



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dr. HERI SOESANTO, S.H.,M.H.**
Tempat lahir : Ponorogo.
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 19 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mustang Nomor 58 Rt. 003, Rw. 001,
Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 08 November 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 November 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 22 Maret 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eman Mulyana, S.H., Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum, masing-masing bertindak dalam kapasitasnya sebagai Advokat pada Kantor Advokat&Konsultan Hukum "Surya Mahardhika & Rekan, yang beralamat di Jalan Bulu Gg. I, Dusun Bulu RT. 02

Halaman 1 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan register Nomor 269/HK.07/11/2025 tanggal 04 November 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 24 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 24 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., berupa pidana penjara selama4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan).
3. Menjatuhkan pidana denda Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Bukti Rekening BCA Nomor: 5065018940 dan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono, SE/ Irma Sulistyowati;
2. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor: 001/ SE/ RSNW/ I/ 2014 tertanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman dan Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman;
3. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji Rusunawa Tambaksawah Bulan Juni 2023 Periode Absen: 26 Mei s/d 25 Juni;
4. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 7.000.000 ,- tanggal 10 Juni 2009;
5. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening BCA Nomor: 5065018940 jumlah Rp. 2.000.000 ,tanggal 17 Desember 2008;
6. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening BCA Nomor: 5065018940 jumlah Rp. 500.000 ,- tanggal 14 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 5.000.000 ,- tanggal 22 Juli 2009;
8. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 5.000.000 ,- tanggal 11 Agustus 2009;
9. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp.10.000.000 ,- tanggal 4 Agustus 2009;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara peminjaman Bukti Pinjaman oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi, SE. dan peminjaman Bukti Angsuran atas nama Mantan Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman hari Selasa tanggal 12 April 2023;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 56/ 438.7.6.7/ 2022 tentang Penanggungjawab sementara Ketua Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022;
12. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo;
13. 1 (satu) bendel Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah yang diganti dengan Nomor130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010;

Halaman 3 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Daftar Harga Sewa Rusunawa Desa Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
15. 8 (delapan) lembar Daftar Jaminan Rusunawa Tambaksawah;
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo Nomor: 00020/ RTS/ 02/ 2014 beserta dokumen lengkap KTP An. R. Endik Tri. H dan Kartu Keluarga;
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pinjaman Sementara Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp. 30.000.000 ,- dari Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi tanggal 22 April 2022;
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pinjaman kepada Pemdes Tambaksawah untuk penyelenggaraan Pildes Tambaksawah Tahun 2022 sejumlah Rp. 60.000.000 ,- dari Kasir Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Irma S. kepada Sdr. Alisa selaku Bendahara Pemerintah Desa Tambaksawah tanggal 17 Januari 2020;
19. 7 (tujuh) lembar Kwitansi Asli Peminjaman Pemerintah Desa Tambaksawah untuk keperluan biaya Pembangunan kantor Desa Tambaksawah dengan total nilai Rp. 207.000.000 ,- dari Pengelola Rusunawa Desa Tambaksawah kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman;
20. 15 (lima belas) lembar asli Kwitansi Angsuran Pinjaman dari Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman kepada Kasir Pengelola Rusunawa Tambaksawah total senilai Rp. 82.000.000,- ;
21. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Rusunawa Per, 30 Juni 2012;
22. 1 (satu) Bandel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Unit Pengelola Rusunawa Periode: 1 Juni 2013 S/D 31 Desember 2013 (Lampiran);
23. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2015 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
24. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2016 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
25. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2020 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
26. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2022 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo Periode Januari 2022 s/d Juni 2022;

Halaman 4 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini

27. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/52/438.1.1.3/2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
28. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/4/438.1.1.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
29. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/8/438.1.1.3/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/95/438.1.1.3/2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
31. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;
32. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/75/438.1.1.3/2018 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/35/438.1.1.3/2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara

Halaman 5 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;

34. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/13/438.1.1.3/2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/20/438.1.1.3/2015 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
36. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2014 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;

Dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah melalui Saksi Bayu Hadi Prasetyo.

37. 1 (satu) Bendel Asli Surat Revisi dan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah-Waru Kab. Sidoarjo Nomor 640/242/438.5.4/2018 tanggal 1 Februari 2018;
38. 1 (satu) Bandel Asli Telaah Staf "Evaluasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kec. Waru" Nomor 640/006/404.5.4.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
39. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pemasangan Jaringan Wifi.id Nomor 640/0020/404.5.4.1/2017 tanggal 10 Mei 2017;
40. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Penyampaian Naskah Hibah BMN dan B.A.S.T Gedung Rusunawa Nomor 640/477/404.5.3.1/2017 tanggal 25 April 2017;
41. 1 (satu) Bandel Fotocopy Notulen Wawancara dengan tema Pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Waru pada tanggal 20 April 2017;
42. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Laporan Pengelolaan Rusunawa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 640/3104/404.3.11/2016 tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 6 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bandel Asli Surat Kuisioner Potensi Pendapatan Nomor 604/2991/404.3.11/2014 tanggal 29 September 2014;
44. 1 (satu) Lembar Asli Data Finalisasi Target Penerimaan PAD Untuk RAPBD T.A.2016 Nomor 640/2359/404.3.11/2015 tanggal 29 September 2015;
45. 1 (satu) Bandel Asli Surat Pemanfaatan Rusunawa bagi Penghuni Bangunan Liar di Kabupaten Sidoarjo Nomor 640/2584/404.3.1/2016 tanggal 25 April 2016;
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat Laporan Hunian, Realisasi Pendapatan Rusun Tambaksawah 2014 dan Target 2015 Nomor 640/00180/404.3.11/2015 tanggal 22 Januari 2015;
47. 1 (satu) Bandel Asli Terima Surat Pemindahan Objek Retribusi Sewa Rusunawa Tambaksawah Nomor 640/2989/404.3.11/2014 tanggal 29 September 2014;
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perekrutan Peserta Pelatihan Bina Karya Warga Rusunawa Nomor 640/009/404.3.11/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Data Realisasi Pendapatan Sewa Rusun Tambaksawah Nomor 640/007/404.3.11/2013 tanggal 12 September 2013;
50. 1 (satu) Bandel Asli Surat Kewajiban Pelaporan Pengelola Rusun Kepala UPTD Rusunawa Kepada UPTD Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo Nomor 640/1491/404.3.11/2013 tanggal 27 Juni 2013;
51. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Undangan dari Sekda Nomor Surat 005/1626/4021.1.1.3/06 tanggal 24 Mei 2006 Nomor Agenda 2118;
52. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/404.1.1.2/2008;
53. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.2/2006 antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/03/404.1.1.2/2010;

Halaman 7 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Pengiriman Perjanjian Kerjasama Rusunawa Nomor 180/3242/404.1.1.3/2006 tanggal 28 Desember 2006;
55. 1 (satu) Bandel Fotocopy Lembar Disposisi Surat dari DPU Cipta Karya perihal Kolokium Perencanaan dan Peremajaan KAW di Kota Besar dan Metropolitan Th. 08 Nomor UMI/02.06/CK/515 tanggal 9 Desember 2008;
56. 1 (satu) Bandel Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 April 2008;
57. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Siadoarjo tanggal 22 April 2008;
58. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Lokasi Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor 640/2636/404.3.11/2009 tanggal 9 Juli 2009;
59. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari DPU Cipta Karya Perihal Penghunian Rusunawa DPU Nomor BU0.01.09-DC/669 tanggal 02/12/2008 diterima tanggal 8 Desember 2009 Nomor Agenda 2481;
60. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi dari DPU Cipta Karya Nomor UM.02.06DC/640 tanggal 3/12/09 diterima tanggal 7 Desember 2009; 1 (satu);
61. 1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Asmanan Nomor 648/3659/404.3.11/2009 tanggal 23 Desember 2009;
62. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Sekda Nomor 005/113/404.1.1.2/2010 tanggal surat 13/01/2010 diterima Tanggal 13 Januari 2010;
63. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari Sekda Nomor 130/366/404.1.1.2.2010 tanggal surat 3 Februari 2010 Diterima Tanggal 3 Februari 2010 Nomor Agenda 159;
64. 1 (satu) Bandel Asli Surat Resalisasi Rencana Jadwal Penghunian Rusunawa Nomor 648/552/404.3.11/2010 tanggal 24 Maret 2010;
65. 65.1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Data dan Informasi Nomor 600/969/404.3.11/2010 tanggal 27 Mei 2010;
66. 1 (satu) Bandel Asli Surat Undangan Nomor 005/990/404.3.11.2010 tanggal 1 Juni 2010;

Halaman 8 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Asmanan Nomor 640/912/404.3.11/2009 tanggal 24 Juni 2009;
68. 1 (satu) Bandel Fotocopy Lembar Disposisi Surat Dari Dirjen Cipta Karya Nomor UM/02.06.CP/336 Diterima Tanggal 13 November 2009;
69. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Disposisi Bp. Sekda Rusunawa Tambaksawah Nomor 7870/2010 Perihal Pemberitahuan Lomba Rusunawa TK. Nasional Diterima Tanggal 26 Agustus 2010;
70. 1 (satu) Bandel Asli Surat Pernyataan Nomor 600/5114/404.3.11/2010 tanggal 23 Desember 2010;
71. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari Dirjen Cipta Karya Jakarta Nomor UM.02.06-DC/06 Perihal Undangan Diterima Tanggal 13 Januari 2011;
72. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor 005/1809/404.1.2.2/2011 tanggal 6 Mei 2011;
73. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Kementrian PU Dirjen Ciptakarya Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Nomor UM.0206-CB/3033 Diterima tanggal 3 Juli 2012;
74. 1 (satu) Bandel Bukti pembayaran Listrik dan Air Bulan Desember 2008;
75. 1 (satu) Bendel Bukti Pembayaran Operasional Rusunawa Bulan Juni, September, dan Desember 2008;
76. Kwitansi Pengeluaran Bulanan Bulan Oktober s/d Desember 2008;
77. Bukti pembayaran bukti Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2009;
78. Bukti Pembayaran Jaminan Huni Rusunawa Desa Tambaksawah Bulan Januari s/d Oktober dan Bulan Desember 2009;
79. 1 (satu) Bendel kwitansi pembayaran Listrik dan PDAM Rusunawa tahun 2009;
80. 1 (satu) Bendel Kas Bon Rusunawa Bulan April s/d Desember 2009;
81. Bukti pembayaran Pengelolaan Oprasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2010;
82. 1 (satu) Bendel kwitansi pembayaran Listrik dan PDAM Rusunawa tahun 2010;
83. 1 (satu) Bendel Kas Bon Rusunawa Bulan Januari s/d Agustus 2010;
84. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2011;
85. Bukti Pembayaran Jaminan Huni Rusunawa Desa Tambaksawah Bulan Maret, Oktober, Desember Tahun 2011.

Halaman 9 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti pembayaran bukti Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2012
87. Bukti Nota pengeluaran Belanja dari bulan Januari s/d Desember 2012
88. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2013
89. 1 (satu) Bandel Laporan Kas Bulanan Periode Bulan Juni s/d Desember 2013
90. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2014
91. Bukti setoran bank jatim dari bulan Januari s/d Desember 2014
92. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2015
93. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2016
94. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2017
95. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2018
96. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2019
97. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2020;
98. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2021
99. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2022
100. Kwitansi bukti pengeluaran 2022
101. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d September 2023;
102. Nota Bukti Pengeluaran Bulan Januari s/d September 2023;
103. Daftar gaji karyawan tahun 2009 s/d 2023;
104. 1 (satu) Bendel Dokumen Rincian Angsuran dan Setor Sharing beserta kwitansi;
105. Buku Laporan Keuangan Rusunawa 2009 s/d 2023;
106. 1 (satu) box besar yang terdiri dari 23 Plastik dan Kardus berisikan sebagai berikut:
 1. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2023;
 2. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2022;
 3. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2022;
 4. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 5. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 6. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2020;
 7. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2014;
 8. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2017;

Halaman 10 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2017;
10. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2021;
11. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2014;
12. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
13. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2019;
14. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2010;
15. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2015;
16. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2015;
17. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2011;
18. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2013;
19. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2012;
20. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2010;
21. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2016;
22. Rekap Gaji Karyawan dan Catatan beserta bukti angsuran Pemdes dan
23. Pemkab didalam map L bening;
24. Laporan Keuangan dari 2009 s/d 2023;
25. Dokumen "Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah";
26. Dokumen Perdes No. 07 Tahun 2008;
27. Fotocopy Dokumen Perdes No. 04 Tahun 2013;
28. Dokumen Perdes No. 188/56/438.7.67/2022;
29. Map berisikan permohonan peminjaman uang untuk kegiatan desa;
30. Fotocopy Dokumen Perdes No. 03 Tahun 2008;
31. Dokumen Perdes No. 02 Tahun 2009;
32. Dokumen Perdes No. 03 Tahun 2009;
33. Berita Acara Penyesuaian Tarif Rusunawa Tambaksawah;
34. Rekapitulasi Piutang Pemdes Tambaksawah;
35. Rekapitulasi Kas Tahun 2009 s/d 2023;
36. Resume Rusunawa Tambaksawah;
37. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran;
38. Mentoring dan Evaluasi Pengelolaan Rusunawa;
39. Undangan Rapat Koordinasi hasil temuan Inpektorat Kabupaten Sidoarjo;
40. Permintaan Desa Realisasi Pendapatan Sewa Rusun Tambaksawah;
41. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPK-RI bulan April-Mei 2017 di Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.** 1 (satu) Bendel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-002358786-8 Periode 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 sampai 2 November 2023 kepada Pengelola Rusunawa Desa Tambaksawah;
- 108.** 1 (satu) Bendel Foto Bukti Struk Transfer ATM sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 18 Agustus 2023 Kepada Pengelola Rusunawa D dengan Nomer Rekening 1410023587868
- 109.** 1 (satu) Bendel Asli Buku Pembantu Rincian Pendapatan Pemerintah Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2018 Tanggal 9 November 2023 (Tanpa Tanda Tangan Diprint dengan Siskeudes)
- 110.** 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama Pemdes Tambaksawah Nomor Rekening 0831001518 Periode Januari 2018 sampai Desember 2018
- 111.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2018
- 112.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2019
- 113.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2020
- 114.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2021;
- 115.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2022;
- 116.** 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – Juni 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
- 117.** 1 (satu) Ordner Laporan II Bulan Juli – Desember 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah

Halaman 12 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Ordner Laporan Bulan Januari – Desember 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
119. 1 (satu) Ordner Laporan | Bulan Januari – Juli 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
120. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Agustus – Desember 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah;
121. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – September 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
122. 1 (satu) Ordner Laporan Bulan Oktober – Desember 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
123. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Kwitansi Pinjaman dan Pengembalian Uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah ke Rusunawa Tambaksawah untuk Penyelenggaraan Pildes Tambaksawah 2020
124. 1 (satu) Lembar Foto Rapat Pemerintah Desa Tambaksawah Tanggal 13 Januari 2000
125. 1 (satu) Bendel Fotokopi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2020 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor 0023 / SPP / 18.2006 / 2020 Tanggal 27 Maret 2020
126. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Wani Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2020
127. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2021
128. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rakening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2022
129. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Agustus 2023;

Halaman 13 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.** 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Tambak Sawah No. 2 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa Tambaksawah, tanggal 11 November 2002;
- 131.** 1 (satu) bendel fotocopy Perdes Tambak sawah No. 3 tahun 2004;
- 132.** 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Tambak Sawah No. 4 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah kas Desa untuk Rusunawa, tanggal 30 April 2004;
- 133.** 1 (satu) bendel fotocopy BA Hasil Rapat koordinasi program penataan lingkungan Rusunawa, tanggal 8 Maret 2004;
- 134.** 1 (satu) bendel fotocopy Memorandum Kesepakatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan Rusunawa Nomor : 050 / 1900 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
- 135.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat pernyataan status Penguasaan Lahan untuk Rusunawa Nomor : 050 / 1898 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
- 136.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pernyataan Pelimpahan Kewenangan Pembangunan Rusunawa Tambak sawah Nomor : 050 / 1899 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
- 137.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Persetujuan Rencana Pemanfaatan TKD Tambak sawah untuk Pembangunan Rusunawa, tanggal 03 Agustus 2004;
- 138.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat penetapan Lokasi Rusunawa Nomor : 188 / 538 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 139.** 1 (satu) bendel fotocopy SK Kepala Dinas Perijinan & Penanaman Modal tentang IMB Nomor : 675 Tahun 2006, tanggal 09 Agustus 2006;
- 140.** 1 (satu) Bandel fotocopy Nota Konsep Naskah Dinas PKS Rusunawa Nomor : 180 / 2900 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 14 Nopember 2006;
- 141.** 1 (satu) Bandel asli Perjanjian Kerjasama Rusunawa Tambaksawah Nomor: 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 18 Desember 2006;
- 142.** 1 (satu) Bandel fotocopy BA Serah terima Pengelolaan dari Dirjend Cipta Karya ke Bupati Sidoarjo Nomor : 13 / BA / DC / 2007, tanggal 25 Juni 2007;
- 143.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Rapat Nomor : 005 / / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 29 Mei 2006;
- 144.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Rapat Nomor : 645 / 1485 / 404.3.17 / 2006, 31 Agustus 2006;

Halaman 14 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 645 / 1562 / 404.3.17 / 2006, tanggal 7 September 2006;
- 146.** 1 (satu) Bandel fotocopy Permohonan Persetujuan Mou Nomor : 640 / 1666 / 404.3.17 / 2006, Tanggal 14 September 2006;
- 147.** 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. Perubahan PKS tahun 2006 Nomor : 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006, (2006 Perubahan 2008);
- 148.** 1 (satu) Bandel fotocopy Und. Rapat Nomor 005/ /404.1.1.2/2008 tanggal 27 Maret 2008
- 149.** 1 (satu) Bandel fotocopy Und Rapat Nomor 005/903/404.1.1.2/2008 tanggal 16 April 2008
- 150.** 1 (satu) Bandel fotocopy Siteplan;
- 151.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan rapat koordinasi Nomor : 005 / 708 / 404.3.17 / 2008, tanggal 27 Mei 2008;
- 152.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 005 / 2034 / 404.1.1.2 / 2008, tanggal 11 Juni 2008;
- 153.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 005 / 3398 / 404.1.1.2 / 2008, 14 Oktober 2008;
- 154.** 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. PKS Nomor : 188 / / 404.1.1.3 / 2006, tahun 2006;
- 155.** 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. PKS Nomor : 188 / / 404.1.1.2 / 2008, Perubahan tahun 2008;
- 156.** 1 (satu) Bandel fotocopy Dokumen Pendukung Hibah Rusunawa Lokasi Tambak Sawah Sidoarjo Jawa Timur TA 2005/2006 Kode 28 yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman;
Dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini.
- 157.** 1 (satu) Bendel Fotocopy Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Pemerintahan Desa Tambaksawah dengan Nomor Tabungan 0263015304;
- 158.** Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor 143 / 01 / 404.76.07 / 2012 tentang Revisi Pembentukan Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Tanggal 17 Februari 2012;
- 159.** 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 147 / 438.1.1.3 / 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih

Halaman 15 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tanggal 04 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

160. Uang tunai senilai Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

1. Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari Alm. Fatkhur Rohman selaku Mantan Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2016;
2. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian uang dari Alm. Drs. Yani Darusman selaku Pj. Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2020 atas peminjaman uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah;
3. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian uang dari Sdr. Imam Fauzi selaku Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2023 Yang disita dari Prijo Tjahjono, S.E.;

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

161. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo seluas 33.790 m2 berdasarkan gambar situasi Nomor 5086 /1993 Tanggal 12 Januari 1994;

Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

162. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Terlampir dalam berkas perkara.

163. Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022.

Dirampas untuk Negara sebagai pemulihan keuangan Negara atas nama Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H

Halaman 16 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 164.** Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022.

Dirampas untuk Negara sebagai pemulihan keuangan Negara atas nama Imam Fauzi, S.E

- 165.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 020 / 404.4.5 / 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Sulaksono sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Januari 2006.
- 166.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 01 / 404.6.1 / 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Dwijo Prawito, M.MT. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 14 Maret 2011.
- 167.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 07 / 404.6.1 / 2014 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Dwijo Prawito, M.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 15 Januari 2014.
- 168.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 368 / 404.6.1 / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Sulaksono sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Desember 2016.
- 169.** 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nomor : 800 / 1775 / 438.6.4 / 2021 Tentang Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Atas Nama Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 01 Februari 2021.
- 170.** 1 (satu) bandel foto copy Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 / 3 / 438.1.1.3 / 2022 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- 171.** 1 (satu) bandel foto copy Hasil Pemeriksaan Tertentu Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor X.700 / 016 / 404.4 / 2014 tanggal 15 April 2014.

Halaman 17 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

5. Menetapkan agar terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primer maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan hukum (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH.,M.H., kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, memulihkan nama baik, martabat, dan hak-haknya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan Hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan Hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2026 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-23/M.5.19/Ft.1/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH.,MH. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Halaman 18 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 bersama – sama dengan Saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Perubahan/ Penataan Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah tanggal 16 April 2013 dan saksi Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo periode 2021 s.d 2027 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 147/ 438.1.1.3/ 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tanggal 04 Februari 2021 (keduanya sebagai terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan february 2022 sampai dengan bulan desember 2022, bertempat di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo (sekarang Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo), di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dipidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 681.781.140,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 9.751.244.222,20. (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh koma dua puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04

Halaman 19 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan hibah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diawali dengan rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang disepakati untuk dibangun diatas lahan Tanah Kas Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dengan dibentuknya Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang persetujuan penggunaan/ pemanfaatan Tanah Kas Desa Tambaksawah hingga penetapan lokasi pembangunan Rusunawa Desa Tambaksawah berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 538/ 404.1.1.3/ 2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan hingga pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan pelaksanaan penyerahan Barang Milik Negara dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Bahwa pada saat proses perencanaan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengajukan proses hibah tersebut dengan menunjuk lokasi pembangunan di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan status tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melainkan tanah kas desa milik Pemerintah Desa Tambaksawah sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat dan/atau memalsukan status tanah tersebut seolah-olah merupakan aset milik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Halaman 20 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar proses pemberian hibah Rusunawa tersebut dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Status Penguasaan Lahan Untuk Rusunawa Nomor: 050/ 1898/ 404.4.2/ 2004 tanggal 15 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo Sdr. Drs. Win Hendarso , M.Si.

- Bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dan berdiri di atas tanah seluas 22.350 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kamar. Kamar-kamar tersebut tersebar dalam 8 (delapan) unit rumah susun, yakni Blok A sampai dengan Blok H. Adapun rincian pelaksanaan pembangunan beserta anggaran pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap I : dibangun pada tahun 2005/2006 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) unit senilai Rp. 8.882.384.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Tahap II : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 15.940.482.300,- (lima belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
3. Tahap III : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 10.859.396.600,- (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Dengan Total Anggaran seluruhnya sebesar Rp. 35.682.262.900,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa terkait dengan Rusunawa Tambaksawah dibangun sejak awal telah melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sejak awal persiapan pembangunan dimana Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo telah mengesahkan Revisi Rencana Tapak (Block/ SitePlan) atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 650/ 224/ 404.3.17/ 2007 tertanggal 8 Oktober 2007 perihal tersebut dan ditanda tangani oleh Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan disini seharusnya Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Halaman 21 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo patut mengetahui bahwa nantinya bangunan Rusunawa Tambaksawah ini akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Barang Milik Daerah (BMD) sehingga melekat status pengelolaan, pengguna dan pemanfaatannya adalah kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa setelah bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) selesai dibangun selanjutnya Kementerian PUPR RI menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan memerintahkan untuk melakukan pengelolaan terhadap aset tersebut dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Nomor: 640/ 1666/ 404.3.17/ 2006 tentang Persetujuan MoU Rusunawa Desa Tambaksawah – Kec. Waru kepada Bupati Sidoarjo yang isinya mengenai:
 1. Draft MoU pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah (Hasil Rapat);
 2. Bahwa dalam rangka pengelolaan Rusunawa tersebut perlu dibentuk Lembaga Pengelola Setingkat UPTD.
- Bahwa status bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah adalah merupakan Barang Milik Daerah dengan status hibah pemberian dari Kementrian PUPR RI berdasarkan Surat Nomor : 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Bahwa status pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2007 dan dikeola sebagai Barang Milik Daerah berdasarkan:
 1. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjotertanggal 27 Juni 2007;
 2. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 dari Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. Win Hendarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;

Halaman 22 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
4. Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
5. Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:
 - a. Gedung Rusunawa Tambaksawah – Waru;
 - b. Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen

Dan telah masuk dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah (KIB).

- Bahwa setelah bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah selesai dibangun dan berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tidak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna pengelolaan Rusunawa dan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah secara mandiri namun kenyataannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo justru melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;

Halaman 23 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
3. Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah seperti dalam hal pengelolaan Rusunawa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/ Permen/ M/ 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD dimana terkait Rusunawa Tambaksawah seharusnya dikelola melalui UPTD Teknis Rumah Susun dan ditetapkan sewanya berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo namun terkait dengan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah justru dikelola oleh Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama yang menyimpang dari ketentuan. Penyerahan hak pengelolaan secara penuh rumah susun sederhana sewa ke pemerintah desa Tambak Sawah dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dibenarkan (cacat prosedur) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 dan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2002 menerapkan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dikelola dengan membentuk UPTD dan hanya mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerahkan sepenuhnya kegiatan pengelolaan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah kepada Pengelola Rusunawa

Halaman 24 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekuarangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara. Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.
- Bahwa selanjutnya didalam pengelolaan Rusunawa tersebut juga tidak diatur mengenai besaran tarif sewa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang

Halaman 25 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kabupaten Sidoarjo seperti pengelolaan 5 (lima) Rusunawa yang berada di Kabupaten Sidoarjo, yakni :

1. Rusunawa Ngelom;
2. Rusunawa Wonocolo;
3. Rusunawa Bulu Sidokare;
4. Rusunawa Pucang;
5. Rusunawa Tambakkemerakkan.

- Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Sdr. Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah yang diwakili oleh Sdr. Tamudji (Alm) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan dalam rangka kejelasan dan ketegasan Pengelolaan Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan ruang lingkup pengaturan kegiatan pengelolaan Rusunawa yang meliputi hak dan kewajiban para pihak dengan substansi isi perjanjian berupa penerimaan pendapatan, biaya operasional dan pemeliharaan, pembagian keuntungan antara Pemerintah Desa selaku pemilik Tanah Kas Desa (TKD) dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pemilik, penanggungjawab penerima bantuan bangunan gedung Rusunawa dari Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum), dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan.
- Bahwa seluruh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2008-2022 juga tidak menerapkan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dikelola dengan membentuk UPTD dan hanya mengacu pada Perjanjian Kerjasama

Halaman 26 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerahkan sepenuhnya kegiatan pengelolaan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan ringan hanya sebesar maksimal 40 % (empat Puluh persen) dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun dan item Biaya Operasional adalah Honor Pengelola, petugas, pemeliharaan Gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima bagi hasil pendapatan bersih dari pengelolaan Rusunawa yang disetorkan melalui Kas Daerah Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima laporan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Bahwa Selanjutnya Pemerintah Desa Tambaksawah menunjuk secara langsung beberapa orang dari unsur masyarakat untuk mengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan berasal dari mitra kerjasama hasil pemilihan secara lelang/tender dan orang-orang yang dipilih tanpa dilakukan seleksi dan mempunyai kapasitas kemampuan dan/ atau keahlian yang dibutuhkan.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku Pejabat Pengelola Barang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna barang tidak pernah membuat regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif besaran sewa dan tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian tarif sewa serta membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh perorangan secara tidak sah, pengelola rusunawa tambaksawah menarik komponen uang makan, parkir dan sebagainya secara sepihak tanpa melibatkan Pemkab Sidoarjo, kemudian pengaturan hasil sewa juga tidak dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melainkan pengaturan dilakukan oleh pengelola rusunawa tambaksawah sendiri.
- Bahwa didalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan merupakan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Badan Layanan Umum dan bukan

Halaman 27 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan sebagian Fungsi Pengelolaan Rusunawa melainkan ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah.

- Bahwa Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 s.d bulan Desember 2022 sama sekali tidak pernah melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah meminta laporan pelaksanaan, melakukan Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan tersebut.
- Bahwa sejak periode tahun 2008 s.d tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tidak pernah melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang statusnya merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan Pemerintah Desa Tambaksawah Cq. Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak melaksanakan pengelolaan secara tertib dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu :
 1. Periode Tahun 2008 – 2010 dan Periode Tahun 2017 - 2021, Saksi Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Periode Tahun 2011 - 2014, Dwidjo Prawito, M. MT. selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;



3. Periode Tahun 2014 – 2016, Ir. Agoes Boedi Tjahyono, MT. selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah;
 4. Periode Tahun 2022, Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah;
- Bahwa Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karta, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2008 - 2022 tersebut tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya selaku Pengguna Barang Milik Daerah dalam Pengelolaa, Penggunaan dan Pemanfaatan Rusunawa Tambaksawah sejak Tahun 2008 hingga tahun 2022 dimana seharusnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah seperti dalam hal pengelolaan Rusunawa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/ Permen/ M/ 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD dimana terkait Rusunawa Tambaksawah seharusnya dikelola melalui UPTD Teknis Rumah Susun dan ditetapkan sewanya berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo namun terkait dengan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah justru dikelola oleh Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama yang menyimpang dari ketentuan. Penyerahan hak pengelolaan secara penuh rumah susun sederhana sewa ke pemerintah desa Tambak Sawah denga sistem bagi hasil tersebut tidak dibenarkan (cacat prosedur) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016.
 - Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak

Halaman 29 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekuarangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara. Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan didalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 – 2022 antara lain:
 1. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama

Halaman 30 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

2. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s.d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh

Nama & periode jabatan kepala rusunawa	TAHUN	PENERIMAAN	B. OPERASIONAL	Total Sharing pemkab dan pemdes	B.OPERASIONAL SESUAI PERJANJIAN	BAGI HASIL SEHAIRUSNYA PEMKAB DAN PEMDES	Total Kerugian negara atas kekurangan bagi hasil	KN per periode jabatan kepala rusun
		a	b	c	f= 40% *(a)	i= (a) - (e)	l=j+l	
		(a)		(b)	(c)	(d)=(a)-(c)	(e)=(d) - (b)	
BAMBANG SOEMARSONO (2008 - APRIL 2013)	2008	23,124,145.00	27,136,188.00	0	9,249,658.00	13,874,487.00	13,874,487.00	2,303,687,149.00
	2009	466,901,857.00	367,137,375.00	87,411,000.00	186,760,742.80	280,141,114.20	192,730,114.20	
	2010	637,188,501.00	482,060,900.00	137,454,200.00	254,875,400.40	382,313,100.60	244,858,900.60	
	2011	1,171,059,400.00	1,007,272,000.00	184,550,000.00	468,423,760.00	702,635,640.00	518,085,640.00	
	2012	2,324,858,312.00	1,287,734,400.00	208,000,000.00	929,943,324.80	1,394,914,987.20	1,186,914,987.20	
	Jan-Apr 2013	460,035,200.00	365,596,200.00	128,798,100.00	184,014,080.00	276,021,120.00	147,223,020.00	
SENTOT SOEBAGYO (MEI 2013 - DESEMBER 2022)	Mei - Des 2013	1,013,948,400.00	803,385,701.00	260,841,000.00	405,579,360.00	608,369,040.00	347,528,040.00	7,447,557,073.20
	2014	2,560,608,600.00	1,859,076,800.00	606,273,000.00	1,024,243,440.00	1,536,365,160.00	930,092,160.00	
	2015	2,422,264,050.00	1,886,101,150.00	631,432,500.00	968,905,620.00	1,453,358,430.00	821,925,930.00	
	2016	2,497,776,700.00	1,848,928,700.00	611,782,500.00	999,110,680.00	1,498,666,020.00	886,883,520.00	
	2017	2,182,329,400.00	1,559,344,900.00	628,190,000.00	872,931,760.00	1,309,397,640.00	681,207,640.00	
	2018	2,504,666,772.00	2,574,774,572.00	641,458,000.00	1,001,866,708.80	1,502,800,063.20	861,342,063.20	
	2019	2,437,695,600.00	1,746,695,300.00	640,245,000.00	975,078,240.00	1,462,617,360.00	822,372,360.00	
	2020	2,309,993,500.00	1,671,087,400.00	635,685,000.00	923,997,400.00	1,385,996,100.00	750,311,100.00	
	2021	2,142,730,200.00	1,374,858,700.00	621,525,000.00	857,092,080.00	1,285,638,120.00	664,113,120.00	
	2022	2,167,933,900.00	1,378,388,700.00	618,979,200.00	867,173,560.00	1,300,760,340.00	681,781,140.00	
TOTAL		27,299,990,392.00	20,212,442,798.00	6,642,624,500.00	10,919,996,156.80	16,393,868,722.20	9,751,244,222.20	9,751,244,222.20
PERSENTASE PENGUNAAN B. OPERASIONAL						(20,212,442,798.00/27,299,990,392.00)X100%	74.04%	



- Bahwa terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibantu oleh pengelola barang (biasanya Sekretaris Daerah), pengguna barang (Kepala SKPD), dan kuasa pengguna barang (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah), serta beberapa pejabat lainnya seperti pejabat penatausahaan barang, pengurus barang, dan penyimpan barang. Penanggungjawab:
 1. Kepala Daerah: Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD.
 2. Pengelola Barang (Sekretaris Daerah): Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atas seluruh pelaksanaan pengelolaan barang, termasuk meneliti rencana kebutuhan, mengawasi pemanfaatan, dan melakukan koordinasi.
 3. Pengguna Barang (Kepala SKPD): Bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerjanya.
 4. Kuasa Pengguna Barang (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah): Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan barang yang berada dalam penguasaannya sehari-hari, serta melaporkan persediaan barang kepada pengguna barang

Bangunan Rusunawa Tambaksawah disini merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis yang berupa hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- 2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam peraturan ini diatur kewenangan dari Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah dan seterusnya diatur kewenangan atributif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pengaturan mengenai Pengguna Barang Milik Daerah dan kewenangannya diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:
 - 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
 - 2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.
 - 3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

Halaman 33 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa Bangunan Rusunawa Tambaksawah disini merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis yang berupa hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan Badan Milik Daerah (BMD) dan telah dicatitkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sedangkan lahan tempat Rusunawa Tambaksawah berdiri adalah Tanah Kas Desa Tambaksawah. Sebagai BMD, di catatkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Pengguna Barang. Bukti pencatatan Rusunawa Tambaksawah sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa Terkait dengan status Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo bertindak selaku pengguna dari Barang Milik Daerah (BMD) berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut

Halaman 34 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diatas, guna pelaksanaan tugas selaku pengguna barang maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur:

- 1) Pengguna Barang dapat melimpahkan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
 - 2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.
 - 3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab pengguna barang milik daerah dalam hal ini Rusunawa Tambaksawah oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, terkait dengan tugas dan tanggungjawab pada Pasal 12 ayat 3 huruf I yaitu Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk terkait dengan pembinaan dilaksanakan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 481 menyatakan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
- 1) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - 2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- Pada pasal 482 diatur:
- 1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
 - 2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - 3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengguna barang dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaan Bangunan Rusunawa Tambaksawah walaupun dalam hal ini telah dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah

- Terkait dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 81 menerangkan Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS atau BSG; dan
- e. KSPI.

Pada Pasal 82 menyatakan Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Terkait dengan kondisi Rusunawa Tambaksawah yang kenyataannya lahan tempat dibangun Rusunawa Tambaksawah merupakan Tanah Kas Desa sedangkan Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan melalui proses hibah dari Kementerian PU yang kemudian dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa guna mengelola Rusunawa Tambaksawah berdasarkan:

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;

- b. Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;

Terkait dengan Perjanjian Kerjasama yang dibentuk guna pengelolaan Rusunawa Tambaksawah ini tidak sesuai dengan mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang Bangunannya berstatus sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) tidak menerapkan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dikelola dengan membentuk UPTD dan hanya mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerahkan sepenuhnya kegiatan pengelolaan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.
- Bahwa terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo secara sadar mengetahui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) selesai dibangun selanjutnya Kementerian PUPR RI menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan memerintahkan untuk melakukan pengelolaan terhadap aset tersebut dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Nomor: 640/ 1666/ 404.3.17/ 2006 tentang Persetujuan MoU Rusunawa Desa Tambaksawah – Kec. Waru kepada Bupati Sidoarjo

Halaman 37 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 Juni 2007 sehingga terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. secara sadar mengetahui jika Bangunan Rusunawa Tambaksawah telah berstatus sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang mana pengelolaannya akan menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo pada periode tahun 2008 – 2010 dan tahun 2017 – 2021 namun terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Pengguna Barang Milik Daerah tidak melaksanakan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 sehingga dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah terjadi penyimpangan antara lain:

- a. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- b. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun

Halaman 38 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s.d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah).

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna barang tidak pernah membuat regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif besaran sewa dan tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian tarif sewa serta membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh perorangan secara tidak sah, pengelola Rusunawa Tambaksawah menarik komponen uang makan, parkir dan sebagainya secara sepihak tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kemudian pengaturan hasil sewa juga tidak dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melainkan pengaturan dilakukan oleh pengelola Rusunawa Tambaksawah sendiri;
- Bahwa didalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan merupakan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Badan Layanan Umum dan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan sebagian Fungsi Pengelolaan Rusunawa melainkan ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah.

Halaman 39 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 sampai dengan bulan Desember 2022 sama sekali tidak pernah melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah meminta laporan pelaksanaan, melakukan Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya adalah terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku pengguna barang tidak pernah melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang statusnya merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dalam tahun 2022 kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan Pemerintah Desa Tambaksawah Cq. Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak melaksanakan pengelolaan secara tertib dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan.
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. bukan merupakan kelalaian akibat tidak mengetahui peraturan perundangan – undangan namun tindakan pelaku dikategorikan sebagai perbuatan sengaja tidak melakukan kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya

Halaman 40 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyertai jabatan yang diembannya khususnya termasuk kategori kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Rusunawa T bahwa penyerahan hak pengelolaan secara penuh rumah susun sederhana sewa ke pemerintah desa Tambak Sawah dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dibenarkan (cacat prosedur) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menunjuk dan/atau memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Desa Tambaksawah tidak dapat dikategorikan sebagai diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekuarangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara.
- Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan dimana seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah

Halaman 41 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Perubahan/ Penataan Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah tanggal 16 April 2013.
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi Drs. Fatkhur Rohman sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 antara lain:
 1. Memperbaiki bangunan Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak layak huni secara keseluruhan, sehingga menjadi layak huni;
 2. Menawarkan / Mempromosikan agar masyarakat menyewa Rusunawa yang berada di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 3. Membuat laporan keuangan Rusunawa setiap hari untuk dilaporkan kepada Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah diketahui sistem pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam kenyataannya, Pemerintah Desa Tambaksawah hanya menerima 30% dari total pendapatan sewa bulanan, sementara 30% lainnya diklaim sebagai bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, mengenai bukti atau data transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tidak pernah ada transparansi, dan saksi Drs. Fatkhur Rohman yang sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak pernah menunjukkan atau menyampaikan bukti setoran ke pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal

Halaman 42 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini menunjukkan adanya penyimpangan dan tidak dilakukannya mekanisme pelaporan sesuai aturan keuangan yang berlaku.

- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawa, saksi Drs. Fatkhur Rohman, tidak pernah ada peraturan / regulasi yang sah dari Pemkab Sidoarjo terkait dengan penerapan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah dan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan survei, pengawasan terkait dengan penetapan tarif, sehingga saksi Fatkhur Rohman dan Sdr. Fatkhur Rohman yang menentukan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah sendiri.
- Bahwa selama saksi Fatkhur Rohman melaksanakan tugasnya selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah periode Tahun 2013 – 2022, terdapat pengenaan tarif baru iuran Rusunawa Tambaksawah berdasarkan Surat Edaran Nomor: 001/ SE/ RSNW/ I/ 2014 tanggal 2 Januari 2014 tidak didasari dengan landasan hukum berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Desa. Penetapan tarif tersebut merupakan pembahasan sepihak antara saksi Fatkhur Rohman dengan Sdr. Fatkhur Rohman didasari pemikiran Sdr. Fatkhur Rohman bahwa perlu adanya penyesuaian tarif.
- Bahwa saksi Fatkhur Rohman dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, selaku Ketua Pengelola Rusunawa menyatakan bahwa Pemberian bagi hasil sebesar 30% kepada Pemkab Sidoarjo, 30% kepada Pemdes Tambaksawah dan 40% untuk operasional dan pemeliharaan Rusunawa tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Pasal 4 ayat (2) dimana Desa menerima pembagian sebesar 50% keuntungan setelah dikurangi dengan biaya operasional dan pemeliharaan.
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang sah, seharusnya pembagian hasil pengelolaan Rusunawa adalah 50% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah setelah dikurangi maksimal 40% biaya operasional dan sejak awal menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2021, saksi Drs. Fatkhur Rohman tidak pernah melaksanakan isi perjanjian secara benar, tidak mengevaluasi praktik yang berjalan, dan membiarkan sistem pembagian yang tidak sesuai aturan terus berlangsung.
- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah periode 2013 – 2022 dengan menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 43 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menyetujui Sdr. Fatkhur Rohman selaku Kepala Desa Tambaksawah mengambil uang Rusunawa Sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2012 dan Sdr. Fatkhur Rohman meminta Saksi Rozikin selaku Anggota Tim Aset Desa Tambaksawah untuk mengambil uang tersebut dari Rusunawa dan hingga saat ini belum seluruhnya dikembalikan seluruhnya dan masih tersisa Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dikembali kepada Rusunawa Tambaksawah.

- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menyetujui Sdr. Yani Darusman selaku Pejabat (Pj.) Kepala Desa Tambaksawah mengambil uang Rusunawa Tambaksawah melalui saksi Drs. Fatkhur Rohman dengan alasan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tambaksawah pada tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Kwitansi ditandatangani oleh Sdri. ALISA selaku bendahara Desa Tambaksawah dan hingga kini uang tersebut belum dikembalikan kepada Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah telah terjadi praktik pelaporan pengelolaan Rusunawa yang tidak konsisten, di mana laporan - laporan tersebut diserahkan tidak setiap bulan dan hanya melalui Kepala Desa yang sedang menjabat, seperti Alm. Fatkhurahman, Alm. Yani Darusman dan kemudian diserahkan kepada Saksi Imam Fauzi, S.E. yang mulai menjabat Kepala Desa pada tahun 2021. Laporan juga kadang diserahkan melalui Sekretaris Desa Tambaksawah H. KOMARI. Namun, praktik ini tidak pernah diatur secara baku dalam sistem pelaporan yang sah, sehingga selama kurun waktu itu tidak tercipta mekanisme akuntabilitas dan dokumentasi yang dapat diaudit dengan baik.
- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah melakukan pengelolaan Rusunawa tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Rusunawa tidak sesuai dengan

Halaman 44 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukkan dan melaksanakan pertanggungjawabannya diragukan kebenarannya, dan tidak didukung dengan bukti yang sah berdasarkan fakta sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 melakukan pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan Rusunawa Tambaksawah tidak mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dimana pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda sedangkan terdakwa hanya melakukan pembagian hasil pendapatan rusunawa yang berasal dari sewa kamar rusunawa saja sedangkan pendapatan lainnya tidak turut dibagi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini;
2. Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 mempergunakan pendapatan Rusunawa untuk operasional yang melebihi ketentuan 40% dari total pendapatan sehingga hal ini menyebabkan pembagian pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah berkurang;
3. Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 mempergunakan pendapatan Rusunawa untuk operasional yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 dan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;

Halaman 45 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022, terdapat fakta penggunaan Dana Rusunawa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak jelas pertanggungjawaban penggunaannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu pengeluaran uang rusunawa :
- a. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi, SE. berdasarkan kwitansi tertanggal 22 April 2022;
 - b. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Sdri. Alisa berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Januari 2020;
 - c. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Januari 2015;
 - d. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 22 Januari 2015;
 - e. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Juli 2015;
 - f. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015;
 - g. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Januari 2016;
 - h. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 1 Nopember 2013;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selama periode Tahun 2008 – 2011 dan periode tahun 2017 - 2022 selaku pengguna barang tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa tidak melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melaksanakan keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik baik meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat prosedur serta cacat kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 681.781.140, - (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa perbuatan *Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH.,MH.* bersama – sama Saksi *Drs. Fatkhur Rohman* dan saksi *Imam Fauzi, S.E.* disini telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara Pasal 44 yang berbunyi: Pengguna Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Halaman 47 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana pengelolaan barang milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:
"Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah".
dan pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi:
"Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:
"Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah".
dan pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi:
"Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya";
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada :
 - Pasal 1 poin (4) *"Pengelola, Yang selanjutnya di sebut Badan Pengelola, Adalah Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Badan Layanan Umum yang ditunjuk oleh pemilik Rusunawa untuk melaksanakan sebagian Fungsi Pengelolaan Rusunawa"*
 - Pasal 31 ayat :
 - 1) Struktur organisasi badan pengelola rusunawa sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kepala, seorang bendahara, seorang pengurus administrasi, seorang urusan penghunian, dan seorang urusan pemeliharaan.
 - 2) Kepala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala badan pengelola yang bertugas sebagai pengelola dan disyaratkan seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan minimal penata muda/III- a, berpendidikan minimal sekolah 18 menengah umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai perguruan tinggi, dan/atau koperasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

- Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan seorang pegawai negeri sipil yang pernah menjabat bendahara atau berpengalaman di bidang keuangan atau telah mempunyai brevet bendaharawan/pegawai perguruan tinggi/koperasi.
- 6. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda;
- 7. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa, pembentukan Badan Pengelola Rusunawa difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- 8. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa, termasuk pengendalian tarif sewa;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- 10. Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Barang yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik Daerah;
- 11. Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mana Lembaga Pengelola Rusunawa berbentuk Unit Pelaksana Teknis.
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala satuan kerja perangkatdaerah adalah pengguna barang milik daerah". dan pasal 8 ayat(2) huruf d yang berbunyi: "Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya".
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah pada Pasal 33 ayat (1)

Halaman 49 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Kerjasama Pemanfaatan Atas Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan, antara lain:

Huruf a, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah tersebut;

Huruf b, mitra kerjasama pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung, dan;

Huruf d, mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara / Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah". dan Pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi: "Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya".
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi Tentang: Pengelolaan Rusunawa Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa Rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda;
16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi Tentang: Pengelolaan Rusunawa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa, termasuk pengendalian tarif sewa.
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi: Pemerintah Daerah menghitung serta menetapkan tarif sewa atas pengelolaan Rusunawa.
18. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 6 ayat (4) huruf h yang berbunyi: melakukan pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 12 ayat (3) huruf i yang berbunyi: yakni melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
20. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 82 ayat (4) yang berbunyi: Pelaksaaan pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh pengguna barang.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 481 Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban.
22. Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 8 ayat (2) huruf i yang berbunyi: yakni melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
23. Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 106 yang berbunyi: Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 82 ayat (5) yang berbunyi: Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang Dapat Meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk Melakukan Audit Tindaklanjut Hasil Pemantauan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (3) yang berbunyi: Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
26. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 82 ayat (6) yang berbunyi: Pengguna dan Kuasa Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (4) yang berbunyi: Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3 yang berbunyi Tentang: Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mana Lembaga Pengelola Rusunawa berbentuk Unit Pelaksana Teknis.
29. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: Pengguna/Kuasa Pengguna Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
30. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 478 ayat (1) yang berbunyi tentang: Kuasa pengguna barang harus Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH.,MH. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 bersama – sama dengan Saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Perubahan/ Penataan Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah tanggal 16 April 2013 dan saksi Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo periode 2021 s.d 2027 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 147/ 438.1.1.3/ 2021 Tentang

Halaman 52 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tanggal 04 Februari 2021 (keduanya sebagai terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan februari 2022 sampai dengan bulan desember 2022, bertempat di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo (sekarang Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo), di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dipidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 681.781.140, - (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 9.751.244.222,20. (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh koma dua puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 53 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan hibah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diawali dengan rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang disepakati untuk dibangun diatas lahan Tanah Kas Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dengan dibentuknya Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang persetujuan penggunaan/ pemanfaatan Tanah Kas Desa Tambaksawah hingga penetapan lokasi pembangunan Rusunawa Desa Tambaksawah berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 538/ 404.1.1.3/ 2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan hingga pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan pelaksanaan penyerahan Barang Milik Negara dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Bahwa pada saat proses perencanaan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengajukan proses hibah tersebut dengan menunjuk lokasi pembangunan di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan status tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melainkan tanah kas desa milik Pemerintah Desa Tambaksawah sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat dan/atau memalsukan status tanah tersebut seolah-olah merupakan aset milik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan agar proses pemberian hibah Rusunawa tersebut dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Status Penguasaan Lahan Untuk Rusunawa Nomor: 050/ 1898/ 404.4.2/ 2004 tanggal 15 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo Sdr. Drs. Win Hendarso , M.Si.
- Bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dan berdiri di atas tanah seluas 22.350 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi),

Halaman 54 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kamar. Kamar-kamar tersebut tersebar dalam 8 (delapan) unit rumah susun, yakni Blok A sampai dengan Blok H. Adapun rincian pelaksanaan pembangunan beserta anggaran pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap I : dibangun pada tahun 2005/2006 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit senilai Rp. 8.882.384.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Tahap II : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 15.940.482.300,- (lima belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
3. Tahap III : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 10.859.396.600,- (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Dengan Total Anggaran seluruhnya sebesar Rp. 35.682.262.900,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa terkait dengan Rusunawa Tambaksawah dibangun sejak awal telah melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sejak awal persiapan pembangunan dimana Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo telah mengesahkan Revisi Rencana Tapak (Block/ SitePlan) atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 650/ 224/ 404.3.17/ 2007 tertanggal 8 Oktober 2007 perihal tersebut dan ditanda tangani oleh Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan disini seharusnya Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo patut mengetahui bahwa nantinya bangunan Rusunawa Tambaksawah ini akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Barang Milik Daerah (BMD) sehingga melekat status pengelolaan, pengguna dan pemanfaatannya adalah kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) selesai dibangun selanjutnya Kementerian PUPR RI menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/

Halaman 55 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan memerintahkan untuk melakukan pengelolaan terhadap aset tersebut dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Nomor: 640/ 1666/ 404.3.17/ 2006 tentang Persetujuan MoU Rusunawa Desa Tambaksawah – Kec. Waru kepada Bupati Sidoarjo yang isinya mengenai:

1. Draft MoU pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah (Hasil Rapat);-
2. Bahwa dalam rangka pengelolaan Rusunawa tersebut perlu dibentuk Lembaga Pengelola Setingkat UPTD.
- Bahwa status bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah adalah merupakan Barang Milik Daerah dengan status hibah pemberian dari Kementerian PUPR RI berdasarkan Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Bahwa status pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2007 dan dikeola sebagai Barang Milik Daerah berdasarkan:
 1. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjotertanggal 27 Juni 2007
 2. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 dari Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. Win Hendarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;
 3. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
 4. Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan

Halaman 56 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;

5. Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:

- a. Gedung Rusunawa Tambaksawah – Waru;
- b. Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen

- Bahwa setelah bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah selesai dibangun dan berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tidak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna pengelolaan Rusunawa dan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah secara mandiri namun kenyataannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo justru melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
3. Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Halaman 57 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023
tertanggal 1 November 2023;

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah seperti dalam hal pengelolaan Rusunawa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/ Permen/ M/ 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD dimana terkait Rusunawa Tambaksawah seharusnya dikelola melalui UPTD Teknis Rumah Susun dan ditetapkan sewanya berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo namun terkait dengan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah justru dikelola oleh Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama yang menyimpang dari ketentuan. Penyerahan hak pengelolaan secara penuh rumah susun sederhana sewa ke pemerintah desa Tambak Sawah dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dibenarkan (cacat prosedur) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016.
- Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekuarangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara. Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut

Halaman 58 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa selanjutnya didalam pengelolaan Rusunawa tersebut juga tidak diatur mengenai besaran tarif sewa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo seperti pengelolaan 5 (lima) Rusunawa yang berada di Kabupaten Sidoarjo, yakni :
 1. Rusunawa Ngelom;
 2. Rusunawa Wonocolo;
 3. Rusunawa Bulu Sidokare;
 4. Rusunawa Pucang;
 5. Rusunawa Tambakkemerakkan.
- Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Sdr. Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah yang diwakili oleh Sdr. Tamudji (Alm) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/

Halaman 59 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan dalam rangka kejelasan dan ketegasan Pengelolaan Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan ruang lingkup pengaturan kegiatan pengelolaan Rusunawa yang meliputi hak dan kewajiban para pihak dengan substansi isi perjanjian berupa penerimaan pendapatan, biaya operasional dan pemeliharaan, pembagian keuntungan antara Pemerintah Desa Selaku pemilik Tanah Kas Desa (TKD) dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Selaku pemilik, penanggungjawab penerima bantuan bangunan gedung Rusunawa dari Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum), dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan.
- Bahwa seluruh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2008-2022 juga tidak menerapkan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dikelola dengan membentuk UPTD dan hanya mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerahkan sepenuhnya kegiatan pengelolaan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.
- Bahwa sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan ringan hanya sebesar maksimal 40 % (empat Puluh persen) dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun dan item Biaya Operasional adalah Honor Pengelola, petugas, pemeliharaan Gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima bagi hasil pendapatan bersih dari pengelolaan Rusunawa yang disetorkan melalui Kas Daerah Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima laporan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Halaman 60 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Pemerintah Desa Tambaksawah menunjuk secara langsung beberapa orang dari unsur masyarakat untuk mengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan berasal dari mitra kerjasama hasil pemilihan secara lelang/tender dan orang-orang yang dipilih tanpa dilakukan seleksi dan mempunyai kapasitas kemampuan dan/ atau keahlian yang dibutuhkan.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku Pejabat Pengelola Barang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna barang tidak pernah membuat regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif besaran sewa dan tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian tarif sewa serta membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh perorangan secara tidak sah, pengelola rusunawa tambaksawah menarik komponen uang makan, parkir dan sebagainya secara sepihak tanpa melibatkan Pemkab Sidoarjo, kemudian pengaturan hasil sewa juga tidak dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melainkan pengaturan dilakukan oleh pengelola rusunawa tambaksawah sendiri.
- Bahwa didalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan merupakan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Badan Layanan Umum dan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan sebagian Fungsi Pengelolaan Rusunawa melainkan ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah.
- Bahwa Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 s.d bulan Desember 2022 sama sekali tidak pernah melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah meminta laporan pelaksanaan, melakukan Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan tersebut.
- Bahwa sejak periode tahun 2008 s.d tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tidak pernah melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang statusnya merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta

Halaman 61 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

- Dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan Pemerintah Desa Tambaksawah Cq. Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak melaksanakan pengelolaan secara tertib dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu :

1. Periode Tahun 2008 – 2011 dan Periode Tahun 2017 - 2022, Saksi Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Periode Tahun 2012-2013, Dwijjo Prawito, M. MT. selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Periode Tahun 2014 – 2016, Ir. Agoes Boedi Tjahjono, MT. selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah;
4. Periode Tahun 2022, Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Pihak Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah;

- Bahwa Para Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karta, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya selaku Pengguna dalam Pengelolaa, Penggunaan dan Pemanfaatan Rusunawa Tambaksawah sejak Tahun 2008 hingga tahun 2022 dimana seharusnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah seperti dalam hal pengelolaan Rusunawa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/ Permen/ M/ 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD dimana terkait Rusunawa Tambaksawah seharusnya dikelola melalui UPTD Teknis Rumah Susun dan

Halaman 62 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ditetapkan sewanya berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo namun terkait dengan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah justru dikelola oleh Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama yang menyimpang dari ketentuan. Penyerahan hak pengelolaan secara penuh rumah susun sederhana sewa ke pemerintah desa Tambak Sawah dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dibenarkan (cacat prosedur) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016.

- Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekuarangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara. Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan,

Halaman 63 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan didalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 – 2022 antara lain:

1. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

2. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s.d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen)

Halaman 64 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah) dengan rincian Sebagaimana tabel berikut:

Nama & periode jabatan kepala rusunawa	TAHUN	PENERIMAAN	B. OPERASIONAL	Total Sharing pembak dan pemdes	B.OPERASIONAL SESUAI PERJANJIAN	BAGI HASIL SEHARUSNYA PEMKAB DAN PEMDES	Total Kerugian negara atas kekurangan bagi hasil	KN per periode jabatan kepala rusun
		a	b	c	f= 40% * (a)	i= (a) - (e)	l=j+l	
		(a)	(b)	(c)	(c)	(d)=(a)-(c)	(e)= (d) - (b)	
BAMBANG SOEMARSONO (2008 - APRIL 2013)	2008	23,124,145.00	27,136,188.00	0	9,249,658.00	13,874,487.00	13,874,487.00	2,303,687,149.00
	2009	466,901,857.00	367,137,375.00	87,411,000.00	186,760,742.80	280,141,114.20	192,730,114.20	
	2010	637,188,501.00	482,060,900.00	137,454,200.00	254,875,400.40	382,313,100.60	244,858,900.60	
	2011	1,171,059,400.00	1,007,272,000.00	184,550,000.00	468,423,760.00	702,635,640.00	518,085,640.00	
	2012	2,324,858,312.00	1,287,734,400.00	208,000,000.00	929,943,324.80	1,394,914,987.20	1,186,914,987.20	
SENTOT SOEBAGYO (MEI 2013 - DESEMBER 2022)	Jan-Apr 2013	460,035,200.00	365,596,200.00	128,798,100.00	184,014,080.00	276,021,120.00	147,223,020.00	7,447,557,073.20
	Mei - Des 2013	1,013,948,400.00	803,385,701.00	260,841,000.00	405,579,360.00	608,369,040.00	347,528,040.00	
	2014	2,560,608,600.00	1,859,076,800.00	606,273,000.00	1,024,243,440.00	1,536,365,160.00	930,092,160.00	
	2015	2,422,264,050.00	1,886,101,150.00	631,432,500.00	968,905,620.00	1,453,358,430.00	821,925,930.00	
	2016	2,497,776,700.00	1,848,928,700.00	611,782,500.00	999,110,680.00	1,498,666,020.00	886,883,520.00	
	2017	2,182,329,400.00	1,559,344,900.00	628,190,000.00	872,931,760.00	1,309,397,640.00	681,207,640.00	
	2018	2,504,666,772.00	2,574,774,572.00	641,458,000.00	1,001,866,708.80	1,502,800,063.20	861,342,063.20	
	2019	2,437,695,600.00	1,746,695,300.00	640,245,000.00	975,078,240.00	1,462,617,360.00	822,372,360.00	
	2020	2,309,993,500.00	1,671,087,400.00	635,685,000.00	923,997,400.00	1,385,996,100.00	750,311,100.00	
	2021	2,142,730,200.00	1,374,858,700.00	621,525,000.00	857,092,080.00	1,285,638,120.00	664,113,120.00	
	2022	2,167,933,900.00	1,378,388,700.00	618,979,200.00	867,173,560.00	1,300,760,340.00	681,781,140.00	
TOTAL		27,299,990,392.00	20,212,442,798.00	6,642,624,500.00	10,919,996,156.80	16,393,868,722.20	9,751,244,222.20	9,751,244,222.20
PERSENTASE PENGGUNAAN B. OPERASIONAL						(20,212,442,798.00/27,299,990,392.00)X100%	74.04%	

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibantu oleh pengelola barang (biasanya Sekretaris Daerah), pengguna barang (Kepala SKPD), dan kuasa pengguna barang (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah), serta beberapa pejabat lainnya seperti pejabat penatausahaan barang, pengurus barang, dan penyimpan barang. Penanggungjawab:
1. Kepala Daerah: Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD.
 2. Pengelola Barang (Sekretaris Daerah): Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atas seluruh pelaksanaan pengelolaan barang, termasuk meneliti rencana kebutuhan, mengawasi pemanfaatan, dan melakukan koordinasi.



3. Pengguna Barang (Kepala SKPD): Bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerjanya.
4. Kuasa Pengguna Barang (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah): Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan barang yang berada dalam penguasaannya sehari-hari, serta melaporkan persediaan barang kepada pengguna barang

Bangunan Rusunawa Tambaksawah disini merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis yang berupa hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 menyatakan:
 - 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - 2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam peraturan ini diatur kewenangan dari Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah dan seterusnya diatur kewenangan

Halaman 66 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



atributif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pengaturan mengenai Pengguna Barang Milik Daerah dan kewenangannya diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- 2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.
- 3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa Bangunan Rusunawa Tambaksawah disini merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang

Halaman 67 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis yang berupa hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan Badan Milik Daerah (BMD) dan telah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sedangkan lahan tempat Rusunawa Tambaksawah berdiri adalah Tanah Kas Desa Tambaksawah. Sebagai BMD, di catatkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Pengguna Barang. Bukti pencatatan Rusunawa Tambaksawah sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa Terkait dengan status Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo bertindak selaku pengguna dari Barang Milik Daerah (BMD) berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut diatas, guna pelaksanaan tugas selaku pengguna barang maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur:
 - 1) Pengguna Barang dapat melimpahkan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
 - 2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.
 - 3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab pengguna barang milik daerah dalam hal ini Rusunawa Tambaksawah oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, terkait dengan tugas dan tanggungjawab pada Pasal 12 ayat 3 huruf I yaitu Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk terkait dengan pembinaan dilaksanakan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 481 menyatakan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
 - 1) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau

Halaman 68 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pada pasal 482 diatur:

- 1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- 3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengguna barang dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaan Bangunan Rusunawa Tambaksawah walaupun dalam hal ini telah dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah

- Terkait dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 81 menerangkan Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. KSP;
- d. BGS atau BSG; dan
- e. KSPI.

Pada Pasal 82 menyatakan Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;



d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan

e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Terkait dengan kondisi Rusunawa Tambaksawah yang kenyataannya lahan tempat dibangun Rusunawa Tambaksawah merupakan Tanah Kas Desa sedangkan Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan melalui proses hibah dari Kementerian PU yang kemudian dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa guna mengelola Rusunawa Tambaksawah berdasarkan:

a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;

b. Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;

Terkait dengan Perjanjian Kerjasama yang dibentuk guna pengelolaan Rusunawa Tambaksawah ini tidak sesuai dengan mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang Bangunannya berstatus sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) tidak menerapkan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dikelola dengan membentuk UPTD dan hanya mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerahkan sepenuhnya kegiatan pengelolaan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah kepada Pengelola Rusunawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

- Bahwa terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo secara sadar mengetahui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) selesai dibangun selanjutnya Kementerian PUPR RI menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan memerintahkan untuk melakukan pengelolaan terhadap aset tersebut dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Nomor: 640/ 1666/ 404.3.17/ 2006 tentang Persetujuan MoU Rusunawa Desa Tambaksawah – Kec. Waru kepada Bupati Sidoarjo dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 Juni 2007 sehingga terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. secara sadar mengetahui jika Bangunan Rusunawa Tambaksawah telah berstatus sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang mana pengelolaannya akan menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo pada periode tahun 2008 – 2010 dan tahun 2017 – 2021 namun terdakwa Dr. Heri Soesanto selaku Pengguna Barang Milik Daerah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak melaksanakan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 sehingga dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah terjadi penyimpangan antara lain:
 - a. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan

Halaman 71 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

- b. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s.d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah).
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Halaman 72 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna barang tidak pernah membuat regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif besaran sewa dan tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian tarif sewa serta membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh perorangan secara tidak sah, pengelola Rusunawa Tambaksawah menarik komponen uang makan, parkir dan sebagainya secara sepihak tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kemudian pengaturan hasil sewa juga tidak dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melainkan pengaturan dilakukan oleh pengelola Rusunawa Tambaksawah sendiri;

- Bahwa didalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan merupakan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Badan Layanan Umum dan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan sebagian Fungsi Pengelolaan Rusunawa melainkan ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah.
- Bahwa Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 sampai dengan bulan Desember 2022 sama sekali tidak pernah melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah meminta laporan pelaksanaan, melakukan Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya adalah terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku pengguna barang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak pernah melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang statusnya merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2022 dalam hal kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Desa Tambaksawah Cq. Pengelola Rusunawa Tambaksawah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak melaksanakan pengelolaan secara tertib dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan.
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. bukan merupakan kelalaian akibat tidak mengetahui peraturan perundangan – undangan namun tindakan pelaku dikategorikan sebagai perbuatan sengaja tidak melakukan kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyertai jabatan yang diembannya khususnya termasuk kategori kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Rusunawa T bahwa penyerahan hak pengelolaan secara penuh rumah susun sederhana sewa ke pemerintah desa Tambak Sawah dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dibenarkan (cacat prosedur) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri No. 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menunjuk dan/atau memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Desa Tambaksawah tidak dapat dikategorikan sebagai diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat

Halaman 74 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbiuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekuarangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara.

- Pihak yang bertanggungjawab tidak hanya hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan dimana peharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.
- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohmanselaku Ketua Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Perubahan/ Penataan Pengurus Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah tanggal 16 April 2013.
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi Drs. Fatkhur Rohmansebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 antara lain:



1. Memperbaiki bangunan Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak layak huni secara keseluruhan, sehingga menjadi layak huni;
 2. Menawarkan / Mempromosikan agar masyarakat menyewa Rusunawa yang berada di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 3. Membuat laporan keuangan Rusunawa setiap hari untuk dilaporkan kepada Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah diketahui sistem pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam kenyataannya, Pemerintah Desa Tambaksawah hanya menerima 30% dari total pendapatan sewa bulanan, sementara 30% lainnya diklaim sebagai bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, mengenai bukti atau data transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tidak pernah ada transparansi, dan saksi Drs. Fatkhur Rohman yang sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak pernah menunjukkan atau menyampaikan bukti setoran ke pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dan tidak dilakukannya mekanisme pelaporan sesuai aturan keuangan yang berlaku.
 - Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Terdakwa DRS. Fatkhur Rohman, tidak pernah ada peraturan / regulasi yang sah dari Pemkab Sidoarjo terkait dengan penerapan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah dan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan survei, pengawasan terkait dengan penetapan tarif, sehingga saksi Drs. Fatkhur Rohman dan Sdr. Fatkhur Rohman yang menentukan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah sendiri.
 - Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman melaksanakan tugasnya selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah periode Tahun 2013 – 2022, terdapat pengenaan tarif baru iuran Rusunawa Tambaksawah berdasarkan Surat Edaran Nomor: 001/ SE/ RSNW/ I/ 2014 tanggal 2 Januari 2014 tidak didasari dengan landasan hukum berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Desa. Penetapan tarif tersebut merupakan pembahasan sepihak

Halaman 76 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



antara saksi Drs. Fatkhur Rohman dengan Sdr. Fatkhur Rohman didasari pemikiran Sdr. Fatkhur Rohman bahwa perlu adanya penyesuaian tarif.

- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, selaku Ketua Pengelola Rusunawa menyatakan bahwa Pemberian bagi hasil sebesar 30% kepada Pemkab Sidoarjo, 30% Kepada Pemdes Tambaksawah dan 40% untuk operasional dan pemeliharaan Rusunawa tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Pasal 4 ayat (2) dimana Desa menerima pembagian sebesar 50% keuntungan setelah dikurangi dengan biaya operasional dan pemeliharaan.
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang sah, seharusnya pembagian hasil pengelolaan Rusunawa adalah 50% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah setelah dikurangi maksimal 40% biaya operasional dan sejak awal menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2021, saksi Drs. Fatkhur Rohman tidak pernah melaksanakan isi perjanjian secara benar, tidak mengevaluasi praktik yang berjalan, dan membiarkan sistem pembagian yang tidak sesuai aturan terus berlangsung.
- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah periode 2013 – 2022 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menyetujui Sdr. Fatkhur Rohman selaku Kepala Desa Tambaksawah mengambil uang Rusunawa Sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2012 dan Sdr. Fatkhur Rohman meminta Saksi Rozikin selaku Anggota Tim Aset Desa Tambaksawah untuk mengambil uang tersebut dari Rusunawa dan hingga saat ini belum seluruhnya dikembalikan seluruhnya dan masih tersisa Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dikembali kepada Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menyetujui Sdr. Yani Darusman selaku Pejabat (Pj.) Kepala Desa Tambaksawah mengambil uang Rusunawa Tambaksawah melalui saksi Drs. Fatkhur Rohman dengan alasan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Halaman 77 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Desa Tambaksawah pada tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Kwitansi ditandatangani oleh Sdri. Alisa selaku bendahara Desa Tambaksawah dan hingga kini uang tersebut belum dikembalikan kepada Rusunawa Tambaksawah.

- Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah telah terjadi praktik pelaporan pengelolaan Rusunawa yang tidak konsisten, di mana laporan - laporan tersebut diserahkan tidak setiap bulan dan hanya melalui Kepala Desa yang sedang menjabat, seperti Alm. Fatkhur Rohman, Alm. Yani Darusman dan kemudian diserahkan kepada Saksi Imam Fauzi, S.E. yang mulai menjabat Kepala Desa pada tahun 2021. Laporan juga kadang diserahkan melalui Sekretaris Desa Tambaksawah H. Komari. Namun, praktik ini tidak pernah diatur secara baku dalam sistem pelaporan yang sah, sehingga selama kurun waktu itu tidak tercipta mekanisme akuntabilitas dan dokumentasi yang dapat diaudit dengan baik.
- Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah melakukan pengelolaan Rusunawa tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Rusunawa tidak sesuai dengan peruntukkan dan melaksanakan pertanggungjawabannya diragukan kebenarannya, dan tidak didukung dengan bukti yang sah berdasarkan fakta sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 melakukan pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan Rusunawa Tambaksawah tidak mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dimana pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda sedangkan terdakwa hanya melakukan pembagian hasil pendapatan rusunawa yang berasal dari sewa kamar rusunawa saja sedangkan pendapatan lainnya tidak turut dibagi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini;

Halaman 78 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 mempergunakan pendapatan Rusunawa untuk operasional yang melebihi ketentuan 40% dari total pendapatan sehingga hal ini menyebabkan pembagian pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah berkurang;
3. Bahwa saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022 mempergunakan pendapatan Rusunawa untuk operasional yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 dan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
4. Bahwa selama saksi Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Unit Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 hingga tahun 2022, terdapat fakta penggunaan Dana Rusunawa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak jelas pertanggungjawaban penggunaannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu pengeluaran uang rusunawa :
 - a. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi, SE. berdasarkan kwitansi tertanggal 22 April 2022;
 - b. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Sdri. Alisa berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Januari 2015;
- d. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 22 Januari 2015;
- e. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Juli 2015;
- f. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015;
- g. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Januari 2016;
- h. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman berdasarkan kwitansi tertanggal 1 Nopember 2013;
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selama periode Tahun 2008 – 2011 dan periode tahun 2017 - 2022 selaku pengguna barang tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa tidak melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melaksanakan keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik baik meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat prosedur serta cacat kewenangan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 80 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



karena jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 681.781.140, - (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH., MH. bersama – sama Saksi Drs. Fatkhur Rohman dan saksi Imam Fauzi, S.E. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara Pasal 44 yang berbunyi: Pengguna Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
2. Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana pengelolaan barang milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:
“Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah”.
dan pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi:
“Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

Halaman 81 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

“Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah”.

dan pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi:

“Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”;

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada :

- Pasal 1 poin (4) *“Pengelola, Yang selanjutnya di sebut Badan Pengelola, Adalah Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Badan Layanan Umum yang ditunjuk oleh pemilik Rusunawa untuk melaksanakan sebagian Fungsi Pengelolaan Rusunawa”*

- Pasal 31 ayat :

3) *Struktur organisasi badan pengelola rusunawa sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kepala, seorang bendahara, seorang pengurus administrasi, seorang urusan penghunian, dan seorang urusan pemeliharaan.*

4) *Kepala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala badan pengelola yang bertugas sebagai pengelola dan disyaratkan seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan minimal penata muda/III- a, berpendidikan minimal sekolah 18 menengah umum atau pegawai perguruan tinggi, dan/atau koperasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.*

- Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan seorang pegawai negeri sipil yang pernah menjabat bendahara atau berpengalaman di bidang keuangan atau telah mempunyai brevet bendaharawan/pegawai perguruan tinggi/koperasi.

6. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda;



7. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa, pembentukan Badan Pengelola Rusunawa difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
8. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa, termasuk pengendalian tarif sewa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
10. Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Barang yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik Daerah;
11. Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mana Lembaga Pengelola Rusunawa berbentuk Unit Pelaksana Teknis.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah". dan pasal 8 ayat(2) huruf d yang berbunyi: "Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya".
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Kerjasama Pemanfaatan Atas Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan, antara lain:
Huruf a, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah tersebut;
Huruf b, mitra kerjasama pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf d, mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara / Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah". dan Pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi: "Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya".
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi Tentang: Pengelolaan Rusunawa Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa Rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda;
16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi Tentang: Pengelolaan Rusunawa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa, termasuk pengendalian tarif sewa.
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi: Pemerintah Daerah menghitung serta menetapkan tarif sewa atas pengelolaan Rusunawa.
18. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 6 ayat (4) huruf h yang berbunyi: melakukan pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 12 ayat (3) huruf i yang berbunyi: yakni melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
20. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 82 ayat (4) yang berbunyi: Pelaksaaan pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh pengguna barang.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 481 Pengawasan dan

Halaman 84 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban.
22. Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 8 ayat (2) huruf i yang berbunyi: yakni melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
23. Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 106 yang berbunyi: Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 82 ayat (5) yang berbunyi: Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang Dapat Meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk Melakukan Audit Tindaklanjuti Hasil Pemantauan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (3) yang berbunyi: Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
26. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 82 ayat (6) yang berbunyi: Pengguna dan Kuasa Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (4) yang berbunyi: Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3 yang berbunyi Tentang: Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mana Lembaga Pengelola Rusunawa berbentuk Unit Pelaksana Teknis.
29. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

Halaman 85 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pengguna/Kuasa Pengguna Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

30. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 478 ayat (1) yang berbunyi tentang: Kuasa pengguna barang harus Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD DJEN ANIS POLANUNU, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemkab Sidoarjo yang bertugas sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2023.
 - Bahwa yang dimaksud dengan asset adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan :



1. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Bahwa terhadap Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan Badan Milik Daerah (BMD) dan telah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sedangkan lahan tempat Rusunawa Tambaksawah berdiri adalah Tanah Kas Desa Tambaksawah. Sebagai BMD, di catatkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Pengguna Barang. Bukti pencatatan Rusunawa Tambaksawah sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa:
 1. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
 2. Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
 3. Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:
 - a. Gedung Rusunawa Tambaksawah – Waru;
 - b. Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen
- Bahwa terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam peraturan ini diatur kewenangan dari Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah dan

Halaman 87 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



seterusnya diatur kewenangan atributif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pengaturan mengenai Pengguna Barang Milik Daerah dan kewenangannya diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- 2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.
- 3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan



j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

- Bahwa Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis yang berupa hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- Bahwa sesuai dengan fungsi Kuasa Pengguna Barang yaitu mendapatkan pendelegasian tugas dari Pengguna Barang dalam mengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini Bangunan Rusunawa Tambaksawah yang seharusnya bisa difungsikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengelola Bangunan Rusunawa Tambaksawah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi KOMARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Sekertaris Desa Tambaksawa dan juga sebagai anggota tim penyelesaian asset Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah atas nama Fathur Rohman) nomor : 143/01/404.76.07/2012, ketua sdr. Sueb, H. Gufron sebagai sekertaris.
- Bahwa Tim Peneyelesaian Aset Desa dibentuk pada awalnya untuk mengumpulkan seluruh asset milik Desa Tambaksawah untuk dapat digunakan sebagai pemasukan Desa, termasuk tanah Bengkok /Ganjaran yang banyak dibebaskan oleh Perusahaan/Developer.
- Bahwa setelah tanah yang dimohonkan tersebut diganti oleh Perusahaan/developer yang tidak dapat menghasilkan pendapatan Desa, sehingga gaji perangkat desa sangat minim. Saat itu Pak Sunardi (Pj. Kades tahun 2000) mengusulkan untuk dapat dibentuk Tim guna mengumpulkan asset-aset desa khususnya yang ada diluar Desa. Pada saat itu anggota tim adalah tokoh Masyarakat dan perangkat desa;
- Bahwa tugas dan wewenang selaku Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah yakni :

1. Mencari Aset Desa yang belum tercatat di Buku Desa berupa tanah;

Halaman 89 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Melaporkan secara lisan kepada Kepala Desa atas hasil penelusuran;

3. Melakukan tindak lanjut antara lain mensertifikatkan tanah tersebut.

- Bahwa benar diatas tanah Kas Desa Tambaksawah. Rusunawa tersebut merupakan hibah dari Kementrian PUPR kepada Pemerintah yang dibangun pada sekira tahun 2006,
- Bahwa dalam pengelolaannya seingat saksi dilakukan dilakukan perjanjian antara Pemkab Sidoarjo dengan Desa Tambaksawah;, setelah diadakannya perjanjian kemudian dilakukan recruitment pengelola rusunawa oleh Tim Recruitment yang dibentuk berdasarkan hasil rapat desa kemudian ditunjuk oleh Kepala Desa (saksi tidak tahu ada SK atau tidak), kemudian Tim Recruitment yang menentukan siapa yang layak menjadi pengelola, sehingga akhirnya ditunjuk sebagai Ketua Pengelola an. Ilham Rosadi;
- Bahwa dikarenakan adanya penyalahgunaan atas pengelolaan rusunawa maka pada Tahun 2008 Ketua Pengelola diganti oleh Sdr. Bambang Soemarsono;
- Bahwa setelah masa jabatan selama 5 tahun, pada tahun 2013 diganti oleh Sdr. Sentot Soebagyo, yang ditunjuk Kepala Desa Tambaksawah, karena ketika Tim Aset memeriksa pengelolaan keuangan Rusunawa, namun pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa musyawarah karena saksi tidak mengetahui ketika anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan tersebut. sebetulnya pemeriksaan keuangan rusunawa bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung-jawab Tim Aset;
- Bahwa saat pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan keuangan rusunawa sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- yang dilakukan oleh Bambang Soemarsono. kemudian diusulkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Sdr. Bambang Soemarsono.
- Bahwa sebenarnya setiap tahun ada tim inspektorat Sidoarjo melakukan monev terhadap rusunawa tersebut, dan Sdr. Bambang Soemarsono membuat laporan setiap tahunnya yang diserahkan kepada saksi. Dari hasil monev tidak pernah terdapat temuan, temuan sebesar Rp. 126.000.000,-
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa Fatkhur Rohman) menyuruh Sdr. Rozikin untuk menambl uang sebesar Rp. 126.000.000,-
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Serah terima pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 atas uang sebesar Rp. 126.364.262,45 dari

Halaman 90 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman. Pada saat itu Berita Acara disodorkan kepada saksi, saksi tidak ingat pasti apakah Sdr. Rozikin atau Sdr. Ihsan (Alm) yang memberikan. Pada saat itu sudah ditandatangani oleh Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman, namun untuk saksi saksi lupa apakah sudah ada yang bertandatangan atau belum.

- Bahwa saksi tidak hadir dalam serah terima pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 atas uang sebesar Rp. 126.364.262,45 dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman tersebut. saksi mau menandatangani karena Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman selaku Kepala Desa telah bertanda-tangan diatas materai. Dan berdasarkan cerita dari Sdr. Bambang Soemarsono bahwa uang tersebut benar telah diserahkan kepada Sdr. Fatkhur Rohman melalui Sdr. Rozikin, saksi tidak tahu dimana penyerahan uang tersebut. saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Rozikin namun saksi pernah bertanya kepada Sdr. Fatkhur Rohman di Kantor Desa mengenai uang tersebut, apakah sudah diserahkan kepada Bendahara an. Siti Aminah, namun jawaban Sdr. Fatkhur Rohman saat itu "bah bah sek"(biarkan saja dahulu). Saksi juga menanyakan kepada Bendahara dan memang belum diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa uang sebesar Rp. 126.000.000,- tersebut sampai saat ini tidak ada disetorkan kepada Bendahara Desa an. Siti Aminah dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai uang tersebut, namun dapat saksi sesuai informasi yang saksi dapatkan dari Istri Sdr. Bambang Soemarsono an. Siti Aminah yang merupakan bendahara Desa bahwa uang tersebut telah digunakan Sebagian untuk pencabutan laporan terhadap Sdr. Bambang Soemarsono ke Polsek Waru, karena sebelum berita acara serah terima uang Rp. 126.000.000,- yang saksi tanda-tangani, Sdr. Bambang Soemarsono dilaporkan oleh Sdr. Hasan alm (Ketua BPD), sehingga uang tersebut digunakan untuk mencabut laporan, selain itu saksi mendapatkan informasi uang tersebut ada yang dibagi-bagi kepada Kepala Desa dan orang-orang terdekatnya antara lain Gufron, Ihsan dan Rozikin;
- Bahwa berdasarkan isi berita acara tersebut ada buku tabungan Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 142-00-0691677-8 an. Bambang Soenarsono/Irma Sulistyowati dengan saldo akhir Rp. 126.364.262,-. Sedangkan untuk kartu ATM benar saksi yang menulisnya

Halaman 91 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara manual berdasarkan informasi dari Sdr. Bambang Soemarsono, saksi tidak melihat langsung buku tabungan dan ATM tersebut.

- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut karena sudah ditandatangani oleh Sdr. Bambang Soemarsono selaku yang menyerahkan uang dan Kepala Desa an. Sdr. Fatkhur Rohman (alm), dan bermaterai. Saksi tahu bahwa tanda-tangan tersebut asli. Selain itu saksi mendapatkan cerita dari Sdr. Bambang Soemarsono.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Sdr. Bambang Soemarsono mau menyerahkan uang tersebut. selain itu saksi tidak pernah membaca hasil pemeriksaan Tim Aset yang menyatakan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Rusunawa tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Sdr. Bambang Soemarsono bahwa temuan dari Tim Penyelesaian Aset Desa adalah mengenai adanya kekurangan atas uang jaminan sewa para penghuni dengan total Rp. 126.000.000,-, namun uang tersebut seharusnya dikembalikan ke kas / rekening rusunawa karena uang tersebut adalah uang titipan atas jaminan sewa para penghuni, bukan kepada pihak Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Bambang Soemarsono sebesar Rp. 126.000.000,- kepada Sdr. Fatkhur Rohman (alm) yang ditandatangani oleh Sdr. Irma S dan saksi tidak pernah mendengar informasi mengenai adanya kwitansi tersebut. Atas keterangan saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SUNARYO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Tarmudji, namun saksi mengetahui yang bersangkutan adalah mantan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bertanda tangan di Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1./2006 tanggal 18 Desember 2006 dan di Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1./2006 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 92 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Komari, menyampaikan kalau sdr. Tanudji pernah tinggal di Griyo Mapan Sentosa Blok AH No. 18 RT02 RW-04, kemudian tahun 2019 pindah ke Nagrek Jawa Barat hingga saat ini kebaradaannya tidak diketahui;

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Tambak tidak pernah mengetahui operasional Rusunawa Tambaksawah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ABDULAZIEM,S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi saat ini bertugas selaku Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 27 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 800.1.3/ 4593/ 438. 6. 4/ 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini. Latar belakang saksi adalah Sarjana Hukum;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Setda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, saksi dari Bagian Hukum bertugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, perumusan, kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perundang – Undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum. Jadi secara simplenya fungsi bagian hukum penyusunan dan pengkoordinasian kebijakan daerah perundang – undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Halaman 93 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bahwa mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah yang mana dalam penetapan status penggunaan barang Bupati sudah menunjuk Kepala OPD selaku Pengguna Barang kemudian Bupati juga dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah;
- Bahwa secara garis besar, yang berkewajiban melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
 - 3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah
- Bahwa tugas pokok dan fungsi masing – masing pihak dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab : (Pasal 5 ayat (2))
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;



- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
- 2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: (Pasal 6 ayat (2))
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: (Pasal 8 ayat (2))
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, diantaranya:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bentuk – bentuk pemanfaatan barang milik daerah diatur di dalam pasal 81 yaitu:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - e. Kerjasama Penyediaan Insfratuktur.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bentuk – bentuk pemanfaatan barang milik daerah diatur di dalam pasal 33 yaitu:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- Bahwa terkait dengan perumusan kebijakan Kerjasama atau Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pihak lain, saksi menjelaskan yang memiliki kewenangan adalah Bagian Kerjasama;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan Rusunawa Tambaksawah adalah Barang Milik Daerah yang perolehannya bersumber dari hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status

Halaman 96 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2017 yang berisi penetapan Gedung Rusunawa Tambaksawah, Waru sebagai Barang Milik Daerah dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 April 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan perjanjian kerjasama nomor Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006, Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010 yang melakukan pengelolaan adalah tim pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah. Kemudian berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023 pengelolanya adalah Pemerintah Daerah Kabupate Sidoarjo melalui mekanisme sewa lahan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah tersebut dilakukan dengan kajian/ pembahasan dalam tahapan perencanaan sebelum pelaksanaan atau tidak, sepengetahuan saksi ditahun 2006 pada saat awal pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah saksi masih belum menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo namun berdasarkan data dan informasi yang saksi himpun belum ditemukan adanya laporan/telaahan/kajian mengenai penentuan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah itu diputuskan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah hingga kesepakatan turunannya sepengetahuan saksi belum ditemukan dokumen tersebut, dan terkait dengan perencanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seharusnya dilakukan telaahan dan Analisa yang

Halaman 97 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komperhensif dan yang menyimpan dokumen terkait perencanaan Perjanjian Kerja Sama itu seharusnya berada di Bagian Kerja Sama yang memang pada saat tahun 2006 belum terbentuk dan baru terbentuk di tahun 2008;

- Bahwa yang berwenang selaku pengguna Barang Milik Daerah Rusunawa Tambaksawah, yang diperoleh dengan cara Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2017 yang berisi penetapan Gedung Rusunawa Tambaksawah, Waru sebagai Barang Milik Daerah dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 April 2018 saat ini yang tercatat jenis barangnya adalah Bangunan Gedung Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru dan Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen dan dalam hal ini yang menjadi penggunaanya adalah Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan pengguna barang memiliki wewenang dan tanggungjawab antara lain:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;



- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pasal 481 dimana bentuk pengawasan dan pengendalian oleh pengguna barang yaitu melalui pemantauan dan penertiban.
 - Bahwa Pasal pasal 482, pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang ada didalam penguasaannya. Pengguna barang dalam melakukan pemantauan dan penertiban dapat meminta bantuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - Bahwa dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang bertindak sebagai pengguna barang milik daerah yang ada dalam penguasaan OPD atau SKPD tersebut. Terhadap fungsi tugas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terkait dengan kondisi Rusunawa Tambaksawah dimana Gedung atau Bangunan Rusunawa merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedangkan Tanahnya merupakan Tanah Kas Desa Tambaksawah, pada saat ini digunakan mekanisme pengelolaan oleh pihak Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan terkait dengan tanah kas desa Tambaksawah tempat berdiri Rusunawa tersebut akhirnya dilakukan pemanfaatannya melalui mekanisme sewa. Saksi menjelaskan hal tersebut sebenarnya telah sesuai tanah kas desa tempat bangunan Rusunawa berdiri disewa oleh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo hal ini didasarkan dari Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemanfaatan Aset Desa berupa : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, dan Bangun serah guna

Halaman 99 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



maka sesuai ketentuan TKD tersebut disewa diperbolehkan karena Rusunawa tersebut memang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena bangunannya merupakan Barang Milik Daerah (BMD) dan keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan adalah berasal dari pendapatan sewa bangunan Rusunawa Tambaksawah dan kedepannya bila dimungkinkan sebaiknya dilakukan Tukar Guling/ Tukar Menukar terkait Tanah Kas Desa (TKD) Tambaksawah tempat berdiri Rusunawa Tambaksawah agar tanah tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa terkait perjanjian di tahun 2006 dan tahun 2010 terdapat pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang dilakukan dengan membentuk Pengurus Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah dapat, saksi menjelaskan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah ini seharusnya dilaksanakan oleh Pengguna Barang oleh karena merupakan Barang Milik Daerah (BMD) dimana pengguna barang disini adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana Rusunawa lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo, namun oleh karena ada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah maka pengelola dilakukan oleh Kepala Desa Tambaksawah dan pengelola dibentuk oleh pihak Kepala Desa Tambaksawah;
- Bahwa kewajiban dari Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang terkait dengan pelaporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, saksi menjelaskan seharusnya Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pemantauan dan penertiban, yang mana tindak lanjut hasil pantauan tersebut dapat dimintakan audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terkait dengan laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tidak pernah dibuat dan dikirimkan oleh Pengelola Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Halaman 100 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mengakibatkan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tidak mengetahui kebenaran dari sharing bagi hasil yang disetorkan apabila tidak melakukan pengecekan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang tidak pernah meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan hanya menerima saja sharing bagi hasil yang disetorkan oleh Pengelola Rusunawa Tambaksawah tanpa melakukan pengecekan kebenaran datanya sehingga terjadi kurang/hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah, berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permintaan audit oleh Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut bukan merupakan suatu keharusan karena terdapat frasa “dapat”, namun demikian apabila dalam hal pengawasan Barang Milik Daerah sehingga berdampak pada hilangnya pendapatan daerah maka Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan seharusnya pihak Pengguna Barang Milik Daerah yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 481 dan Pasal 482 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi SUEB, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah warga desa Tambaksawah sejak lahir karena orang tua saksi tinggal di Desa Tambaksawah dan saksi pernah menjabat sebagai wakil BPD pada Tahun 2019-2023.

Halaman 101 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah Kecamatan Waru yaitu Menelusuri asset-aset desa yang belum terselesaikan atau yang bermasalah seperti TKD di Desa Peranti Kecamatan Sedati yang bermasalah dengan PT. Angkasa Pura, Pengelolaan Rusunawa di Tambaksawah yang terdapat kejanggalan dalam pengelolaannya. Saksi menjadi Ketua Tim atas dasar musyawarah desa yang terdiri dari DPB, LPMD dan RW. Untuk SK pengangkatan ditandatangani oleh Kepala Desa Alm. Fatkhur Rohman.
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian untuk melakukan audit dan saksi tidak mempunyai sertifikasi untuk melakukan audit dalam pengelolaan aset.
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Tim Aset saksi hanya berlandaskan pada Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor 143/01/404.76.07/2012 Tentang Revisi Pembentukan Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada sekitar tahun 2012-2013 saksi menjabat sebagai Ketua Tim Aset yang bertugas mencari dan menginventarisir aset desa saksi diangkat oleh Kepala Desa Fatkhur Rohman (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor 143/01/404.76.07/2012 Tentang Revisi Pembentukan Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah Kecamatan Waru. Kemudian, pada tahun tersebut terjadi perselisihan antara Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Desa terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tambaksawah, yang mana pada saat itu Pengelola Rusunawa Tambaksawah dicurigai telah menyetorkan keuntungan rusunawa kepada Pemdes Tambaksawah tidak sebagaimana mestinya. Dari jumlah kamar yang terisi, pengelola rusunawa hanya menyetorkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan ke pemerintah desa. Maka tim asset yang terdiri dari Sdr. Mochamad Gufron (selaku Sekretaris Tim Aset) dan Rozikin (anggota Tim Aset) melakukan pendataan ulang dan menghitung secara manual bahwa setoran yang harusnya diterima lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan. Setelah itu diadakan rapat desa yang berisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Aset dan Perangkat Desa meminta klarifikasi dari pengelola atas selisih perhitungan tersebut. Kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. Mochamad Gufron, apabila Sdr. Mochamad Gufron diberi tahu oleh Sdr. Komari (selaku Sekretaris Desa) bahwa Bambang Soemarsono (pengelola rusunawa) hendak setor Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran ke pemerintah desa. Lalu Sdr. Moh. Rozikin diperintah oleh kepala desa Fatkhur Rohman (alm) untuk berangkat menuju Bank Mandiri

Halaman 102 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Tropodo untuk menemui dan mengambil uang rusunawa dari Sdr. Bambang Soemarsono (Ketua Pengelola Rusunawa) dan Sdri. Irma (Kasir Pengelola Rusunawa) senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Sdr. Moh. Rozikin menerima uang tersebut secara tunai dan langsung ke kantor desa menyerahkan uang tunai tersebut kepada Kepala Desa Fatkhur Rohman selaku Kepala Desa Tambaksawah namun, saksi tidak berada disana karena sedang bekerja.

- Bahwa sekitar tahun 2013 terdapat rapat antara Kepala Desa Tambaksawah Almarhum Fatkhur Rohman, Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Umum) untuk mengganti Kepala Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman dan yang menjadi topik atas rapat pergantian pengelola rusunawa tersebut adalah adanya dugaan penggelapan dana pengelolaan rusunawa. Bahwa alasan Kepala Desa memilih Sdr. Fatkhur Rohman adalah karena Sdr. Fatkhur Rohman adalah pihak yang membangun Kantor Desa Tambaksawah.
- Bahwa benar Sdr. Moh. Rozikin telah menyerahkan uang jaminan rusunawa senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Kepala Desa Tambaksawah Almarhum Fatkhur Rohman, namun saksi tidak mengetahui dan memastikan apakah dimasukkan ke rekening kas desa atau tidak.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui ada Bukti Serah Terima uang jaminan Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Moh. Rozikin kepada Kepala Desa Fatkhur Rohman;
- Bahwa selama tahun 2012, tidak pernah dilaksanakan pembinaan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik terkait dengan pembuatan laporan pengelolaan maupun pembinaan lainnya kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah, selain itu juga tidak pernah dilakukan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik berupa teguran maupun bersurat kepada pengelola rusunawa tambaksawah.
- Bahwa kami pernah membuat laporan terkait dengan pengeluaran pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya yakni pengeluaran uang Senilai Rp. 126.000.000,- yang dilakukan oleh Saudara Moh. Rozikin pada tahun 2012 kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman (alm), namun saksi tidak mengetahui apakah laporan tersebut ditembuskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas

Halaman 103 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi H.M. GHUFRON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2013 saat itu saksi sebagai perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Tambaksawah ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah pada saat itu yakni Almarhum Fatkhur Rohman, untuk menjabat sebagai anggota Tim Aset yang bertugas mencari dan menginventarisir aset desa. Kemudian, pada tahun tersebut terjadi perselisihan antara Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Desa terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tambaksawah. Yang, mana pada saat itu Pengelola Rusunawa Tambaksawah dicurigai telah menyetorkan keuntungan rusunawa kepada Pemdes Tambaksawah tidak sebagaimana mestinya, hingga pihak Pemdes Tambaksawah yang mana diwakili oleh Ketua BPD yakni Almarhum Hasan melaporkan dugaan penggelapan uang keuntungan rusunawa yang diterima oleh Pemdes Tambaksawah kepada Polsek Waru. Kemudian, seiring berjalannya waktu Almarhum Hasan mencabut laporan karena Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Bambang Sumarsono bersedia mengembalikan uang senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan saksi mendapat penyampaian dari Sdr. Sueb selaku Ketua Tim Aset bahwa yang membawa uang senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) adalah Sdr. Roziqin (anggota Tim Aset) yang kemudian diserahkan ke Sdr. Fatkhur Rohman selaku Kepala Desa, namun saksi tidak pernah mengetahui apakah Sdr. Roziqin benar-benar telah menyerahkan kepada Sdr. Fatkhur Rohman atau tidak.
- Bahwa telah dilakukan rapat berkali-kali pada tahun 2013 yang berapa kalinya saksi tidak ingat lagi, yang jelas pada rapat tersebut membahas mengenai adanya niatan penggantian Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman dapat diketahui Sdr. Fatkhur Rohman adalah pihak kontraktor yang membangun Kantor Desa Tambaksawah, dan saksi mengetahui bahwa Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Kesra), Sdr. Sueb (Ketua Tim Aset) menyetujui atas pergantian Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah tersebut.
- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2013 terdapat rapat antara Kepala Desa Tambaksawah Fatkhur Rohman, alm, Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Kesra), Sdr. Sueb(Ketua Tim Aset), untuk mengganti

Halaman 104 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman, dan yang menjadi topik atas rapat pergantian pengelola rusunawa tersebut adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana pengelolaan rusunawa.

- Bahwa Kepala Desa pada saat itu tanpa melalui Musyawarah Desa langsung mengganti Ketua Pengelola Rusunawa dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman;
 - Bahwa saksi baru mengetahui dari Sdr. Sueb (anggota BPD) bahwa terdapat penyerahan uang senilai Rp. 126.364.262- dari Sdri. Irma kepada Sdr. Roziqin;
 - Bahwa Saat saksi diangkat sebagai Tim Aset berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa Almarhum Fatkhur Rohman, bahwa saksi merupakan Sekretaris Tim Aset, Sdr. Sueb selaku Ketua Tim Aset, dan Sdr. Roziqin selaku anggota Tim Aset, dan Sdr. Komari Bendahara Tim Aset.
 - Bahwa Dokumen tersebut merupakan dokumen yang menyatakan bahwa uang senilai telah dibawa oleh Sdr. Roziqin (selaku anggota Tim Aset) yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Fatkhur Rohman
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) oleh Roziqin kepada Fatkhur Rohman Alm, dan saksi juga tida mengetahui apakah disetor ke Rekening Kas Desa Tambaksawah atau tidak, yang jelas membuat surat tersebut adalah Sdr. Sueb (Ketua Tim Aset) dan saksi hanya bertanda tangan saja tanpa memastikan isi surat dan memastikan kebenaran atas penyeteroran uang senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), yang jelas terakhir uang tersebut dibawa oleh Sdr. Roziqin;
 - Bahwa tidak mengetahui perihal Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang pernah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang dalam hal ini adalah Rusunawa Tambaksawah yang berdiri diatas Tanah Kas Desa Tambaksawah.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi MOH. ROZIKIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2013, ketika saksi sebagai Ketua LPMD Desa Tambaksawah ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah pada saat itu Almarhum Fatkhur Rohman. untuk menjadi anggota Tim Aset yang bertugas mencari dan menginventarisir aset desa. Kemudian, pada tahun tersebut terjadi perselisihan

Halaman 105 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Desa terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tambaksawah, pada saat itu Pengelola Rusunawa Tambaksawah dicurigai telah menyetorkan keuntungan rusunawa kepada Pemdes Tambaksawah tidak sebagaimana mestinya, hingga pihak Pemdes Tambaksawah yang mana diwakili oleh Ketua BPD yakni Almarhum Hasan melaporkan dugaan penggelapan uang keuntungan rusunawa yang diterima oleh Pemdes Tambaksawah kepada Polsek Waru. Kemudian, seiring berjalannya waktu Penyidik kepolisian Polsek Waru menyampaikan kepada Ketua BPD Almarhum Hasan bahwa laporan tidak diterima karena kurang bukti. Akhirnya, Tim Aset tetap berusaha untuk mengaudit atas keuntungan rusunawa kepada Pemdes Tambaksawah, selang beberapa minggu kemudian yang saksi lupa tanggalnya pada tahun 2013, saksi bersama Sdr. GHUFRON (anggota tim aset) mendatangi Rusunawa Tambaksawah untuk menanyakan terkait dengan keuntungan yang harus diterima oleh Pemdes Tambaksawah, kemudian jumlah penyewa, penggunaan operasional rusunawa dan lain-lain.

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian pada tanggal 1 Oktober 2013 ketika di Balai Desa, saksi diperintah oleh Sdr. Fatkhur Rohman untuk berangkat menuju Bank Mandiri Unit Tropodo untuk menemui dan mengambil uang rusunawa dari Sdr. Bambang (Ketua Pengelola Rusunawa) dengan Sdri. Irma (Kasir Pengelola Rusunawa) senilai Rp. 126.364.262,-.
- Bahwa ketika sudah sampai di bank saksi langsung menerima uang jaminan sewa rusunawa tersebut dari Saksi Dr. Bambang Soemarsono, dan Sdri. Irma yang dibungkus plastik kresek warna hitam, kemudian saksi membawa uang tersebut langsung kepada Sdr. Fatkhur Rohman, yang disaksikan oleh Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Kesra), Sdr. Sueb (Ketua Tim Aset), dan Sdr. Fatkhur Rohman (warga Tambaksawah/yang kemudian menjadi Ketua Pengelola Rusunawa), dan sampai saat ini uang tersebut tidak bisa saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa telah dilakukan rapat berkali-kali pada tahun 2013 yang berapa kalinya saksi tidak ingat lagi, yang jelas pada rapat tersebut membahas mengenai adanya niatan penggantian Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman karena ada ketidaksukaan Kepala Desa Fatkhur Rohman beserta kroni-kroninya, termasuk Sdr. Ghuftron, Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Kesra), Sdr. Sueb (Ketua Tim Aset). Alasan, memilih Sdr. Fatkhur Rohman adalah karena Sdr. Fatkhur Rohman adalah pihak kontraktor yang membangun Kantor Desa Tambaksawah, dan saksi menyetujui saja satu suara dengan tim aset yang lain

Halaman 106 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Kesra), Sdr. Sueb (Ketua Tim Aset);

- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2013 terdapat rapat antara Kepala Desa Tambaksawah Almarhum Fatkhur Rohman, Ketua BPD Almarhum Hasan, Sdr. Shodiq (perangkat desa/Kaur Kesra), Sdr. Sueb (Ketua Tim Aset), untuk mengganti Kepala Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman, dan yang menjadi topik atas rapat pergantian pengelola rusunawa tersebut adalah adanya dugaan penggelapan dana pengelolaan rusunawa yang pada dasarnya tidak terbukti, dan saksi pun yang tergabung dalam Tim Aset tidak menemukan adanya penggelapan tersebut. Dan Kepala Desa pada saat itu tanpa melalui Musyawarah Desa langsung mengganti Ketua Pengelola Rusunawa dari Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr. Fatkhur Rohman
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang jaminan Rusunawa senilai Rp. 126.364.262,- tersebut kepada Kepala Desa Tambaksawah Almarhum Fatkhur Rohman, namun saksi tidak mengetahui apakah dimasukkan ke rekening kas desa atau tidak namun dapat saksi sampaikan bahwa bendahara desa pada saat itu adalah Sdri. Siti;
- Bahwa selain tugas saksi melakukan pengawasan terhadap aset di rusunawa Tambaksawah, ada lagi yang menjadi temuan Tim Aset yakni Tanah Kas Desa Tambaksawah yang berada di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang mana tanah tersebut disewa oleh Sdr. Purlan mantan Kepala Desa Cemandi pada tahun 2008 hingga tahun 2015, dimana terdapat dugaan adanya penyalahgunaan atas penyewaan aset tersebut, karena aset sawah tersebut disewa dengan cara membayar di awal sewa yakni di tahun 2008 pada saat Kepala Desa Tambaksawah yang menjabat adalah Sdr. Tarmuji, bukan tiap tahun. Kami Tim Aset telah melaporkan kepada Kepala Desa Tambaksawah Almarhum Fatkhur Rohman namun tidak pernah ada tindak lanjut, saksi selaku anggota Tim Aset pada saat itu juga tidak memastikan apakah uang sewa TKD tersebut disetorkan ke rekening desa atau tidak.
- Bahwa Saat saksi diangkat sebagai Tim Aset saksi tidak menerima surat keputusan dari Kepala Desa Almarhum Fatkhur Rohman, saksi hanya mengetahui secara lisan dari Kepala Desa bahwa saksi merupakan anggota Tim Aset, bersama dengan Sdr. Ghufro, Sdr. Almarhum Hasan, Sdr. Almarhum Shodiq (sebagai anggota), Sdr. Sueb selaku Ketua Tim Aset.
- Bahwa Yang diserahkan terimakan adalah:

Halaman 107 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 142-00-0691677-8 an. Bambang Soemarsono/Irma Sulistyowati dengan saldo akhir Rp. 126.364.262,-;
 2. Kartu ATM.
- Bahwa pada saat itu tidak ada penyerahan uang, seperti yang telah sampaikan di atas, penyerahan uang pada saat saksi mengambil dari Sdri. Irma di Bank Mandiri Unit Tropodo dan saksi serahkan kepada Sdr. Fatkhur Rohman, jadi kwitansi dan Berita Acara Serah Terima ini dibuat secara menyusul.
 - Bahwa sesuai keterangan Bendahara dan Kasir, Mantan Kepala Desa Tambaksawah yakni Sdr. Fatkhur Rohman pernah meminjam uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa yakni 2012-2016 (tahun 2012 Sdr. Bambang Soemarsono tahun 2013-2016 Sdr. Sentot) dengan total senilai Rp. 207.000.000,-, dan hingga saat ini Sdr. Fatkhur Rohman sisa hutangnya masih Rp. 125.000.000,- baru lunas Rp. 82.000.000,-, saat ini Sdr. Fatkhur Rohman telah meninggal dunia sekitar tahun 2018.
 - Bahwa pada tahun 2013 Sdri. Rhike selaku Bendahara dan Kasir pernah didatangi oleh Sdr. Ghufro yang mengaku seorang pengacara dan Sdr. Roziqin (warga tambaksawah), pada saat itu Sdri. Irma selaku kasir dan Sdri. Rhike ditanyai didesak tentang sharing dana ke Pemdes Tambaksawah dan diintimidasi agar mengaku atas nilai sharing dana Rusunawa ke Pemdes Tambaksawah, beberapa hari kemudian Sdri. Irma ditelpon oleh Sdr. Bambang Soemarsono untuk mencairkan uang senilai Rp.126.364.262,- untuk diserahkan kepada saksi, dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono dan Sdri. Irma Sulistyowati, atas perintah dari Ketua Pengelola Rusunawa, Bambang Soemarsono, akhirnya Sdri. Irma Sulistyowati mencairkan uang yang diminta dan diserahkan kepada saksi.
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Anggota Tim Aset saksi tidak mengetahui hal tersebut. Namun, seingat saksi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah baik berupa teguran maupun bersurat kepada pengelola rusunawa tambaksawah terkait dengan adanya pengeluaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mendapatkan honor pada saat menjabat sebagai anggota Tim Aset Desa Tambaksawah.

Halaman 108 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Saksi BAYU HADI PRASETYO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adalah PNS pada Pekab Sidoarjo menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Permukiman Cipgta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SK Bupati Nomor 188/52/438.1.1.3/2023 Tanggal 20 Januari 2023.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, saksi mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab yakni :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
 - g. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- Bahwa perihal adanya penerimaan uang dari Rusunawa Tambaksawah awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. Agus Priyanto selaku Kepala UPT Rusunawa di Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo bahwa ada penerimaan dari sewa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, kemudian saksi bertugas menerima laporan dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Sdr. Sentot Ketua Pengelola melalui chatting SMS, maupun telepon terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo tiap bulannya.

Halaman 109 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak Bulan Februari 2020, saksi mendapat arahan secara lisan dari Sdri. Neny selaku PNS Bagian Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk mengarahkan agar keuntungan sewa Rusunawa Tambaksawah diarahkan ke Rekening Penerimaan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo dengan alasan penatausahaan keuangan dan penataan Manajemen Kas Daerah. Saksi sampaikan sebelum saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa sejak saksi menjabat menjadi Bendahara Penerimaan di tahun 2012, dari tahun-tahun sebelumnya di sekitar tahun 2009 hingga tahun 2019 pihak pengelola Rusunawa Tambaksawah langsung menyetorkan ke Kas Daerah melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, namun semenjak Februari 2020 dibentuk rekening penampungan di Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo Nomor Rekening 0261047080 atas nama Bendahara Penerima Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo, dan saksi hanya mendapat laporan via telepon dan sms dari Ketua Pengelola Rusunawa tanpa memastikan berapa keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditentukan 30% dari keuntungan yang diterima Pengelola Rusunawa setelah dipotong 40% biaya maksimal pengelolaan rusunawa setahun dan saksi tidak pernah mengecek persesuaian antara biaya pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dengan keuntungan yang diterima oleh Pemkab Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Kepala UPT Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo yakni Sdr. Agus Priyanto Rusunawa Tambaksawah pengelolaannya tidak mengikuti UPT Dinas karena terikat dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bupati Sidoarjo dan Kepala Desa Tambaksawah di tahun 2006 dan tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak selalu meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan, saksi hanya mendapatkan informasi sepihak dari Ketua Pengelola Rusunawa yakni Sdr. Sentot terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Pemkab;
- Bahwa dasar diterbitkannya dokumen berupa Surat Edaran Nomor: 001/SE/RSNW/II/2014 Tanggal 02 Januari 2014 terkait dengan penerapan tarif baru hanya berdasarkan persetujuan antara pihak Ketua Pengelola saja yakni Sdr. Fatkhur Rohman dan Sdr. Fatkhur Rohman, tidak ada keterlibatan dari Pemkab Sidoarjo, padahal bangunan tersebut merupakan milik dari Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo;

Halaman 110 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Penerimaan Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo dalam melaporkan pemasukan yang bersumber dari Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Kas Daerah dilakukan dengan cara mengecek di rekening bendahara penerimaan Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo uang masuk dari Pengelola Rusunawa, dimasukkan SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) setelah auto transfer di hari yang sama, dengan kode rekening pendapatannya yakni Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki 24 Bangunan Rusunawa yang berlokasi di:
 - a) Rusunawa Bulu Sidokare 3 Bangunan
 - b) Rusunawa Pucang 3 Bangunan
 - c) Rusunawa Wonocolo 4 Bangunan
 - d) Rusunawa Ngelom 5 Bangunan
 - e) Rusunawa Tambak kemerakkan 1 Bangunan
 - f) Rusunawa Tambaksawah 8 Bangunan
- Bahwa status kepemilikan seluruh bangunan Rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan adalah Barang Milik Daerah yang diperoleh dari hibah dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat 16 bangunan Rusunawa yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan 8 bangunan gedung Rusunawa yang berlokasi di Tambaksawah status tanahnya milik Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses mekanisme alur dan proses pembangunan Rusunawa Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saksi hanya mengetahui dibidang pengelolaannya saja dan saksi tidak mengetahui sebab atau status tanah Rusunawa Tambaksawah adalah milik Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa peraturan dan/atau regulasi teknis yang mengatur tentang Rusunawa yaitu:
 - 1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda.
 - 2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang

Halaman 111 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Lembaga Pengelola Rusunawa berbentuk Unit Pelaksana Teknis.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Bahwa dapat saksi jelaskan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mempunyai kewenangan dalam mengelola Rusunawa milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini sebagai pengguna barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan Rusunawa tersebut berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan saksi tidak mengetahui terkait dengan awal mula perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Pada saat saksi bertugas di Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo Rusunawa tersebut sudah ada dan dikelola oleh Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa yang saksi ketahui Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Cq. UPT Rusunawa melakukan pengelolaan secara langsung terhadap Rusunawa Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Cq. UPT Rusunawa tidak melakukan pengelolaan atas aset barang milik daerah tersebut, melainkan pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap penentuan besaran tarif sewa dan/atau seluruh pendapatan yang diterima dan seluruh biaya pengeluaran dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang menentukan adalah Pemerintah Desa Tambaksawah, dan saksi tidak mengetahui terkait dengan penentuan substansi pendapatan dan pengeluaran tersebut dilaksanakan kajian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Halaman 112 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo hak dan kewajiban Pihak Pertama yakni:

- a) Menerima bagi hasil sesuai dengan presentase dari pendapatan Bersih Pengelolaan Rusunawa yaitu 50% dari penghasilan setelah dikurangi biaya Operasional dan Pemeliharaan.
- b) Pendapatan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disetor melalui kas daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yakni:

- a) Menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini
 - b) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat lokasi rusunawa
 - c) Mengadakan sosialisasi an promosi selama pembangunan dan operasional rusunawa
 - d) Melaporkan pelaksanaan pengelolaan rusunawa kepada pihak pertama setiap 6 bulan sekali
 - e) Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain terkait atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) HURUF A maka Pihak Kedua Berkewajiban menyelesaikan dengan tidak melibatkan Pihak Pertama
 - f) Menerima Bagi hasil sesuai dengan presentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu 50% dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan
 - g) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disetor melalui kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa Tambaksawah
- Bahwa besaran pendapatan yang diterima Rusunawa sejak Tahun 2008-2022 mengacu pada Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah adalah sebesar Rp.27.299.990.392.00,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh

Halaman 113 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua rupiah) namun saksi tidak mengetahui rician dari item mana saja pendapatan tersebut. Besaran pendapatan yang diterima oleh Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo atas pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2008 hingga tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.324.764.550,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Namun, terkait dengan bagaimana perhitungan besaran angka pendapatan tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tidak ada laporan dari Pemerintah Desa / Pengelola Rusunawa Tambaksawah terkait dengan item tersebut. Sepengetahuan saksi Pemerintah Daerah Tambaksawah / Pengelola Rusunawa pernah melakukan koordinasi terkait dengan penentuan Item dengan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang dimana dalam pembahasan tersebut membahas mengenai gaji dan insentif pengelola Rusunawa Tambaksawah;

- Bahwa jumlah pembagian hasil kerja sama pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemkab Sidoarjo dengan Pemdes Tambaksawah sejak tahun 2008 - 2022 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo jumlah tarif pembagian hasil Kerjasama pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah menerima pembagian hasil sesuai dengan Presentasen dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa Yaitu 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima Setoran Pendapatan atas Kerjasama pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dari Pemerintah Desa Tambaksawah selaku Pengelola. Saksi menjelaskan jika saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2012, pada tahun sebelum saksi menjabat pengelolaan setoran Rusunawa Tambaksawah, sekitar tahun 2009 hingga 2019, dilakukan langsung oleh pihak pengelola

Halaman 114 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah dan diterima melalui rekening Bank Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Terhitung mulai Februari 2020 dibentuk rekening penampungan di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor Rekening 0261047080 atas nama Bendahara Penerima Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo. Sejak saat itu, saksi hanya menerima laporan secara tidak resmi melalui telepon dan SMS dari Ketua Pengelola Rusunawa tanpa melakukan verifikasi atau memastikan besaran keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhak menerima 30% dari keuntungan yang diperoleh oleh Pengelola Rusunawa, setelah dikurangi maksimal 40% biaya pengelolaan Rusunawa dalam satu tahun. Namun demikian, saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau verifikasi atas kesesuaian antara biaya pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dengan keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pendapatan, pengeluaran dan bagi hasil pendapatan atas pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Namun sepengetahuan saksi pengelolaan atas Rusunawa Tambaksawah tidak benar karena tidak sesuai dengan perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah. Sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Pemerintah Desa Tambaksawah tidak rutin membuat laporan atas kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, kemudian Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang tidak melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban atas kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut. Tidak terdapat mekanisme pengawasan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang terhadap pengelolaan tersebut, sehingga permasalahan yang terjadi tidak terpantau atau termonitor berapa pendapatan, berapa pengeluaran operasional, dan berapa sharing bagi hasil pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang juga tidak pernah meminta laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sehingga menimbulkan masalah didalam pengelolaanya yakni beban operasional lebih besar dari yang telah

Halaman 115 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan yakni sebesar 40% pertahun yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami Kekurangan Pendapatan Daerah yang diterima;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang Nomor: 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023. BPK RI pernah melakukan pemeriksaan audit kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2017 dan Tahun 2023 dan saksi menjelaskan pada pokoknya Temuan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Perhitungan bagi hasil atas pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru antara pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pengelola Rusunawa tidak sesuai ketentuan
- b) Persentase biaya operasional dan biaya pemeliharaan ringan atas Rusunawa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni diatas 40% pertahun sehingga Pemerintah Kabupaten mengalami kekurangan pendapatan

Kemudian Temuan Pada Tahun 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Penerapan Bentuk Pemanfaatan Aset Bangunan Rusunawa Berupa Kerjasama Pemanfaatan dengan Pemerintah Desa Tambaksawah Belum Sesuai Dengan PP tentang Barang Milik Daerah
 - b) Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerja sama Pemanfaatan Aset Bangunan Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah Tidak Memadai, Persentase biaya operasional dan biaya pemeliharaan ringan atas Rusunawa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni diatas 40% pertahun sehingga Pemerintah Kabupaten mengalami kekurangan pendapatan.
- Bahwa saksi menjelaskan rekomendasi temuan tersebut, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang baru menindaklanjuti temuan tersebut berupa revisi Perjanjian Kerjasama dan mengambil alih pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang dari Pemerintah Desa

Halaman 116 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksawah sesuai dengan Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor: 640/4068/438.5.4/2023 , Nomor: 640/35/438.7.6/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu Tanggal 1 November 2023. Selanjutnya dapat saksi jelaskan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 tidak pernah melakukan penagihan atas kekurangan pendapatan daerah yang seharusnya diterima akibat beban pengeluaran lebih besar dari 40% sebagaimana yang telah ditentukan.

- Bahwa monitoring, evaluasi, pembahasan dan penyelesaian / pelaksanaan rekomendasi BPK RI tersebut mulai dilaksanakan di tahun 2023 oleh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Ir. M. Bachruni Aryawan, M.M. Namun belum selesai karena masih terdapat kekurangan penagihan kekurangan Pendapatan Daerah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa Kepala Dinas sebelumnya tidak/belum melaksanakan rekomendasi atas temuan BPK RI. Kemudian seingat saksi pada tahun 2017 dalam rangka evaluasi dan rencana revisi atas Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah pernah dilakukan beberapa kali rapat. Namun demikian, hasil evaluasi atau rapat tersebut tidak ditindaklanjuti dan/atau permasalahan masih belum selesai. Kemudian pada tahun 2023 kembali diadakan rapat evaluasi mengenai revisi Perjanjian Kerja Sama, yang menghasilkan perubahan kedua terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 antara Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Nomor: 640/4068/438.5.4/2023 dan Nomor: 640/35/438.7.6.7/2023;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami kerugian atas kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut yang berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 9.751.244.222.20, (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen),

Halaman 117 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pendapat saksi kerugian yang dialami ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni:

- 1) Jenis dan Tarif Biaya Sewa Serta Biaya Lain Yang Dipungut dan Dikelola Oleh Pengelola Rusunawa Tidak Ditetapkan Dalam Bentuk Peraturan Desa Serta Tidak Sesuai dengan PKS yang disepakati;
- 2) Biaya operasional lebih dari 40% tidak sesuai dengan PKS yang telah disepakati;
- 3) Bagi hasil keuntungan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak sesuai dengan PKS yang disepakati sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan pendapatan daerah;
- 4) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang selaku pengguna barang tidak melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan baik yang dalam hal ini fungsi Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan pengelolaan Rusunawa tidak dilakukan

Pengelola Rusunawa Tambaksawah dalam menyetorkan sharing bagi hasil pendapatan Rusunawa Tambaksawah tidak pernah disertai dengan laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan juga tidak pernah mengirimkan laporan pengelolaannya kepada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, pengelola Rusunawa Tambaksawah hanya mentransfer sharing bagi hasil saja ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pemeriksaan, pengecekan, dan pembinaan dengan cara memerintahkan saksi selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo untuk mencocokkan kesesuaian antara sharing bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang disetorkan sesuai dengan yang diperjanjikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah. Saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi, dimungkinkan karena Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo percaya saja dengan Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah sehingga tidak pernah dilakukan pengecekan mengenai jumlah sharing bagi hasil antara

Halaman 118 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. Saksi RHIKE KRISNAWATI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah pegawai rusunawa tambaksawah sebagai Bendahara sejak bulan Februari 2009;
- Bahwa awalnya ada pengumuman penerimaan pengelola Rusunawa Tambaksawah, kemudian saksi melamar di Kantor Desa, lalu diwawancara oleh Sdr. Bambang Soemarsono selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tahun 2009-2013, dimana Sdr. Bambang Soemarsono pada saat itu menjadi Ketua Pengelola tanpa adanya SK dari Kepala Desa Tambaksawah;
- Bahwa selaku Ketua Pengelola Rusunawa sejak September 2008 s/d April 2013 adalah Sdr. Bambang Soeharsono, selaku Ketua Pengelola Rusunawa sejak Mei 2013 s/d Desember 2022 adalah Sdr. Fatkhur Rohman, kemudian Ketua Pengelola Rusunawa Desember 2022- September 2023 adalah Sdr. Prijo Tjahjono, S.E, kemudian Bendahara sejak 2009 – 2023 adalah saksi sendiri, dan Kasir sejak 2009 – 2023 adalah Sdri. Irma Sulistyowati;
- Bahwa rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) di Desa Tambaksawah yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.2/2006 Tanggal 18 Desember 2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Perjanjian tersebut selanjutnya diubah melalui perjanjian Nomor 130/-3/404.1.1.2/2010 tanggal 29 Januari 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi aset bangunan Rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdiri di atas lahan tanah milik Pemerintah Desa Tambaksawah dengan pembagian 40% untuk pengelola, 30% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah dan 30% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Persentase bagi hasil perbulan yakni 40% untuk pengelola, 30% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah, dan untuk Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo 30% dan dasar pembagian tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya diberitahu secara lisan oleh Ketua Pengelola Rusunawa terdahulu yakni Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman, sharing dana kami setorkan melalui

Halaman 119 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening Bank Delta Artha 10510000935 atasnama RKD Tambaksawah Waru (Pemdes Tambaksawah), no rek Bank Jatim 0261047080 atas nama Bandahara Penerimaan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa penentuan Jenis dan tarif biaya sewa serta biaya lain yang dipungut dan dikelola oleh pengelola rusunawa tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan desa serta tidak sesuai PKS.
- Bahwa jumlah bangunan rusunawa yang disewakan adalah sebanyak 384 kamar pada delapan unit rusun (blok A s.d. H). Masing-masing unit rusun terdiri dari tiga lantai. Selanjutnya saksi bersama dengan kasir juga mengadministrasikan mengenai jenis pendapatan yang dikelola dari penyewa rusunawa tambaksawah yang ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Pengelola Nomor 001/SE/RSNW/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 dengan diketahui oleh Kepala Desa Tambaksawah yang menjabat periode Tahun 2011 – 2016 dan periode Tahun 2016 - 2018 yaitu jenis dan tarif biaya yang dipungut oleh pengelola rusunawa adalah sebagai berikut:

- a. sewa hunian, dengan tarif berkisar antara Rp175.000,00 s.d. Rp325.000,00 per bulan;
- b. langganan air dan listrik, dengan tarif biaya beban sebesar Rp.5.500/m3 (air) dan Rp. 1.300/kwh (listrik) yang dibayarkan sesuai jumlah pemakaian masing - masing;
- c. iuran keamanan, kebersihan, dan ketertiban dengan sebesar Rp15.000,00 per bulan.

Bahwa selain pendapatan dari pungutan empat jenis biaya di atas, kami selaku pengelola rusunawa juga memperoleh pendapatan dari:

- a. denda keterlambatan pembayaran sewa yang dikenakan kepada penghuni sebesar 10 persen dari harga sewa/bulan; dan
 - b. potongan honorarium yang diterima personel pengelola rusunawa karena alasan tertentu, misalnya terlambat masuk kerja dan tidak masuk kerja;
 - c. parkir kendaraan roda 4 atau lebih, dengan tarif sebesar Rp4.000,-/hari.
- Bahwa penetapan jenis dan tarif pendapatan yang dipungut oleh pengelola rusunawa sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Selain itu, pendapatan dari pungutan biaya parkir, denda keterlambatan pembayaran sewa, serta potongan honorarium juga tidak diatur dalam PKS.

Halaman 120 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penentuan Jenis dan tarif biaya sewa serta biaya lain yang dipungut dan dikelola oleh pengelola rusunawa tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan desa serta tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- Bahwa pengelola juga mengelola uang jaminan namun uang jaminan sewa kepada penghuni rusunawa tambaksawah tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak dikelola secara memadai, dimana mekanismenya adalah sebelum menempati rusunawa yang disewa, setiap penghuni wajib menandatangani dokumen perjanjian sewa menyewa bersama koordinator selaku ketua pengelola. Berdasarkan dokumen perjanjian sewa menyewa diketahui bahwa penghuni diwajibkan untuk membayar uang jaminan sewa sebesar 3 kali tarif sewa yang dikenakan. Uang jaminan tersebut akan dikembalikan pada saat penghuni tidak lagi menyewa dan perjanjian sewa berakhir.
- Bahwa dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah menunjukkan bahwa dalam perjanjian tidak mengatur adanya pemungutan uang jaminan sewa kepada penghuni sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian sewa menyewa antara penghuni dengan Pengelola.
- Bahwa pemungutan uang jaminan dilakukan dengan format perjanjian sewa menyewa yang telah digunakan sejak saksi bekerja di rusunawa, yaitu pada sekitar bulan September 2008, dan saksi juga tidak mengetahui dasar hukumnya. Pengelolaan uang jaminan beserta pelaporannya dilakukan oleh koordinator sekaligus ketua pengelola rusunawa.
- Bahwa terdapat uang jaminan serta uang pendapatan sewa yang disimpan secara tunai dan juga disimpan pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono dan Irma Sulistyowati.
- Bahwa tidak semua pendapatan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut dihitung sebagai penghitungan sharing dana, namun nilai bagi hasil yang disetorkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa masing-masing dihitung sebesar 30% dari pendapatan sewa saja, tidak termasuk pendapatan lainnya yang dipungut oleh pengelola. Sisanya sebesar 40% digunakan untuk operasional rusunawa, dimana dananya dikelola secara mandiri oleh Pengelola Rusunawa yaitu koordinator sekaligus ketua pengelola, saksi sendiri selaku Bendahara, dan Sdri. Irma selaku kasir.
- Bahwa pemungutan pendapatan dilakukan oleh kasir secara tunai, disimpan dalam bentuk uang tunai, untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi selaku

Halaman 121 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara setiap awal hari. Uang setoran tersebut selanjutnya saksi simpan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya terdapat mekanisme pemungutan pendapatan maupun penyimpanan dana secara non tunai atau disimpan di dalam rekening sehingga saksi simpan dalam bentuk tunai.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan item pendapatan dan penerimaan Pengelola Rusunawa Tambaksawah adalah:

1. Penerimaan:

- a. Saldo kas akhir bulan;
- b. Sewa;
- c. Rekening Listrik;
- d. Rekening Air;
- e. Iuran K-3;
- f. Denda;
- g. Potongan Honorarium Karyawan;
- h. Lain-2 Penerimaan, misalnya parkir;
- i. Piutang.

2. Penerimaan:

- a. Honorarium Karyawan;
- b. Kontribusi Pemerintah Desa;
- c. Kontribusi Pemerintah Kabupaten;
- d. Pembayaran Rekening Listrik;
- e. Pembayaran Rekening PDAM;
- f. Pengadaan Bahan Operasional;
- g. Pengadaan Peralatan Operasional;
- h. Pengadaan Bahan ATK;
- i. Biaya Pemeliharaan;
- j. Pengeluaran Lain-lain untuk Operasional;
- k. Piutang.

- Bahwa untuk tahun 2008 saksi tidak mengetahuinya, namun untuk rincian item pendapatan dan penerimaan Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2009 :					
No	Bulan	Penerimaan seluruhnya (Rp)	Sharing		Ket
			Pemkab (Rp)	Pemdes (Rp)	
1	Jan	25,802,806			
	Feb	32,533,450		15,463,500	
	Maret	32,120,075			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	April	18,090,475			
	Mei	49,800,650		8,452,500	
	Juni	33,057,850		4,815,000	
	Juli	51,159,450	15,547,500		
	Agts	42,551,300		8,355,000	
	Sept	43,024,000		3,442,500	
	Okt	57,889,500		4,605,000	
	Nov	40,616,900	12,577,500	5,115,000	
	Des	40,255,400	11,370,000	6,120,000	
Total tahun 2009		466,901,856	39,495,000	56,368,500	

Tahun 2010					
2	Jan	43,420,000	7,237,500	7,237,500	
	Feb	40,322,500			
	Maret	41,113,400		7,650,000	
	April	42,028,300		7,387,500	
	Mei	57,078,100		7,305,000	
	Juni	49,973,000		7,605,000	
	Juli	51,944,300	12,952,500	15,862,000	
	Agts	51,351,400		5,000,000	
	Sept	50,532,500		10,288,000	
	Okt	59,957,800	28,373,000	10,570,000	
	Nov	58,879,500			
	Des	68,062,300			
Total tahun 2010		614,663,100	48,563,000	78.905.000	

Tahun 2011					
3	Jan	68,545,000	28,675,000		
	Feb	72,775,200			
	Maret	72,300,400			
	April	72,416,400			
	Mei	69,623,800			
	Juni	77,445,200			
	Juli	83,881,600			
	Agts	88,413,700			
	Sept	80,001,400			
	Okt	94,474,900			
	Nov	284,506,700	25,000,000		
	Des	106,675,100	6,875,000	124,000,000	
Total tahun 2011		1,171,059,400	60,550,000	124,000,000	

Tahun 2012					
4	Jan	99,066,200			
	Feb	110,249,600		9,000,000	
	Maret	111,118,900		9,000,000	
	April	115,511,100		9,000,000	
	Mei	111,694,400	20,000,000	9,000,000	
	Juni	118,124,200		9,000,000	

Halaman 123 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	117,986,300	30,000,000	9,000,000	
	Agts	110,961,600		9,000,000	
	Sept	116,187,200	20,000,000	9,000,000	
	Okt	121,460,500		9,000,000	
	Nov	115,803,600	20,000,000	10,000,000	
	Des	125,839,000	15,000,000	12,000,000	
Total tahun		1,374,002,60	105,000,000	103,000,000	
2012		0			

Tahun 2013					
5	Jan	115,929,300		14,355,000	
	Feb	127,738,800		20,115,300	
	Maret	118,697,100	25,000,000	20,827,500	
	April	97,670,000	30,297,800	18,202,500	
	Mei	190,009,900	18,202,500		
	Juni	83,543,400		38,587,500	
	Juli	132,237,200	39,442,500	21,022,500	
	Agts	124,102,500	20,167,500	19,642,500	
	Sept	119,724,400	19,642,500	22,807,500	
	Okt	117,954,600	22,807,500	17,923,000	
	Nov	123,916,800	17,923,000	20,740,000	
	Des	122,459,600	22,740,000	15,750,000	
Total tahun		1,473,983,60	216,223,300	229,973,300	
2013		0			

Tahun 2014					
6	Jan	176,083,000	17,250,000	20,985,000	
	Feb	244,252,000	22,485,000	18,630,000	
	Maret	245,227,000	20,130,000	27,475,000	
	April	260,923,600	29,475,000	23,597,500	
	Mei	260,424,100	25,597,500	24,851,500	
	Juni	261,264,100	26,851,500	24,160,000	
	Juli	318,168,600	26,160,000	22,435,000	
	Agts	143,677,500	24,435,000	25,727,000	
	Sept	154,311,600	27,727,500	24,857,500	
	Okt	149,879,100	26,857,500	22,330,000	
	Nov	150,299,100	24,330,000	24,310,000	
	Des	196,098,900	27,307,500	25,307,500	
Total tahun		2,560,608,60	298,606,500	284,666,000	
2014		0			

Tahun 2015					
7	Jan	156,865,600	26,310,000	23,185,000	
	Feb	162,748,500	25,185,000	26,335,000	
	Maret	167,598,500	28,335,000	25,067,500	
	April	158,646,550	27,067,500	23,627,500	
	Mei	156,468,400	25,627,500	24,617,500	
	Juni	158,773,600	26,617,500	21,812,500	
	Juli	363,863,500	23,812,500	25,817,500	
	Agts	241,066,100	27,817,500	25,637,500	

Halaman 124 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sept	213,810,250	27,637,500	22,065,000	
	Okt	183,698,450	25,065,000	23,557,500	
	Nov	169,283,500	26,557,500	22,965,000	
	Des	289,441,100	25,965,000	22,747,500	
Total tahun		2,422,264,05	315,997,500	287,435,000	
2015		0			

Tahun 2016					
8	Jan	201,113,300	25,747,500	25,200,000	
	Feb	185,505,700	25,747,500	23,572,500	
	Maret	178,155,000	29,025,000	25,440,000	
	April	208,135,900	25,440,000	27,772,500	
	Mei	189,414,200	27,772,500	26,340,000	
	Juni	308,608,500	26,340,000	26,962,500	
	Juli	156,357,300	26,962,500	26,872,500	
	Agts	159,363,800	26,872,500	27,097,500	
	Sept	160,681,900	27,097,500	26,115,000	
	Okt	259,262,700	26,115,000	27,112,500	
	Nov	194,063,600	27,112,500	24,855,000	
	Des	297,130,800	24,855,000	24,210,000	
Total tahun		2,497,792,70	319,087,500	311,550,000	
2016		0			

Tahun 2017					
9	Jan	171,915,100	24,210,000	25,785,000	
	Feb	155,584,200	25,785,000	26,250,000	
	Maret	158,122,700	26,250,000	26,625,000	
	April	159,946,400	26,625,000	27,375,000	
	Mei	157,182,600	32,375,000	25,342,500	
	Juni	182,514,400	30,342,500		
	Juli	239,776,000	31,205,000	54,292,500	
	Agts	158,607,500	33,087,500		
	Sept	195,539,000	33,335,000	28,335,000	
	Okt	184,279,400	29,705,700	25,357,500	
	Nov	194,911,000	27,060,000	27,060,000	
	Des	223,951,100	25,567,500	25,567,500	
Total tahun		2,182,329,40	345,548,200	291,990,000	
2017		0			

Tahun 2018					
10	Jan	184,717,700	26,925,000	26,925,000	
	Feb	182,911,400	26,625,000	26,625,000	
	Maret	303,497,372	26,317,500	26,317,500	
	April	184,965,900	28,320,000	28,320,000	
	Mei	225,638,400	26,460,000	26,460,000	
	Juni	197,347,800	197,347,800	25,192,500	
	Juli	187,025,600	27,600,000	27,600,000	
	Agts	193,437,000	26,955,000	26,955,000	
	Sept	214,802,300	26,317,500	26,317,500	
	Okt	201,157,800	26,782,500	26,782,500	

Halaman 125 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nov	202,204,500	26,917,500	26,917,500	
	Des	226,961,000	26,317,500	26,317,500	
Total tahun 2018		2,504,666,77	320,730,000	320,730,000	
		2			

Tahun 2019					
11	Jan	203,287,100	24,720,000	24,720,000	
	Feb	219,501,100	26,992,500	26,992,500	
	Maret	220,427,500	27,015,000	27,015,000	
	April	195,677,300	26,452,500	26,452,500	
	Mei	295,543,700	26,460,000	26,460,000	
	Juni	196,132,000	29,212,500	29,212,500	
	Juli	168,944,200	24,780,000	24,780,000	
	Agts	233,592,500	26,587,500	26,587,500	
	Sept	169,593,500	28,657,500	28,657,500	
	Okt	164,483,300	26,197,500	26,197,500	
	Nov	158,924,800	27,502,500	27,502,500	
	Des	211,588,600	25,545,000	25,545,000	
Total tahun 2019		2,437,695,60	320,122,500	320,122,500	
		0			

Tahun 2020					
12	Jan	242,459,300	25,695,000	25,695,000	
	Feb	178,533,600	25,695,000	25,695,000	
	Maret	176,508,700	27,375,000	27,375,000	
	April	188,391,200	27,127,500	27,127,500	
	Mei	241,760,300	26,242,500	26,242,500	
	Juni	231,219,300	28,252,500	28,252,500	
	Juli	160,586,000	25,860,000	25,860,000	
	Agts	163,226,300	25,162,500	25,162,500	
	Sept	167,943,800	26,490,000	26,490,000	
	Okt	165,211,200	27,330,000	27,330,000	
	Nov	181,785,800	24,352,500	24,352,500	
	Des	212,368,000	26,752,500	26,752,500	
Total tahun 2020		2,309,993,50	317,842,500	317,842,500	
		0			

Tahun 2021					
13	Jan	180,331,000	180,331,000	26,220,000	
	Feb	180,331,000	27,075,000	27,075,000	
	Maret	174,757,700	26,167,500	26,167,500	
	April	198,822,900	27,187,500	27,187,500	
	Mei	182,889,200	25,477,500	25,477,500	
	Juni	169,011,000	26,805,000	26,805,000	
	Juli	174,462,300	25,672,500	25,672,500	
	Agts	168,050,200	25,620,000	25,620,000	
	Sept	166,927,900	27,075,000	27,075,000	
	Okt	170,677,200	25,012,500	25,012,500	
	Nov	158,850,300	25,500,000	25,500,000	
	Des	228,712,100	24,150,000	24,150,000	

Halaman 126 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Total tahun 2021	2,142,730,200	311,962,500	311,962,500	
---------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--

Tahun 2022					
14	Jan	170,905,600	28,492,500	28,492,500	
	Feb	168,191,100	26,242,500	26,242,500	
	Maret	158,629,100	25,440,000	25,440,000	
	April	232,206,300	25,215,000	25,215,000	
	Mei	167,246,400	29,730,000	29,730,000	
	Juni	168,411,500	25,882,500	25,882,500	
	Juli	181,752,300	25,957,500	25,957,500	
	Agts	174,792,500	25,297,500	25,297,500	
	Sept	174,423,600	24,512,100	24,512,100	
	Okt	181,650,000	23,025,000	23,025,000	
	Nov	182,313,500	24,840,000	24,840,000	
	Des	207,412,000	24,855,000	24,855,000	
Total tahun 2022		2,167,933,900	309,489,600	309,489,600	

Pemkab	3,329,218,100		
Pemdes		3,348,034,900	
		0	

- Bahwa saksi mengetahui sebagai berikut terhadap :
 - a. jumlah karyawan pengelola rusunawa tambaksawah adalah 13 (tiga belas) orang dengan rincian Ketua Pengelola, Kasir, Bendahara, Kepala maintenance 2 (dua) orang, 6 (enam) orang security, 1 (satu) orang petugas kebersihan;
 - b. penentuan tarif gaji pengelola rusunawa tambaksawah tidak ada dasar hukumnya, hanya mengikuti kebiasaan sejak masa Sdr. Bambang Soemarsono, yang membuat tabel gaji per tahun untuk pengelola.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengeluaran uang yang tidak sebagaimana mestinya. Mantan Kepala Desa Tambaksawah yakni Sdr. Fatkhur Rohman pernah meminjam uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa yakni 2012-2016 (tahun 2012 Sdr. Bambang Soemarsono tahun 2013- 2016 Sdr. Sentot) dengan total senilai Rp. 207.000.000,-, dan hingga saat ini Sdr. Fatkhur Rohman sisa hutangnya masih Rp. 125.000.000,- baru lunas Rp. 82.000.000,-, saat ini Sdr. Fatkhur Rohman telah meninggal dunia sekitar tahun 2018.
- Bahwa selain itu pada tahun 2013 saksi dan Sdri. Irma Sulistyowati selaku Kasir pernah didatangi oleh Sdr. Ghuftron yang mengaku seorang pengacara dan Sdr. Roziqin (warga tambaksawah), pada saat itu saksi ditanyai dan

Halaman 127 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



"didesak" tentang sharing dana ke Pemerintah Desa Tambaksawah, saksi diintimidasi agar mengaku atas nilai sharing dana Rusunawa ke Pemerintah Desa Tambaksawah, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdri. Irma Sulistyowati memberitahukan kepada saksi bahwa ia ditelpon oleh Ketua Pengelola saat itu, yaitu Sdr. Bambang Soemarsono untuk mencairkan uang senilai Rp. 126.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdr. Roziqin, dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono dan Irma Sulistyowati, sehingga atas perintah dari Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah yaitu Sdr. Bambang Soemarsono, akhirnya Sdri. Irma Sulistyowati mencairkan uang yang diminta dan diserahkan ke Sdr. Roziqin..

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Sdr. Yani (Alm) selaku Pj. Kepala Desa Tambaksawah meminjam uang kepada Pengelola Rusunawa sebesar Rp. 60.000.000,- dengan alasan sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tambaksawah, kwitansinya ditandatangani Sdri. Alisa selaku Bendahara Desa Tambaksawah;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 Sdr. Imam Fauzi selaku Kepala Desa Tambaksawah meminjam uang kepada Pengelola Rusunawa uang senilai Rp. 30.000.000,- dengan alasan sebagai Pinjaman sementara pemerintah desa Tambaksawah.
- Bahwa saksi memiliki pembukuan yang berisi catatan pemasukan yang diterima oleh Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan pengeluaran riil dalam bentuk buku kas umum, namun yang memasukkan catatan pengeluaran dalam pos - pos akun penerimaan dan pengeluaran adalah Ketua Pengelola langsung, begitupun yang membuat Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban juga Ketua Pengelola langsung, yaitu Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman.
- Bahwa yang melakukan penyeteroran adalah saksi bersama dengan Kasir Rusunawa, yaitu Sdri. Irma, jumlah Sharing bagi hasil pendapatan yang harus disetorkan adalah sesuai petunjuk atau perintah dari Ketua Pengelola yaitu Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman.
- Bahwa saksi tidak pernah ada regulasi yang sah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penerapan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah, dan dari Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga tidak pernah melakukan pengecekan, pengawasan terkait dengan penetapan tarif, dan setahu saksi

Halaman 128 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tarif sudah ditentukan pada zaman Sdr. Bambang Sumarsono menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah.

- Bahwa yang menjadi biaya operasional pengelolaan rusunawa tambaksawah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah Honor Pengelola, Petugas, Pemelihara gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa pengeluaran lain dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - Utang
 - Piutang;
 - Sumbangan Kematian;
 - Sumbangan Posyandu;
 - Sumbangan Acara Kemerdekaan;
 - Sumbangan anak yatim piatu;
 - Sumbangan keagamaan.
- Bahwa untuk pengeluaran - pengeluaran tersebut atas permintaan ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan dibuatkan kwitansi saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, setahu saksi pengeluaran - pengeluaran tersebut saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Desa Tambaksawah atau tidak.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara pengelola rusunawa tambaksawah, tidak pernah dilaksanakan pembinaan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik terkait dengan pembuatan laporan pengelolaan maupun pembinaan lainnya kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah, selain itu juga tidak pernah dilakukan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik berupa teguran maupun bersurat kepada pengelola rusunawa tambaksawah.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah, saksi tidak pernah membuat dan mengirimkan laporan pengelolaan rusunawa tambaksawah kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang, saksi hanya membuat buku kas umum saja untuk saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah.

Halaman 129 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui selaku bendahara pengelola Rusunawa Tambaksawah saksi hanya membuat buku kas umum saja yang saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan tidak pernah membuat laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan rusunawa tambaksawah baik jumlah pendapatan, pengeluaran dan juga bagi hasilnya.
- Bahwa selama saksi menjabat Bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah setahu saksi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan teguran baik lisan maupun tulisan kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa setahu saksi selama saksi menjabat sebagai Bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan penagihan laporan kepada pengelola Rusunawa Tambaksawah dan tidak pernah meminta untuk kami selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah membuat laporan dan mengirimkannya secara berkala kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pemeriksaan audit terhadap pengelolaan rusunawa tambaksawah
- Bahwa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah pernah dilakukan audit namun saksi tidak mengetahui instansinya, yang jelas bukan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa tidak semua kegiatan pengelolaan rusunawa tambaksawah diketahui oleh Kepala Desa Tambaksawah dan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, contohnya kegiatan sumbangan - sumbangan seperti sumbangan kematian, sumbangan kemerdekaan dll.,
- Bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara pengelola rusunawa

Halaman 130 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tambaksawah selalu saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah namun apakah laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa Tambaksawah dan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Honor yang saksi terima adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua rupiah) per/bulan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. Saksi IRMA SULISTYOWATI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kasir pada Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 2009-2023
- Bahwa saksi bekerja dalam di Rusunawa Tambaksawah sebagai Kasir Rusunawa sejak bulan Februari 2009, waku itu ada pengumuman penerimaan pengelola Rusunawa Tambaksawah, kemudian saksi melamar di Kantor Desa, lalu diwawancara oleh Sdr. Bambang Soemarsono selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tahun 2009-2013, dimana Sdr. Bambang Soemarsono pada saat itu menjadi Ketua Pengelola
- Bahwa Ketua Pengelola Rusunawa sejak September 2008 s/d April 2013 adalah Sdr. Bambang Soeharsono, selaku Ketua Pengelola Rusunawa sejak Mei 2013 s/d Desember 2022 adalah Sdr. Fatkhur Rohman, kemudian Ketua Pengelola Rusunawa Desember 2022 - September 2023 adalah Sdr. Prijo Tjahjono, S.E, kemudian Bendahara sejak 2009-2023 adalah Sdri. Rhike dan Kasir sejak 2009-2023 adalah saksi sendiri.
- Bahwa Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) di Desa Tambaksawah yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.2/2006 Tanggal 18 Desember 2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Perjanjian tersebut selanjutnya diubah melalui perjanjian Nomor 130/-3/404.1.1.2/2010 tanggal 29 Januari 2010. Jangka waktu PKS pengelolaan rusunawa selama 20 tahun kalender, dengan pembagian 40% untuk pengelola, 30% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah dan 30% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa persentase bagi hasil perbulan yakni 40% untuk pengelola, 30% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah, dan untuk Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo 30%

Halaman 131 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan dasar pembagian tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya diberitahu secara lisan oleh Ketua Pengelola Rusunawa terdahulu yakni Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman, sharing dana kami setorkan melalui Nomor rekening Bank Delta Artha 10510000935 atas nama RKD Tambaksawah Waru (Pemdes Tambaksawah), nomor rekening Bank Jatim 0261047080 atas nama Bendahara Penerimaan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa penentuan Jenis dan tarif biaya sewa serta biaya lain yang dipungut dan dikelola oleh pengelola rusunawa tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan desa serta tidak sesuai PKS.
- Bahwa jumlah bangunan rusunawa yang disewakan adalah sebanyak 384 kamar pada delapan unit rusun (blok A s.d. H). Masing-masing unit rusun terdiri dari tiga lantai. Selanjutnya saksi bersama dengan bendahara juga mengadministrasikan mengenai jenis pendapatan yang dikelola dari penyewa rusunawa tambaksawah yang ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Pengelola Nomor 001/SE/RSNW/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 dengan diketahui oleh Kepala Desa Tambaksawah yang menjabat periode Tahun 2011 - 2016 dan periode Tahun 2016 2018 yaitu jenis dan tarif biaya yang dipungut oleh pengelola rusunawa adalah sebagai berikut:
 - a. sewa hunian, dengan tarif berkisar antara Rp175.000,00 s.d. Rp325.000,00 per bulan;
 - b. langganan air dan listrik, dengan tarif biaya beban sebesar Rp.5.500/m3 (air) dan Rp. 1.300/kwh (listrik) yang dibayarkan sesuai jumlah pemakaian masing-masing;
 - c. iuran keamanan, kebersihan, dan ketertiban dengan sebesar Rp15.000,00 per bulan.-

Bahwa selain pendapatan dari pungutan empat jenis biaya di atas, kami selaku pengelola rusunawa juga memperoleh pendapatan dari:

- a. denda keterlambatan pembayaran sewa yang dikenakan kepada penghuni sebesar 10 persen dari harga sewa/bulan; dan
 - b. potongan honorarium yang diterima personel pengelola rusunawa karena alasan tertentu, misalnya terlambat masuk kerja dan tidak masuk kerja;
 - c. parkir kendaraan roda 4 atau lebih, dengan tarif sebesar Rp4.000,-/hari.
- Bahwa penetapan jenis dan tarif pendapatan yang dipungut oleh pengelola rusunawa sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Selain itu, pendapatan dari pungutan biaya parkir,



denda keterlambatan pembayaran sewa, serta potongan honorarium juga tidak diatur dalam PKS.

- Bahwa pengelola juga mengelola uang jaminan namun uang jaminan sewa kepada penghuni rusunawa tambaksawah tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak dikelola secara memadai, dimana mekanismenya adalah sebelum menempati rusunawa yang disewa, setiap penghuni wajib menandatangani dokumen perjanjian sewa menyewa bersama koordinator selaku ketua pengelola. Berdasarkan dokumen perjanjian sewa menyewa diketahui bahwa penghuni diwajibkan untuk membayar uang jaminan sewa sebesar 3 kali tarif sewa yang dikenakan. Uang jaminan tersebut akan dikembalikan pada saat penghuni tidak lagi menyewa dan perjanjian sewa berakhir.
- Bahwa pemungutan uang jaminan dilakukan dengan format perjanjian sewa menyewa yang telah digunakan sejak saksi bekerja di rusunawa, yaitu pada sekitar bulan Februari 2009, dan saksi juga tidak mengetahui dasar hukumnya. Pengelolaan uang jaminan beserta pelaporannya dilakukan oleh koordinator sekaligus ketua pengelola rusunawa.
- Bahwa terdapat uang jaminan serta uang pendapatan sewa yang disimpan secara tunai dan juga disimpan pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono dan Irma Sulistyowati.
- Bahwa tidak semua pendapatan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut dihitung sebagai penghitungan sharing dana, namun nilai bagi hasil yang disetorkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa masing-masing dihitung sebesar 30% dari pendapatan sewa saja, tidak termasuk pendapatan lainnya yang dipungut oleh pengelola. Sisanya sebesar 40% digunakan untuk operasional rusunawa, dimana dananya dikelola secara mandiri oleh Pengelola Rusunawa yaitu koordinator sekaligus ketua pengelola, Sdri. Rhike selaku Bendahara, dan saksi selaku kasir.
- Bahwa pemungutan pendapatan dilakukan oleh saksi selaku kasir secara tunai, disimpan dalam bentuk uang tunai, untuk selanjutnya disetorkan kepada Sdri. Rhike selaku bendahara setiap hari. Uang setoran tersebut selanjutnya disimpan oleh Sdri. Rhike selaku bendahara dalam bentuk uang tunai, selanjutnya tidak terdapat mekanisme pemungutan pendapatan maupun penyimpanan dana secara nontunai atau disimpan di dalam rekening sehingga disimpan dalam bentuk tunai.

Halaman 133 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan dan penerimaan Pengelola Rusunawa Tambaksawah adalah:

1. Penerimaan:

- Saldo kas akhir bulan;
- Sewa;
- Rekening Listrik;
- Rekening Air;
- Iuran K-3;
- Denda;
- Potongan Honorarium Karyawan;
- Lain-2 Penerimaan, misalnya parkir,
- Piutang.

2. Pengeluaran:

- Honorarium Karyawan;
- Kontribusi Pemerintah Desa;
- Kontribusi Pemerintah Kabupaten;
- Pembayaran Rekening Listrik;
- Pembayaran Rekening PDAM;
- Pengadaan Bahan Operasional;
- Pengadaan Peralatan Operasional;
- Pengadaan Bahan ATK;
- Biaya Pemeliharaan;
- Pengeluaran Lain-lain untuk Operasional;
- Piutang.

- Bahwa untuk tahun 2008 saksi tidak mengetahuinya, namun untuk rincian item pendapatan dan penerimaan Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2009 :					
NO	Bulan	Penerimaan seluruhnya (Rp)	Sharing		Ket
			Pemkab (Rp)	Pemdes (Rp)	
1	Jan	25,802,806			
	Feb	32,533,450		15,463,500	
	Maret	32,120,075			
	April	18,090,475			
	Mei	49,800,650		8,452,500	
	Juni	33,057,850		4,815,000	
	Juli	51,159,450	15,547,500		
	Agts	42,551,300		8,355,000	
	Sept	43,024,000		3,442,500	

Halaman 134 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Okt	57,889,500		4,605,000	
	Nov	40,616,900	12,577,500	5,115,000	
	Des	40,255,400	11,370,000	6,120,000	
Total tahun 2009		466,901,856	39,495,000	56,368,500	

Tahun 2010					
2	Jan	43,420,000	7,237,500	7,237,500	
	Feb	40,322,500			
	Maret	41,113,400		7,650,000	
	April	42,028,300		7,387,500	
	Mei	57,078,100		7,305,000	
	Juni	49,973,000		7,605,000	
	Juli	51,944,300	12,952,500	15,862,000	
	Agts	51,351,400		5,000,000	
	Sept	50,532,500		10,288,000	
	Okt	59,957,800	28,373,000	10,570,000	
	Nov	58,879,500			
	Des	68,062,300			
Total tahun 2010		614,663,100	48,563,000	78.905.000	

Tahun 2011					
3	Jan	68,545,000	28,675,000		
	Feb	72,775,200			
	Maret	72,300,400			
	April	72,416,400			
	Mei	69,623,800			
	Juni	77,445,200			
	Juli	83,881,600			
	Agts	88,413,700			
	Sept	80,001,400			
	Okt	94,474,900			
	Nov	284,506,700	25,000,000		
	Des	106,675,100	6,875,000	124,000,000	
Total tahun 2011		1,171,059,40	60,550,000	124,000,000	
		0			

Tahun 2012					
4	Jan	99,066,200			
	Feb	110,249,600		9,000,000	
	Maret	111,118,900		9,000,000	
	April	115,511,100		9,000,000	
	Mei	111,694,400	20,000,000	9,000,000	
	Juni	118,124,200		9,000,000	
	Juli	117,986,300	30,000,000	9,000,000	
	Agts	110,961,600		9,000,000	
	Sept	116,187,200	20,000,000	9,000,000	
	Okt	121,460,500		9,000,000	
	Nov	115,803,600	20,000,000	10,000,000	

Halaman 135 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Des	125,839,000	15,000,000	12,000,000	
Total tahun		1,374,002,60	105,000,000	103,000,000	
2012		0			

Tahun 2013					
5	Jan	115,929,300		14,355,000	
	Feb	127,738,800		20,115,300	
	Maret	118,697,100	25,000,000	20,827,500	
	April	97,670,000	30,297,800	18,202,500	
	Mei	190,009,900	18,202,500		
	Juni	83,543,400		38,587,500	
	Juli	132,237,200	39,442,500	21,022,500	
	Agts	124,102,500	20,167,500	19,642,500	
	Sept	119,724,400	19,642,500	22,807,500	
	Okt	117,954,600	22,807,500	17,923,000	
	Nov	123,916,800	17,923,000	20,740,000	
	Des	122,459,600	22,740,000	15,750,000	
Total tahun		1,473,983,60	216,223,300	229,973,300	
2013		0			

Tahun 2014					
6	Jan	176,083,000	17,250,000	20,985,000	
	Feb	244,252,000	22,485,000	18,630,000	
	Maret	245,227,000	20,130,000	27,475,000	
	April	260,923,600	29,475,000	23,597,500	
	Mei	260,424,100	25,597,500	24,851,500	
	Juni	261,264,100	26,851,500	24,160,000	
	Juli	318,168,600	26,160,000	22,435,000	
	Agts	143,677,500	24,435,000	25,727,000	
	Sept	154,311,600	27,727,500	24,857,500	
	Okt	149,879,100	26,857,500	22,330,000	
	Nov	150,299,100	24,330,000	24,310,000	
	Des	196,098,900	27,307,500	25,307,500	
Total tahun		2,560,608,60	298,606,500	284,666,000	
2014		0			

Tahun 2015					
7	Jan	156,865,600	26,310,000	23,185,000	
	Feb	162,748,500	25,185,000	26,335,000	
	Maret	167,598,500	28,335,000	25,067,500	
	April	158,646,550	27,067,500	23,627,500	
	Mei	156,468,400	25,627,500	24,617,500	
	Juni	158,773,600	26,617,500	21,812,500	
	Juli	363,863,500	23,812,500	25,817,500	
	Agts	241,066,100	27,817,500	25,637,500	
	Sept	213,810,250	27,637,500	22,065,000	
	Okt	183,698,450	25,065,000	23,557,500	
	Nov	169,283,500	26,557,500	22,965,000	
	Des	289,441,100	25,965,000	22,747,500	
Total tahun		2,422,264,05	315,997,500	287,435,000	

Halaman 136 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015	0		
------	---	--	--

Tahun 2016				
8	Jan	201,113,300	25,747,500	25,200,000
	Feb	185,505,700	25,747,500	23,572,500
	Maret	178,155,000	29,025,000	25,440,000
	April	208,135,900	25,440,000	27,772,500
	Mei	189,414,200	27,772,500	26,340,000
	Juni	308,608,500	26,340,000	26,962,500
	Juli	156,357,300	26,962,500	26,872,500
	Agts	159,363,800	26,872,500	27,097,500
	Sept	160,681,900	27,097,500	26,115,000
	Okt	259,262,700	26,115,000	27,112,500
	Nov	194,063,600	27,112,500	24,855,000
	Des	297,130,800	24,855,000	24,210,000
Total tahun		2,497,792,70	319,087,500	311,550,000
2016		0		

Tahun 2017				
9	Jan	171,915,100	24,210,000	25,785,000
	Feb	155,584,200	25,785,000	26,250,000
	Maret	158,122,700	26,250,000	26,625,000
	April	159,946,400	26,625,000	27,375,000
	Mei	157,182,600	32,375,000	25,342,500
	Juni	182,514,400	30,342,500	
	Juli	239,776,000	31,205,000	54,292,500
	Agts	158,607,500	33,087,500	
	Sept	195,539,000	33,335,000	28,335,000
	Okt	184,279,400	29,705,700	25,357,500
	Nov	194,911,000	27,060,000	27,060,000
	Des	223,951,100	25,567,500	25,567,500
Total tahun		2,182,329,40	345,548,200	291,990,000
2017		0		

Tahun 2018				
10	Jan	184,717,700	26,925,000	26,925,000
	Feb	182,911,400	26,625,000	26,625,000
	Maret	303,497,372	26,317,500	26,317,500
	April	184,965,900	28,320,000	28,320,000
	Mei	225,638,400	26,460,000	26,460,000
	Juni	197,347,800	197,347,800	25,192,500
	Juli	187,025,600	27,600,000	27,600,000
	Agts	193,437,000	26,955,000	26,955,000
	Sept	214,802,300	26,317,500	26,317,500
	Okt	201,157,800	26,782,500	26,782,500
	Nov	202,204,500	26,917,500	26,917,500
	Des	226,961,000	26,317,500	26,317,500
Total tahun		2,504,666,77	320,730,000	320,730,000
2018		2		

Halaman 137 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019					
11	Jan	203,287,100	24,720,000	24,720,000	
	Feb	219,501,100	26,992,500	26,992,500	
	Maret	220,427,500	27,015,000	27,015,000	
	April	195,677,300	26,452,500	26,452,500	
	Mei	295,543,700	26,460,000	26,460,000	
	Juni	196,132,000	29,212,500	29,212,500	
	Juli	168,944,200	24,780,000	24,780,000	
	Agts	233,592,500	26,587,500	26,587,500	
	Sept	169,593,500	28,657,500	28,657,500	
	Okt	164,483,300	26,197,500	26,197,500	
	Nov	158,924,800	27,502,500	27,502,500	
	Des	211,588,600	25,545,000	25,545,000	
Total tahun		2,437,695,60	320,122,500	320,122,500	
2019		0			

Tahun 2020					
12	Jan	242,459,300	25,695,000	25,695,000	
	Feb	178,533,600	25,695,000	25,695,000	
	Maret	176,508,700	27,375,000	27,375,000	
	April	188,391,200	27,127,500	27,127,500	
	Mei	241,760,300	26,242,500	26,242,500	
	Juni	231,219,300	28,252,500	28,252,500	
	Juli	160,586,000	25,860,000	25,860,000	
	Agts	163,226,300	25,162,500	25,162,500	
	Sept	167,943,800	26,490,000	26,490,000	
	Okt	165,211,200	27,330,000	27,330,000	
	Nov	181,785,800	24,352,500	24,352,500	
	Des	212,368,000	26,752,500	26,752,500	
Total tahun		2,309,993,50	317,842,500	317,842,500	
2020		0			

Tahun 2021					
13	Jan	180,331,000	180,331,000	26,220,000	
	Feb	180,331,000	27,075,000	27,075,000	
	Maret	174,757,700	26,167,500	26,167,500	
	April	198,822,900	27,187,500	27,187,500	
	Mei	182,889,200	25,477,500	25,477,500	
	Juni	169,011,000	26,805,000	26,805,000	
	Juli	174,462,300	25,672,500	25,672,500	
	Agts	168,050,200	25,620,000	25,620,000	
	Sept	166,927,900	27,075,000	27,075,000	
	Okt	170,677,200	25,012,500	25,012,500	
	Nov	158,850,300	25,500,000	25,500,000	
	Des	228,712,100	24,150,000	24,150,000	
Total tahun		2,142,730,20	311,962,500	311,962,500	
2021		0			

Tahun 2022					
14	Jan	170,905,600	28,492,500	28,492,500	

Halaman 138 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Feb	168,191,100	26,242,500	26,242,500	
	Maret	158,629,100	25,440,000	25,440,000	
	April	232,206,300	25,215,000	25,215,000	
	Mei	167,246,400	29,730,000	29,730,000	
	Juni	168,411,500	25,882,500	25,882,500	
	Juli	181,752,300	25,957,500	25,957,500	
	Agts	174,792,500	25,297,500	25,297,500	
	Sept	174,423,600	24,512,100	24,512,100	
	Okt	181,650,000	23,025,000	23,025,000	
	Nov	182,313,500	24,840,000	24,840,000	
	Des	207,412,000	24,855,000	24,855,000	
Total tahun		2,167,933,90	309,489,600	309,489,600	
2022		0			
Pembab			3,329,218,100		
Pembdes				3,348,034,900	

- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. jumlah karyawan pengelola rusunawa tambaksawah adalah 13 (tiga belas) orang dengan rincian Ketua Pengelola, Kasir, Bendahara, Kepala maintenance 2 (dua) orang, 6 (enam) orang security, 1 (satu) orang petugas kebersihan;
 - b. penentuan tarif gaji pengelola rusunawa tambaksawah tidak ada dasar hukumnya, hanya mengikuti kebiasaan sejak masa Sdr. Bambang Soemarsono, yang membuat tabel gaji per tahun untuk pengelola.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengeluaran uang yang tidak sebagaimana mestinya. Mantan Kepala Desa Tambaksawah yakni Sdr. Fatkhur Rohman pernah meminjam uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa yakni 2012-2016 (tahun 2012 Sdr. Bambang Soemarsono tahun 2013- 2016 Sdr. Sentot) dengan total senilai Rp. 207.000.000,-, dan hingga saat ini Sdr. Fatkhur Rohman sisa hutangnya masih Rp. 125.000.000,- baru lunas Rp. 82.000.000,-, saat ini Sdr. Fatkhur Rohman telah meninggal dunia sekitar tahun 2018.
- Bahwa selain itu pada tahun 2013 saksi dan Sdri. Irma Sulistyowati selaku Kasir pernah didatangi oleh Sdr. Ghufon yang mengaku seorang pengacara dan Sdr. Roziqin (warga tambaksawah), pada saat itu saksi ditanyai dan "didesak" tentang sharing dana ke Pemerintah Desa Tambaksawah, saksi diintimidasi agar mengaku atas nilai sharing dana Rusunawa ke Pemerintah Desa Tambaksawah, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdri. Irma Sulistyowati memberitahukan kepada saksi bahwa ia ditelpon oleh Ketua Pengelola saat itu, yaitu Sdr. Bambang Soemarsono untuk mencairkan uang senilai Rp. 126.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdr. Roziqin, dari

Halaman 139 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono dan Irma Sulistyowati, sehingga atas perintah dari Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah yaitu Sdr. Bambang Soemarsono, akhirnya Sdri. Irma Sulistyowati mencairkan uang yang diminta dan diserahkan ke Sdr. Roziqin..

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Sdr. Yani (Alm) selaku Pj. Kepala Desa Tambaksawah meminjam uang kepada Pengelola Rusunawa sebesar Rp. 60.000.000,- dengan alasan sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tambaksawah, kwitansinya ditandatangani Sdri. Alisa selaku Bendahara Desa Tambaksawah;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 Sdr. Imam Fauziselaku Kepala Desa Tambaksawah meminjam uang kepada Pengelola Rusunawa uang senilai Rp. 30.000.000,- dengan alasan sebagai Pinjaman sementara pemerintah desa Tambaksawah.
- Bahwa saksi memiliki pembukuan yang berisi catatan pemasukan yang diterima oleh Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan pengeluaran riil dalam bentuk buku kas umum, namun yang memasukkan catatan pengeluaran dalam pos - pos akun penerimaan dan pengeluaran adalah Ketua Pengelola langsung, begitupun yang membuat Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban juga Ketua Pengelola langsung, yaitu Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman.
- Bahwa yang melakukan penyeteroran adalah saksi bersama dengan Kasir Rusunawa, yaitu Sdri. Irma. Jumlah Sharing bagi hasil pendapatan yang harus disetorkan adalah sesuai petunjuk atau perintah dari Ketua Pengelola yaitu Sdr. Bambang Soemarsono dan Sdr. Fatkhur Rohman.
- Bahwa saksi tidak pernah ada regulasi yang sah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penerapan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah, dan dari Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga tidak pernah melakukan pengecekan, pengawasan terkait dengan penetapan tarif, dan setahu saksi penetapan tarif sudah ditentukan pada zaman Sdr. Bambang Sumarsono menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa yang menjadi biaya operasional pengelolaan rusunawa tambaksawah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah Honor Pengelola, Petugas, Pemelihara gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Halaman 140 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran lain dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - Utang
 - Piutang;
 - Sumbangan Kematian;
 - Sumbangan Posyandu;
 - Sumbangan Acara Kemerdekaan;
 - Sumbangan anak yatim piatu;
 - Sumbangan keagamaan.
- Bahwa untuk pengeluaran - pengeluaran tersebut atas permintaan ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan dibuatkan kwitansi saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, setahu saksi pengeluaran - pengeluaran tersebut saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Desa Tambaksawah atau tidak.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara pengelola rusunawa tambaksawah, tidak pernah dilaksanakan pembinaan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik terkait dengan pembuatan laporan pengelolaan maupun pembinaan lainnya kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah, selain itu juga tidak pernah dilakukan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik berupa teguran maupun bersurat kepada pengelola rusunawa tambaksawah.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah, saksi tidak pernah membuat dan mengirimkan laporan pengelolaan rusunawa tambaksawah kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang, saksi hanya membuat buku kas umum saja untuk saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui selaku bendahara pengelola Rusunawa Tambaksawah saksi hanya membuat buku kas umum saja yang saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan tidak pernah membuat laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sehingga saksi tidak mengetahui

Halaman 141 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan rusunawa tambaksawah baik jumlah pendapatan, pengeluaran dan juga bagi hasilnya.

- Bahwa selama saksi menjabat Bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah setuju saksi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan teguran baik lisan maupun tulisan kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa setuju saksi selama saksi menjabat sebagai Bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan penagihan laporan kepada pengelola Rusunawa Tambaksawah dan tidak pernah meminta untuk kami selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah membuat laporan dan mengirimkannya secara berkala kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pemeriksaan audit terhadap pengelolaan rusunawa tambaksawah
- Bahwa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah pernah dilakukan audit namun saksi tidak mengetahui instansinya, yang jelas bukan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa tidak semua kegiatan pengelolaan rusunawa tambaksawah diketahui oleh Kepala Desa Tambaksawah dan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, contohnya kegiatan sumbangan - sumbangan seperti sumbangan kematian, sumbangan kemerdekaan dll.,
- Bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara pengelola rusunawa tambaksawah selalu saksi laporkan kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah namun apakah laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa Tambaksawah dan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 142 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor yang saksi terima adalah Sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua rupiah) per/bulan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. Saksi ALISA KHOTRUNA MUNAWAROH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang menjabat sebagai bendahara / kaur keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan rusunawa tersebut berdiri namun seingat pada tahun 2008 Rusunawa tersebut merupakan aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua Pengelola Rusunawa adalah adalah Sdr. Bambang Soemarsono dari tahun 2008-2012 dan Sdr. Fatkhur Rohman dari tahun 2013-2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pengelolaan rusunawa dan saksi tidak mengetahui terkait sumber dana yang digunakan untuk operasional sehari-hari rusunawa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembagian keuntungan yang diberikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah yaitu sebanyak 30% dari keuntungan yang didapat dari pengelolaan Rusunawa dimana keuntungan tersebut ditransfer setiap bulannya ke rekening Kas Desa Tambaksawah maksimal tanggal 10 setiap bulannya dengan cara transfer ke RKUDes pada Bank Jawa Timur namun sejak tahun 2019 disetorkan ke RKUDes pada Bank BPR Delta Artha No. Rek. 10510000935
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya pemeriksaan BPK pada sekira April pada saat bulan Ramadhan tahun 2023. Namun selama ini yang diterima oleh Pemdes sebesar 30% dari nilai pendapatan sewa tiap bulan, dan 30% untuk Pemkab namun mengenai data transfer kepada Rekening Pemkab (RKU) saksi tidak mengetahui. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama seharusnya pembagian keuntungan adalah Pemdes Tambaksawah menerima 50% setelah dikurangi dengan biaya operasional dari Rusunawa yang mana maksimal operasional adalah 40%, saksi baru mengetahui persentase tersebut saat Rusunawa diperiksa BPK. Disana saksi berpikiran pembagian yang selama ini dilakukan tentunya tidak sesuai Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa sejak saksi menjadi Kaur Keuangan pada 2017 sd. 2021 ada laporan pengelolaan yang diterima oleh Pemdes melalui Kades (pada tahun 2017 yaitu

Halaman 143 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Sdr. Fatkhur Rohman (alm) dan akhir tahun 2018 sd. 2020 yaitu Sdr. Yani Darusman (alm), tahun 2021 Sdr. Imam Fauzi), atau Sekdes (H. Komari), namun tidak setiap bulan diterima. Sedangkan sejak selesai pemeriksaan BPK terhitung Mei 2023 saksi diperintahkan untuk menyimpan setiap laporan pengelolaan rusunawa.

- Bahwa adanya keuntungan yang diterima oleh Desa Tambaksawah dan adanya kewajiban penyetoran keuntungan kepada Pemda Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama).
- Bahwa Pembukuannya keuntungan bagi Desa ada pada Buku Kas Umum dan dimasukkan ke APBD Desa Tambaksawah.
- Bahwa ada peminjaman uang rusunawa oleh Sdr. Imam Fauzis selaku Kepala Desa Tambaksawah sebesar Rp.30.000.000,- namun untuk transaksi atau proses serah terima uangnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada bulan April 2022 terjadi pertemuan di ruang Kepala Desa antara Sdr. Imam Fauzis selaku Kepala Desa dengan perangkat Desa termasuk saksi. Pada saat itu kami membahas mengenai tunjangan perangkat Desa yang berasal dari pengelolaan seluruh aset Desa yang dikerjasamakan ke pihak ketiga yang belum terbayarkan selain itu adanya permintaan dari beberapa perangkat desa yang meminta agar tunjangan dicairkan dengan alasan akan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menambah kebutuhan, sehingga disepakati akan meminjam terlebih dahulu dari Pengelola Rusunawa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang nantinya apabila terbayarkan (uang bagi hasil Rusunawa Tambaksawah masuk ke dalam Rekening Kas Desa) maka segera dikembalikan kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa akhirnya, sekitar bulan April 2022 saksi mendapatkan tunjangan senilai Rp. 3.605.600,- (tiga juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari Sdr. Inneke secara tunai yang saksi terima di Kantor Desa Tambaksawah. Selain saksi ada beberapa perangkat lagi yang menerima uang tunjangan tersebut termasuk Kepala Desa Tambaksawah yakni Sdr. Imam Fauzi, S.E.
- Bahwa kemudian, bulan Mei 2022 dikarenakan Dana Tunjangan Perangkat Desa sudah cair ke Rekening Kas Desa, dan kami sudah menerima tunjangan tersebut, maka untuk mengganti uang pinjaman tersebut kami seluruh perangkat desa mengembalikan uang tunjangan yang berasal dari uang Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Inneke untuk nantinya diserahkan kepada Sdr. Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah.

Halaman 144 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pinjaman uang Rusunawa oleh Kepala Desa Imam Fauzi dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Keputusan peminjaman uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak terdapat Berita Acara Rapat maupun notulennya;
 - b) Keputusan tersebut tidak melalui mekanisme Musyawarah Desa;
 - c) Tidak benar, operasional sudah dibiayai dengan APBDes, pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) saksi melaporkan keuangan Desa Tambaksawah terkait dengan pembayaran tunjangan perangkat desa tersebut dengan cara melaporkannya pada Bulan Mei 2022, setelah bagian keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah masuk Rekening Kas Desa;
 - e) saksi tidak memastikannya, namun dapat saksi sampaikan bulan Mei 2022 dikarenakan Dana Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah cair ke Rekening Kas Desa, dan kami sudah menerima tunjangan tersebut, maka untuk mengganti uang pinjaman tersebut kami seluruh perangkat desa mengembalikan uang tunjangan yang berasal dari uang Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Inneke untuk nantinya diserahkan kepada Sdr. Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah, dan saksi pernah menanyakan kepada Sdri Inneke bahwa uang pengembalian dari perangkat sudah diserahkan kepada Sdr. Imam Fauzi, S.E. pada bulan Juni 2022, namun ternyata oleh Sdr. Imam Fauzi, S.E. tidak diserahkan kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah, saksi baru mengetahui ternyata Sdr. Imam Fauzi, S.E. mengembalikan uang kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah sekitar bulan Agustus 2023 pada saat perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Bahwa benar ada peminjaman uang tersebut, untuk keperluan Pilkades di tahun 2020 dimana saat itu uang BKK dari Kabupaten untuk pelaksanaan Pilkades belum turun dan uang APBDesa saat itu juga belum cair sehingga sesuai rapat sebelumnya yang dihadiri oleh Sekretaris Desa Sdr. H. Komari dan PJ. Kepala Desa saat itu Sdr. YANI dan beberapa perangkat yang lain menyatakan akan meminjam uang dari Rusunawa tersebut.
- Bahwa benar telah dilakukan pengembalian secara tunai yang dilakukan di Rusunawa. Uang tersebut diberikan melalui Sdri. Irma selaku perwakilan dari Rusunawa (saksi tidak tahu Sdri. Irma sebagai apa dalam struktur pengelola) pada tanggal 2 Juni 2020 yang dilengkapi dengan kwitansi.

Halaman 145 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada berita acara yang dibuat ketika melakukan peminjaman
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peminjaman yang dilakukan oleh Sdr. Fatkhur Rohman selaku Kepala Desa Tambaksawah kepada Rusunawa senilai sekitar Rp. 200.000.00,- tersebut.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kaur Keuangan maupun Bendahara Desa saksi tidak mengetahui perihal adanya uang Rp. 126.364.262,45 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua koma empat puluh lima rupiah) yang dikuasai oleh Tim Aset, dan tidak ada penyetoran kepada RKUDes atas uang tersebut Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

12. Saksi PRIJO TJAHJONO, SE. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah sejak bulan Desember 2022, sampai dengan September 2023, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah, karena saksi adalah Direktur Bumdes Tambaksawah 2022.
- Bahwa Rusunawa Tambaksawah adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berdiri diatas Tanah Kas Desa Tambaksawah;
- Bahwa Struktur Organisasi Pengelola Rusunawa Tambaksawah sejak pertama kali dikelola sampai dengan saat ini, Ketua Ketua Pengelola Rusunawa sejak September 2008 s/d April 2013 adalah Sdr. Bambang Soeharsono, selaku Ketua Pengelola Rusunawa sejak Mei 2013 s/d Desember 2022 adalah Sdr. Fatkhur Rohman, kemudian Bendahara sejak 2009-sekarang adalah Sdri. RHIKE dan Kasir sdri Irma Sulistyawati;
- Bahwa yang saksi ketahui Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sidoarjo yang berdiri di atas Tanah Kas Desa Tambaksawah yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.2/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Perjanjian tersebut selanjutnya diubah melalui perjanjian Nomor 130/-3/404.1.1.2/2010 tanggal 29 Januari 2010. Jangka waktu PKS pengelolaan Rusunawa selama 20 tahun kalender. Dasar kerja sama pemanfaatan sesuai dokumen PKS adalah karena aset bangunan Rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdiri di atas lahan tanah milik

Halaman 146 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemilihan Pemerintah Desa Tambaksawah sebagai mitra kerja sama pemanfaatan tidak dipilih melalui tender lelang, melainkan dipilih karena lokasi bangunan Rusunawa berdiri di atas lahan tanah milik Pemerintah Desa Tambaksawah,

- Bahwa persentase bagi hasil perbulan yakni 40% untuk pengelolaan operasional Rusunawa, 30% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah, dan untuk Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo 30% dan dasar pembagian tersebut diatur di dalam Perjanjian Kerjasama. Selanjutnya sharing dana tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setorkan melalui Nomor rekening Bank Delta Artha 10510000935 atas nama RKD Tambaksawah Waru (Pemdes Tambaksawah), dan nomor rekekening Bank Jatim 0261047080 atasnama Bendahara Penerimaan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sharing dana yang disetor ke rekening desa dan rekening Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo tidak diatur di dalam Perjanjian Kerjasama dan Substansi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama juga tidak lengkap, dokumen Perjanjian Kerja Sama menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama tidak mengatur mengenai:
 - a) Nomor dan nama rekening tujuan penyetoran bagi hasil oleh lembaga pengelola Rusunawa, baik kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Desa Tambaksawah;
 - b) Jenis penerimaan yang boleh dipungut dan dikelola oleh lembaga pengelola Rusunawa;
 - c) Jenis pengeluaran yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasional dan pemeliharaan dan menjadi pengurang pendapatan sebelum dibagihasilkan;
 - d) Substansi wajib dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa yang harus disusun oleh lembaga pengelola Rusunawa, beserta pihak yang wajib memperoleh laporan tersebut;
 - e) Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan Rusunawa oleh lembaga pengelola.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah bangunan Rusun yang disewakan adalah sebanyak 384 kamar pada delapan unit Rusun (blok A s.d. H). Masing-masing unit Rusun terdiri dari tiga lantai. Berdasarkan dokumen yang diadministrasikan oleh Bendahara dan kasir diketahui bahwa jenis pendapatan yang dikelola dari penyewa Rusun ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Pengelola Nomor 001/SE/RSNW/II/2014 tanggal 2 Januari

Halaman 147 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2014 dengan diketahui oleh Kepala Desa Tambaksawah yang menjabat periode Tahun 2011 – 2016 dan periode Tahun 2016 – 2018. Berdasarkan surat edaran tersebut, diketahui bahwa jenis dan tarif biaya yang dipungut oleh pengelola Rusunawa adalah sebagai berikut:

- a) sewa hunian, dengan tarif berkisar antara Rp175.000,00 s.d. Rp325.000,00 per bulan;
- b) langganan air dan listrik, dengan tarif biaya beban sebesar Rp.6.000,-/m3(air) dan Rp5.400,-/kwh (listrik) yang dibayarkan sesuai jumlah pemakaian masing-masing;
- c) iuran keamanan, kebersihan, dan ketertiban dengan sebesar Rp15.000,00 per bulan.

Selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa selain pendapatan dari pungutan di atas, pengelola Rusunawa juga memperoleh pendapatan dari:

- a) denda keterlambatan pembayaran sewa yang dikenakan kepada penghuni; dan
 - b) potongan honorarium yang diterima personel pengelola Rusunawa karena alasan tertentu, misalnya terlambat masuk kerja;
 - c) parkir kendaraan roda 4 atau lebih, dengan tarif sebesar Rp4.000,-/hari.
- Bahwa penetapan jenis dan tarif pendapatan yang dipungut oleh pengelola Rusunawa sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Selain itu, pendapatan dari pungutan biaya parkir, denda keterlambatan pembayaran sewa, serta potongan honorarium juga tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Penentuan jenis dan tarif biaya sewa serta biaya lain yang dipungut dan dikelola oleh pengelola Rusunawa tidak ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa serta tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, pengelola juga mengelola uang jaminan, namun uang jaminan sewa kepada penghuni yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak dikelola secara memadai, dimana mekanismenya adalah sebelum menempati Rusunawa yang disewa, setiap penghuni wajib menandatangani dokumen perjanjian sewa menyewa bersama koordinator selaku ketua pengelola. Berdasarkan dokumen perjanjian sewa menyewa diketahui bahwa penghuni diwajibkan untuk membayar uang jaminan sewa sebesar 3 kali tarif sewa yang dikenakan. Uang jaminan tersebut akan



dikembalikan pada saat penghuni tidak lagi menyewa dan perjanjian sewa berakhir;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Bendahara dan kasir diketahui bahwa pemungutan uang jaminan dilakukan karena sesuai dengan format perjanjian sewa menyewa yang telah digunakan sejak awal Rusunawa dikelola, yaitu pada sekitar bulan September 2008 tanpa mengetahui dasar hukumnya. Pengelolaan uang jaminan beserta pelaporannya dilakukan oleh saksi selaku Koordinator sekaligus Ketua pengelola Rusunawa yang mana dapat saya sampaikan terdapat uang jaminan serta uang pendapatan sewa yang disimpan pada rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono.
- Bahwa tidak semua pendapatan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut dihitung sebagai penghitungan sharing dana, namun nilai bagi hasil yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing dihitung sebesar 30% dari pendapatan sewa saja, tidak termasuk pendapatan lainnya yang dipungut oleh pengelola. Sisanya sebesar 40% digunakan untuk operasional Rusunawa, dimana dananya dikelola secara mandiri oleh Koordinator sekaligus Ketua Pengelola yakni pada saat itu Sdr. Sentot, selanjutnya pada saat saksi menjabat selaku Ketua Pengelola Rusunawa, Bendaharanya yakni Sdri. Rhike, dan kasir Sdri. Irma. Pemungutan pendapatan dilakukan oleh kasir secara tunai, disimpan dalam bentuk uang tunai, untuk selanjutnya disetorkan ke Bendahara setiap awal bulan berikutnya. Uang setoran tersebut selanjutnya disimpan oleh Bendahara dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa jumlah karyawan pengelola Rusunawa Tambaksawah adalah 12 (dua belas) orang dengan rincian Ketua Pengelola, Kasir, Bendahara, Kepala Maintenance 2 orang dan 6 (enam) orang security. Penentuan tarif gaji pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak ada dasar hukumnya, hanya mengikuti kebiasaan pengelola lama yakni Sdr. Sentot ;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan sewa Rusunawa Tambaksawah yang saksi ketahui pernah melakukan pengeluaran uang yang tidak sebagaimana mestinya. Sesuai keterangan Bendahara dan Kasir, Mantan Kepala Desa Tambaksawah yakni Sdr. Fatkhur Rohman pernah meminjam uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa yakni tahun 2012-2016 (tahun 2012 Sdr. Bambang Soemarsono tahun 2013-2016 Sdr. Sentot) dengan total senilai Rp. 207.000.000,-, dan hingga saat ini Sdr. Fatkhur Rohman sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya masih Rp. 125.000.000,- baru lunas Rp. 82.000.000,-, saat ini Sdr. Fatkhur Rohman telah meninggal dunia sekitar tahun 2018.

- Bahwa pada tahun 2013 Sdri. Rhike selaku Bendahara dan Kasir pernah didatangi oleh Sdr. Ghufon yang mengaku seorang pengacara dan Sdr. Roziqin (warga Tambaksawah), pada saat itu Sdri. Irma selaku kasir dan Sdri. Rhike ditanyai didesak tentang sharing dana ke Pemdes Tambaksawah dan diintimidasi agar mengaku atas nilai sharing dana Rusunawa ke Pemdes Tambaksawah. Kemudian beberapa hari kemudian Sdri. Irma ditelpon oleh Sdr. Bambang Soemarsono untuk mencairkan uang senilai Rp. 126.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdr. Rozikin, dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono dan Irma Sulistyowati, sehingga atas perintah dari Ketua Pengelola Rusunawa, Bambang Soemarsono akhirnya Sdri. Irma Sulistyowati mencairkan uang yang diminta dan diserahkan kepada Sdr. Roziqin, dan pada tanggal 17 Januari 2020 Sdr. Yani selaku Pj. Kepala Desa Tambaksawah meminjam uang kepada Pengelola Rusunawa uang senilai Rp. 60.000.000,- dengan alasan sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tambaksawah.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 Sdr. Imam Fauziselaku Kepala Desa Tambaksawah meminjam uang kepada Pengelola Rusunawa senilai Rp. 30.000.000,- dengan alasan sebagai Pinjaman sementara Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa terkait Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 141-00-2358786-8 atasnama Pengelola Rusunawa Tambaksawah adalah rekening pengelola Rusunawa Tambaksawah yang baru setelah adanya pemeriksaan dari BPK RI. Temuan BPK RI pada saat itu menyampaikan adanya uang pengelolaan Rusunawa Tambaksawah ketika Sdr. Sentot menjabat sebagai Ketua Pengelola uang tunai disimpan dalam brankas senilai Rp. 394.357.900,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga atas perintah BPK RI pengelola membuat rekening pengelola Rusunawa Tambaksawah dengan Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 141-00-2358786-8 atasnama Pengelola Rusunawa Tambaksawah, dan segera memasukkan uang ke rekening tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan rekening-rekening pengelolaan Rusunawa Tambaksawah:

Halaman 150 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a) Pengelola Rusunawa Tambaksawah Pada Saat Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Bambang Sumarsono tahun 2008-2013 dibuat rekening atas nama Bambang Sumarsono di Bank Mandiri No. Rek. 142-00-0691677-8 Saldo Rp. 126.364.262,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah). Saldo tersebut selanjutnya di keluarkan oleh Bambang Sumarsono dan Irma Sulistyowati karena permintaan dari Sdr. Rozikin yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Irma Sulistyowati kepada Sdr. Rozikin, selanjutnya dibuat Rekening baru atas nama Bambang Sumarsono/Rhike Krisnawati di Bank Mandiri Nomor Rekening 141-00- 1283821-5 . Saldo diketahui sejumlah Rp. 107.054.252,- (seratus tujuh juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Selanjutnya saldo tersebut di pindah bukukan ke Rekening Atas nama Pengelola Rusunawa Tambaksawah di Bank Mandiri No. Rek. 141-00-2358786-8 pada tgl. 3 November 2023 atas saran dari BPK RI;
- b) Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 141-00-1283821-5 atas nama Bambang Sumarsono, S.E., S.H., M.SA selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), sudah dilakukan penyetoran namun saksi lupa tanggal penyetorannya;
- c) Pengelola Rusunawa pada saat Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman Tahun 2013-2022 dibuat Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 141-00-1343462-6 atas nama Drs. Fatkhur Rohman Saldo sejumlah Rp. 3.340.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya dipindah bukukan ke Rek. Bank Mandiri atas nama Pengelola Rusunawa Tambaksawah pada tanggal 22 Agustus 2023 atas saran dari BPK RI;
- d) Pengelola Rusunawa saksi selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah pada tahun 2023 saat ada pemeriksaan dari BPK tanggal 4 April 2023 diketahui terdapat uang tunai di brankas Bendahara dan uang tunai di Bendahara dan Kasir dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Uang tunai di brankas Bendahara (saldo akhir Oktober 2021) yang disimpan sejak zaman Ketua Pengelola Sdr. Fatkhur Rohman sebesar Rp. 281.864.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);



2) Uang tunai di brankas Kasir (saldo November 2021 s/d 4 April 2023) yang disimpan sejak zaman Ketua Pengelola Sdr. Fatkhur Rohman sebesar Rp. 111.493.400,- (seratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Sehingga total uang yang telah dimasukkan ke rekening Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini senilai Rp. 498.752.763,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa terkait dengan pengaturan sewa Rusunawa Tambaksawah tidak pernah ada regulasi yang sah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penerapan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah, dan dari Dinas Perumahan , Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga tidak pernah melakukan pengecekan, pengawasan terkait dengan penetapan tarif, sehingga saksi dan Kepala Desa menentukan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah berdasarkan tarif yang sudah ditentukan pada zaman Sdr. Sentot menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa Pemerintah Desa menunjuk saksi selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang mengelola Rusunawa Tambaksawah hanya mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2006 dan 2010, tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang seharusnya sesuai dengan aturan perundang-undangan Gedung Rusunawa tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, bukanlah pihak lain termasuk saksi selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah, saksi pun hanya diangkat oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi untuk menjadi Ketua Pengelola Rusunawa;
- Bahwa yang menjadi biaya operasional pengelolaan Rusunawa Tambaksawah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah Honor Pengelola, Petugas, Pemelihara gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa terdapat pengeluaran lain dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a) Sumbangan Kematian
 - b) Sumbangan Posyandu
 - c) Sumbangan Acara Kemerdekaan

Halaman 152 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengeluaran – pengeluaran tersebut terjadi di zaman sebelum saksi menjabat, saat saksi menjabat Ketua Pengelola hanya ada sumbangan kematian dan sumbangan posyandu, itu pun selalu saksi laporkan kepada Kepala Desa Tambaksawah dan dibuat berita acara pengeluaran uangnya. Terhadap pengeluaran – pengeluaran tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan hanya dilaporkan kepada Kepala Desa Tambaksawah saja;
- Bahwa selama saksi menjabat, tidak pernah dilaksanakan pembinaan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik terkait dengan pembuatan laporan pengelolaan maupun pembinaan lainnya kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah. Selain itu juga tidak pernah dilakukan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo baik berupa teguran maupun bersurat kepada pengelola Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa selaku Pengguna Barang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah baik jumlah pendapatan, pengeluaran dan juga bagi hasilnya. Saksi menjelaskan seharusnya apabila pengelola salah dan tidak benar seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan teguran kepada pengelola Rusunawa Tambaksawah, namun selama saksi menjabat Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak pernah dilakukan teguran baik lisan maupun tulisan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq ke Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pemeriksaan audit terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem

Halaman 153 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023 khususnya terkait dengan temuan Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah yang tidak memadai, namun pada saat saksi baru menjabat selama 3 bulan kemudian terdapat pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, dan yang banyak diperiksa adalah Sdr. Rikhe dan Sdri. Irma selaku Bendahara dan kasir Rusunawa Tambaksawah;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui secara detail terkait item penerimaan dan pendapatan Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2008, namun saksi mengetahui dari buku rekapitulasi pendapatan dan penerimaan yang dibuat oleh Sdri. Rhike dan Sdri. Irma untuk rincian item pendapatan dan penerimaan Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2009 :					
NO	Bulan	Penerimaan seluruhnya (Rp)	Sharing		Ket
			Pemkab (Rp)	Pemdes (Rp)	
1	Jan	25,802,806			
	Feb	32,533,450		15,463,500	
	Maret	32,120,075			
	April	18,090,475			
	Mei	49,800,650		8,452,500	
	Juni	33,057,850		4,815,000	
	Juli	51,159,450	15,547,500		
	Agts	42,551,300		8,355,000	
	Sept	43,024,000		3,442,500	
	Okt	57,889,500		4,605,000	
	Nov	40,616,900	12,577,500	5,115,000	
	Des	40,255,400	11,370,000	6,120,000	
Total tahun 2009		466,901,85	39,495,000	56,368,500	
		6			

Tahun 2010					
2	Jan	43,420,000	7,237,500	7,237,500	
	Feb	40,322,500			
	Maret	41,113,400		7,650,000	
	April	42,028,300		7,387,500	
	Mei	57,078,100		7,305,000	
	Juni	49,973,000		7,605,000	
	Juli	51,944,300	12,952,500	15,862,000	
	Agts	51,351,400		5,000,000	
	Sept	50,532,500		10,288,000	

Halaman 154 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Okt	59,957,800	28,373,000	10,570,000	
	Nov	58,879,500			
	Des	68,062,300			
Total tahun 2010		614,663,100	48,563,000	78.905.000	

Tahun 2011					
3	Jan	68,545,000	28,675,000		
	Feb	72,775,200			
	Maret	72,300,400			
	April	72,416,400			
	Mei	69,623,800			
	Juni	77,445,200			
	Juli	83,881,600			
	Agts	88,413,700			
	Sept	80,001,400			
	Okt	94,474,900			
	Nov	284,506,700	25,000,000		
	Des	106,675,100	6,875,000	124,000,000	
Total tahun 2011		1,171,059,400	60,550,000	124,000,000	
		0			

Tahun 2012					
4	Jan	99,066,200			
	Feb	110,249,600		9,000,000	
	Maret	111,118,900		9,000,000	
	April	115,511,100		9,000,000	
	Mei	111,694,400	20,000,000	9,000,000	
	Juni	118,124,200		9,000,000	
	Juli	117,986,300	30,000,000	9,000,000	
	Agts	110,961,600		9,000,000	
	Sept	116,187,200	20,000,000	9,000,000	
	Okt	121,460,500		9,000,000	
	Nov	115,803,600	20,000,000	10,000,000	
	Des	125,839,000	15,000,000	12,000,000	
Total tahun 2012		1,374,002,600	105,000,000	103,000,000	
		0			

Tahun 2013					
5	Jan	115,929,300		14,355,000	
	Feb	127,738,800		20,115,300	
	Maret	118,697,100	25,000,000	20,827,500	
	April	97,670,000	30,297,800	18,202,500	
	Mei	190,009,900	18,202,500		
	Juni	83,543,400		38,587,500	
	Juli	132,237,200	39,442,500	21,022,500	
	Agts	124,102,500	20,167,500	19,642,500	
	Sept	119,724,400	19,642,500	22,807,500	
	Okt	117,954,600	22,807,500	17,923,000	
	Nov	123,916,800	17,923,000	20,740,000	

Halaman 155 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Des	122,459,600	22,740,000	15,750,000	
Total tahun		1,473,983,60	216,223,300	229,973,300	
2013		0			

Tahun 2014					
6	Jan	176,083,000	17,250,000	20,985,000	
	Feb	244,252,000	22,485,000	18,630,000	
	Maret	245,227,000	20,130,000	27,475,000	
	April	260,923,600	29,475,000	23,597,500	
	Mei	260,424,100	25,597,500	24,851,500	
	Juni	261,264,100	26,851,500	24,160,000	
	Juli	318,168,600	26,160,000	22,435,000	
	Agts	143,677,500	24,435,000	25,727,000	
	Sept	154,311,600	27,727,500	24,857,500	
	Okt	149,879,100	26,857,500	22,330,000	
	Nov	150,299,100	24,330,000	24,310,000	
	Des	196,098,900	27,307,500	25,307,500	
Total tahun		2,560,608,60	298,606,500	284,666,000	
2014		0			

Tahun 2015					
7	Jan	156,865,600	26,310,000	23,185,000	
	Feb	162,748,500	25,185,000	26,335,000	
	Maret	167,598,500	28,335,000	25,067,500	
	April	158,646,550	27,067,500	23,627,500	
	Mei	156,468,400	25,627,500	24,617,500	
	Juni	158,773,600	26,617,500	21,812,500	
	Juli	363,863,500	23,812,500	25,817,500	
	Agts	241,066,100	27,817,500	25,637,500	
	Sept	213,810,250	27,637,500	22,065,000	
	Okt	183,698,450	25,065,000	23,557,500	
	Nov	169,283,500	26,557,500	22,965,000	
	Des	289,441,100	25,965,000	22,747,500	
Total tahun		2,422,264,05	315,997,500	287,435,000	
2015		0			

Tahun 2016					
8	Jan	201,113,300	25,747,500	25,200,000	
	Feb	185,505,700	25,747,500	23,572,500	
	Maret	178,155,000	29,025,000	25,440,000	
	April	208,135,900	25,440,000	27,772,500	
	Mei	189,414,200	27,772,500	26,340,000	
	Juni	308,608,500	26,340,000	26,962,500	
	Juli	156,357,300	26,962,500	26,872,500	
	Agts	159,363,800	26,872,500	27,097,500	
	Sept	160,681,900	27,097,500	26,115,000	
	Okt	259,262,700	26,115,000	27,112,500	
	Nov	194,063,600	27,112,500	24,855,000	
	Des	297,130,800	24,855,000	24,210,000	
Total tahun		2,497,792,70	319,087,500	311,550,000	

Halaman 156 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016	0		
------	---	--	--

Tahun 2017				
9	Jan	171,915,100	24,210,000	25,785,000
	Feb	155,584,200	25,785,000	26,250,000
	Maret	158,122,700	26,250,000	26,625,000
	April	159,946,400	26,625,000	27,375,000
	Mei	157,182,600	32,375,000	25,342,500
	Juni	182,514,400	30,342,500	
	Juli	239,776,000	31,205,000	54,292,500
	Agts	158,607,500	33,087,500	
	Sept	195,539,000	33,335,000	28,335,000
	Okt	184,279,400	29,705,700	25,357,500
	Nov	194,911,000	27,060,000	27,060,000
	Des	223,951,100	25,567,500	25,567,500
Total tahun		2,182,329,40	345,548,200	291,990,000
2017		0		

Tahun 2018				
10	Jan	184,717,700	26,925,000	26,925,000
	Feb	182,911,400	26,625,000	26,625,000
	Maret	303,497,372	26,317,500	26,317,500
	April	184,965,900	28,320,000	28,320,000
	Mei	225,638,400	26,460,000	26,460,000
	Juni	197,347,800	197,347,800	25,192,500
	Juli	187,025,600	27,600,000	27,600,000
	Agts	193,437,000	26,955,000	26,955,000
	Sept	214,802,300	26,317,500	26,317,500
	Okt	201,157,800	26,782,500	26,782,500
	Nov	202,204,500	26,917,500	26,917,500
	Des	226,961,000	26,317,500	26,317,500
Total tahun		2,504,666,77	320,730,000	320,730,000
2018		2		

Tahun 2019				
11	Jan	203,287,100	24,720,000	24,720,000
	Feb	219,501,100	26,992,500	26,992,500
	Maret	220,427,500	27,015,000	27,015,000
	April	195,677,300	26,452,500	26,452,500
	Mei	295,543,700	26,460,000	26,460,000
	Juni	196,132,000	29,212,500	29,212,500
	Juli	168,944,200	24,780,000	24,780,000
	Agts	233,592,500	26,587,500	26,587,500
	Sept	169,593,500	28,657,500	28,657,500
	Okt	164,483,300	26,197,500	26,197,500
	Nov	158,924,800	27,502,500	27,502,500
	Des	211,588,600	25,545,000	25,545,000
Total tahun		2,437,695,60	320,122,500	320,122,500
2019		0		

Halaman 157 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020					
12	Jan	242,459,300	25,695,000	25,695,000	
	Feb	178,533,600	25,695,000	25,695,000	
	Maret	176,508,700	27,375,000	27,375,000	
	April	188,391,200	27,127,500	27,127,500	
	Mei	241,760,300	26,242,500	26,242,500	
	Juni	231,219,300	28,252,500	28,252,500	
	Juli	160,586,000	25,860,000	25,860,000	
	Agts	163,226,300	25,162,500	25,162,500	
	Sept	167,943,800	26,490,000	26,490,000	
	Okt	165,211,200	27,330,000	27,330,000	
	Nov	181,785,800	24,352,500	24,352,500	
	Des	212,368,000	26,752,500	26,752,500	
Total tahun		2,309,993,50	317,842,500	317,842,500	
2020		0			

Tahun 2021					
13	Jan	180,331,000	180,331,000	26,220,000	
	Feb	180,331,000	27,075,000	27,075,000	
	Maret	174,757,700	26,167,500	26,167,500	
	April	198,822,900	27,187,500	27,187,500	
	Mei	182,889,200	25,477,500	25,477,500	
	Juni	169,011,000	26,805,000	26,805,000	
	Juli	174,462,300	25,672,500	25,672,500	
	Agts	168,050,200	25,620,000	25,620,000	
	Sept	166,927,900	27,075,000	27,075,000	
	Okt	170,677,200	25,012,500	25,012,500	
	Nov	158,850,300	25,500,000	25,500,000	
	Des	228,712,100	24,150,000	24,150,000	
Total tahun		2,142,730,20	311,962,500	311,962,500	
2021		0			

Tahun 2022					
14	Jan	170,905,600	28,492,500	28,492,500	
	Feb	168,191,100	26,242,500	26,242,500	
	Maret	158,629,100	25,440,000	25,440,000	
	April	232,206,300	25,215,000	25,215,000	
	Mei	167,246,400	29,730,000	29,730,000	
	Juni	168,411,500	25,882,500	25,882,500	
	Juli	181,752,300	25,957,500	25,957,500	
	Agts	174,792,500	25,297,500	25,297,500	
	Sept	174,423,600	24,512,100	24,512,100	
	Okt	181,650,000	23,025,000	23,025,000	
	Nov	182,313,500	24,840,000	24,840,000	
	Des	207,412,000	24,855,000	24,855,000	
Total tahun		2,167,933,90	309,489,600	309,489,600	
2022		0			

Pemkab	3,329,218,100		
Pemdes		3,348,034,90	

Halaman 158 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		0	
--	--	---	--

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

13. Saksi SITI AMINAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adalah perangkan Desa Tambaksawah sejak tahun 1997 sebagai stah membantu pemerinta desa, kemudian diangkat sebagai Bendahara Desa Tambaksawah termasuk saat itu di Tahun 2011-2013 hingga tahun 2017 dan saat ini saksi ditugaskan sebagai Kasi Pelayanan Umum Desa Tambaksawah
- Bahwa alasan kenapa Pembangunan Rusunawa Tambaksawah dilaksanakan diatas Tanah Kas Desa Tambaksawah saksi tidak mengetahui yang pasti hingga saat ini lahan tempat Rusunawa tersebut berdiri diatas Tanah Kas Desa Tambaksawah dan terkait kenapa tidak dilakukan pembelian lahan yang lain untuk lokasi Rusunawa ataupun Tukar Guling untuk Tanah Kas Desa yang menjadi lokasi Rusunawa juga tidak dilaksanakan
- Bahwa Sdr. Bambang Soemarsono pernah menjadi Ketua Pengelola Rusunawa. Awalnya suami saksi menjadi Sekretaris Pengelola Rusunawa dan ketua pengelola saat itu adalah Sdr. Ilham Rusyadi, SE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelola Rusunawa yang terletak di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tertanggal 23 September 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah setelah itu hanya sebentar saja Sdr. Ilham Rusyadi, SE menjabat sebagai Ketua Pengelola lalu suami saksi yang menggantikan sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa Benar bahwa di tahun 2013 yang menjadi Ketua Pengelola Rusunawa adalah suami saksi Sdr Bambang Soemarsono, sebenarnya pada bulan mei tahun 2013 suami saksi sudah mengajukan pengunduran diri kepada Kepala Desa Tambaksawah sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah. Semenjak itu sebenarnya suami saksi pun sudah tidak aktif di Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa dikarenakan ada beberapa pihak yang mencampuri atau ikut mengurus atau merecoki dan mengintimidasi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dimana saat itu ada Tim Penyelesaian Aset yang mencoba merecoki pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang saat itu telah baik pengelolaannya dan sudah memiliki banyak penghuni sehingga mengelola dana yang cukup besar.

Halaman 159 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mengetahui jika Buku Tabungan dan ATM Pengelola Rusunawa diserahkan oleh Sdr. Bambang Soemarsono kepada Sdr Rozikin, kalau ada uang yang diserahkan saksi tidak mengetahui. saksi mengetahui jika telah diserahkan ATM dan Buku Tabungan Pengelola Rusunawa dari suami saksi, setelah suami saksi menelpon saat itu lalu Sdr. Rozikin dan Sdri. Irma datang ke kantor Desa menemui Kepala Desa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang juga namun beberapa hari setelah itu saksi melihat di kantor desa kalau Alm. Sdr Hasan datang ke Kantor Desa Tambaksawah dan membawa amplop berisi uang dan memberikannya kepada staf dan perangkat yang lain Tapi saksi tidak mengetahui uang apa yang dibagikan saat itu. Yang membagi uang saat itu adalah Alm. Sdr. Hasan Terkait jelasnya penyerahan uang tersebut saksi baru mengetahui adanya kwitansi penyerahan uang tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik saat pemeriksaan.
- Bahwa awalnya pihak-pihak ini seperti Sdr. Gufron, Sdr. Sueb, Sdr. Hasan Sdr. Rozikin yang termasuk dalam Tim Penyelesaian Aset. Desa Tambaksawah seringkali merecoki atau ikut campur dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah terutama keuangannya. Lalu mereka juga melakukan pemeriksaan kepada pengelola Rusunawa saat itu termasuk suami saksi dengan alasan ada penyimpangan dalam pengelolaan Rusunawa termasuk ada indikasi korupsi Saat itu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Aset Desa kepada pengelola sebelum dilakukan penyerahan uang, ATM dan buku tabungan.
- Bahwa Kalau terkait peruntukan Uang senilai Rp. 126.000.000,- buku tabungan dan ATM rusunawa setelah diserahkan kepada pihak Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah dan Pihak Kepala Desa Tambaksawah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Selaku Bendahara Desa Tambaksawah saksi tidak pernah melihat uang senilai Rp. 126.000.000,-, Buku Tabungan, ATM tersebut, sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan penyeteroran ke Kas Desa Tambaksawah atau ke APBD Desa Tambaksawah untuk dipergunakan dalam kegiatan Desa Tambaksawah
- Bahwa Uang keuntungan tersebut rutin masuk setiap bulan dari Rusunawa Tambaksawah ke Kas Desa Tambaksawah. Awal awal beroperasinya Rusunawa tersebut keuntungan yang diberikan ke Desa sekitar 4-5 juta rupiah, diserahkannya tunai dengan kwitansi kepada Kepala Desa bukan kepada saksi langsung, setelah itu penyerahan uang dilakukan secara transfer ke rekening Desa Tambaksawah langsung dimana kemudian yang mengambilnya adalah saksi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Halaman 160 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang pernah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang dalam hal ini adalah Rusunawa Takbaksawah yang berdiri diatas Tanah Kas Desa Tambaksawah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. Saksi AGUS PRIYANTO,S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi PNS pada Pemkab Sidoarjo yang bertugas pada Dina P2CKTR dan diangkat sebagai Kepala UPTD Rusunawa Tambaksawah periode tahun 2012-2013, dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Kepala UPTD Rusunawa Sewa Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/175/404.6.1/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan,
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan saksi selaku Kepala Kepala UPTD Rusunawa Sewa Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, yakni:
 - a) Memberikan pelayanan umum di lingkungan Rusunawa;
 - b) Melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/perjanjian sewa Rusunawa dengan pengguna;
 - c) Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Rusunawa;
 - d) Meninventarisir, melaporkan, dan mengusulkan perbaikan/penggantian sarana dan prasarana Rusunawa yang rusak;
 - e) Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Rusunawa;
 - f) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Rusunawa yang merupakan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- Bahwa dengan Tupoksi saksi sebagai Kepala UPTD Rusunawa terkait pengawasan dan pembinaan Rusunawa yang merupakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Rusunawa Tambaksawah sama sekali tidak

Halaman 161 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



saksi lakukan. Terkait rusunawa Tambaksawah, saksi hanya mengunjungi Rusunawa Tambaksawah sebanyak satu kali untuk pengenalan. Dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak ikut menangani Rusunawa Tambaksawah, karena sudah ditangani oleh Sdr. Bambang;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki aset bangunan Rusunawa Ngelom, Rusunawa Bluru Kidul, dan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa, status kepemilikan seluruh bangunan Rusunawa dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan tercatat sebagai aset barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa status tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rusunawa milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diantaranya Rusunawa Ngelom dan Bluru Kidul, sedangkan Rusunawa Tambaksawah status tanahnya dimiliki oleh Desa Tambaksawah. Terkait perbedaan status tanah tersebut, saksi tidak mengetahui karena saksi belum menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme, alur, dan proses pembangunan Rusunawa milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Oleh karena pada saat Pembangunan Rusunawa tersebut saksi belum menjabat, dan pada saat saksi menjabat posisi bangunan tersebut sudah ada dan saksi hanya mengelola Rusunawa Ngelom dan Rusunawa Bluru Kidul, sedangkan untuk Rusunawa Tambaksawah saksi tidak mengelolanya;
- Bahwa selama saksi menjalankan tugas sebagai Kepala UPTD Rusunawa mengacu pada Peraturan Bupati tentang tarif rusunawa. Bahwa selanjutnya dapat saksi jelaskan untuk regulasi dan peraturan lainnya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Rusunawa. Dalam hal ini sebagai Pengguna Barang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan Rusunawa tersebut berdiri diatas tanah yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak seperti Rusunawa yang lainnya, karena pada saat pembangunan Rusunawa tersebut, saksi belum menjabat dan pada saat saksi menjabat posisi bangunan tersebut sudah ada. Bahwa selanjutnya, dapat saksi jelaskan saksi tidak ingin ikut menangani dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang sudah ada pengelolanya, yaitu Sdr. Bambang selaku

Halaman 162 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola yang ditunjuk Pemerintah Desa di tahun 2012, dan juga saksi jarang bertemu dengan Sdr. Bambang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai besaran tarif sewa atau seluruh pendapatan yang diterima dan seluruh biaya pengeluaran dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, karna selama saksi menjabat hanya mengetahui mengenai Rusunawa Ngelom dan Rusunawa Bluru Kidul. Sedangkan Rusunawa Tambak Sawah saksi sampaikan jika tidak mengetahui informasi terkait itu. Untuk biaya operasional Rusunawa Ngelom dan Rusunawa Bluru Kidul dikelola oleh bidang sedangkan untuk tarif Rusunawa dikelola oleh Bendahara dan saksi. Saksi hanya mengetahui mengenai biaya penyewaan Rusunawa saja dan hal teknis lainnya contohnya kebocoran Rusunawa dan pengelolaan sampah. Untuk penentuan tarif terkait Rusunawa Ngelom dan Rusunawa Bluru Kidul saksi mengacu pada Peraturan Bupati. Sedangkan Rusunawa Tambak Sawah saksi tidak mengetahui besaran tarifnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak dan kewajiban terkait pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti besaran pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Bayu selaku Bendahara saksi pada saat itu;
- Bahwa selama menjabat tidak mengetahui setoran pendapatan atas pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Pemerintah Desa Tambaksawah, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Bayu selaku Bendahara saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait jumlah pendapatan sewa, pengeluaran dan bagi hasil pendapatan atas pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut sudah benar sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Bayu selaku bendahara saksi pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa maupun pengelola tidak pernah membuat laporan kegiatan pengelolaan dan melaporkannya kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedangkan, untuk Rusunawa Ngelom dan Bluru Kidul saksi buat laporan pengelolaan dan menyetorkan pendapatkan ke kas daerah;

Halaman 163 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjabat sebagai kepala UPTD Rusunawa, baik saksi maupun Kepala Dinas tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban atas kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPT Rusunawa Tahun 2012-2013 pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak pernah mengirimkan sharing bagi hasil kepada saksi, serta saksi tidak pernah menerima laporan dari Pengelola Rusunawa Tambaksawah terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Pihak pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak pernah membuat laporan pengelolaan dan melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terkait dengan jumlah pendapatan, pengeluaran, dan bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, seluruh proses tersebut langsung ditangani oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Pihak pengelola Rusunawa tidak pernah memberikan laporan rinci mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun bagi hasil kepada Dinas, melainkan hanya melakukan penyetoran. Selain itu, pihak Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang juga tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah pendapatan, pengeluaran, dan bagi hasil yang disetorkan oleh pengelola Rusunawa tersebut;
- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga tidak pernah meminta kepada Pemerintah Desa Tambaksawah Cq. Pengelola Rusunawa Tambaksawah agar menyusun laporan pengelolaan secara tertib dan menyampaikannya secara berkala setiap bulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaksanakan pemeriksaan audit, baik secara berkala terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan pemeriksaan, pengecekan, maupun pembinaan terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Dinas juga tidak pernah memerintahkan saksi selaku Kepala UPT Rusunawa untuk melakukan pengecekan atas kebenaran dan

Halaman 164 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kesesuaian jumlah sharing bagi hasil yang disetorkan oleh pihak pengelola Rusunawa Tambaksawah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dokumen:
 - a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang;
 - b) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang Nomor: 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023

Bahwa saksi pada tahun 2016 dan 2022 sudah tidak menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa Tambaksawah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan pembahasan terkait temuan BPK RI, dikarenakan pada saat saksi menjabat tidak ada temuan dari BPK RI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah diperiksa oleh Kejaksaan dan saksi diberitahu mengenai adanya audit yang dilakukan Inspektorat berdasarkan Laporan Hasil Audit PKN Terhadap Tipikor Pengelolaan Pendapatan Aset Rusunawa Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 700.1.2/3775/438.4/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian dengan total Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah);
- Bahwa mengenai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akibat kekurangan penerimaan pendapatan tersebut disebabkan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah di Desa Tambaksawah tidak benar yang menyebabkan Pemerintah Daerah Sidoarjo kekurangan pendapatan daerah. Selanjutnya dapat saksi jelaskan kekurangan pendapatan tersebut disebabkan oleh karena Pemerintah Desa Tambaksawah mengeluarkan biaya operasional lebih dari 40% per tahun dan/atau tidak sesuai dengan yang ditentukan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit PKN Terhadap Tipikor Pengelolaan Pendapatan Aset Rusunawa Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 700.1.2/3775/438.4/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian

Halaman 165 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah), khusus pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa terdapat kekurangan bagi hasil sebesar Rp. 1.186.914.987,20. (satu milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Rekomendasi dari BPK terkait dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023 sudah ditindaklanjuti oleh UPTD Rusunawa atau belum, dikarenakan saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa pada tahun 2013.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. Saksi Drs. ACHMAD ZAINI, M.M., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Sidoarjo, pernah menjabat sebagai Sekertaris Daerah Tahun 2018 – Maret 2022.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan Sekretariat Daerah, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengkoordinasian penyusunan program perangkat daerah dan menyusun program sekretariat daerah;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, Asisten dan Bagian;
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, asisten dan bagian;
 - d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Halaman 166 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
 - b) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
 - c) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penata Usahaan Barang
 - d) Kepala OPD/SKPD selaku Pengguna Barang
 - e) Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Barang
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota;
 - d) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD;
 - f) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- Bahwa bentuk pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawab saksi selaku pengelola barang berdasarkan pasal 481 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah melalui pemantauan dan investigasi. Selanjutnya dapat saksi jelaskan berdasarkan pasal 483 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 167 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - 3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah mekanismenya adalah seluruh aset Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh Sekretaris Daerah dicatatkan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, kemudian dari aset tersebut dan ada beberapa aset yang dilimpahkan kepada OPD yang digunakan untuk kepentingan OPD dikelola oleh OPD dan dicatatkan di OPD yang menggunakan aset Barang Milik Daerah tersebut;
 - Bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur di dalam Pasal 81 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pinjam Pakai;
 - b) KSP;
 - c) BGS atau BSG; dan
 - d) KSPI.
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo dan saksi baru mengetahui jika Rusunawa Tambaksawah termasuk sebagai Barang Milik Daerah pada saat akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini dan saksi mendapatkan penyampaian dari mantan Bupati Sidoarjo Sdr. Win Hendrarso pada saat sholat di Mushola Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - Bahwa saksi pertama kali mengetahui perihal Rusunawa Tambaksawah pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo saat rapat pembahasan APBD Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu pembahasan proyeksi target pendapatan atau penerimaan yang akan dicapai di Tahun yang akan datang dan disana ada pemaparan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang memaparkan mengenai penerimaan atau pendapatan dari Rusunawa Tambaksawah termasuk okupansi dari Masyarakat yang menghuni Rusunawa Tambaksawah dan lain – lain;
 - Bahwa terkait dengan dokumen:

Halaman 168 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendrarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 Juni 2007;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 dari Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. Win Hendrarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;
 - c) Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
 - d) Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
 - e) Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:
 - 1) Gedung Rusunawa Tambaksawah–Waru
 - 2) Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen
- Bahwa terkait bukti di atas benar dokumen tersebut sebagai dasar jika Rusunawa Tambaksawah mulai selesai pekerjaannya di Tahun 2007 dan pengelolaannya beralih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun pencatatan selaku Aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini sebagai Pengguna Barangnya yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2012 hingga sekarang, dan dapat saksi jelaskan Rusunawa Tambaksawah

Halaman 169 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemanfaatannya dengan metode kerjasama;

- Bahwa saksi mengetahui terkait tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang adalah salah satunya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Namun terkait dengan hal tersebut saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Saksi menjelaskan hal tersebut terjadi dikarenakan Rusunawa Tambaksawah sudah dikelola oleh Pengguna Barang yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dan selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah tidak pernah ada laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebagai Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berdasarkan Pasal 483 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, saksi tidak pernah melakukan pemantauan dan investigasi dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Saksi juga tidak pernah meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam peraturan ini diatur kewenangan dari Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah dan seterusnya diatur kewenangan atributif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pengaturan mengenai Pengguna Barang Milik Daerah dan kewenangannya diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:
 - 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
 - 2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.

Halaman 170 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
- a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan;
 - j) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yaitu Sdr. Ir. Sulaksono selaku Pengguna Barang Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah tidak pernah menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada saksi selaku Pengelola Barang. Dikarenakan Sdr. Ir. Sulaksono tidak pernah menyampaikan Laporan Barang Pengguna

Halaman 171 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada saksi selaku Pengelola Barang sehingga saksi tidak mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan selaku pengelola barang saksi juga tidak melakukan apa-apa terkait adanya permasalahan tersebut karena saksi tidak mengetahui terkait Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa bentuk tindakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terkait dengan pembinaan dilaksanakan oleh Menteri. Di dalam Pasal 481 menyatakan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh:

- 1) Penggunaan Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- 2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pada Pasal 482 diatur:

- 1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
 - 2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - 3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - 4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan fungsi Kuasa Pengguna Barang yaitu mendapatkan pendelegasian tugas dari Pengguna Barang dalam mengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini Bangunan Rusunawa Tambaksawah yang seharusnya bisa difungsikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengelola Bangunan Rusunawa Tambaksawah selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - Bahwa terkait dengan Perjanjian Kerjasama yang dibentuk guna pengelolaan Rusunawa Tambaksawah ini tidak sesuai dengan mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan

Halaman 172 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



82 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Pengelola Rusunawa Tambaksawah diwajibkan membuat laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, namun selama ini laporan tersebut tidak pernah dibuat dan dilaporkan. Saksi menjelaskan bahwa selama ini tidak ada tindakan apapun terkait permasalahan tersebut, bahkan saksi selaku pengelola barang juga tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah saksi tidak pernah meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit pengelolaan Rusunawa Tambaksawah karena saksi tidak mengetahui kalau bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo. Saksi tidak mengetahui bahwa bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo karena tidak pernah ada laporan dari pengguna barang dan juga tidak pernah mendapatkan informasi bahwa bangunan Rusunawa Tambaksawah adalah Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan pemerintah yang dibangun diatas tanah bukan milik pemerintah atau milik pihak lain seperti Rusunawa Tambaksawah dimana Gedung atau Bangunan Rusunawa merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedangkan Tanahnya merupakan Tanah Kas Desa Tambaksawah menurut saksi tidak diperbolehkan karena seharusnya bangunan Rusunawa Tambaksawah dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan bukan tanah milik pihak lain yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa seharusnya pihak Pengguna Barang Milik Daerah yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 481 dan Pasal 482 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Halaman 173 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Sidoarjo tidak pernah dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. Saksi DJOKO SARTONO, S.H. M.Si., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri pada Pemkab Sidoarjo, pada tahun 2016-2017 saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan Sekretariat Daerah, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengkoordinasian penyusunan program perangkat daerah dan menyusun program sekretariat daerah;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, Asisten dan Bagian;
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, asisten dan bagian;
 - d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
 - b) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
 - c) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penata Usahaan Barang dan Pengguna Barang
 - d) Kepala OPD/SKPD selaku Pengguna Barang
 - e) Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Barang



- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD;
 - f) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- Bahwa bentuk pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawab saksi selaku pengelola barang berdasarkan pasal 481 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Berdasarkan pasal 483 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa sebagai berikut:
 - 1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - 3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah mekanismenya adalah seluruh aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh Sekretaris Daerah dicatatkan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, kemudian dari aset tersebut dan ada beberapa aset yang dilimpahkan kepada OPD/Dinas yang digunakan untuk kepentingan OPD/Dinas dikelola oleh OPD/Dinas dan dicatatkan di OPD/Dinas yang menggunakan aset Barang Milik Daerah tersebut selaku Pengguna Barang. Kemudian saksi menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah tersebut kemudian menjadi tanggungjawab Kepala OPD/Dinas terkait, apabila ditemukan permasalahan baru dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan juga dilakukan pelaporan secara periodik kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa jelaskan bentuk–bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur di dalam Pasal 81 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pinjam Pakai;
 - b) KSP;
 - c) BGS atau BSG; dan
 - d) KSPI.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo, saksi baru mengetahui jika Rusunawa Tambaksawah termasuk sebagai Barang Milik Daerah pada saat akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi selaku Pengelola Barang tidak mengetahui mengenai Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah dikarenakan saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang terkait bangunan Rusunawa Tambaksawah adalah Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terkait dengan dokumen:
 - a) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendrarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjotertanggal 27 Juni 2007;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 dari Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada

Halaman 176 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Win Hendrarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;

- c) Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
- d) Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
- e) Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:
 - 1) Gedung Rusunawa Tambaksawah–Waru
 - 2) Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen
- Bahwa terkait bukti di atas benar dokumen tersebut sebagai dasar jika Rusunawa Tambaksawah mulai selesai pekerjaannya di Tahun 2007 dan pengelolaannya beralih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun pencatatan selaku Aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini sebagai Pengguna Barangnya yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang adalah salah satunya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah, hal tersebut dikarenakan saksi berfikir bahwa Rusunawa Tambaksawah sudah dikelola oleh Pengguna Barang yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dan saksi

Halaman 177 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui bahwa bangunan Rusunawa Tambaksawah adalah aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah saksi tidak pernah melakukan pemantauan dan investigasi dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan saksi juga tidak pernah meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam peraturan ini diatur kewenangan dari Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah dan seterusnya diatur kewenangan atributif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Terkait dengan Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Pengaturan mengenai Pengguna Barang Milik Daerah dan kewenangannya diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:
 - 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
 - 2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota.
 - 3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

Halaman 178 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yaitu Sdr. Ir. Sulaksono selaku Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah tidak pernah menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada saksi selaku Pengelola Barang. Dikarenakan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada saksi selaku Pengelola Barang sehingga saksi tidak mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan selaku pengelola barang saksi juga tidak melakukan apa-apa terkait adanya permasalahan tersebut karena saksi tidak mengetahui terkait Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab pada Pasal 12 ayat 3 huruf I yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Sepengetahuan saksi bentuk tindakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait

Halaman 179 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan pembinaan dilaksanakan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 481 menyatakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

- 1) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- 2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pada Pasal 482 diatur:

- 1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
 - 2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - 3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - 4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- Bahwa sesuai dengan fungsi Kuasa Pengguna Barang yaitu mendapatkan pendelegasian tugas dari Pengguna Barang dalam mengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini Bangunan Rusunawa Tambaksawah yang seharusnya bisa difungsikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengelola Bangunan Rusunawa Tambaksawah selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - Bahwa terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 81 menerangkan Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
 - a) Sewa;
 - b) Pinjam Pakai;
 - c) KSP;
 - d) BGS atau BSG; dan
 - e) KSPI.

Pada Pasal 82 menyatakan Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a) penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
- b) peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;

Halaman 180 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- c) mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
 - d) mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
 - e) mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.
- Terkait dengan kondisi Rusunawa Tambaksawah yang kenyataannya lahan tempat dibangun Rusunawa Tambaksawah merupakan Tanah Kas Desa sedangkan Bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan melalui proses hibah dari Kementerian PU yang kemudian dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa guna mengelola Rusunawa Tambaksawah berdasarkan:
- a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;
 - b) Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
- Bahwa terkait model Perjanjian Kerjasama yang dibentuk guna pengelolaan Rusunawa Tambaksawah ini tidak sesuai dengan mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Bahwa tidak ada tindakan apapun terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang selama ini tidak dilaporkan, bahkan saksi selaku pengelola barang juga tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit pengelolaan Rusunawa Tambaksawah karena saksi tidak mengetahui kalau bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya Rusunawa Tambaksawah dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, bukan milik pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pengguna barang;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah menjalani audit Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tahun 2016-2017;
- Bahwa saksi sudah mendisposisikan temuan laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 64.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 Tanggal : 29 Mei 2017 khususnya terkait dengan temuan Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah yang tidak memadai. Namun saksi tidak mengetahui terkait dengan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi dari BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan temuan diatas, karena terhadap laporan tersebut didisposisikan ke Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang seharusnya melaksanakan prosedur penyelesaian permasalahan adalah Dinas terkait, yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami kerugian atas kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 setelah penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo memperlihatkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Halaman 182 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebesar Rp. 9.751.244.222.20, (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen).

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kekurangan penerimaan pendapatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

17. Saksi ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Sidoarjo dengan jabatan sebagai Inspektur pada kantor Inspektorat Kab. Sidoarjo, kemudian ditunjuk sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan April 2024, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/3597/438.1.1/2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa benar saksi dilantik sebagai Inspektur Kabupaten Sidoarjo terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang, sesuai Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/178/438.6.4/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Inspektur Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Memimpin pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian administratif, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Bahwa fungsi PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan program perangkat daerah dan Menyusun program sekretariat daerah;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - d) Pelayanan administrative dan pembinaan ASN pada instansi daerah;
 - e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Inspektur Kabupaten Sidoarjo adalah: Memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan inspektorat daerah, dengan fungsi tugas :
 - a) Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Halaman 183 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit/ pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g) Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa kewenangan Saksi selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengelolaan Aset Barang Milik Daerah diatur di Pasal 10 Permendagri no.19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:
- a) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d) Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e) Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota atau DPRD;
 - f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- Bahwa yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur di Permendagri no.19 tahun 2016 Pasal 10 huruf g tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak dijabarkan secara spesifik bentuk pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah oleh pengelola barang telah dilakukan dengan dibantu BPKAD selaku pembantu pengelola berupa rekonsiliasi yang dilakukan setiap tiga bulan / enam bulan. Selain itu pengelola barang juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola

Halaman 184 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawah penguasaannya (barang yang tidak berada di bawah penguasaan pengguna barang).

- Bahwa tugas pokok dan fungsi pengguna barang dalam Permendagri 19 Tahun 2016 di Pasal 12 ayat (3) Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan saksi, telah melakukan inventarisasi serta pemantauan terhadap kondisi fisik, administrasi, maupun aspek hukumnya.
- Bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain memberikan pemahaman kepada para pemakai Barang Milik Daerah agar bertanggung jawab dalam merawat, memelihara, dan mengamankan barang yang

Halaman 185 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan, bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi, serta bersedia mengembalikan barang tersebut kepada Pengguna Barang dalam kondisi baik.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Permendagri no.19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 angka 28.
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah, bentuk pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 32 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, dengan bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a) Sewa;
 - b) Pinjam pakai;
 - c) Kerjasama pemanfaatan;
 - d) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - e) Kerjasama Penyediaan infrastruktur, sesuai Pasal 81 Permendagri no.19 tahun 2016.
- Bahwa mekanisme pemberian kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga dilaksanakan jika tidak tersedia atau cukup tersedia anggaran pada APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan atau perbaikan atas Barang Milik Daerah yg akan dikerjasamakan. Alur mekanisme pemberian kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga:
 - a) Kerjasama pemanfaatan bisa dari inisiatif bupati atau permohonan pihak lain;



- b) Permohonan dilengkapi data barang, proposal, tata ruang (perkecualian jika di operasional);
 - c) Pengelola melakukan penelitian administrasi;
 - d) Sesuai hasil penelitian, Bupati membentuk tim Kerjasama pemanfaatan;
 - e) Untuk menentukan kelayakan bisnis Kerjasama pemanfaatan, Bupati menunjuk penilai utk menghitung besaran kontribusi dan pembagian keuntungan;
 - f) Pemilihan mitra berdasarkan tender;
 - g) Bupati menerbitkan SK pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan (obyek, peruntukan, penerimaan dll);
 - h) Para pihak tandatangan perjanjian Kerjasama pemanfaatan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo periode 2022-2024, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diundangkan pada tanggal 08 Juli 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah didasari perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemdes Tambaksawah, dimana Pemkab Sidoarjo mendirikan bangunan diatas tanah kas desa (TKD) milik Pemdes Tambaksawah, pada 28 Januari 2010 dibuat Perubahan Perjanjian Kerjasama nomor 188/12/404.1.1.3/2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Win Hendarso dan Kepala Desa Tambaksawah Tamudji (SK nomor 130/03/404.1.1.2/2010) yang isinya mengenai kejelasan dan ketegasan pengelolaan rusunawa yang meliputi pengelolaan, operasional, penerimaan pendapatan, sistem pemeliharaan dan pembagian keuntungan antara pemerintah desa selaku pemilik TKD dan pemerintah kabupaten selaku pemilik/ penanggung jawab penerima bantuan bangunan gedung rusunawa dari pemerintah pusat yaitu Departemen PU;
 - Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa, saksi tidak melakukan penunjukkan maupun pendelegasian kewenangan kepada pejabat terkait/ berwenang,

Halaman 187 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dikarenakan Bupati telah menetapkan pengguna barang setiap tahun yang dikeluarkan berupa SK Bupati;

- Bahwa pengkajian dan tahapan perencanaan yang dilakukan pemerintah Daerah Sidoarjo terhadap pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa tersebut sebelum ditetapkan kebijakan dan keputusan bangunan Rusunawa tersebut di bangun di wilayah Desa Tambaksawah dan Hak pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa, sepengetahuan saksi bangunan Rusunawa berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini berasal dari Kementrian PUPR lalu kewajiban Pemkab adalah menyediakan lahan untuk bangunan tersebut. Adapun pemilihan Lokasi di Desa Tambaksawah didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi Permukiman yang kurang layak yang diakibatkan dari banyaknya pekerja di sektor industri yang tinggal di sekitar Desa Tambaksawah. Status tanah yang didirikan bangunan rusunawa di Desa Tambaksawah berstatus Tanah Kas Desa, bukan tanah milik Pemkab Sidoarjo. Menurut saksi idealnya tanah tersebut sudah harus dalam penguasaan Pemkab Sidoarjo, bisa dalam bentuk sewa menyewa, pinjam pakai atau sejenisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kendala atau hambatan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan, namun selama saksi menjadi Pj. Sekda Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 – 2024 saksi mengetahui adanya permasalahan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2022 yang dirilis tahun 2023, laporan tersebut pada intinya berisi pengelolaan pendapatan hasil Kerjasama pemanfaatan aset Rusunawa oleh dinas P2CKTR dan Pemdes Tambaksawah tidak memadai;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mengelola bangunan Rusunawa karena berdasarkan perjanjian Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah disepakati pengelolaannya dilakukan oleh badan pengelola. Bentuk, proses dan mekanisme penunjukkan dan/atau pemberian hak pengelolaan kepada Pemerintah desa Tambaksawah Atas aset Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah diatur di Perubahan Perjanjian Kerjasama nomor 188/12/404.1.1.3/2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Kepala Desa Tambaksawah Tamudji (SK nomor 130/03/404.1.1.2/2010) ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Kepala Desa Tambaksawah Tamudji;

Halaman 188 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa hak dan kewajiban Berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/03/404.1.1.2/2010 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kewajiban pihak pertama sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Membantu mensosialisasikan keberadaan Rusunawa kepada Masyarakat;
- b. Membina manajemen pengelolaan Rusunawa;
- c. Melakukan verifikasi perlengkapan maupun peralatan yang digunakan dan atau difungsikan sebagai sarana penunjang di lokasi Rusunawa.

Pihak pertama berhak:

- a. Menerima bagi hasil sesuai dengan prosentase dari pendapatan bersih pengelolaan rusunawa yaitu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pembiayaan
- b. Pendapatan tersebut disetor melalui kas daerah selambat – lambatnnya tanggal 10 setiap bulannya

Kewajiban pihak kedua:

- a. Menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak atas Tanah Kas Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat lokasi Rusunawa
- c. Mengadakan sosialisasi dan promosi selama masa pembangunan dan operasional Rusunawa
- d. Melaporkan pengelolaan operasional Rusunawa kepada pihak pertama setiap 6 (enam) bulan sekali
- e. Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain terkait atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, maka pihak

Halaman 189 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kedua berkewajiban menyelesaikan dengan tidak melibatkan pihak pertama.

Hak Pihak Kedua:

- a. Menerima hasil sesuai dengan prosentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan
 - b. Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a disetor melalui kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa Tambaksawah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penentuan kebijakan penetapan substansi pendapatan dan pengeluaran, kemudian sistem bagi hasil pendapatan dalam kegiatan tersebut apakah dilakukan kajian teknis pada tahap perencanaan atau tidak. Saksi juga tidak mengetahui besaran tarif sewa Rusunawa Tambaksawah karena tidak ada nilai appraisal oleh pihak professional;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan besaran tarif dan penetapan yang sebenarnya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan kebijakan kegiatan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambak Sawah tersebut seluruh Hak dan Kewajiban masing-masing pihak belum sepenuhnya dipenuhi karena sepengetahuan saksi atas pengelolaan Rusunawa tersebut terdapat temuan BPK atas pengelolaannya dan pada akhirnya terdapat dugaan korupsi yg ditangani oleh Kejaksaan, maka pasti hak dan kewajiban pengelolaan tidak dilaksanakan dengan tertib (pendapatan, pengeluaran dan sharing bagi hasil pendapatan tidak sesuai);
 - Bahwa sepengetahuan saksi secara umum Pengguna Barang dinas P2CKTR telah melaksanakan sebagian Tupoksi dan kewenangannya antara lain penyusunan rencana kebutuhan, pencatatan, penggunaan BMD untuk kepentingan Tusinya, pelaporan pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara berkala setiap semester, namun secara khusus untuk Rusunawa Tambaksawah tidak ada laporan kondisi pengelolaannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tentang pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Rusunawa Tambaksawah, saksi juga tidak mengetahui mengenai regulasi yang memperbolehkan penggunaan/peruntukan dana diluar item yang ditetapkan dalam PKS. Penggunaan/peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa yang dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana

Halaman 190 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ditetapkan PKS dan permenPU oleh Pihak Pemerintah desa, dilakukan tanpa sepengetahuan saksi. Menurut saksi penggunaan/peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa yang dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan permenPU oleh pihak Pengelola Pemerintah Desa Tambaksawah tersebut sehingga mengakibatkan Pemkab Sidoarjo kehilangan Pendapatan daerah serta menimbulkan kerugian negara/ daerah tidak diperkenankan;

- Bahwa saksi jelaskan Terhadap pengawasan oleh pengelola barang hanya terbatas dalam barang milik daerah yang diserahkan kepada pengelola, terkait barang milik daerah yang dikelola pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang.
- Bahwa terkait tugas dan fungsi saksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan dengan dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pembantu Pengelola Barang, melalui kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga/enam bulan sekali yang datanya bersumber dari laporan pengguna barang. pengelolaan bangunan rusunawa tambaksawah tidak terdapat dalam laporan rekonsiliasi dimaksud.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara pada tahun 2023.
- Bahwa saksi menerima Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dimaksud dan pada intinya terdapat temuan berkaitan dengan Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah
- Bahwa Cross Check yang dilakukan oleh BPK RI setelah dilakukan pemeriksaan dibenarkan karena dalam kegiatan tersebut BPK RI akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari rekomendasi yang dituangkan dalam LHP. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (4) yang menyatakan pada intinya BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa BPK merekomendasikan Bupati Sidoarjo agar memerintahkan :
 - a) Inspektur supaya melakukan perhitungan nilai bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Halaman 191 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



b) Kepala Dinas P2CKTR:

- 1) Merevisi PKS pemanfaatan dan pengelolaan bangunan Rumawa Tambaksawah sehingga mengatur secara jelas paling sedikit tentang:
 - a) hak dan kewajiban masing - masing pihak;
 - b) jenis pungutan yang diberlakukan beserta tarif berlaku.
 - c) jerus biaya yang menjadi faktor pengurang perhitungan besaran pendapatan yang akan dibagihasilkan:
 - d) prosedur penatausahaan dan pelaporan keuangan yang harus dilaksanakan oleh pengelola rusunawa;
 - e) pengelola rusunawa yang ditunjuk oleh kedua pihak:
 - f) sanksi yang diberikan apabila ditemukan wanprestasi terhadap kewajiban masing2 pihak yang diatur di PKS, dan
 - 2) Menagih, memungut, dan menyetorkan kurang bayar atas bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai hasil perhitungan Inspektorat
- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) telah melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut yaitu mengirimkan dokumen :
- a. Perubahan kedua perjanjian Kerjasama antara Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan tata Ruang dengan Pemerintah desa Tambaksawah tentang Pengelolaan rumah susun sederhana (rusunawa) Desa Tambak sawah kecamatan Waru nomor 640/4068/438.5.4/2023 ;
Nomor 640/35/438.7.6.7/2023
Tanggal 1 November 2023
 - b. Perjanjian Nomor : 100.3.7.1/8192/438.7.10/2024 antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pemanfaatan Aset Tanah kas Desa Tambakwasah untuk pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Juli 2024.
- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam LHP BPK dimaksud Pemerintah Kabupaten Sidoarjo c.q. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) pada dasarnya menyatakan sepakat atas temuan tersebut dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap surat PKS antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah



- Bahwa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah menjadi kewenangan dari pengguna barang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan tata Ruang (P2CKTR);
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara tahun 2023;
- Bahwa benar saksi menerima Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/ 2023 Tanggal : 23 Mei 2023 khususnya terkait dengan temuan Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah yang tidak memadai. Pada intinya terdapat temuan berkaitan dengan Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian BPK RI perwakilan Jawa Timur melakukan Cross Check Kepada OPD terkait. Dalam kegiatan tersebut BPK RI melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari rekomendasi yang dituangkan dalam LHP. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (4) yang menyatakan pada intinya BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan BPK merekomendasikan Bupati Sidoarjo agar memerintahkan:
 - a) Inspektur supaya melakukan perhitungan nilai bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
 - b) Kepala Dinas P2CKTR:
 1. Merevisi PKS pemanfaatan dan pengelolaan bangunan Rusunawa Tambaksawah sehingga mengatur secara jelas paling sedikit tentang:
 - a) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c) jenis pungutan yang diberlakukan beserta tarif berlaku.
 - d) jenis biaya yang menjadi faktor pengurang perhitungan besaran pendapatan yang akan dibagi dihasilkan:

Halaman 193 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) prosedur penatausahaan dan pelaporan keuangan yang harus dilaksanakan oleh pengelola Rusunawa;
 - f) pengelola Rusunawa yang ditunjuk oleh kedua pihak;
 - g) sanksi yang diberikan apabila ditemukan wanprestasi terhadap kewajiban masing-masing pihak yang diatur di PKS, dan
2. Menagih, memungut, dan menyetorkan kurang bayar atas bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai hasil perhitungan Inspektorat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) telah melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut yaitu mengirimkan dokumen:
 - a) Perubahan kedua perjanjian Kerjasama antara Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Pemerintah desa Tambaksawah tentang Pengelolaan rumah susun sederhana (Rusunawa) Desa Tambak sawah kecamatan Waru Nomor 640/4068/438.5.4/2023 Nomor 640/35/438.7.6.7/2023 tanggal 1 November 2023
 - b) Perjanjian Nomor : 100.3.7.1/8192/438.7.10/2024 antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pemanfaatan Aset Tanah kas Desa Tambakwasah untuk pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Juli 2024
 - Bahwa Dapat diuraikan bahwa atas temuan Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak memadai, BPK memberikan rekomendasi agar Bupati Sidoarjo memerintahkan:
 - 1. Inspektur supaya melakukan perhitungan nilai bagi hasil pengelolaan rusunawa tambaksawah yang menjadi hak pemerintah kabupaten sidoarjo;
 - 2. Kepala Dinas P2CKTR supaya :
 - a. merevisi PKS pemanfatan dan pengelolaan bangunan rusunawa tambaksawah.
 - b. menagih, memungut dan menyetorkan kurang bayar atas bagi hasil pengelolaan rusunawa tambaksawah sesuai hasil perhitungan inspektorat.
 - Bahwa hasil klarifikasi (pemantauan Tindak lanjut rekomendasi) oleh BPK RI Perwakilan Jawa timur dilakukan melalui system online yaitu Sistem

Halaman 194 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dengan link eauditee.bpk.go.id dimana setiap entitas pemeriksaan diminta untuk upload bukti Tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara periodik yaitu setiap 6 bulan dan dilakukan verifikasi oleh BPK RI.

Tindak lanjut yang dilakukan yaitu berupa:

- a. Perjanjian kerjasama Nomor: 640/4068/438.5.4/2023 dan Nomor: 640/35/438.7.6.7/2023 tanggal 11 November 2023 tentang perubahan kedua perjanjian kerjasama Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 antara Dinas Perumahan, Perumukiman, cipta karya dan tata ruang kabupaten sidoarjo dan pemerintah desa tambaksawah tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) desa tambaksawah kecamatan waru kabupaten sidoarjo.
- b. surat perjanjian nomor: 100.3.7.1/8192/438.7.10/2024 antara pemkab sidoarjo dengan kepala desa tambaksawah tentang pemanfaatan aset tanah kas desa tambaksawah untuk pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Juli tahun 2024.

hasil telaah akhir oleh BPK dinyatakan temuan belum selesai ditindak lanjuti karena belum dilengkapi dengan bukti setor atas kurang bayar bagi hasil pengelolaan rusunawa tambaksawah sesuai hasil perhitungan inspektorat. Dalam system pemantauan tersebut, justifikasi selesai/ belum selesai ditindaklanjuti berdasarkan temuan keseluruhan secara utuh bukan berdasarkan masing – masing point rekomendasi. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah rekomendasi nomor 2 huruf b, yaitu “menagih, memungut, dan menyetorkan kekurangan pembayaran atas bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sesuai hasil perhitungan Inspektorat.” Rekomendasi tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat masih digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

- Bahwa saksi tidak mengenali disposisi undangan dari sekda Nomor Surat 005/1626/4021.1.1.3/06 tanggal 24 Mei 2006 Nomor Agenda 2118 dan saksi mengenali dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor Nomor : 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023 Pada Bagian A. Pendapatan, Point nomor 3. Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama

Halaman 195 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak memadai.

- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor: 700/9981/438.4/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2022 Kepada Kepala Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo, maka yang seharusnya melaksanakan prosedur penyelesaian permasalahan tersebut adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, selama kurun waktu 2019 – 2022 bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata ruang tidak pernah meminta inspektorat untuk melakukan audit.
- Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 482 ayat (3) pada intinya, APIP melakukan audit atas permintaan Pengguna Barang. Dalam hal ini audit yang dilakukan oleh APIP berdasarkan hasil pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang.
- Bahwa APIP melaksanakan audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Risk Register, pelaksanaan tugas mandatori,
- Bahwa Pengguna Barang dapat meminta APIP untuk melakukan audit apabila hasil pemantauan dan penertiban Barang Milik Daerah yang telah dilakukan oleh Pengguna Barang masih perlu dilakukan pemeriksaan dan/atau pendalaman oleh APIP.
- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten sidoarjo dan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan. Kemudian Pada Tahun 2022 terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten sidoarjo tahun 2022 dan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Inti dari temuan itu bahwa:
 - a. Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Barang Milik Daerah.
 - b. Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak memadai

Halaman 196 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya harus Melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dimaksud. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Cq. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah
- Bahwa seingat saksi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang pernah menyampaikan permasalahan rusunawa terkait permasalahan operasional rusunawa yang ada di Tambakkemeraan Kecamatan Krian yaitu kurangnya tingkat hunian namun untuk permasalahan terkait dengan pengel-olaan rusunawa tambaksawah tidak pernah tersampaikan.
- Bahwa saksi sebagai pengelola BMD telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan rusunawa sebagai BMD dari aspek pencatatan, yaitu berupa rekonsiliasi atas laporan barang oleh pengguna setiap semester, dan hasilnya selama saya menjabat tidak ditemukan permasalahan dalam pencatatan. Sedangkan untuk pengelolaan rusunawa terhadap pemanfaatan BMD dimaksud masih dalam kewenangan pengguna barang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

18. Saksi Drs.WIN HENDARSO.M.Si., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan pernah menjabat sebagai Bupati Sidoarjo pertama pada tanggal 30 Oktober 2000 dan periode kedua pada tanggal 30 Oktober 2005,
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Bupati diatur didalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b) mengajukan rancangan Perda;
 - c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

Halaman 197 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu selaku kepala daerah dalam hal ini sebagai Bupati saksi memiliki kewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d) melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i) melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Serta mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;

- Bahwa kewenangan saksi selaku Bupati Sidoarjo dalam hal pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bertugas melakukan penetapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, yang dalam hal ini Bupati memberikan kewenangan untuk pengelolaan aset barang milik daerah tersebut menjadi tanggungjawab dari instansi teknis yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi teknis terkait. Aset Barang Milik Daerah sendiri adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

Halaman 198 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan dicatatkan dalam daftar inventarisasi aset daerah;

- Bahwa saksi jelaskan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan aset Barang Milik Daerah sebagaimana fungsinya, harus didasari dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tugas dan tanggungjawab dari instansi pengelola, untuk dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa bentuk dari pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 menyatakan bahwa bentuk pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dapat berupa:
 - 1) Sewa menyewa;
 - 2) Pinjam Pakai;
 - 3) Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan;
 - 4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- Bahwa alur mekanisme pemberian kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga harus disesuaikan dengan program milik daerah, dimana pemanfaatannya harus dapat memberikan nilai lebih untuk pendapatan daerah dan harus berdaya guna dan tepat guna. Untuk mekanisme pemberian kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga yaitu pihak ketiga bermohon kepada Pemerintah Daerah pengelola barang, kemudian permohonan tersebut dilakukan evaluasi oleh satu tim aset daerah dimana tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pengelolaan Aset Daerah melakukan suatu pembahasan mengenai layak atau tidaknya permohonan tersebut untuk ditindaklanjuti, apabila permohonan tersebut dianggap layak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati sebagai pembuat kebijakan, telaahan staf tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan Bupati. Setelah kebijakan diambil kemudian dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang di dalam pengesahan oleh Bupati tersebut terdapat paraf koordinasi dari pejabat yang terkait, setelah aset barang milik daerah dikerjasamakan kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi adalah instansi teknis yang terkait untuk menjaga aset barang milik daerah tersebut dipergunakan/dimanfaatkan dengan prinsip berdaya guna dan tepat guna;

Halaman 199 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2000 – 2010 saksi tidak dapat mengingat pernah atau tidaknya membuat kebijakan terkait pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah dalam bentuk Kerjasama Bagi Hasil;
- Bahwa terkait pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah dalam bentuk Kerjasama Bagi Hasil. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan berdasarkan usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan;
- Bahwa bentuk pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah dilakukan pengelolaan secara bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, namun dasar pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Daerah secara bagi hasil tersebut berdasarkan usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan;
- Bahwa bentuk pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah dilakukan pengelolaan secara bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, namun dasar pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Daerah secara bagi hasil tersebut berdasarkan usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan;
- Bahwa saksi mengambil Kebijakan Kerjasama Bagi Hasil dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa

Halaman 200 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksawah karena untuk peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo dan peningkatan pendapatan Desa Tambaksawah;

- Bahwa kebijakan tersebut saksi ambil bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Bupati Sidoarjo memberikan kewenangan secara penuh untuk melakukan pengelolaan keuangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Desa Tambaksawah adalah karena berdasarkan usulan dari dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan yang menyatakan kepada saksi bahwa bangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan hibah dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum yang dibangun diatas tanah kas desa Tambaksawah, sehingga pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perangkat desa yang saat itu sedang digulirkan program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut apakah dilaksanakan proses pembahasan dalam tahap perencanaan kemudian dilakukan kajian teknis (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah atau tidak, namun kebijakan tersebut saksi ambil berdasarkan usulan dari dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan sehingga berdasarkan hal tersebut saksi mengambil kebijakan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang

Halaman 201 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.3/2006 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Win Hendarso, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan Sdr. Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah.

- Bahwa yang membuat draft usulan Perjanjian Kerjasama yang saksi tandatangani selaku Bupati Sidoarjo bersama dengan Sdr. Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Instansi pengusul yang mengusulkan rancangan draft Perjanjian Kerjasama di atas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi yang mendantangani Perjanjian Kerjasama tersebut selaku Bupati Sidoarjo bersama dengan Sdr. Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah;
- Bahwa terkait kronologis pembuatan Perjanjian Kerjasama, saksi menjelaskan kronologis pembuatannya saksi tidak mengikuti namun usulan draft Perjanjian Kerjasama tersebut diusulkan oleh Dinas Teknis yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan menyampaikan usulan Perjanjian Kerjasama tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya disampaikan kepada saksi selaku Bupati Sidoarjo untuk ditandatangani bersama dengan Kepala Desa Tambaksawah;
- Bahwa saksi juga membenarkan ketika ditunjukkan dokumen berupa :
 - 1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun

Halaman 202 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Win Hendrarso, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan Sdr. Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah; dan

2) Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.3/2006 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Win Hendrarso, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan Sdr. Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah.

- Bahwa perbedaan antara Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.3/2006 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010
- Bahwa pada dasarnya perbedaan yang mendasar antara kedua Perjanjian Kerjasama itu adalah pada pembatasan biaya operasional, yaitu paling banyak 40% dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun dan juga kewajiban Pengelola untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Operasional dan Pemeliharaan ringan meliputi honor pengelola, petugas, pemelihara gedung dan Pajak Bumi Bangunan, selain yang disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (2) bukan merupakan biaya operasional pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak membenarkan tim pengelola Rusunawa Tambaksawah mengambil biaya operasional lebih dari 40% pendapatan Rusunawa Tambaksawah per tahun, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah Bupati tidak secara langsung menunjuk atau

Halaman 203 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendelegasikan kewenangan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Berupa Rusunawa Tambaksawah tersebut kepada pejabat terkait / berwenang tetapi secara otomatis menjadi tanggungjawab masing – masing dinas yang terkait, khusus untuk pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kewenangannya dibawah Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;

- Bahwa terkait tahapan pengkajian dan perencanaan sebelum ditetapkan kebijakan dan/atau keputusan bangunan Rusunawa tersebut di bangun di wilayah Desa Tambak Sawah dan hak pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah desa Tambaksawah, tahapan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengkajian, karena Rusunawa tersebut merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sehingga Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menjadi instansi yang mutatis mutandis untuk melaksanakan pengkajian dan perencanaannya.
- Bahwa dasar Rusunawa tersebut di bangun di wilayah Desa Tambak Sawah dan Hak pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Tambaksawah adalah berdasarkan usulan dari dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan;
- Bahwa tahapan pelaksanaan sejak berjalannya kegiatan pembangunan Rusunawa tersebut sampai dengan hak pengelolaan diberikan kepada Pemerintah Desa Tambak Sawah, berawal dari adanya bantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berupa Rusunawa dengan skema hibah, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mencarikan lahan untuk dibangun Rusunawa tersebut.
- Bahwa atas dasar usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan lokasi di wilayah Desa Tambaksawah dengan pertimbangan wilayah

Halaman 204 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tersebut merupakan daerah padat penduduk, daerah industrialisasi, sering terjadi banjir, banyak rumah – rumah kumuh. Dengan mendasarkan pada aspek tersebut sehingga diperlukan pembangunan Rusunawa, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai aset tanah di wilayah tersebut, kemudian Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk menggunakan Tanah Kas Desa Tambaksawah, mengingat Tanah Kas Desa di Desa Tambaksawah tidak produktif, sehingga untuk memberikan nilai tambah terhadap nilai Tanah Kas Desa yang tidak produktif itu sehingga diusulkan kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga dari usulan tersebut dan mendasarkan pada telaahan staf yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo saya menyetujui usul tersebut.

- Bahwa dalam tahapan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut tidak terdapat masalah, karena sudah disetujui juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun di tempat tersebut.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo setahu saksi tidak pernah ada permasalahan dalam pengelolaan karena Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait adanya permasalahan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada daerah lain yang perlu perhatian khusus, karena atas dasar usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan, daerah Tambaksawah merupakan daerah padat penduduk, daerah industrialisasi, sering terjadi banjir, dan banyak rumah – rumah kumuh sehingga diputuskan untuk dibangun disana meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki Aset di daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya tersedia lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dapat dipergunakan untuk menerima bantuan hibah Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2006, namun pada saat itu tidak ada laporan dari staf kepada saksi yang menyampaikan adanya aset – aset lain di lain tempat yang keadaannya sama dengan di daerah Tambaksawah;

Halaman 205 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mengelola bangunan Rusunawa tersebut dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah karena berdasarkan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan tanah tempat berdirinya bangunan Rusunawa merupakan tanah kas desa Tambaksawah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan pembelajaran kepada perangkat desa agar bertanggungjawab terhadap pengelolaan atas kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui perjanjian kerjasama;
- Bahwa terkait dengan kajian teknis penentuan lokasi pembangunan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat Cq. Departemen Pekerjaan Umum RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, saksi menjelaskan bahwa hal tersebut sebagaimana usulan dari Instansi pengusul yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan, dan seharusnya kajian teknis tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku instansi yang menangani;
- Bahwa terkait dengan kebijakan pengelolaan aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa bangunan Gedung Rusunawa Tambak Sawah, penentuan kebijakan penetapan Subtansi Pendapatan dan pengeluaran kemudian sistem Bagi Hasil pendapatan dalam kegiatan tersebut berdasarkan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dimana Kepala Dinasnya pada saat itu adalah Sdr. Ir. Sulaksono, diusulkan kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Sdr. Vino Muntiawan.
- Bahwa dalam penentuan tersebut apakah dilakukan kajian atau tidak saksi tidak mengetahuinya, karena hal tersebut merupakan ranah teknis dan karena sifatnya teknis sehingga besaran penentuan tarifnya menjadi kewenangan Tim Intensifikasi pendapatan daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, meskipun saksi selaku Bupati Sidoarjo yang menandatangani Keputusan Bupati terkait besaran tarif;

Halaman 206 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat besaran tarif sewa Rusunawa Tambaksawah, dan dasar penetapannya saksi juga tidak mengetahuinya, saksi menandatangani Keputusan Bupati terkait besaran tarif berdasarkan usulan dari Tim Intensifikasi pendapatan daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat hak dan kewajiban pengelolaan yang tidak dilaksanakan dengan tertib terkait pendapatan, pengelolaan dan sharing bagi hasil pendapatan yang tidak sesuai dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambaksawah, sehingga pada akhirnya terdapat korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selama saksi menjabat sebagai Bupati, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pengguna barang tidak melaksanakan Tupoksi dan Kewenangannya dengan baik karena selama saksi menjabat sebagai Bupati saksi juga tidak pernah mendapatkan laporan terkait segala kondisi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, seharusnya pengguna barang melaporkan secara rutin kepada saksi selaku Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2000 – 2010 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama pemanfaatan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut berlaku selama 20 tahun, namun harus dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali, saksi tidak mengetahui apakah Bupati setelah saksi melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama atau tidak, namun seharusnya setiap 5 tahun sekali harus dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

19. Saksi Drs. HUDIYONO, M.Si., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PNS saksi pernah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Bupati Sidoarjo, tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008-2022;
- Bahwa aset Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan, yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Bentuk pemanfaatan aset Barang Milik Daerah merupakan pengelolaan aset Barang Milik Daerah, berarti aset Barang Milik Daerah dimanfaatkan baik untuk digunakan sendiri maupun disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa mekanisme pemberian kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga, apabila ada aset daerah yang akan dikerjasamakan harus disesuaikan dengan program milik daerah, dimana pemanfaatannya harus dapat memberikan nilai lebih untuk pendapatan daerah dan harus berdaya guna dan tepat guna. Untuk mekanisme pemberian kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga yaitu pihak ketiga bermohon kepada Pemerintah Daerah pengelola barang, kemudian permohonan tersebut dilakukan evaluasi oleh satu tim aset daerah dimana tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pengelolaan Aset Daerah melakukan suatu pembahasan mengenai layak atau tidaknya permohonan tersebut untuk ditindaklanjuti, apabila permohonan tersebut dianggap layak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati sebagai pembuat kebijakan, telaahan staf tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan Bupati.
- Bahwa kebijakan diambil, kemudian dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang di dalam pengesahan oleh Bupati tersebut terdapat paraf koordinasi dari pejabat yang terkait setelah aset Barang Milik Daerah dikerjasamakan, kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi adalah instansi teknis yang terkait untuk menjaga aset Barang Milik Daerah tersebut dipergunakan/dimanfaatkan dengan prinsip berdaya guna dan tepat guna;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pj Bupati Sidoarjo Tahun 2020, saksi tidak pernah menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

Halaman 208 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik berupa Peraturan Bupati maupun petunjuk pelaksanaan

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada saat itu Sdr. Ir. Sulaksono tentang adanya pengelolaan aset Barang Milik Daerah yakni berupa sewa menyewa Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa bangunan Rusunawa Tambak Sawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambak Sawah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pj Bupati Sidoarjo saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. yaitu Sdr. Ir. Sulaksono maupun Inspektorat tentang adanya masalah dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Berupa Rusunawa Tambaksawah sehingga saksi tidak pernah membuat kebijakan apapun termasuk dalam hal kewenangan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Berupa Rusunawa Tambaksawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan adanya kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambak Sawah antara Pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah, pengkajian dan tahapan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Sidoarjo terhadap pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa tersebut sebelum ditetapkan kebijakan dan keputusan bangunan Rusunawa tersebut di bangun di wilayah Desa Tambaksawah dan Hak pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Barang Milik Daerah, karena saksi menjadi Pj. Bupati Sidoarjo pada tahun 2020 sementara Pengelolaan terhadap Rusunawa Tambaksawah tersebut sepengetahuan saksi telah dilakukan jauh sebelum itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendala atau hambatan pada saat tahap pelaksanaan, karena saksi menjadi PJ Bupati Sidoarjo pada tahun 2020 sementara Pengelolaan terhadap Rusunawa Tambaksawah tersebut sepengetahuan saksi telah dilakukan jauh sebelum itu;
- Bahwa terkait alasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mengelola bangunan Rusunawa Tambaksawah, kemudian bentuk, proses dan mekanisme penunjukkan/pemberian hak pengelolaan kepada Pemerintah Desa atas Aset Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rusunawa Tambaksawah saksi tidak mengetahuinya, karena saksi menjadi PJ Bupati Sidoarjo pada tahun 2020 sementara Pengelolaan terhadap Rusunawa Tambaksawah tersebut sepengetahuan saksi telah dilakukan jauh sebelum itu;

Halaman 209 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penentuan kebijakan penetapan subtransi pendapatan dan pengeluaran kemudian sistem bagi hasil pendapatan dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut, karena saksi menjadi PJ Bupati Sidoarjo pada tahun 2020 sementara Pengelolaan terhadap Rusunawa Tambaksawah tersebut sepengetahuan saksi telah dilakukan jauh sebelum itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran tarif sewa Rusunawa Tambaksawah karena selama saksi menjabat sebagai PJ Bupati Tahun 2020 tidak pernah ada laporan dari Sdr. Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak saksi tidak mengetahuinya, namun sepertinya Hak dan Kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik karena pada akhirnya terdapat korupsi yg ditangani oleh Kejaksaan. Hak dan Kewajiban pengelolaan tidak dilaksanakan dengan tertib (pendapatan, pengeluaran dan sharing bagi hasil pendapatan tidak sesuai);
- Bahwa Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak Pengguna Barang pada saat itu tidak pernah melaporkan segala kondisi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada saksi selaku Pj Bupati sebagai Pengelola aset Barang Milik Daerah, seharusnya pengguna barang melaporkan secara rutin kepada saksi selaku Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan didalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 – 2022 antara lain:

- 1) Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010

Halaman 210 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Permen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

- 2) Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s.d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Permasalahan tentang Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Rusunawa tersebut karena selama saksi menjabat sebagai PJ Bupati Sidoarjo, saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur dan dijadikan dasar pertimbangan memperbolehkan penggunaan/ peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai

Halaman 211 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan Permen PU oleh Pihak Pemerintah Desa, sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan Pendapatan Daerah serta mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah, karena saksi bahkan tidak mendapat laporan dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada saat itu bahwa pernah ada LHP Tahun 2016 dari BPK terkait hilangnya pendapatan daerah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah regulasi atau aturan yang mengatur dan dijadikan dasar pertimbangan memperbolehkan penggunaan/peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan Permen PU oleh Pihak Pemerintah desa, sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan pendapatan daerah serta mengakibatkan adanya Kerugian negara/daerah, karena saksi bahkan tidak mendapat laporan dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada saat itu bahwa pernah ada LHP Tahun 2016 dari BPK terkait hilangnya pendapatan daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ada kebijakan penggunaan/peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan permenPU oleh Pihak Pemerintah Desa, seizin dan sepengetahuan Bupati, Sekda serta Kepala OPD Dinas Perumahan Dan Permukiman Cipta Karya selaku Pengguna Barang, karena saksi baru menjabat sebagai PJ Bupati pada tahun 2020;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pj Bupati, saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo maupun Inspektorat terkait adanya permasalahan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sehingga saksi tidak melakukan rekomendasi kebijakan terkait masalah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PJ Bupati Sidoarjo, tidak pernah ada pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PJ Bupati Sidoarjo, tidak ada laporan baik dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada saat itu maupun dari Inspektorat

Halaman 212 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai temuan hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Jawa Timur sehubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pemerintah Desa Tambaksawah;

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016 tersebut, saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan atau belum rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK, karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai PJ Bupati Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenali dokumen dibawah ini karena saksi yang bertanda tangan pada Surat Keputusan tersebut selaku Pj Bupati, sedangkan untuk dokumen yang lain saksi tidak mengetahuinya, dokumen diantaranya:
 - 1) Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/8/438.1.1.3/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021; dan
 - 2) Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 147 / 438.1.1.3 / 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tanggal 04 Februari 2021.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

20. Saksi AHMAD MUDHLOR ALI, S.I.P, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2024.
- Bahwa Aset Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan dicatatkan dalam daftar inventarisasi aset daerah;
- Bahwa pengelolaan Aset Barang Milik Daerah baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak adalah pemanfaatan aset Barang Milik Daerah sebagaimana fungsinya, harus didasari dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tugas dan tanggungjawab dari instansi pengelola, untuk dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dapat berupa Sewa Menyewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

Halaman 213 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mekanisme pemberian Kerjasama hak pemanfaatan aset Barang Milik Daerah pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2023, pengelolaan Barang Milik Daerah sudah saksi limpahkan atau delegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala OPD terkait pengguna barang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2023, saksi sudah tidak dapat mengingat lagi apakah pernah atau tidaknya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini dapat berupa Peraturan Bupati dan/atau pedoman, petunjuk pelaksanaan;
- Bahwa terkait pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambak Sawah, saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi menjadi Bupati Sidoarjo pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sudah berjalan, dan saksi hanya melanjutkan pengelolaannya saja dari Bupati sebelumnya yakni Sdr. Win Hendrarso;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo Periode Tahun 2021-2023 Pejabat yang berwenang dalam kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - 1) Drs. Ahmad Zaini, M.M (2018-2021);
 - 2) Andjar Sujardianto (2022)Pengguna Barang yang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menjabat adalah sebagai berikut:
 - 1) Ir. Sulaksono (2010-2012 dan 2017-2021)
 - 2) Ir. Dwidjo Prawito, M.MT. (2011-2013)
 - 3) Ir. Agoes Boedi Tjahjono (2014-2016)
 - 4) Dr. Heri Soesanto (2022)
- Bahwa dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa Rusunawa Tambaksawah tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dan dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kewenangannya dibawah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;
- Bahwa terhadap kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambaksawah saksi tidak mengetahui tahapan pelaksanaannya

Halaman 214 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



karena Rusunawa Tambaksawah tersebut dibangun sebelum di periode saksi menjadi Bupati Sidoarjo. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di periode Bupati Sidoarjo Sdr. Win Hendrarso, saksi hanya melanjutkan saja pengelolaannya. Selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo setahu saksi tidak pernah ada permasalahan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah karena Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait adanya penyimpangan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mengelola bangunan Rusunawa Tambaksawah tersebut dan mengapa pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa terkait dengan kebijakan pengelolaan aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa bangunan Gedung Rusunawa Tambaksawah saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo tahun 2021-2023 pengelolaan Rusunawa sudah berjalan dan pengambil kebijakan terkait hal tersebut adalah Bupati Sidoarjo sebelum saksi yaitu Sdr. Win Hendrarso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Tarif sewa Rusunawa Tambaksawah karena Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Bupati Sidoarjo terkait pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, serta dasar penetapan tarifnya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat Hak dan Kewajiban pengelolaan yang tidak dilaksanakan dengan tertib terkait pendapatan, pengeluaran, pengelolaan dan sharing bagi hasil pendapatan yang tidak sesuai dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambaksawah sehingga pada akhirnya terdapat korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selama saksi menjabat sebagai Bupati, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait

Halaman 215 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah;

- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pengguna barang tidak melaksanakan Tupoksi dan Kewenangannya dengan baik karena selama saksi menjabat tidak pernah mendapatkan laporan terkait segala kondisi pengelolaan Rusunawa, seharusnya Pengguna Barang melaporkan secara rutin kepada saksi selaku Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi jelaskan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2023 tidak mengetahui terkait adanya permasalahan tentang Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa Rusunawa karena selama saksi menjabat saksi tidak pernah mendapat laporan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;
- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan penggunaan/ peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan Permen PU oleh Pihak Pemerintah Desa, karena besaran pengeluaran harus sesuai dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kerjasama sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebijakan penggunaan / peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS tanpa seizin dari saksi selaku Bupati, namun untuk Sekretaris Daerah dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo saksi tidak mengetahui, yang jelas pengelolaannya di bawah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak membenarkan penggunaan / peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa Tambaksawah tersebut tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan permenPU oleh pihak Pengelola Pemerintah Desa Tambaksawah tersebut sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan Pendapatan Daerah serta menimbulkan kerugian negara/ daerah tersebut dibenarkan;

Halaman 216 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut menurut saksi yang bertanggungjawab adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pengguna Barang karena tidak melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Bupati Sidoarjo terkait seluruh kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa dalam hal pengelolaan aset Barang Milik Daerah, saksi mendelegasikan kewenangannya kepada OPD yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, namun selama saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo, baik Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2023 pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah yaitu pada tahun 2023 untuk pemeriksaan tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan rekomendasi dari BPK RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023, saksi tidak mengetahui apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak dikarenakan selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2023 saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen saja tanpa membaca lagi, karena saksi sudah mendelegasikan kewenangan tersebut oleh OPD yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Semua dokumen sudah disiapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang diserahkan kepada saksi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk saksi tandatangani;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo Periode 2021-2023 terdapat perubahan perjanjian Kerjasama terkait dengan Kegiatan

Halaman 217 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dengan diterbitkannya Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan seluruh kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah termasuk seluruh item pendapatan, dan seluruh item pengeluaran dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, serta berapa pendapatan bagi hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sehingga menurut saksi Pengelola Barang dan Pengguna Barang tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik, bahkan saksi baru mengetahui tentang adanya permasalahan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan bukan pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui isi dari Surat Pernyataan Penerimaan Barang Milik Negara Rusunawa Nomor: 600/5114/404.3.11/2010 Tanggal 23 Desember 2010. Pada saat itu sepengetahuan saksi tanah tersebut memang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah memberitahu saksi terkait dengan kebenaran status tanah tersebut, dan pada saat Pembangunan Rusunawa Tambaksawah dibangun pada periode Sdr. Win Hendrarso. Selanjutnya dapat saksi jelaskan Surat tersebut diusulkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo baru terakhir saksi tanda tangani setelah sudah di paraf oleh Sekretaris Daerah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

21. Saksi Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, M.M., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;

Halaman 218 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Sidoarjo menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 berdasarkan surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/18019/438.1.1/2022 Tanggal 23 Desember 2022.
- Bahwa terkait dengan Pelaksana Tugas pada prinsipnya adalah sama namun seorang pejabat Pelaksana Tugas dalam mengambil keputusan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, namun Kepala satker/Opd Definitif tidak perlu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- Bahwa ada 6 (enam) unit Rusunawa yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yakni:
 - Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman,
 - Rusunawa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo,
 - Rusunawa Pucang Kecamatan Sidoarjo,
 - Rusunawa Wonocolo Kecamatan Sidoarjo,
 - Rusunawa Tambakkemerakan Kecamatan Taman,
 - Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru (Bangunannya saja karena tanahnya milik Pemerintah Desa Tambaksawah).
- Bahwa Metode pengelolaannya yakni dikelola oleh UPTD Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, namun untuk Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru pengelolaan tidak dilakukan oleh UPTD Rusunawa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melainkan dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah.
- Bahwa Status kepemilikannya adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/305/438.1.1.3/2018 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah yang mana Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo sebagai Pengguna Barangnya.
- Bahwa Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tetap memiliki kewenangan dalam pengelolaan Barang milik daerah dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang

Halaman 219 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Bahwa terdapat kunjungan kerja dari Wakil Presiden RI yakni Sdr. Hamzah Haz pada tahun 2004 ke Kabupaten Sidoarjo terkait dengan peninjauan lingkungan industri, sehingga beliau melihat adanya pertumbuhan industri yang sangat pesat di wilayah Desa Tambaksawah serta diikuti banyaknya Permukiman kumuh sehingga pada saat itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Bupati Win Hendarso mengajukan proposal yang pada pokoknya bermohon mengajukan hibah Rumah Susun Sederhana Sewa, kemudian turun bantuan Hibah Rusunawa dari Kementerian PUPR pada tahun 2005/2006 adapula bantuan Rusunawa dari Kementerian PU, bantuan ini untuk mengatasi adanya kekurangan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Bahwa Merujuk pada Perjanjian Kerjasama (PKS) nomor 188/12/404.1.1/2006 Pengelolaan Rusunawa tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa (selaku pemilik lahan) dan Pemerintah Kabupaten hanya mendapatkan bagi hasil saja atas pengelolaan tersebut.
- Bahwa kegiatan pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan rusunawa tambaksawah yang dilakukan kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Rusunawa Tambaksawah Nomor: 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006 tanggal 18 Desember 2006, dan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.2/2006 antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 130/03/404.1.1.2/2010 bentuk kerjasamanya adalah bagi hasil yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 50% Pendapatan setelah dikurangi 40% biaya operasional dan pemeliharaan.
- Bahwa hak dan kewajiban masing – masing pihak diatur di dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.2/2006 antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010.
- Hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Halaman 220 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima bagi hasil dari pendapatan bersih rusunawa sebesar 50% dari penghasilan dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan
- Pendapatan sebagaimana dimaksud disetor melalui kas daerah Kabupaten Sidoarjo selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya

Kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- Membantu sosialisasi keberadaan rusunawa kepada masyarakat
- Membina manajemen pengelolaan rusunawa
- Melakukan verifikasi perlengkapan maupun peralatan yang digunakan dan atau difungsikan sebagai sarana penunjang di lokasi rusunawa.

Hak dari Pemerintah Desa Tambaksawah adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Desa Tambaksawah berhak menerima bagi hasil sesuai persentase dari pendapatan bersih pengelolaan rusunawa yaitu 50% dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.
- Pendapatan tersebut disetor melalui kas desa tambaksawah dan merupakan bagian dari pendapatan desa tambaksawah.

Kewajiban dari Pemerintah Desa Tambaksawah adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Desa Tambaksawah menjamin bahwa selama perjanjian berlangsung tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun atas hak tanah kas desa.
- Menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi rusunawa.
- Mengadakan sosialisasi dan promosi pembangunan dan operasionalisasi rusunawa.
- Melaporkan pelaksanaan pengelolaan rusunawa tambaksawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo setiap 6 bulan sekali.
- Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain terkait atas tanah kas desa maka pemerintah desa tambaksawah berkewajiban menyelesaikan dengan tidak melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selaku Kepala Dinas P2CKTR Desember 2022, yang saksi ketahui saat itu pihak pengelola rusunawa tambaksawah menyetorkan bagi hasil setiap tanggal 10 pada tiap bulannya, namun demikian mengenai berapa pendapatan secara keseluruhan, perolehan pendapatan secara keseluruhan, dan berapa biaya operasional pengelolaan rusunawa sudah sesuai atau tidak saksi tidak mengetahuinya, karena pengelola rusunawa tambaksawah tidak pernah melaporkan kepada Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo secara transparan dan bertanggungjawab.

Halaman 221 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua kewajiban dilakukan pengelola rusunawa tambaksawah yang dalam hal ini pemerintah desa tambaksawah tidak melakukan seluruh kewajibannya.
- Bahwa selanjutnya terhadap kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tidak dilaksanakan yaitu Membina manajemen pengelolaan rusunawa dan Melakukan verifikasi perlengkapan maupun peralatan yang digunakan dan atau difungsikan sebagai sarana penunjang di lokasi rusunawa
- Bahwa untuk pihak pertama yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, tidak melaksanakan kewajiban karena beranggapan bahwa dalam klausula perjanjian telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah desa Tambaksawah;
- Bahwa Pemerintah Desa Tambaksawah melalui Pengelola Rusunawa tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menjalankan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan rusunawa tambaksawah
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo saksi tidak melakukan penagihan terhadap laporan kegiatan pengelolaan rusunawa tambaksawah kepada pengelola, oleh karena saksi berfikir setoran bagi hasil sudah disetorkan tepat waktu, meskipun jumlah setorannya saksi tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak dengan prosentase sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama karena saksi tidak melakukan pengecekan.
- Bahwa kegiatan pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan rusunawa tambaksawah yang dilakukan kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Rusunawa Tambaksawah Nomor: 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006 tanggal 18 Desember 2006, dan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.2/2006 antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 130/03/404.1.1.2/2010 bentuk kerjasamanya adalah dalam bentuk kerjasama bagi hasil.

Halaman 222 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rusunawa itu merupakan aset barang milik daerah yang perolehannya berasal dari Hibah, seharusnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan rusunawa tambaksawah tidak diperbolehkan dikerjasamakan dalam bentuk kerjasama bagi hasil, karena yang mengelola haruslah pengguna barang karena statusnya yang merupakan barang hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa hibah barang berupa bangunan rusunawa tambaksawah tersebut ditujukan untuk pelayanan publik khususnya warga masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah tinggal yang layak.
- Bahwa seharusnya pengelolaan barang milik daerah berupa rusunawa tersebut tidak diperbolehkan dibangun diatas tanah aset desa milik pemerintah desa tambaksawah bukan milik pemerintah kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa seharusnya rusunawa tersebut dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh secara sah, hal ini ditujukan untuk menghindari tuntutan atau gugatan dari pihak lain.
- Bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh secara sah adalah statusnya alas haknya harus jelas yakni milik pemerintah daerah ataupun bisa diperoleh secara hibah dari pihak lain.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022, barang milik daerah yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis harus dilengkapi dokumen perolehan yang sah.
- Bahwa di Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo terdapat UPTD Rusunawa yang membantu Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola Rusunawa.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Saksi tidak mengetahui tentang adanya permasalahan tersebut, Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo
- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan hal tersebut, karena sudah ada kesepakatan yang mengatur pengelolaan dan bagi hasil antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah
- Bahwa selama Saksi menjabat Saksi mengetahui tentang adanya permasalahan penggunaan dana operasional dan pemeliharaan melebihi batas maksimal 40% dari pendapatan setiap tahun sesuai dengan yang

Halaman 223 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah. Dikarenakan Saksi mempunyai pendapat bahwa penerimaan yang disetor secara triwulan maupun tahunan ke rekening pendapatan lain-lain di kasda sudah sesuai dengan potensi yang tertuang di APBD.

- Bahwa apabila tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama merupakan pelanggaran atau merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sekitar bulan Agustus 2023 ketika perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, kami segera melakukan Perubahan Perjanjian Kerja Sama yakni Nomor 188/12/404.1.1.3/2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

22. **Saksi SLAMET BUDIARTO, S.ST.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Pemkab Sidoarjo menjabat sebagai Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/175/404.6.1/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 31 Mei 2013, namun sekarang dinas tersebut berganti nomenklatur menjadi Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan pelayanan umum di lingkungan rusunawa yaitu melakukan penerimaan penghuni dan menyeleksi calon penghuni Rusunawa;
 - b) Melaksanakan kegiatan administrasi perikatan / perjanjian sewa rusunawa dengan pengguna yaitu saya menjadi pihak yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku pemilik bangunan yang mengikatkan diri dengan pengguna / penyewa Rusunawa;



- c) Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran, dan pembukuan pendapatan Rusunawa yaitu saya menerima pembayaran sewa Rusunawa dan melakukan pembukuan terhadap pemasukan Rusunawa;
- d) Menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan / penggantian sarana dan prasarana Rusunawa yang rusak yaitu saya mendata sarana dan prasarana Rusunawa dan apabila ada yang rusak saya laporkan kepada Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, dan mengusulkan perbaikan / penggantian kepada Kepala Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- e) Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rusunawa yaitu melakukan koordinasi dengan sub unit masing-masing dan juga instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- f) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, yaitu saksi melakukan pengawasan penghunian yaitu melakukan sidak terkait kesesuaian data penghuni Rusunawa;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan seluruh Tupoksi saksi, namun dalam hal pengawasan dan pembinaan Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah saksi hanya melakukan pengawasan hunian tanpa melakukan pengawasan secara menyeluruh termasuk mengenai pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambak Sawah yang merupakan Rumah Susun Sederhana Sewa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 – 2018 saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki 24 (dua puluh empat) unit aset bangunan berupa Rumah Susun Sederhana sewa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 225 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1. 3 (tiga) unit Rusunawa Bulu Sidokare yang beralamat di Desa Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
 2. 3 (tiga) unit Rusunawa Pucang yang beralamat di Jl. Raya GOR Jenggolo – Kemiri, Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
 3. 5 (lima) unit Rusunawa Ngelom yang beralamat di Jl. Raya Tawangsari – Ngelom, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 4. 4 (empat) unit Rusunawa Wonocolo yang beralamat di Jl. Raya Taman, Desa Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 5. 1 (satu) unit Rusunawa Tambak Kemerakan yang beralamat di, Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
 6. 8 (delapan) unit Rusunawa Tambak Sawah yang beralamat di, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa status kepemilikan seluruh bangunan Rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah aset barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mana perolehan / pembangunannya berasal dari hibah dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan;
 - Bahwa status tanah dimana seluruh bangunan Rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut berdiri, dari total 24 (dua puluh empat) unit aset bangunan Rusunawa, 16 (enam belas) unit aset bangunan Rusunawa berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan 8 (delapan) unit bangunan Rusunawa yang beralamat di Desa Tambak Sawah status tanahnya adalah tanahnya milik Pemerintah Desa Tambak Sawah;
 - Bahwa proses pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat menerima hibah berupa Rumah Susun Sederhana Sewa, kemudian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya minat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepemilikan tanah untuk dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa, kemudian setelah syarat – syaratnya terpenuhi dan disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pekerjaan pembangunan dilaksanakan langsung oleh Kementerian

Halaman 226 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum diatas tanah yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2017, untuk pengelolaannya dikelola oleh UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo kecuali untuk Rumah Susun Sederhana Sewa yang berada di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dimana pengelolaannya diserahkan kepada pihak ke – 3 yaitu Pemerintah Desa Tambaksawah, hal tersebut dikarenakan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melainkan milik Pemerintah Desa Tambaksawah, dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa peraturan dan/atau regulasi teknis yang mengatur tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian dan denda;
 - 2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mana Lembaga Pengelola Rusunawa berbentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mempunyai kewenangan dalam mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa terkait bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut bukan berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak

Halaman 227 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Rumah Susun Sederhana Sewa yang lainnya, saksi tidak mengetahuinya karena Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah dibangun pada tahun 2006, dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut sudah berdiri dan dikelola oleh Pemerintah desa Tambak Sawah;

- Bahwa untuk pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Cq. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa melakukan pengelolaan aset Barang Milik Daerah tersebut secara langsung tanpa ada pendelegasian kepada pihak lain, kecuali untuk aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambak Sawah, pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Tambak Sawah, karena aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa Tambak Sawah dan pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah Desa Tambak Sawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa untuk penentuan besaran tarif sewa dan/atau pendapatan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah saksi tidak mengetahuinya, dan penentuan besaran tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah tidak dilakukan kajian dalam menentukan besarnya. Selanjutnya saksi menjelaskan untuk aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa selain Tambaksawah saksi mengetahui, yaitu penentuan besaran tarif sewanya berdasarkan hasil survey harga Kost di sekitar Rumah Susun Sederhana Sewa, dan untuk besaran pengeluaran sudah ditetapkan di dalam APBD termasuk gaji karyawan dan biaya pemeliharaan, untuk biaya listrik dan air ditanggung oleh masing – masing penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa. Dapat saksi jelaskan juga, untuk Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah penentuan besaran pengeluarannya tidak ditetapkan di dalam APBD melainkan dari operasionalnya sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan

Halaman 228 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 130/ 03/ .1.1.2/ 2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Hak dan Kewajiban Pihak Pertama yakni:

- 1) Menerima bagi hasil sesuai dengan presentase dari pendapatan Bersih Pengelolaan Rusunawa yaitu : 50% dari penghasilan setelah dikurangi biaya Operasional dan Pemeliharaan;
- 2) Pendapatan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disetor melalui kas daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yakni:

- 1) Menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini;
 - 2) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat lokasi Rusunawa;
 - 3) Mengadakan sosialisasi dan promosi selama pembangunan dan operasional Rusunawa;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa kepada Pihak Pertama setiap 6 bulan sekali;
 - 5) Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain terkait atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) HURUF A maka Pihak Kedua Berkewajiban menyelesaikan dengan tidak melibatkan Pihak Pertama;
 - 6) Menerima Bagi hasil sesuai dengan presentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu 50% dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disetor melalui kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa Tambaksawah.
- Bahwa besaran pendapatan yang diterima Rusunawa sejak Tahun 2008-2022 mengacu pada Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah adalah sebesar Rp.27.299.990.392.00,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) namun saksi tidak mengetahui rincian dari item mana saja pendapatan tersebut, setahu saksi hanya dari biaya sewa unit Rusunawa

Halaman 229 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja. Bahwa besaran pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Sidoarjo atas pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2008 hingga tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.324.764.550,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Namun, terkait dengan bagaimana perhitungan besaran angka pendapatan tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tidak ada ada laporan dari Pemerintah Desa / Pengelola Rusunawa Tambaksawah terkait dengan item tersebut;

- Bahwa Pemerintah Desa Tambaksawah tidak pernah meminta petunjuk / persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan terkait penentuan item pendapatan dan pengeluaran atas kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah, namun Pemerintah Desa Tambaksawah pernah mengirimkan Peraturan Desa Tambaksawah terkait besaran penentuan biaya sewa unit, dan Pemerintah Desa Tambaksawah serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah membahas maupun membuat kajian teknis terkait hal tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo jumlah tarif pembagian hasil Kerjasama pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah menerima pembagian hasil sesuai dengan Presentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa Yaitu 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menerima setoran pendapatan atas pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dari Pemerintah Desa Tambaksawah namun penyetorannya langsung ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. saksi hanya menerima laporan secara lisan dari Bendahara Penerima Dinas Perumahan,

Halaman 230 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Sdr. Bayu Hadi Prasetyo, tanpa melakukan verifikasi atau memastikan besaran keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhak menerima 30% dari keuntungan yang diperoleh oleh Pengelola Rusunawa, setelah dikurangi maksimal 40% biaya pengelolaan Rusunawa dalam satu tahun. Namun demikian, saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau verifikasi atas kesesuaian antara biaya pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dengan keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pendapatan, pengeluaran dan bagi hasil pendapatan atas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Namun setahu saksi pengelolaan atas Rusunawa Tambaksawah tidak benar karena tersebut tidak sesuai dengan perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa Pemerintah Desa Tambak Sawah tidak pernah melaporkan terkait kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah. Saksi sudah sering menegur secara lisan pada saat sidak lokasi kepada pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah dan juga beberapa kali bersurat namun selama saksi menjabat tidak pernah ada laporan dari Pemerintah Desa Tambak Sawah terkait kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah;
- Bahwa terkait pembinaan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo hanya berupa pelatihan pelatihan kepada penghuni Rusunawa, dan untuk pengawasan saksi hanya melakukan pengawasan terkait kesesuaian data penghuni saja dan juga pengawasan bangunan berupa kelayakan bangunan, dan bentuk penertiban berupa penertiban parkir dan jemuran. Untuk pengelolaan keuangan saksi tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban dalam kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Pemerintah Desa Tidak pernah Memberikan Laporan terkait pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Selama saksi menjabat saksi juga pernah menagih laporan sebanyak satu kali dengan bersurat kepada Pengelola Rusunawa Tambak Sawah melalui Surat Nomor :

Halaman 231 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



640/1491/404.3.11/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal kewajiban pelaporan pengelola rusun kepada UPTD Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo, namun tidak pernah ada laporan dari Pemerintah Desa Tambaksawah terkait kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Tambaksawah. Selain itu tidak adanya mekanisme pengawasan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terhadap pengelolaan tersebut, sehingga permasalahan yang terjadi tidak terpantau atau termonitor berupa pendapatan, berapa pengeluaran operasional, dan berapa sharing bagi hasil pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dapat saksi jelaskan, jika Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang juga tidak pernah meminta laporan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah sehingga menimbulkan masalah didalam pengelolaanya yakni beban operasional lebih besar dari yang telah ditentukan yaitu sebesar 40% per tahun yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami Kekurangan Pendapatan Daerah yang diterima;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak secara optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Pengguna Barang Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa ditunjukkan dokumen kepada saksi terkait:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang Nomor: 64.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 Mei 2017;
 - 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang Nomor: 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.
- Bahwa saksi mengerti dan menyetujui terkait dokumen diatas yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern

Halaman 232 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dan Kepatuhan Terhadap Undang-undang karena saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2016. Temuan dalam pemeriksaan BPK RI, diantaranya:

- 1) Perhitungan bagi hasil atas pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru antara pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pengelola Rusunawa tidak sesuai ketentuan;
- 2) Persentase biaya operasional dan biaya pemeliharaan ringan atas Rusunawa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni diatas 40% pertahun sehingga Pemerintah Kabupaten mengalami kekurangan pendapatan.

- Bahwa terhadap temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur tersebut sudah saksi tindaklanjuti oleh Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan permintaan kekurangan setor dana sharing dari Pengelola Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar Rp. 29.348.150,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara bersurat kepada Koordinator Pengelola Rusunawa Tambaksawah melalui Surat Nomor :640/567/404.5.4.1/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPK-RI bulan April-Mei 2017 di Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Melakukan peninjauan kembali harga sewa Rusunawa yang telah ditetapkan dengan cara bersurat kepada Koordinator Pengelola Rusunawa Tambaksawah melalui Surat Nomor :640/583/404.5.4.1/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Evaluasi Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Waru 2016.

Selanjutnya dapat saksi jelaskan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 tidak pernah melakukan penagihan atas kekurangan pendapatan daerah yang seharusnya diterima akibat beban pengeluaran lebih besar dari 40% sebagaimana yang telah ditentukan;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Rusunawa Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Kepala Dinas

Halaman 233 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang tidak pernah ada monitoring, evaluasi, pembahasan dan penyelesaian terkait temuan dari BPK RI. Khusus untuk Rusunawa Tambaksawah hanya melakukan rapat satu kali dan mengirimkan himbauan sebanyak satu kali, namun demikian pihak pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak mengindahkan seluruhnya apa yang menjadi materi evaluasi hanya menyetorkan kekurangan setor dana sharing tahun 2016 sebesar Rp. 29.348.150,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), namun untuk efisiensi pada pos pengeluaran yaitu honorarium karyawan, pengadaan bahan pemeliharaan, pengadaan peralatan, dana sumbangan sosial, pengeluaran lain – lain/konsumsi/piutang tidak dilaksanakan oleh Pengelola Rusunawa Tambaksawah;

- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Rusunawa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pada saat itu tidak pernah melakukan pemeriksaan / evaluasi terkait dengan pelaporan dan administrasi tentang pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaksanakan pemeriksaan audit baik secara berkala atau karena ada pengelolaan yg tidak benar;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami kerugian atas kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut yang berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 9.751.244.222.20, (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen);
- Bahwa menurut saksi kerugian yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh berbagai faktor yaitu pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang tidak tertib dimana biaya operasional lebih dari 40% tidak sesuai dengan PKS yang telah disepakati, dan juga bagi hasil keuntungan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak sesuai dengan PKS yang disepakati sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan pendapatan daerah sebesar Rp. 9.751.244.222.20, (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen) dimana pada periode saksi menjabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan pendapatan daerah sekira sebesar Rp. 4.528.979.353,20 (empat

Halaman 234 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh sen). Dapat saksi jelaskan bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang tidak melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik yang dalam hal ini fungsi Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tidak dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

23. Saksi IMAM FAUZI, S.E., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambaksawah sejak Bulan Maret Tahun 2021 dan ini periode pertama
- Bahwa pada saat ini yang menjadi Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini adalah Sdr. Prijo Tjahjono, S.E. yang menjabat sebagai Pj. Ketua Pengelola Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Keputusan Desa Tambaksawah Nomor: 188/56/ 438.7.6.7/2022 tentang Penanggungjawab sementara Ketua Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022 yang menandatangani adalah saksi oleh karena pada saat itu Ketua Pengelola yang lama yaitu Sdr. Sentot sedang sakit;
- Bahwa Rusunawa didirikan sekitar tahun 2006, sepengetahuan saksi pengelolaan Rusunawa didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah yang diganti dengan Nomor 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 yang mana saat ini dikelola oleh orang yang telah kami pilih. Kalau dulu kami tidak mengetahui bagaimana proses rekrutmen pengelola tersebut. Rusunawa ini lahannya adalah Tanah Kas Desa Tambaksawah sedangkan Bangunannya adalah Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemkab Sidoarjo yaitu Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang mana merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa pengelolaan di Rusunawa menggunakan dana pengelolaan rusunawa Tambaksawah yang didapat dari uang sewa, uang jaminan, dan uang iuran yang dikelola oleh Pengelola, penghuni saat ini sekitar 390 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keuntungan yang diberikan kepada Desa Tambaksawah yaitu sebesar 30% dari keuntungan pengelolaan dimana

Halaman 235 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian keuntungan adalah 30% diberikan ke Pemkab Sidoarjo, 30% diberikan ke Pemdes Tambaksawah dan 40% untuk operasional dan pemeliharaan Rusunawa;

- Bahwa Bagi Hasil Keuntungan Rusunawa tersebut dibagikan setiap bulan melalui transfer ke rekening Bank Pemdes Tambaksawah;
- Bahwa tanahnya merupakan Tanah Hak Pakai Nomor 1 Tanggal 25 September 1993, dan untuk bangunannya merupakan Bangunan Hibah dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Sidoarjo Tahun 2012, dapat saksi sampaikan bahwa saat ini Sertifikat Hak Pakai Tanah Kas Desa Gedangan tersimpan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa tidak pernah ada regulasi yang sah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penerapan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah, dan dari Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo pun tidak pernah melakukan survei, pengawasan terkait dengan penetapan tarif, sehingga Ketua Pengelola dan Kepala Desa Tambaksawah terdahulu yakni Fatkhur Rohman menentukan tarif sewa Rusunawa Tambaksawah sendiri, hingga sekarang belum ada penerapan tarif baru, masing menggunakan tarif yang lama.
- Bahwa Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemkab Sidoarjo hanya mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2006 dan 2010, tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, yang seharusnya sesuai dengan aturan perundang-undangan Gedung Rusunawa tersebut dikelola oleh Pemkab Sidoarjo melalui Dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, bukanlah pihak lain termasuk Pengelola Rusunawa Tambaksawah, saksi selaku Kepala Desa mengalami kebingungan atas pengelolaan rusunawa tambaksawah tersebut, akhirnya saksi bersama BPD membentuk rapat untuk pengangkatan PJ. Pengelola Rusunawa, padahal secara aturan perundang-undangan seharusnya pengelolaan dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo bukanlah desa, Pemerintah Desa Tambaksawah tidak ada kewenangan untuk mengelola Rusunawa Tambaksawah, saksi pun sebenarnya sudah menyampaikan kepada Sdr. Slamet Budiarto selaku Kepala UPT Rusunawa, namun tidak pernah ada tanggapan atas hal tersebut, hingga berdampak pada kesalahan prosedur pengelolaan rusunawa Tambaksawah.
- Bahwa berkaitan dengan meminjam uang rusunawah saksi membenarkan pernah meminjam uang Rusunawa tersebut, yang menyerahkan uang tersebut adalah Sdr. Sentot langsung, uang tersebut dipegang oleh Sdr. Sentot dimana uang tersebut diberikan kepada saksi di kantor Desa Tambaksawah, kemudian

Halaman 236 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembalikan pada tanggal 18 Agustus 2023 ke Rekening Nomor 1410023587868 atas nama Pengelola Rusunawa;

- Bahwa saksi meminjam uang tersebut adalah awalnya untuk mengetahui isi didalam pengelolaan keuangan di Rusunawa. Uang saksi simpan di lemari kamar saksi, saksi pada saat itu tidak menyimpan di rekening saksi karena saksi mempunyai background pengusaha sehingga uang tersebut saksi simpan secara cash bersamaan dengan uang tunai hasil usaha saksi di lemari kamar saksi, besok Selasa tanggal 17 Oktober 2023 saksi serahkan semua bukti rekening koran bank saksi.
- Bahwa setelah meminjam uang tersebut saksi mengetahui ternyata sebelumnya Sdr. Sentot pernah juga meminjamkan uang senilai Rp. 60.000.000,- untuk keperluan Pilkades Tambaksawah saat itu zaman Plh. Kades Sdr. Yani (Alm) dan sudah dikembalikan dan saksi akan perlihatkan buktinya. Sdr. Sentot juga keceplosan bahwa Kepala Desa yang terdahulu Sdr. Fatkhur Rohman (Alm) pernah meminjam uang ke Rusunawa dan belum selesai dilunasi;
- Bahwa sebenarnya terkait saksi belum mengembalikan uang senilai Rp. 30.000.000,- disini saksi merasa salah hingga saat ini, saksi merasakan belum terpikirkan untuk mengembalikan uang ini oleh karena belum percaya terkait dengan pengelolaan keuangan di Rusunawa dan akan berencana merubah Perjanjian Kerjasama pengelolaan Rusunawa tersebut sehingga saksi akan menunggu proses tersebut baru saksi akan mengembalikan uang tersebut, saksi baru mengembalikan 18 Agustus 2023 dengan cara transfer ke rekening Rusunawa Tambaksawah ketika saksi sadar akan kesalahan saksi untuk meminjam uang pengelolaan rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi telah mengkonfirmasi sempat ada penolakan dari Sdr. Prijo selaku Ketua Pengelola Rusunawa untuk pengembalian karena perkara sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo, namun saksi bersikeras untuk segera mengembalikan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Pengelola Rusunawa Tambaksawah tanpa sepengetahuan Sdr. Prijo, ketika sudah terkirim baru saksi memberitahukan kepada Sdr. Prijo.
- Bahwa Terkait uang tersebut sepengetahuan saksi memang pernah dipinjam oleh Plh. Kades Tambaksawah saat itu Sdr. Yani dan digunakan untuk keperluan Pilkades di Tahun 2020 dan saat ini uang tersebut sudah dikembalikan ke pihak Rusunawa.
- Bahwa berkaitan dengan pinjaman yang dilakukan oleh Kepala Desa Tambaksawah sebelum yaitu :

Halaman 237 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Berdasarkan kwitansi dan bukti angsuran memang ada pinjaman uang tersebut yang dilakukan oleh Kepala Desa Tambaksawah sebelumnya yaitu Sdr. Fatkhur Rohman;
 - b. Bahwa Peminjaman uang tersebut bukan untuk Pemerintah Desa, namun untuk Fatkhur Rohman sendiri ;
 - c. Bahwa Tidak dimasukkan ke APBDes Tambaksawah;
 - d. Bahwa Terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - e. Bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan BPK bahwa terdapat pinjaman tersebut dan hingga sekarang masih belum tuntas pengembaliannya;
 - f. Bahwa Terkait Berita Acara tersebut saksi menandatangani untuk kelengkapan pada saat pemeriksaan BPK saat dan saat ini dokumen tersebut ada pada penguasaan pihak Rusunawa
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Tambaksawah, Kec. Waru, sejak tanggal 04 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo, Nomor : 188/154/438.1.1.3/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 04 Februari 2021, dan dilantik pada tanggal 03 Maret 2021
 - Bahwa saksi selaku Kepala Desa pernah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tambak Sawah Nomor: 188/56438.7.6.72022 tanggal 29 Desember 2022 Tentang Penanggung Jawab Sementara Ketua Pengelola Rumah Susun Sederhana sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) Laporan, dan laporan tersebut saksi baca, selanjutnya saksi mengecek bagian pendapatan untuk Pemerintah Desa dan ternyata jumlah sama dengan yang ditransfer ke Rekening Desa.
 - Bahwa di dalam Laporan tersebut tertulis tentang pendapatan Rusunawa, dan selanjutnya ada penggunaan keuangan tersebut sudah sesuai dengan yang pembagiannya, dan saksi melihat bagian untuk pemerintah Desa sudah sesuai dengan yang ditransfer ke rekening desa.
 - Bahwa saksi pernah melakukan Pengecekan ke Lapangan, namun kesulitan karena Pengurus Sdr. Sentot, Dkk, tertutup bagi orang luar termasuk pemerintah Desa dan saksi sebagai kepala Desa untuk mengetahui tentang pengelolaan Rusunawa.
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 bulan puasa, ketika tunjangan untuk Perangkat Desa belum cair, maka diadakan rapat di Kantor Desa

Halaman 238 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksawah, yang selanjutnya ada salah satu perangkat yang mengusulkan untuk meminjam ke Pengurus Rusunawa yang akhirnya disetujui oleh seluruh perangkat dengan catatan ketika tunjangan cair maka, harus segera dikembalikan, dan kemudian dibuatkan kwitansi yang tertulis yang meminjam adalah Pemerintah Desa Tambaksawah, dan uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk Tunjangan seluruh perangkat Desa Tambaksawah, dan saksi sudah mengembalikan uang senilai Rp.30.000.000- pada tanggal 18 Agustus 2023, dengan cara transfer ke Rekening No. 410023587868 atas nama Pengelola Rusunawa.

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022 ketika tunjangan perangkat sudah cair, dan keuangan telah terkumpul, saksi menemui Sdr. Sentot, mau mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dijawab oleh Sdr. Sentot, jangan dulu, yang dulu dulu juga seperti itu
- Bahwa pinjaman saksi tersebut dan pengeluaran-pengeluaran lainnya tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan hanya dilaporkan kepada pengelola Rusunawa Tambaksawah saja yang pada saat itu menjabat yakni Sdr. Drs. Fatkhur Rohman;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambaksawah pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaksanakan pembinaan terhadap Pengelola Rusunawa Tambaksawah, baik dalam bentuk pembinaan terkait pembuatan laporan pengelolaan maupun bentuk pembinaan lainnya. Selain itu, sepanjang pengetahuan saksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, baik berupa teguran maupun surat resmi yang ditujukan kepada Pengelola Rusunawa Tambaksawah. Baru pada tahun 2023, setelah timbul permasalahan terkait pengelolaan Rusunawa, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dimaksud.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambaksawah pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan penagihan laporan

Halaman 239 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi selaku Kepala Desa Tambaksawah, serta tidak pernah meminta agar saksi membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, seingat saksi, Sdr. Sdr. Fatkhur Rohman selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah telah membuat laporan terkait pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dan menyampaikannya kepada Pemerintah Desa Tambaksawah serta kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, saksi selaku Kepala Desa Tambaksawah tidak membuat ataupun menyampaikan laporan serupa, mengingat laporan tersebut telah dibuat oleh Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah. Namun demikian, setelah laporan tersebut dibuat dan disampaikan oleh Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah, tidak terdapat tindak lanjut dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambaksawah pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, saksi hanya mengetahui mengenai mekanisme bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah antara Pemerintah Desa Tambaksawah dengan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, dapat saksi jelaskan bahwa selama periode tersebut saksi tidak menerima seluruh laporan kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah. Laporan yang saksi terima hanya sebatas mengenai sistem bagi hasil, yaitu sebesar 30% yang ditransfer ke rekening kas Desa Tambaksawah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

24. Saksi Dr. BAMBANG SOEMARSONO, S.E., S.H., M.S.A., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adalah Ketua pengelola Rusunawa Tambaksawah tahun 2008-2013, yang ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa Tambaksawah.
- Bahwa awalnya saksi adalah Sekretaris Pengelola Rusunawa Tambaksawah dari tahun 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor: 07 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tambaksawah Tamudji, kemudian seiring berjalannya waktu sekitar 2 bulanan, Sdr. Ilham Rusyadi selaku Ketua Pengelola

Halaman 240 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusunawa Tambaksawah terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan rusunawa senilai sekitar Rp. 3.000.000,- kemudian, saksi ditunjuk menjadi Ketua Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah berdasarkan musyawarah desa Bersama BPD dan Perangkat Desa tanpa adanya perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah, kemudian, pada tahun 2010 terjadi pergantian Kepala Desa dari Sdr. Tamudji kepada Sdr. Fatkhur Rohman (Alm).

- Bahwa sepengetahuan saksi rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Desa (BMD) di Desa Tambaksawah yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.2/2006 Tanggal 18 Desember 2006 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Perjanjian tersebut selanjutnya diubah melalui perjanjian Nomor 130/-3/404.1.1.2/2010 tanggal 29 Januari 2010. Jangka waktu PKS pengelolaan rusunawa selama 20 tahun kalender.
- Bahwa Dasar kerja sama pemanfaatan sesuai dokumen PKS adalah karena aset bangunan rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdiri di atas lahan tanah milik Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa Pemilihan Pemerintah Desa Tambaksawah sebagai mitra kerja sama pemanfaatan tidak dipilih melalui tender, melainkan dipilih karena lokasi bangunan rusunawa berdiri di atas lahan tanah milik Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa tidak terdapat mekanisme pembayaran kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya memperoleh bagi hasil sebesar 50% dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.
- Bahwa persentase bagi hasil perbulan yakni 40% untuk pengelola, 30% untuk Pemerintah Desa Tambaksawah 30%, dan untuk Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo 30% dan dasar pembagian tersebut tidak berdasar tidak ada aturannya penentuan tersebut ditentukan oleh via lisan oleh Ketua Pengelola Rusunawa terdahulu yakni Sdr. Ilham Rusyadi, sharing dana kami setorkan melalui Nomor rekening Bank Delta Artha 10510000935 atas nama RKD Tambaksawah Waru (Pemdes Tambaksawah), no rek Bank Jatim 0261047080 atas nama Bendahara Penerimaan Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa substansi yang diatur dalam PKS tidak lengkap, dokumen PKS menunjukkan bahwa PKS tidak mengatur:
 - a. Nomor dan nama rekening tujuan penyetoran bagi hasil oleh lembaga pengelola rusunawa, baik kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Desa Tambaksawah;

Halaman 241 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jenis penerimaan yang boleh dipungut dan dikelola oleh lembaga pengelola rusunawa;
 - c. Jenis pengeluaran yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasional dan pemeliharaan dan menjadi pengurang pendapatan sebelum dibagihasilkan;
 - d. Substansi wajib dalam laporan pelaksanaan pengelolaan rusunawa yang harus disusun oleh lembaga pengelola rusunawa, beserta pihak yang wajib memperoleh laporan tersebut;
 - e. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan rusunawa oleh lembaga pengelola.
- Bahwa Penentuan Jenis dan tarif biaya sewa serta biaya lain yang dipungut dan dikelola oleh pengelola rusunawa tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan desa serta tidak sesuai PKS.
 - Bahwa jumlah bangunan rusun yang disewakan sebanyak 384 kamar pada delapan unit rusun (blok A s.d. H). Masing-masing unit rusun terdiri dari tiga lantai. bahwa jenis pendapatan yang dikelola dari penyewa rusun saksi atur 40% untuk pengelolaan rusunawa, 30% untuk Pemkab, 30% untuk Pemdes Tambaksawah, hal ini dikarenakan saksi tidak pernah mengetahui Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dan Pemdes Tambaksawah tahun 2006 dan tahun 2010, yang mana seharusnya keuntungan 50% untuk Pemkab dan 50% untuk Pemdes, pengaturan tersebut saksi adopsi dari Ketua sebelumnya yakni Sdr. Ilham Rusyadi.
 - Bahwa sewa hunian, dengan tarif berkisar antara Rp125.000,- (lantai 3), Rp. 150.000,- (lantai 2), dan Rp. 175.000,- (lantai 1) belum termasuk listrik, dan PDAM serta iuran kebersihan
 - Bahwa saksi mengundurkan diri dari jabatan saksi selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah karena tanpa pemberitahuan sebelumnya saksi langsung digantikan oleh Sdr. Fatkhur Rohman yang merupakan Ketua Tim Pembangunan Balai Desa, pada tanggal 30 Mei 2013. Pada saat itu saksi menyerahkan keuangan Rusunawa Tambaksawah dengan rincian:
 - 1) Rekening Bank Mandiri (kas operasional rusunawa) Rp. 100.000.000,-
 - 2) Uang Tunai (kas operasional rusunawa): Rp. 29.950.000,-Total : Rp. 129.950.000,-.

Kemudian, pada saat saksi tidak menjabat lagi, pada tanggal 01 Oktober 2013 saksi menyerahkan buku tabungan bank mandiri Buku tabungan Bank

Halaman 242 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor rekening 142-00-0691677-8 an. Bambang Soemarsono/Irma Sulistyowati dengan saldo akhir Rp. 126.364.262,- dan Kartu ATM.

- Bahwa siang harinya saksi dipaksa untuk menyerahkan sisa uang senilai Rp. 126.364.262,- oleh Kepala Desa dan kroni-kroninya seperti yang telah saksi sebutkan di atas. Akhirnya saksi meminta Sdri. IRMA selaku Kasir untuk menarik uang senilai Rp. 126.000.000,- untuk diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sdr. Roziqin, kemudian di hari yang sama Sdri. IRMA saksi suruh minta tanda terima kwitansi uang tersebut kepada Kepala Desa Sdr. Fatkhur Rohman.
- Bahwa awalnya saksi sebagai Sekretaris Pengelola Rusunawa Tambaksawah Tahun 2008, dengan Ketuanya Sdr. Ilham Rusyadi, S.E. dan Sdri. Pramitha Arnelia sebagai Bendahara, diangkat oleh Kepala Desa Tambaksawah Tamudji berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Nomor 07 Tahun 2008. Dan untuk penggajian pengelola Rusunawa diputuskan oleh Kepala Desa Tambaksawah melalui mekanisme rapat
- Bahwa status bangunan Gedung Rusunawa Tambaksawah adalah Barang Milik Daerah, yang merupakan hibah dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2008.
- Bahwa Pemerintah Desa Tambaksawah dan Pemkab Sidoarjo hanya mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2006 dan 2010, tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, yang seharusnya sesuai dengan aturan Gedung Rusunawa tersebut dikelola oleh Dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, bukanlah pihak lain termasuk pengelola rusunawa saat ini, saksi pun hanya diminta oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Tamudji untuk menjadi Sekretaris Pengelola Rusunawa, karena saksi dianggap mumpuni untuk melaksanakan pengelolaan rusunawa tersebut, kemudian di tahun 2009 ada penyalahgunaan uang operasional rusunawa tambaksawah yang dilakukan oleh Sdr. Ilham Rusyadi dan Sdri Pramitha senilai Rp. 3.000.000,- kemudian perbuatan itu diketahui oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Tamudji, dan akhirnya Sdr. Tamudji memecat mereka berdua, dan saksi diangkat menjadi Ketua Pengelola, namun pada saat itu tidak ada SK Pengangkatannya hanya berdasarkan rapat desa saja.

Halaman 243 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor ditentukan dengan keuntungan yang diterima oleh pengelola rusunawa dan dapat saksi sampaikan honor saksi pada tahun 2013 Sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan.
- Bahwa sewaktu saksi menjadi pengurus Rusunawa, sdr. Fatkhur Rohman, bukan pegawai/karyawan Rusunawa, pernah meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk perbaikan kantor Desa, karena Sdr. Sentot adalah Panitia pembangunan, peminjaman tersebut yang menyampaikan adalah Sdr. kepala Desa Fatkhur Rohman dan yang menerima uang adalah Sdr. Sentot.
- Bahwa pada akhir kepengurusan saksi menyerahkan uang Rusunawa ke Sdr. Kepala Desa (Fatkhur Rohman) sebesar Rp. 129.000.000,- oleh Sdr. Kades saksi disuruh menyerahkan kepada Fatkhur Rohman dan uang diterima langsung oleh Sdr. Sentot dan Sdri. Rhike.
- Bahwa waktu itu juga saksi sampaikan kepada Kepala Desa ada rekening Rusunawa (specemen saksi dan Sdri. Irma) yang masih saksi simpan di kantor isinya sebesar Rp. 126.000.000,- saksi menyampaikan kepada Kepala Desa agar dibuatkan referensi supaya saksi dapat menyerahkan rekening tersebut kepada Pengurus baru, awalnya pak Kepala Desa Setuju Kemudian saat saksi akan berangkat Haji karena tidak ada respon Kepala Desa saksi menyerahkan menyerahkan buku rekening beserta dengan kartu ATM kepada Kepala Desa, disaksikan oleh Sdr. Komari selaku Sekdes Sdr. Hasan anggota BPD dan Rozikin, Gufron, Sueb kemudian mereka menyampaikan gak perlu menyerahkan buku, sekarang ambil saja uangnya, lalu saksi ke Bank dengan Sdri. Irma mengambil uangnya tetapi karena Bank Mandiri butuh waktu menyiapkan uangnya saksi hanya tanda tangan, dan yang mengambil adalah Sdri. Irma, Kemudian sore hari Sdri. Irma menghubungi saksi bahwa uang sudah diserahkan Rozikin, tetapi kwitansi tanda terima ditandatangani oleh Fatkhur Rohman (kepala Desa Tambaksawah). Tiga hari kemudian saksi mendengar dari istri saksi (Siti Aminah) selaku perangkat Desa Tambaksawah, menyampaikan perangkat dan beberapa orang antara lain Gufron, Rozikin, Sueb, Hasan bagi-bagi uang tetapi saksi tidak dikasih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Kepala Desa Tambaksawah Kec. Waru (sdr. Tamudji) membentuk pengurus / pengelola Rusunawa
- Bahwa biaya operasional dalam Perjanjian Kerjasama antara lain :
 1. Gaji karyawan.

Halaman 244 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keperluan kantor.
3. Perbaikan ringan antara lain kerusakan ringan meteran listrik, sumbangan, biaya taktis karena terjadi persoalan panel listrik, karena kalau diselesaikan lewat kantor maka biaya besar
- Bahwa pada tahun 2009 ada perbaikan kloset untuk seluruh kamar sebanyak 384, karena banyak keluhan dari penghuni kotoran pada kloset kembali keluar, saat kotoran turun juga merembes.
- Bahwa untuk perbaikan kloset tersebut saksi sudah koordinasi dengan Kepala Desa, dan juga dengan Dinas PU Cipta Karya, dan dana perbaikan tersebut berasal dari PU Cipta Karya.
- Bahwa ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan PKS antara lain pembelian pompa air tahun 2009/2010, pembelian gerinda, mesin las, dan semua pembelian tersebut saksi koordinasikan dengan Pemerintah Desa (Tamudji alm), dan disetujui.
- Bahwa untuk penerimaan dan pengeluaran selama saksi menjadi ketua pengelola rusunaa Tabaksawah adalah :

1. Penerimaan sewa kamar :

- Tahun 2009 total Rp. 209.375.300,-
- Tahun 2010 total Rp. 348.025.100,-
- Tahun 2011 total Rp. 581.152.200,-
- Tahun 2012 total Rp. 781.508.300,-
- Tahun 2013 total Rp. 264.622.000,- (per 30 April 2013)

2. Penerimaan :

- Tahun 2009 tarif listrik, air serta iuran kebersihan dan keamanan: total Rp. 122.458.556,- dan pendapatan lain-lain Rp. 17.404.373,65,-
- Tahun 2010 tarif listrik, air serta iuran kebersihan dan keamanan total Rp. 226.729.000,- dan pendapatan lain-lain Rp. 41.718.499,48,-

3. Tahun 2011 :

- Listrik total Rp. 230.930.700,-
- Air total Rp. 96.711.200,-
- Iuran total Rp. 32.557.500,-
- Denda total Rp. 7.665.000,-
- Pendapatan lain (parker mobil, penyewaan lapangan futsal dll) total Rp. 5.131.300,-
- Bunga Bank sebesar Rp. 2.487.765, 1,-

Halaman 245 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Tahun 2012 :

- Listrik total Rp. 329.134.600,-
- Air total Rp. 124.997.900,-
- Iuran total Rp. 42.863.500,-
- Denda total Rp. 8.597.000
- Pendapatan lain (parker mobil, penyewaan lapangan futsal dll) total Rp. 10.774.300,-
- Bunga Bank Rp. 1.233.720,11,-

5. Tahun 2013 (per 30 April 2013):

- Listrik total Rp. 118.198.000,-
- Air total Rp. 45.597.700,-
- Iuran total Rp. 14.662.000,-
- Denda total Rp. 3.225.000,-
- Pendapatan lain (parker mobil, penyewaan lapangan futsal dll) total Rp. 4.130.500,-
- Pendapatan / beban lain Rp. 1.459.167,68,-

Pengeluaran :

a. Operasional :

Tahun 2009 total sebesar Rp. 102.103.179,17,- yakni :

- Gaji pegawai total Rp. 77.833.400,-
- Pemeliharaan total Rp. 16.877.150,-
- Keperluan kantor Rp. 20.923.700,-
- Penyusutan Rp. 4.733.994,-

Tahun 2010 total sebesar Rp. 164.910.225, 83,- yakni :

- Gaji pegawai total Rp. 128.362.500,-
- Pemeliharaan total Rp. 38.619.050,-
- Keperluan kantor total Rp. 26.265.350,-
- Penyusutan Rp. 13.023.805,45,-

Tahun 2011 total sebesar Rp. 247.802.044,- yakni :

- Gaji pegawai total Rp. 193.395.000,-
- Pemeliharaan total Rp. 85.991.000,-
- Keperluan kantor total Rp. 37.874.400,-
- Penyusutan Rp. 14.582.069,-

Tahun 2012 total sebesar Rp. 354.143.984,- yakni :

- Gaji pegawai total Rp. 250.946.800,-
- Pemeliharaan total Rp. 97.698.300,-
- Keperluan kantor total Rp. 73.206.500,-

Halaman 246 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusutan Rp. 4.639.584,-
 - Beban pendapatan lain-lain Rp. 53.939.449, 82,-
- Tahun 2013 (per 30 April 2013) total sebesar Rp. 174.694.933,- yakni :
- Gaji pegawai total Rp. 138.995.300,-
 - Pemeliharaan total Rp. 25.170.100,-
 - Keperluan kantor total Rp. 31.772.800,-
 - Penyusutan Rp. 1.083.333,-
 - Beban pendapatan lain-lain Rp. 1.459.167,68

b. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah membayar.

- Bahwa seluruh pengeluaran kas selalu atas sepengetahuan saksi selaku Ketua Pengelola keuangan Rusunawa Tambaksawah
- Bahwa setiap bulannya saksi selaku Ketua Pengurus melakukan kontrol keuangan juga meneliti setiap laporan keuangan, sedangkan untuk arus keuangan sekitar satu minggu saksi selalu meneliti, dan menghimbau agar bendahara tidak menyimpan uang tunai lebih dari Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi akan menambahkan pengeluaran / pembayaran listrik dan air yaitu :

1. Pengeluaran listrik :

- a. Tahun 2009 sebesar Rp. 68.856.100,-
- b. Tahun 2010 sebesar Rp. 171.301.100,-
- c. Tahun 2011 sebesar Rp. 300.456.800,-
- d. Tahun 2012 sebesar Rp. 408.218.800,-
- e. Tahun 2013 (per 30 April 2013) sebesar Rp. 43.336.900,-

2. Pengeluaran air :

- a. Tahun 2009 sebesar Rp. 46.986.650,-
- b. Tahun 2010 sebesar Rp. 58.996.400,-
- c. Tahun 2011 sebesar Rp. 112.327.000,-
- d. Tahun 2012 sebesar Rp. 145.650.400,-
- e. Tahun 2013 (per 30 April 2013) sebesar Rp. 59.458.900,-

Tahun 2011 – 2012 tarif dasar listrik dan air mengalami kenaikan yang signifikan sehingga Rusunawa menanggung kelebihan beban pembayaran listrik dan air.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

25. Saksi H. SAIFUL ILAH, S.H., M.Hum, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 247 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo Periode pertama pada tanggal 30 Oktober 2000 dan periode kedua pada tanggal 30 Oktober 2005,
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 diatur didalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b) mengajukan rancangan Perda;
 - c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selaku kepala daerah dalam hal ini sebagai Bupati saksi memiliki kewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d) melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

Halaman 248 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Serta mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

- Bahwa dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah, Bupati bertugas melakukan penetapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, yang dalam hal ini Bupati memberikan kewenangan untuk pengelolaan aset barang milik daerah tersebut menjadi tanggungjawab OPD yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi teknis terkait;
- Bahwa Aset Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan dicatatkan dalam daftar inventarisasi aset daerah;
- Bahwa pengelolaan Aset Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan aset Barang Milik Daerah sebagaimana fungsinya, harus didasari dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tugas dan tanggungjawab dari instansi pengelola,
- Bahwa setahu saksi bentuk pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dapat berupa Sewa menyewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- Bahwa terkait mekanisme pemberian Kerjasama hak pemanfaatan asset barang milik daerah pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo Tahun 2010 – 2020, pengelolaan barang milik daerah sudah saksi limpahkan atau delegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala OPD terkait sebagai pengguna barang;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat lagi apakah pernah membuat kebijakan terkait pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau tidak;
- Bahwa terkait pengelolaan aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambak Sawah saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi menjadi Bupati Sidoarjo pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sudah berjalan, dan saksi hanya melanjutkan pengelolaannya saja dari Bupati sebelumnya Sdr. Win Hendrarso;

Halaman 249 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo Periode Tahun 2010-2020 pejabat yang berwenang dalam kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Pengguna Barang yang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Berupa Rusunawa Tambak Sawah tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dan dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah kewenangannya dibawah Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;
- Bahwa terkait tahapan pengkajian dan perencanaan sebelum ditetapkan kebijakan dan/atau keputusan bangunan Rusunawa tersebut di bangun di wilayah Desa Tambak Sawah dan hak pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah desa Tambaksawah saksi tidak mengetahuinya, karena kebijakan tersebut yang memutuskan adalah Bupati Sidoarjo sebelumnya Sdr. Win Hendrarso, dan pada saat saksi menjadi Bupati Sidoarjo mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 pengelolaan rusunawa Tambaksawah sudah berjalan berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Bupati Win Hendrarso dengan Pemerintah Desa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mengelola bangunan Rusunawa tambaksawah tersebut dan mengapa pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Tambaksawah, karena yang mengambil kebijakan pada waktu itu adalah Bupati sebelumnya yaitu Sdr. Win Hendrarso;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Kepala Desa Tambaksawah Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban sebagai berikut:
 - a) Membantu mensosialisasikan keberadaan Rusunawa kepada masyarakat,
 - b) Membina manajemen pengelolaan Rusunawa;

Halaman 250 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Melakukan verifikasi perlengkapan maupun peralatan yang digunakan dan atau difungsikan sebagai sarana penunjang di lokasi Rusunawa;

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berhak:

Menerima bagi hasil sesuai dengan prosentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu sebesar 50% (lima puluh perseratus) penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.

Pemerintah Desa Tambaksawah berkewajiban:

a) Menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak atas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini:

b) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat lokasi Rusunawa.

c) Mengadakan sosialisasi dan promosi selama masa pembangunan.

Pemerintah Desa Tambaksawah berhak:

a) Menerima bagi hasil sesuai dengan prosentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu 50% (lima puluh perseratus) penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.

b) Apabila terjadi tuntutan dari Pihak lain terkait hak atas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a, maka Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 138 / 12 / 404.1.1.3 / 2006 Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Kepala Desa Tambak Sawah Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130 / 03 / 404.1.1.2 / 2010 sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berhak:

a) Menerima bagi hasil sesuai dengan prosentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu: sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.

b) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disztor melalui kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Desa Tambaksawah berkewajiban:

a) Menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini Pihak Kedua, tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun yang menyatakan

Halaman 251 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini.

- b) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat lokasi Rusunawa.
- c) Mengadakan sosialisasi dan promosi selama pembangunan dan operasional Rusunawa.
- d) Melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa kepada Pihak Pertama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- e) Apabila terjadi tuntutan, dari pihak lain terkait atas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, maka Pemerintah Desa Tambaksawah berkewajiban menyelesaikan dengan tidak melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Desa Tambaksawah berhak:

- a) Menerima bagi hasil sesuai dengan prosentase dari pendapatan bersih pengelolaan Rusunawa yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.
 - b) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disetor melalui kas Desa dan merupakan bagian dari Pendapatan Desa Tambaksawah.
- Bahwa kebijakan pengelolaan aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa bangunan Gedung Rusunawa Tambak Sawah saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo tahun 2010 – 2020 pengelolaan Rusunawa sudah berjalan dan pengambil kebijakan terkait hal tersebut adalah Bupati Sidoarjo sebelum saksi yaitu Sdr. Win Hendrarso, dan yang melaksanakan perjanjian adalah Dinas Permukiman selaku Pengguna Barang.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat hak dan kewajiban pengelolaan yang tidak dilaksanakan dengan tertib terkait pendapatan, pengeluaran, pengelolaan dan sharing bagi hasil pendapatan yang tidak sesuai dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambak Sawah sehingga pada akhirnya terdapat korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selama saksi menjabat sebagai Bupati, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait pengelolaan Aset Barang Milik Daerah bangunan Rusunawa Tambak Sawah;

Halaman 252 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pengguna barang tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dengan baik karena selama saksi menjabat saksi juga tidak pernah mendapatkan laporan terkait segala kondisi pengelolaan Rusunawa, seharusnya pengguna barang melaporkan secara rutin kepada saksi selaku Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan didalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 – 2022 antara lain:
- Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
- Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2020 tidak mengetahui terkait adanya permasalahan tentang Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah berupa Rusunawa, karena selama saksi menjabat saksi tidak pernah mendapat laporan dari Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang;
- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan Penggunaan/ peruntukan dana pendapatan Atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan Permen PU oleh Pihak Pemerintah desa, karena besaran pengeluaran harus sesuai

Halaman 253 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kerjasama sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Daerah dari Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kebijakan penggunaan / peruntukan dana pendapatan atas sewa Rusunawa tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS tanpa seizin dari saksi selaku Bupati, namun untuk Sekretaris Daerah dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo saksi tidak mengetahui, yang jelas pengelolaannya dibawah Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang Aset Barang Milik Daerah berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi tidak membenarkan Penggunaan/ peruntukan dana pendapatan Atas sewa Rusunawa Tambaksawah tersebut yang dipergunakan tidak sesuai dengan item pengeluaran sebagaimana ditetapkan PKS dan permen PU oleh pihak Pengelola Pemerintah desa Tambak Sawah tersebut sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kehilangan Pendapatan daerah serta menimbulkan kerugian negara/ daerah;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut menurut saksi yang bertanggungjawab adalah Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pengguna Barang karena tidak melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Bupati Sidoarjo terkait seluruh kegiatan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi selaku Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada OPD yang berwenang yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, namun selama saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo, baik Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku pengelola barang tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 – 2020 pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah

Halaman 254 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bangunan Rusunawa Tambaksawah yaitu pada tahun 2017 untuk pemeriksaan tahun 2016;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 – 2020 saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdapat LHP BPK RI terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dikarenakan saksi sudah mendelegasikan kewenangan kepada OPD terkait yang dalam Hal ini Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang. Saksi tidak mengetahui substansi yang terdapat dalam temuan LHP BPK RI perwakilan Jawa Timur tersebut;
- Bahwa terhadap Rekomendasi BPK RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 64.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 Tanggal : 29 Mei 2017 khususnya terkait dengan temuan Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas P2CKTR dan Pemerintah Desa Tambaksawah saksi tidak mengetahui apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak dikarenakan selama saksi menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 – 2020 saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen saja tanpa membaca lagi karena saksi sudah mendelegasikan kewenangan tersebut oleh OPD yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Jawa Timur, semua dokumen sudah disiapkan oleh Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang diserahkan kepada saksi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan seluruh kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah termasuk seluruh item pendapatan, dan seluruh item pengeluaran dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, serta berapa pendapatan bagi hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui isi dari Surat Pernyataan Penerimaan Barang Milik Negara Rusunawa Nomor: 600/5114/404.3.11/2010 Tanggal 23 Desember 2010, pada saat itu setahu saksi tanah tersebut memang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata

Halaman 255 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah memberitahu saksi terkait dengan kebenaran status tanah tersebut, dan pada saat Pembangunan Rusunawa Tambaksawah dibangun pada periode Sdr. Win Hendrarso. Surat tersebut diusulkan oleh Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Baru terakhir saksi tanda tangani setelah sudah di paraf oleh Sekretaris Daerah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. AHLI Dr. EMANUEL SUDJATMOKO, SH.,M.S., memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan semua pendapatnya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- Bahwa Dr. Emanuel Sudj atmoko, S.H., M.S., merupakan Ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang sehari-hari berprofesi sebagai Dosen di Universitas Airlangga Surabaya;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait pengertian dari Hibah Barang pada umumnya dan Hibah barang yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah;
- Bahwa Hibah Barang pada umumnya, perjanjian perdata akan tetapi ahli menyampaikan tidak memiliki keahlian terkait hal tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, penetapan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah ditingkat daerah pengelola barang adalah Sekertaris Daerah, yang bertanggungjawab mengkoodinasikan pengelolaan (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penatausahaan) asset daerah,
- Bahwa yang dimaksud dengan pengguna barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menggunakan barang yang ada dalam penguasaannya,
- Bahwa Pengguna barang ditingkat Daerah adalah, yang bertanggungjawab menggunakan barang untuk menunjang tugas dan fungsi OPD serta menatausahakan, memelihara dan mengamankan barang yang digunakan.

Halaman 256 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 Peremendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa :Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Dalam pengelolaan barang milik daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah
 - c. Kepala Dinas/Badan sebagai pengguna barang milik daerah
 - d. Kepala Unit kerja selaku kuasa pengguna barang milik daerah.
- Bahwa tugas dan kewenangan selaku pengguna barang bagi Kepala OPD / Kepala Dinas/Badan atau pejabat setingkatnya selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adalah melekat sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan surat perintah sebagai pengguna barang,
- Bahwa kewenangan itu disebut kewenangan Atributif yakni kewenangan yang diperoleh secara langsung berdasarkan Undang Undang Dasar, wewenang ini bersifat asli, berbeda dengan delegasi adalah pelimpahan ewenang / tugas dari atas kepada bawahan, demikian juga dengan mandate adalah perintah atau otorisasi resmi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain bertindak untuk dan atas nama.
- Bahwa jika pejabat OPD / Kepala Dinas berhalangan atau sedang kosong, maka ditunjuklah Pejabat Pelaksana Tugas, ruang lingkup dari pejabat pelaksana tugas sebagai pengguna barang adalah sama dengan pejabat difinitif,
- Bahwa adanya hibah dari kementerian PUPR berupa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) kepada Pemkab Sidoarjo, dimana barang diserahkan untuk dikelola pada tahun 2008, tetapi Pemkab sudah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan dengan Pemdes Tambaksawah adalah cacat Substansi.
- Bahwa Rusunawa tambaksawah sejak tahun 2008 hak pengelolaannya adalah hak dari Pemkab Sidoarjo meskipun pencatatan inventaris masih di Kementerian PUPR, namun hasil dari pemanfaatan rusunawa masuk Pemkab Sidoarjo sehingga menjadi keuangan pemkab Sidoarjo

Halaman 257 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan barang milik daerah dibedakan antara penggunaan dan pemanfaatan. Dikatakan penggunaan bila barang milik daerah tersebut digunakan sendiri oleh pemerintah daerah guna pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pemanfaatan bila barang daerah yang tidak digunakan sendiri oleh pemerintah daerah, dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Permendagri No 19 Tahun 2016 angka: 28
 - Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
 - Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Bahwa pembangunan rumah susun tersebut atas beban APBN yang kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, artinya barang daerah berupa rumah susun tersebut sebagai barang milik daerah berasal dari hibah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Barang Milik Negara/Daerah. Dalam rumah susun tersebut telah menjadi barang milik daerah pemanfaatannya sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang menyatakan: Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:
 - a. sewa
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas pemanfaatan rumah susun dengan sistim bagi hasil atas pemanfaatan barang bangunan rumah susun, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 bentuk pemanfaatan barang tersebut dikategorikan sebagai kerjasama pemanfaatan. Hal tersebut sesuai ketentuan

Pasal 24

Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka : a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah; b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

Halaman 258 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 25

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
 - b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
 - d. kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/ daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
- (4) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 26

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

Halaman 259 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
 - g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Ketentuan tersebut secara prinsip sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka perjanjian kerjasama pemanfaat rumah susun sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi di atas terdapat cacat hukum berupa cacat prosedur maupun cacat substansi, hal tersebut pemanfaatan barang berupa rumah susun tersebut secara procedural bertentangan dengan tata cara/prosedur kerjasama pemanfaatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Selain itu juga terdapat kewenangan cacat kewenangan, hal tersebut mengingat kepala desa sesuai ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bukan sebagai subyek dalam kerjasama pemanfaatan barang daerah, Selain itu juga terdapat salah dalam pengelolaan, hal tersebut mengingat kepala desa sesuai ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bukan sebagai subyek dalam kerjasama pemanfaatan barang daerah, selain itu penunjukan Sdr. Dr. Bambang Soemarsono, S.E., S.H., M.S.A., maupun Sdr Drs. Sentot Soebagyo oleh Sdr Fatkhuroman serta yang dilakukan oleh Sdr. Imam Fauzi, S.E., dan Sdr. Moh. Rozikin tersebut juga tidak sah, hal

Halaman 260 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tersebut mengingat desa bukan sebagai subyek dalam kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, oleh karenanya tindakan tersebut dikategorikan cacat kewenangan secara substansi (*onbevoegdheid ratione materi*).

- Bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri no 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekurangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara.
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab tidak hanya hanya pihak Tim pengelola Rumah Susun saja melainkan juga pihak yang berkontrak, yang dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pengguna barang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022, dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya penyimpangan pengelolaan tersebut mengingat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat cacat prosedur maupun cacat kewenangan
- Bahwa seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pengguna barang melaksanakan tugas tanggung jawab dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atas Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo, melakukan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Bukan membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

2. AHLI TAUFIK RACHMAN, SH, LL.M, Ph.D. memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 261 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa ahli membenarkan semua pendapatnya yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan ahli,
- Bahwa ahli menjelaskan terkait kerugian keuangan negara dalam yurisdiksi hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU No. 31/1999, Pasal 2 merupakan delik formil sehingga menitik beratkan pada tindakan (Korupsi) sehingga tidak harus menunggu akibat dari tindakan yang dilakukan, Pasal 2 ayat (1) hanya menjelaskan pemberatan pidana) memiliki unsur tindak pidana:
 - a) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi
 - b) Dengan cara melawan hukum
 - c) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 juga merupakan delik formil, memiliki unsur

- a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pada pasal 2 dan pasal 3 mengatur terkait perbuatan (baik perbuatan tersebut melawan hukum (pasal 2 ayat 1) maupun karena penyalahgunaan wewenang (Pasal 3) yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Sedangkan untuk karakteristik Pasal 9 ini berkaitan dengan Pemalsuan.

Unsur dari Pasal *a quo* sbb:

- a. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu : Jadi bisa Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 2

- b. Memalsu : bentuknya bisa *vervalsen* (memalsu) atau *valselijk opmaken*

(membuat palsu)

- c. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
- d. Sengaja: dilakukan dengan sengaja (tidak boleh karena kealpaannya).

Halaman 262 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jika pelaku dari perbuatan pidana (Pasal 2 (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9) lebih dari satu maka dalam hal ini ada penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 atau Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pelaku selain pelaku utama dianggap melakukan penyertaan jika ikut memenuhi unsur pasal yang dilanggar. Buku Hukum Pidana banyak yang membahas kedua pasal ini, dikenal dengan peristilahan *daderschap en deelneeming*. Bentuk2 *deelneeming* atau keturtsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah :

1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin sering disebut sebagai *middellijk daderschap* ;
2. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap* ;
3. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan ;
4. Medeplichtigheid.

Perlu diketahui, bahwa disamping bentuk – bentuk keturtsertaan diatas, Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita masih mengenal dua bentuk keturtsertaan lainnya, masing-masing:

samenspanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 88 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Keturtsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan –kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 169 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Penting untuk diketahui bahwa perbedaan antara *Uitlokking* dengan *doen plegen* : a. Dalam *Uitlokking* : 1. Perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut 2. Cara-cara yang harus dipergunakan untuk menggerakkan orang lain itu telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang b. Dalam *Doen Plegen* : 1. Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut 2. Cara –cara untuk menyuruhlakukan itu tidak ditentukan di dalam undangundang. Perbedaan *Uitlokking* dengan *Medeplichtigheid* a. bahwa didalam suatu *uitlokking* itu, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu semula tidak mempunyai opzet untuk melakukan tindak pidana tersebut. Opzet orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu, justru telah dibangkitkan karena adanya suatu *uitlokking* b. dalam suatu

Halaman 263 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



medeplichtigheid itu, pelakunya telah mempunyai suatu opzet untuk melakukan suatu kejahatan, yang kemudian telah didukung atau didorong oleh suatu *medeplichtigheid*.

- Bahwa perbedaan *medeplegen* dengan *Medeplichtigheid* a. dalam suatu *medeplegen*:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan turut melakukan
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoerings-handeling* atau suatu tindakan pelaksanaan
3. Turut melakukan suatu pelanggaran itu dapat dihukum
4. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan didalam rumusan dan delik. b. dalam *Medeplichtigheid*: 1. Perbuatan seseorang *Medeplichtige* ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan 2. Seorang *Medeplichtige* itu cukup apabila ia telah melakukan suatu *voorbereidingshandeling* atau suatu tindakan dukungan 3. Membantu melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum 4. Seorang *Medeplichtige* itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiga.

- Bahwa makna perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi adalah melawan hukum secara formil yakni melanggar peraturan yang sifatnya tertulis. Jika perbuatan melawan hukum tersebut kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka menurut ahli ada dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Adapun pembuktiannya didasarkan atas terpenuhinya semua unsur dalam pasal (*actus reus*nya) dan pembuktian terkait unsur kesalahan (*mens rea*).

3. AHLI HARI SUNDJAJA, S.Sos., memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan semua pendapatnya yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Inspektur di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait rusunawa tambaksawah atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait rusunawa tambak sawah bersama dengan Tim, yang diketuai oleh Pak Hariyanto, dan Pak Hari Sunjaya sebagai pengendali Teknis dan sebagai inspektur pembantu penanggung jawab (Plt);
- Bahwa metode yang digunakan ialah secara utuh dan menyeluruh atas dasar peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan kerja sama rusunawa tambak sawah di desa tambak sawah;
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen yang diperoleh, yaitu ahli sandingkan dari bukti-bukti yang telah didapat dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas pencatatan / bukti-bukti pencatatan yang dilakukan oleh pengelola baik dari penerimaan maupun dari pengeluaran;
- Bahwa, dari penerimaan yang ahli sandingkan dengan pengeluaran itu dari periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada prinsipnya dalam perjanjian kerjasama bahwa pengelolaan Rusunawa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menunjuk Tim Pengelola. Sesuai perjanjian kerjasama, bahwa biaya operasional setinggi-tingginya adalah 40 % dari total penerimaan selama satu tahun. Selanjutnya 60 % merupakan pendapatan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan komposisi masing-masing 30 %. Dengan biaya operasional yang melebihi 40 %, maka berakibat terjadi kekurangan penerimaan bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini termasuk dalam Kerugian Negara. Dalam hal Sdr. Imam Fauzi, S.E., Sdr. Dr. Bambang Soemarsono, S.E., S.H., M.S.A., Sdr. Drs. Sentot Soebagyo dan Sdr. Moh. Rozikin adalah Tim Pengelola maka perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan didalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 – 2022 antara lain:
 1. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak

Halaman 265 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/ Premen/ M/ 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

2. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s/d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah) dengan rincian Sebagaimana tabel berikut:

Nama & periode jabatan kepala rusunawa	TAHUN	PENERIMAAN	B. OPERASIONAL	Total Sharing pemkab dan pemdes	B. OPERASIONAL SESUAI PERJANJIAN	BAGI HASIL SEHARUSNYA Pemkab DAN Pemdes	Total Kerugian negara atas kekurangan bagi hasil	KN per periode jabatan kepala rusun

Halaman 266 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a	b	e	f= 40% *(a)	i= (a) - (e)	l=j+1	
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(c)	(e)= (d) - (b)		
BAMBANG SOEMARSO NO (2008- April 2013)	2008	23.124.145,00	27.136.188,00	0	9.249.658,00	13.874.487,00	13.874.487,00	2.303.687,149,00
	2009	466.901.857,00	367.137.375,00	87.411.000,00	186.760.742,00	280.141.114,20	192.730.114,20	
	2010	637.188.501,00	482.060.900,00	137.454.200,00	254.875.400,00	382.313.100,00	244.858.900,60	
	2011	1.171.059.400,00	1.007.272.000,00	184.550.000,00	468.423.760,00	702.635.640,00	518.085.640,00	
	2012	2.324.858.312,00	1.287.734.400,00	208.000.000,00	929.943.324,80	1.394.914.987,20	1.186.914.987,20	
	Jan-Apr 2013	460.035.200,00	365.596.200,00	128.798.100,00	184.014.080,00	276.021.120,00	147.223.020,00	
SENTOT SOEBAGYO (MEI 2013- Desember 2022)	Mei-Des 2013	1.013.948.400,00	803.385.701,00	260.841.000,00	405.579.360,00	608.369.040,00	347.528.040,00	7.447.557,073,20
	2014	2.560.608.600,00	1.859.076.800,00	606.273.000,00	1.024.243.440,00	1.536.365.160,00	930.092.160,00	
	2015	2.422.264.050,00	1.886.101.150,00	631.432.500,00	968.905.620,00	1.453.358.430,00	821.925.930,00	
	2016	2.497.776.700,00	1.848.928.700,00	611.782.500,00	999.110.680,00	1.498.666.020,00	886.883.520,00	
	2017	2.182.329.400,00	1.559.344.900,00	628.190.000,00	872.931.760,00	1.309.397.640,00	681.207.640,00	
	2018	2.504.666.772,00	2.574.774.572,00	641.458.000,00	1.001.866.708,80	1.502.800.063,20	861.342.063,20	
	2019	2.437.695.600,00	1.746.695.300,00	640.245.000,00	975.078.240,00	1.462.617.360,00	822.372.360,00	
	2020	2.309.993.500,00	1.671.087.400,00	635.685.000,00	923.997.400,00	1.385.996.100,00	750.311.100,00	
	2021	2.142.730.200,00	1.374.858.700,00	621.525.000,00	857.092.080,00	1.285.638.120,00	664.113.120,00	
	2022	2.167.933.900,00	1.378.388.700,00	618.979.200,00	867.173.560,00	1.300.760.340,00	681.781.140,00	
	TOTAL	27.299.990.392,00	20.212.442.798,00	6.642.624.500,00	10.919.996.156,80	16.393.868.722,20	9.751.244.222,20	9.751.244.222,20
PERSENTASE PENGGUNAAN B. OPERASIONAL						(20.212.442.798,00/27.299.990.392,00)X100%	74,04%	

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa, dari kerugian negara sebesar Rp9.751.244.222.20 perhitungannya ialah sebagai berikut:
- tahun 2008 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 13.874.487.00;
 - tahun 2009 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 192.730.114.20;
 - tahun 2010 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 244.858.900.60;
 - tahun 2011 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 518.085.640.00;
 - tahun 2012 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp1.186.914.987.20;
 - untuk Januari-April 2013 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp147.223.020.00;
 - untuk Mei-Desember 2013 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp347.528.040.00;
 - tahun 2014 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp

Halaman 267 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930.092.160.00;

i. tahun 2015 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 821.925.930.00;

j. tahun 2016 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 886.883.520.00;

k. tahun 2017 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 681.207.640.00;

l. tahun 2018 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 861.342.063.20;

m. tahun 2019 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 822.372.360.00;

n. tahun 2020 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 750.311.100.00;

o. tahun 2021 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 664.113.120.00;

p. tahun 2022 total kerugian negara atas kekurangan bagi hasil: Rp 681.781.140.00;

- Bahwa, ahli tidak mengetahui penetapan rusunawa tambak sawah sebagai BMD sejak kapan. Jadi selama mengaudit hanya berdasarkan keterangan dari pengelolaan serah terima/BAST dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Ahli mengetahui yang TTD di PKS adalah Pak Bupati (Win Hedarso) dan Kepala Desa Tambak Sawah (Tamuji). Dan menurut sepengetahuan ahli Kepala Desa Tambak Sawah (Tamuji) sudah meninggal dari informasi yang didapat dari bendahara;
- Bahwa terkait perhitungan dalam Laporan yang terdapat selisih 34,04% itu kalau dikali Rp 27 Milyar penerimaan itu hasilnya ketemu Rp 9,2 Milyar tapi kalau di dakwaan Kerugian dinyatakan Rp 9,7 Milyar, ahli menerangkan, cara membacanya Adalah, kalau dengan biaya operasional yang dikeluarkan Rp 20 Milyar sekian dan penerimaan sebesar Rp 27 Milyar itu kan ketemunya 74, sekian% seharusnya itukan maksimal 40% jadi kelebihanannya 74%-20% jadi bukan dari penerimaan operasionalnya. Jadi ketika itu biaya operasional itu sebesar 20% sementara penerimaannya 27 Milyar ini kita hitung ketika ada pendapatan sebesar Rp 27 Milyar kemudian ada biaya operasional Rp 20 Milyar sekian ini berapa Persen (%) biaya operasional yang dikeluarkan. Jadi cara menghitungnya (biaya

Halaman 268 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- operasional: biaya penerimaan = ketemunya 74,04%). Nah seharusnya kantidad sebesar itu kalau sesuai PKS maksimal 40% berarti ada kelebihan berapa persen disitu 34,04% inilah kalau di Rupiah kan menjadi Rp 9.751.244.222.20 jadi bukan dari 74%;
- Bahwa didalam tabel perhitungan "Operasional sesuai Perjanjian" total sebesar Rp 10.919. 996.156.80 itu dihitung dari: jadi, terkait dengan biaya operasional sesuai perjanjian 40% dari kolom a (penerimaan) kemudian untuk biaya operasional yang dikeluarkan itukan seharusnya total penerimaan dari Rp 27 Milyar sekian x 40%. Jadi untuk menghitung biaya kelebihannya dari Rp 20.212.442.798.00 (Operasional/kolom b) – Rp 10.919.996.156.00 (operasional sesuai perjanjian/kolom c) coba kita lihat penerimaan sebesar Rp 27.299.990.392.00 (Penerimaan/kolom a) biaya operasional yang dikeluarkan Rp 20.212.442.798.00 (Operasional/kolom b) seharusnya biaya operasional sesuai dengan PKS;
 - Bahwa biaya operasional sesuai dengan PKS/kolom C itu 40% diambil dari kolom a/penerimaan;
 - Bahwa adanya selisih antara total penerimaan sebesar Rp 27.299.990.392.00 dengan total penerimaan yang disampaikan oleh bendahara didalam persidangan sebesar Rp 26.326.625.278 lalu terdapat selisih sebesar Rp 973 juta. Ahli menerangkan bahwa, terkait adanya selisih dengan bendahara rusunawa ahli tidak mengetahui karena perhitungan ahli sudah menyesuaikan dengan bukti-bukti yang telah didapatkan;
 - Bahwa dari nilai penerimaan komponen sewa dan dendanya ialah sebesar: bahwa untuk penerimaan yang didapat ahli tidak terdapat perincian jadi penerimaan yang dicatat oleh bendahara dan kasir rusunawa secara global;
 - Bahwa pada tabel kolom B (operasional) komponen nya terdiri dari: ada banyak seperti pembelian bbm, uang duka, saldo kas, uang pemeliharaan, pembelian cat;
 - Bahwa pada saat meghitung temuan kerugian negara sebesar Rp 9.751.244.222.20 tidak dikurangi yang sudah dibayar terkait pengembalian. Karena asli baru mengetahui adanya pengembalian pada saat verifikasi dan sudah selesai dalam meng audit;
 - Bahwa Jumlah penerimaan Rp 27 Milyar dan biaya Operasioal Rp

Halaman 269 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.212.442.798.00 harusnya kan Pemkab dan Pemdes menerima Rp 7.087.5447.597 (hasil pengurangan dari Total Penerimaan-Total Biaya Operasional). Sedangkan sharing yang dibagi kepada Pemkab dan Pemdes yang sudah masuk yang ahli hitung di tabel sebesar Rp 6.642.624.500.00 otomatis ada selisih Rp 444.923.094 kalau di rata" sekitar Rp 29.661.539. Saksi menerangkan bahwa, terkait adanya kekurangan bagi hasil pemkab pemdes sharing berdasarkan bukti setor yang ada totalnya sebesar Rp 6.642.624.500.00 kemudian yang seharusnya apabila menurut PKS Rp 16.393.868.722.20;

- Bahwa ahli dan tim tidak pernah melakukan cek mutasi rekening terkait penerimaan jadi hanya keterangan saja dari bendahara dan kasir penerimaan berapa digunakan belanja apa saja berapa dan bukti-bukti notanya;
- Bahwa basis data primer yang digunakan ahli adalah data dari Rhieke dan Irma tidak sampai dengan mengecek rekening koran pengelola/pengurus periode 2008 s/d 2022 tidak pernah dilakukan;
- Bahwa alasan ahli tidak melakukan kroscek/ mengecek rekening koran pengelola/pengurus periode 2008 s/d 2022 karena hanya percaya laporan keuangan Irma dan rhieke yang mana latar belakangnya bukan manajemen akuntansi. Selain itu ahli percaya karena saksi Irma dan saksi Rhieke menyatakan secara lisan bahwasannya catatan tersebut benar;
- Bahwa tidak pernah melakukan validasi di lapangan terkait jumlah kamar di rusunawa tambak sawah, okupansinya per tahun/per bulan berapa;
- Bahwa Ahli menggunakan simulasi yaitu sebagaimana berikut: kalau toh jumlah kamar terserap penuh dengan tarif yang ditentukan pendapatan maksimalnya Rp 1 Milyar sekian dan juga berdasarkan keterangan saksi sebelumnya (Pak Bambang "Ketua Pengelola Rusun", Pak Imam Fauzi) mereka ber 2 menyatakan pendapatan maksimal rusun tambaksawah Rp 850 juta s/d Rp 900 juta per/tahun lantas laporan bapak di periode 2011 saja catatan bapak penerimaan Rp 1.171.059.400.00, tahun 2012 Rp 2.324.858.312.00, Tahun 2013 Rp 1,4 Milyar, Tahun 2014 Rp 2,5 Milyar;
- Bahwa, ketika ada penyampaian dari Kades atau ketua pengelola rusun yang mana itu pendapatannya tidak sampai maksimal yaitu terserah. Tapi, basic perhitungan kami adalah berdasarkan laporan

Halaman 270 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



keuangan ada penerimaan ada pengeluaran;

- Bahwa, laporan yang diterima oleh Ahli belum berbasis audited oleh akuntan/akuntan publik. Jadi hanya laporan manual dan dari Microsoft excel yang Ahli dapat dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tapi tidak tahu Kejaksaan Negeri mendapatkannya dari mana data excel tersebut;
- Bahwa didalam laporan ahli penerimaan tahun 2010 disebutkan Rp 637.188.501.00 sedangkan di BAP Rhieke penerimaan tahun 2010 sebesar Rp 614 juta. jika basic data dari Saksi Rhieke harusnya sama tapi faktanya ada perbedaan. Ahli tidak bisa menjaewab terkait adanya perbedaan data ini, Ahli hanya menerangkan bahwa, perhitungan Ahli Dan Tim berdasarkan dari bukti-bukti yang sudah Ahli Dan Tim dapatkan;
- Bahwa Ahli menerangkan demikian pula, di dalam laporan Ahli, penerimaan tahun 2012 pada BAP Saksi Rhieke penerimaannya sebesar Rp 1.374.002.600, sedangkan di Laporan Ahli tertulis penerimaan sebesar Rp 2.324.858.312, hampir selisihnya 1 milyar sendiri. Ahli menerangkan bahwa, perhitungan ahli berdasarkan dari bukti-bukti yang sudah ahli dapatkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, pernah membaca PKS 2006 dan PKS 2010. Dan ahli beranggapan PKS tersebut masih berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, didalam PKS 2006 dan PKS 2010 tidak ada Hak dan Kewajiban yang melekat kepada Kepala Dinas P2CKTR. Karena secara tertulis hak dan kewajiban melekat kepada Pihak Pertama (Bupati Sidoarjo "Pak Win Hendrarso) & Pihak Kedua (Kepala Desa Tambak Sawah "Tarmuji");
- Bahwa Ahli menerangkan di BAP Ahli poin 17 dan poin 31 terkait BMD. Ahli menerangkan bahwa, ahli tidak pernah memvalidasi sejak kapan Rusunawa Tambak sawah menjadi BMD;
- Bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait kapan Dinas P2CKTR ditetapkan sebagai Pengguna Barang. Dan tidak tau terkait SK Bupati tahun 2018 terkait Pengguna Barang rusunawa tambak sawah;
- Bahwa, tidak pernah melakukan pendalaman terkait produk Perbup maupun Perda yang mengatur terkait besaran Tarif Sewa Rusun Tambak Sawah dan ahli menyatakan belum pernah tau ada Perda/Perbup yang mengatur terkait besaran tarif sewa rusun

Halaman 271 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tambak sawah;

- Bahwa, dalam melakukan audit ahli tidak pernah menggunakan Perda Kab Sidoarjo 1 tahun 2024 terkait tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai pisau Analisa;
- Bahwa, tidak ada uang APBD yang dikucurkan untuk pengelolaan rusunawa tambak sawah;
- Bahwa Ahli berpendapat Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14/Permen/M/2007 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa disitu dijelaskan pendapatan dan penerimaan secara limitative pengaturannya yaitu dari tarif sewa hunian, tarif sewa non hunian, denda. Saksi menerangkan bahwa, ahli tidak pernah melakukan break down secara rinci terkait berapa penerimaan dari tarif hunian sewa, berapa pendapatan dari tarif sewa non hunian, berapa pendapatan denda per/bulan atau per/tahun nya. Karena dokumen yang didapat setelah klarifikasi kepada bendahara dan kasir rusunawa tambak sawah tidak ada rincian penerimaan dari unsur apa saja;
- Bahwa di komponen penerimaan didalam LHP ahli termasuk iuran listrik, iuran air, uang jaminan sebagai penerimaan dan hal tersebut tidak dipisahkan/tidak dibukukan sebagai pengeluaran. Karena oleh Bendahara rusunawa 3 item tadi tidak ada perinciannya maka oleh ahli saat melakukan audit juga tidak dipisahkan hal tersebut sebagai pengeluaran;
- Bahwa, berdasarkan analisa ahli dengan tim tidak ada temuan uang yang mengalir dari pengelola rusun yang diberikan kepada Terdakwa Pak Sulaksono dan Terdakwa Pak Dwidjo. Dan tidak ada juga dari total kerugian negara dari analisa ahli yang mengalir kepada Terdakwa Pak Sulaksono dan Terdakwa Pak Dwidjo;
- Bahwa, di dalam analisa LHP Ahli dan Tim tidak ada yang menyebutkan bahwa yang patut diminta pertanggung jawaban atas dugaan adanya kerugian negara adalah Terdakwa Pak Sulaksono dan Terdakwa Pak Dwidjo entah itu berupa kesengajaan entah itu berupa kelalaian;
- Bahwa, terkait ahli bekerja dengan tim tidak ada temuan terkait andil Terdakwa Pak Sulaksono dan Terdakwa Pak Dwidjo yang menyebabkan Kerugian Negara;
- Bahwa, audit ahli sampai tahun 2023 dan ada PKS di tahun 2023

Halaman 272 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang TTD adalah Kepala Dina P2CKTR “Pak Bachruni” dan Kepala Desa “Pak Imam Fauzi”. Dimana PKS 2023 tersebut oleh Ahli dan Tim tidak dijadikan sebagai pisau analisa didalam LHP nya;

- Bahwa ada biaya operasional maksimal 40% pada PKS 2006. Akan tetapi secara fakta didalam PKS 2006 tidak ada penyebutan terkait biaya operasional maksimal 40%;
- Bahwa, pengaturan terkait biaya operasioanl maksimal 40% baru ada di PKS 2010 dan tidak dapat berlaku surut dan baru dapat berlaku sejak PKS tersebut di TTD ni yaitu pada tahun 2010. Majelis hakim menyampaikan perhitungan operasional di table ahli dibawah tahun 2010 patut dipertanyakan karena biaya operasional maksimal 40% baru ada dan berlaku sejak tahun 2010;
- Bahwa, alasan biaya operasional maksimal 40% juga di masukan dalam rumusan dibawah tahun 2010 karena ahli berpendapat PKS 2010 juga mengikat dan berlaku di tahun 2006;
- Bahwa, LHP ahli hanya fokus dalam pendapatan terhadap pengelolaan rusunawa. Majelis hakim menyampaikan, bahwa dasar penugasan bapak baik dari surat kejaksaan negeri sidoarjo maupun surat dari inspektorat tidak ada perintah secara spesifik terkait memerintah pemeriksaan ini hanya terkait dengan pendapatan terhadap pengelolaan rusunawa dan alasan ahli fokus hanya pada pendapatan karena pendapatan yang diterima bagi hasil dari pengelola rusun;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak pernah membaca Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait ada tidaknya cacat dalam PKS Pengelolaan rusunawa tambaksawah ahli menyampaikan tidak tahu dan bukan kapasitasnya untuk menjelaskan. Dan terkait penyapaian ahli bahwa seharusnya yang mengola adalah UPTD hal tersebut disampaikan atas dasar merujuk pada peraturan;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ahli dan tim melakukan ekspos pada saat Kejaksaan Negri Sidoarjo meminta inspektorat untuk melakukan audit;
- Bahwa bahwa, saat ahli melakukan ekspos bersama tim tidak melakukan kroscek terkait dengan hasil pemeriksaan Lembaga audit yang lain terhadap kasus dan objek sama;

Halaman 273 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya selisih dari hasil audit ahli dengan bendahara pengurus rusun tambak sawah ahli menyampaikan harusnya sama karena dokumen kami peroleh juga dari bendahara rusun. Lalu jika ada perbedaan ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa, semua penerimaan dianggap sebagai keuangan negara;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa ada hasil pengelolaan rusunawa tambak sawah yang tidak sesuai dengan keperuntukannya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, dari Rp 9.751.244.222.20 adalah selisih dari biaya operasional yang digunakan tidak sesuai keperuntukannya. Indikatornya Contoh: beli pulsa, beli bensin;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, tidak tahu siapa yang melakukan riviw terkait rencana strategis Dinas PU;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa di dalam rencana strategi (Renstra) Dinas PU hanya tercantum 5 Rusun yang dalam hal ini tidak ada rusun tambaksawah apakah boleh meng-alokasikan pembiayaan diluar 5 rusunawa, Saksi menerangkan bahwa, tidak tau akan hal itu;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa setiap pendapatan akan berbunyi akan potensi, kalau maksimal 100% okupansinya dihuni itu hanya sekitar Rp 1,6 Milyar. Dan coba dibandingkan dengan 5 rusunawa yang jumlah okupansinya hampir sama dan jumlah kamarnya sama, Tapi pendapatan juga sama;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan audit terhadap Rusunawa lainnya selain Tambaksawah. Terkait pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, berkenaan dengan penerimaan Rusunawa Tambaksawah, dibandingkan dengan Rusunawa yang jumlah kamar-nya sama yaitu rusunawa di luar tambak sawah, itu penerimaannya Rp. 1.028.767.600 (tahun 2018), Rp 1.034.754.603 (tahun 2019), Rp 733.450.100 (tahun 2020), Rp 1.105.000.000 (tahun 2021), Rp 1.160.700.000 (tahun 2022) tidak ada yang sampai dengan 2 milyar. Ahli menyampaikan, tidak pernah melakukan audit Rusunawa yang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan,Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Halaman 274 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 adalah Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/1775/438.6.4/2021 Tanggal 01 Februari 2022;

- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Sidoarjo bukan berbentuk surat keputusan, yang pada saat inimenyatakan mulai bekerja pertengahan bulan april 2022 s/d tanggal 23 Desember 2022, namun surat perintah yang diterima tertanggal 1 Februari 2022.

- Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah:

Pasal 6:

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perencanaan program kebijakan perumahan, permukiman, air limbah, air minum, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan pertanahan, serta kesekretariatan;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
 4. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 5. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022:
Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Halaman 275 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang be-rada dalam penguasaannya;
 - e. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan ba-rang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyeleng-garaan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - g. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam pen-guasaannya;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- Bahwa Terdakwa sebagai Plt.Kepala Dinas sebagai pengguna barang milik daerah;
 - Bahwa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tidak menjadi sasaran strategi atau arah kebijakan untuk mengukur indicator Kinerja Daerah karena pada dokumen renstra bukan menjadi tanggungjawab dinas.
 - Bahwa sebagai pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis pernah mendengar perjanjian pengelolaan rusunawa antara Pemkab dan Pemdes.
 - Bahwa pada saat awal menjabat pernah menyampaikan rapat koordinasi dalam bentuk coffee morning bersama seluruh staf karyawan dan karyawanati membahas pelayanan public, peningkatan disiplin serta pernah menegur sdr. Bayu Hadi Prasetyo bendahara penerima dan penyettor kinerja pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah/rusunawa.
 - Bahwa yang terdakwa ketahui adalah pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah,mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah DesaTambaksawah Nomor:188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah diubah dengan Perjanjian Nomor: 130/-3/404.1.1.2/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang ber-lokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 276 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status kepemilikannya adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/305/438.1.1.3/2018 Tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah yang mana Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo sebagai Pengguna Barangnya.
- Bahwa Ada 5 (lima) unit, yakni Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman, Rusunawa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo, Rusunawa Pucang Kecamatan Sidoarjo, Rusunawa Wonocolo Kecamatan Sidoarjo, dan Rusunawa Tambakkemerakan Kecamatan Taman. Metode pengelolaannya yakni dikelola oleh UPTD Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Namun untuk Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru pengelolaan tidak dilakukan oleh UPTD Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melainkan dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Desa Tambaksawah.
- Bahwa Penetapan tarif sewa dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah dan Pemerintah Desa Tambaksawah, dan tidak mengikuti regulasi penetapan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikarenakan mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah diubah dengan Perjanjian Nomor: 130/-3/404.1.1.2/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. AHLI Prof. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. (*a de charge*), memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli Prof. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., merupakan Ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara, yang sehari-hari berprofesi sebagai Dosen di Universitas Airlangga Surabaya.
 - Bahwa dalam hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan, kewenangan dalam jabatan umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) macam berdasarkan sumber perolehannya yakni :

Halaman 277 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kewenangan atribusi (atributie) adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang undangan, yang merupakan kewenangan asli, menciptakan wewenang baru, dan tanggungjawab serta gugat berada pada penerima wewenang (pejabat yang bersangkutan).
 2. Kewenangan delegasi adalah proses pelimpahan tugas, hak dan tanggungjawab formal dari atasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu.
 3. Kewenangan mandate adalah pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dimana tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate, penerima mandate bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate.
- Bahwa Bupati mengangkat seorang Kepala Dinas / Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengangkatan tersebut masuk dalam kewenangan Atribusi, karena dasar pengangkatan adalah Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Bahwa Pelaksana tugas (Plt) adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan structural yang lowong atau pejabat definitifnya berhalangan tetap,
 - Bahwa pelaksana tugas (Plt) bertujuan menjaga kelancaran tugas sehari-hari, berwenang mengambil keputusan rutin, namun dibatasi dalam membuat kebijakan strategis .
 - Bahwa dasar hukum diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Bahwa kewenangan pelaksana tugas (Plt) sama dengan pejabat definitive, namun terbatas padahal hal yang tidak bersifat strategis missal : tidak boleh menjatuhkan hukuman disiplin berat,
 - Bahwa yang dimaksud dengan pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, penetapan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah ditingkat daerah pengelola barang adalah Sekertaris Daerah, yang bertanggungjawab mengkoodinasikan pengelolaan (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penatausahaan) asset daerah,

Halaman 278 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengguna barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menggunakan barang yang ada dalam penguasaannya,
- Bahwa Pengguna barang ditingkat Daerah adalah, yang bertanggungjawab menggunakan barang untuk menunjang tugas dan fungsi OPD serta menatausahakan, memelihara dan mengamankan barang yang digunakan.
- Ahli berpendapat bahwa, apabila suatu pimpinan/kepala dinas dimintai pertanggung jawaban dimana selama periode menjabat barang tersebut belum ada penetapan menjadi Barang Milik Daerah. Maka pimpinan/kepala dinas tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas Barang Milik Daerah tersebut, dikarenakan selama menjabat barang tsb belum ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah.
- Ahli berpendapat bahwa, apabila barang tersebut belum menjadi Barang Milik Daerah dan barang tersebut hibah dari pusat tanahnya milik kas desa. Untuk pertanggung jawaban seharusnya dikembalikan sesuai dengan PKS yang sudah disepakati kalau didalam PKS sudah ditetapkan adanya pengelola rusun maka yang bertanggung jawab adalah pengelola rusun tersebut.
- Bahwa, mekanisme hibah Barang Milik Negara dari kementerian kepada Pemerintah Daerah dan tahapan akhir ialah dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- Bahwa, ketika sudah Naskah Perjanjian Hibah itu tidaklah secara mutatis mutandis ketentuan terkait Barang Milik Daerah tersebut berlaku. Karena masih harus diperlukan SK Khusus yang mengenai penetapan barang ini sebagai Barang Milik Daerah.
- Bahwa, jika objek belum di tetapkan sebagai Barang Milik Daerah terhadap objek tersebut tidak serta merta berlaku mengikat terkait pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut.
- Bahwa, terhadap suatu objek tidak dapat dicatat di 2 (dua) tempat kalau sudah dicatat sebagai Barang Milik Daerah tidak bisa dicatatkan kembali sebagai Barang Milik Negara.
- Bahwa, apabila terdapat 2 produk hukum yang sama-sama masih hidup dan produk hukum yang lebih dulu ada juga tidak pernah dilakukan pencabutan oleh para pihak/tidak pernah ada pembatalan oleh pengadilan Secara hirarki yang lebih berlaku asas Presumptio Iustae Causa keputusan tata usaha negara dianggap sah dan berlaku menurut

Halaman 279 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Maka perjanjian yang lebih dulu ada masih tetap sah dan mengikat sepanjang belum pernah dilakukan pembatalan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat keputusan Bupati Nomor: 188/3/438.1.1.3/2022, Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
2. Surat keputusan Bupati Nomor 188/243/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/3/438.1.1.3/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
3. Surat keputusan Bupati Nomor 188/251/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/3/438.1.1.3/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
4. Surat keputusan Bupati Nomor 188/498/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/3/438.1.1.3/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
5. Surat keputusan Bupati Nomor 188/534/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan Kempat atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/3/438.1.1.3/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
6. Surat keputusan Bupati Nomor 188/115/438.1.1.3/2022, Tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
7. Surat keputusan Bupati Nomor 188/252/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/115/438.1.1.3/2022 Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna

Halaman 280 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Penggurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna serta Penggurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

8. Surat keputusan Bupati Nomor 188/311/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/115/438.1.1.3/2022 Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Penggurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna serta Penggurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
9. Surat keputusan Bupati Nomor 188/646/438.1.1.3/2022, Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/115/438.1.1.3/2022 Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Penggurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna serta Penggurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
10. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Daerah (IKD);
11. Surat Tanggal 04 Oktober 2022 Kepada: Inspektorat Daerah Perihal : Surat Representasi Manajemen atas Probity Audit;
12. Surat Tanggal 04 Oktober 2022 Kepada: Inspektorat Daerah Surat Permintaan Probity Audit;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti Rekening BCA Nomor: 5065018940 dan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono, SE/ Irma Sulistyowati;
2. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor: 001/ SE/ RSNW/ I/ 2014 tertanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman dan Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman;
3. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji Rusunawa Tambaksawah Bulan Juni 2023 Periode Absen: 26 Mei s/d 25 Juni;

Halaman 281 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 7.000.000 ,- tanggal 10 Juni 2009;
5. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening BCA Nomor: 5065018940 jumlah Rp. 2.000.000 ,tanggal 17 Desember 2008;
6. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening BCA Nomor: 5065018940 jumlah Rp. 500.000 ,- tanggal 14 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 5.000.000 ,- tanggal 22 Juli 2009;
8. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 5.000.000 ,- tanggal 11 Agustus 2009;
9. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp.10.000.000 ,- tanggal 4 Agustus 2009;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara peminjaman Bukti Pinjaman oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi, SE. dan peminjaman Bukti Angsuran atas nama Mantan Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman hari Selasa tanggal 12 April 2023;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 56/ 438.7.6.7/ 2022 tentang Penanggungjawab sementara Ketua Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022;
12. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo;
13. 1 (satu) bendel Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah yang diganti dengan Nomor130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010;
14. 1 (Satu) lembar Daftar Harga Sewa Rusunawa Desa Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
15. 8 (delapan) lembar Daftar Jaminan Rusunawa Tambaksawah;
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo Nomor: 00020/ RTS/ 02/ 2014 beserta dokumenelengkap KTP An. R. Endik Tri. H dan Kartu Keluarga;
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pinjaman Sementara Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp. 30.000.000 ,- dari Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi tanggal 22 April 2022;

Halaman 282 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pinjaman kepada Pemdes Tambaksawah untuk penyelenggaraan Pildes Tambaksawah Tahun 2022 sejumlah Rp. 60.000.000 ,- dari Kasir Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdri. Irma S. kepada Sdri. Alisa selaku Bendahara Pemerintah Desa Tambaksawah tanggal 17 Januari 2020;
19. 7 (tujuh) lembar Kwitansi Asli Peminjaman Pemerintah Desa Tambaksawah untuk keperluan biaya Pembangunan kantor Desa Tambaksawah dengan total nilai Rp. 207.000.000 ,- dari Pengelola Rusunawa Desa Tambaksawah kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman;
20. 15 (lima belas) lembar asli Kwitansi Angsuran Pinjaman dari Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman kepada Kasir Pengelola Rusunawa Tambaksawah total senilai Rp. 82.000.000,- ;
21. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Rusunawa Per, 30 Juni 2012;
22. 1 (satu) Bandel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Unit Pengelola Rusunawa Periode: 1 Juni 2013 S/D 31 Desember 2013 (Lampiran);
23. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2015 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
24. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2016 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
25. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2020 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
26. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2022 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo Periode Januari 2022 s/d Juni 2022;
27. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/52/438.1.1.3/2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
28. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/4/438.1.1.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Halaman 283 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/8/438.1.1.3/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/95/438.1.1.3/2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
31. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;
32. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/75/438.1.1.3/2018 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/35/438.1.1.3/2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;
34. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/13/438.1.1.3/2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/20/438.1.1.3/2015 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
36. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2014 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara

Halaman 284 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;

37. 1 (satu) Bandel Asli Surat Revisi dan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah-Waru Kab. Sidoarjo Nomor 640/242/438.5.4/2018 tanggal 1 Februari 2018;
38. 1 (satu) Bandel Asli Telaah Staf "Evaluasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kec. Waru" Nomor 640/006/404.5.4.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
39. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pemasangan Jaringan Wifi.id Nomor 640/0020/404.5.4.1/2017 tanggal 10 Mei 2017;
40. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Penyampaian Naskah Hibah BMN dan B.A.S.T Gedung Rusunawa Nomor 640/477/404.5.3.1/2017 tanggal 25 April 2017;
41. 1 (satu) Bandel Fotocopy Notulen Wawancara dengan tema Pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Waru pada tanggal 20 April 2017;
42. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Laporan Pengelolaan Rusunawa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 640/3104/404.3.11/2016 tanggal 27 Desember 2016;
43. 1 (satu) Bandel Asli Surat Kuisioner Potensi Pendapatan Nomor 604/2991/404.3.11/2014 tanggal 29 September 2014;
44. 1 (satu) Lembar Asli Data Finalisasi Target Penerimaan PAD Untuk RAPBD T.A.2016 Nomor 640/2359/404.3.11/2015 tanggal 29 September 2015;
45. 1 (satu) Bandel Asli Surat Pemanfaatan Rusunawa bagi Penghuni Bangunan Liar di Kabupaten Sidoarjo Nomor 640/2584/404.3.1/2016 tanggal 25 April 2016;
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat Laporan Hunian, Realisasi Pendapatan Rusun Tambaksawah 2014 dan Target 2015 Nomor 640/00180/404.3.11/2015 tanggal 22 Januari 2015;
47. 1 (satu) Bandel Asli Terima Surat Pemindahan Objek Retribusi Sewa Rusunawa Tambaksawah Nomor 640/2989/404.3.11/2014 tanggal 29 September 2014;
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perekrutan Peserta Pelatihan Bina Karya Warga Rusunawa Nomor 640/009/404.3.11/2013 tanggal 15 Oktober 2013;

Halaman 285 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Data Realisasi Pendapatan Sewa Rusun Tambaksawah Nomor 640/007/404.3.11/2013 tanggal 12 September 2013;
50. 1 (satu) Bandel Asli Surat Kewajiban Pelaporan Pengelola Rusun Kepala UPTD Rusunawa Kepada UPTD Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo Nomor 640/1491/404.3.11/2013 tanggal 27 Juni 2013;
51. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Undangan dari Sekda Nomor Surat 005/1626/4021.1.1.3/06 tanggal 24 Mei 2006 Nomor Agenda 2118;
52. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/ 404.1.1.2/2008;
53. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.2/2006 antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/03/404.1.1.2/2010;
54. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Pengiriman Perjanjian Kerjasama Rusunawa Nomor 180/3242/404.1.1.3/2006 tanggal 28 Desember 2006;
55. 1 (satu) Bandel Fotocopy Lembar Disposisi Surat dari DPU Cipta Karya perihal Kolokium Perencanaan dan Peremajaan KAW di Kota Besar dan Metropolitan Th. 08 Nomor UMI/02.06/CK/515 tanggal 9 Desember 2008;
56. 1 (satu) Bandel Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 April 2008;
57. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 April 2008;
58. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Lokasi Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor 640/2636/404.3.11/2009 tanggal 9 Juli 2009;
59. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari DPU Cipta Karya Perihal Penghunian Rusunawa DPU Nomor BU0.01.09-DC/669 tanggal 02/12/2008 diterima tanggal 8 Desember 2009 Nomor Agenda 2481;

Halaman 286 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi dari DPU Cipta Karya Nomor UM.02.06DC/640 tanggal 3/12/09 diterima tanggal 7 Desember 2009; 1 (satu);
61. 1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Asmanan Nomor 648/3659/404.3.11/2009 tanggal 23 Desember 2009;
62. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Sekda Nomor 005/113/404.1.1.2/2010 tanggal surat 13/01/2010 diterima Tanggal 13 Januari 2010;
63. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari Sekda Nomor 130/366/404.1.1.2.2010 tanggal surat 3 Februari 2010 Diterima Tanggal 3 Februari 2010 Nomor Agenda 159;
64. 1 (satu) Bandel Asli Surat Resalisasi Rencana Jadwal Penghunian Rusunawa Nomor 648/552/404.3.11/2010 tanggal 24 Maret 2010;
65. 65.1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Data dan Informasi Nomor 600/969/404.3.11/2010 tanggal 27 Mei 2010;
66. 1 (satu) Bandel Asli Surat Undangan Nomor 005/990/404.3.11.2010 tanggal 1 Juni 2010;
67. 1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Asmanan Nomor 640/912/404.3.11/2009 tanggal 24 Juni 2009;
68. 1 (satu) Bandel Fotocopy Lembar Disposisi Surat Dari Dirjen Cipta Karya Nomor UM/02.06.CP/336 Diterima Tanggal 13 November 2009;
69. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Disposisi Bp. Sekda Rusunawa Tambaksawah Nomor 7870/2010 Perihal Pemberitahuan Lomba Rusunawa TK. Nasional Diterima Tanggal 26 Agustus 2010;
70. 1 (satu) Bandel Asli Surat Pernyataan Nomor 600/5114/404.3.11/2010 tanggal 23 Desember 2010;
71. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari Dirjen Cipta Karya Jakarta Nomor UM.02.06-DC/06 Perihal Undangan Diterima Tanggal 13 Januari 2011;
72. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor 005/1809/404.1.2.2/2011 tanggal 6 Mei 2011;
73. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Kementerian PU Dirjen Ciptakarya Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Nomor UM.0206-CB/3033 Diterima tanggal 3 Juli 2012;
74. 1 (satu) Bandel Bukti pembayaran Listrik dan Air Bulan Desember 2008;
75. 1 (satu) Bendel Bukti Pembayaran Operasional Rusunawa Bulan Juni, September, dan Desember 2008;

Halaman 287 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Kwitansi Pengeluaran Bulanan Bulan Oktober s/d Desember 2008;
77. Bukti pembayaran bukti Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2009;
78. Bukti Pembayaran Jaminan Huni Rusunawa Desa Tambaksawah Bulan Januari s/d Oktober dan Bulan Desember 2009;
79. 1 (satu) Bendel kwitansi pembayaran Listrik dan PDAM Rusunawa tahun 2009;
80. 1 (satu) Bendel Kas Bon Rusunawa Bulan April s/d Desember 2009;
81. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2010;
82. 1 (satu) Bendel kwitansi pembayaran Listrik dan PDAM Rusunawa tahun 2010;
83. 1 (satu) Bendel Kas Bon Rusunawa Bulan Januari s/d Agustus 2010;
84. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember DES 2011;
85. Bukti Pembayaran Jaminan Huni Rusunawa Desa Tambaksawah Bulan Maret, Oktober, Desember Tahun 2011.
86. Bukti pembayaran bukti Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2012
87. Bukti Nota pengeluaran Belanja dari bulan Januari s/d Desember 2012
88. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2013
89. 1 (satu) Bandel Laporan Kas Bulanan Periode Bulan Juni s/d Desember 2013
90. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2014
91. Bukti setoran bank jatim dari bulan Januari s/d Desember 2014
92. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2015
93. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2016
94. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2017
95. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2018
96. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2019
97. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2020;
98. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2021
99. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2022
100. Kwitansi bukti pengeluaran 2022

Halaman 288 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d September 2023;
102. Nota Bukti Pengeluaran Bulan Januari s/d September 2023;
103. Daftar gaji karyawan tahun 2009 s/d 2023;
104. 1 (satu) Bendel Dokumen Rincian Angsuran dan Setor Sharing beserta kwitansi;
105. Buku Laporan Keuangan Rusunawa 2009 s/d 2023;
106. 1 (satu) box besar yang terdiri dari 23 Plastik dan Kardus berisikan sebagai berikut:
 1. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2023;
 2. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2022;
 3. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2022;
 4. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 5. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 6. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2020;
 7. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2014;
 8. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2017;
 9. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2017;
 10. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2021;
 11. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2014;
 12. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 13. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2019;
 14. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2010;
 15. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2015;
 16. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2015;
 17. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2011;
 18. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2013;
 19. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2012;
 20. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2010;
 21. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2016;
 22. Rekap Gaji Karyawan dan Catatan beserta bukti angsuran Pemdes dan
 23. Pemkab didalam map L bening;
 24. Laporan Keuangan dari 2009 s/d 2023;
 25. Dokumen "Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah";
 26. Dokumen Perdes No. 07 Tahun 2008;
 27. Fotocopy Dokumen Perdes No. 04 Tahun 2013;

Halaman 289 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Dokumen Perdes No. 188/56/438.7.67/2022;
29. Map berisikan permohonan peminjaman uang untuk kegiatan desa;
30. Fotocopy Dokumen Perdes No. 03 Tahun 2008;
31. Dokumen Perdes No. 02 Tahun 2009;
32. Dokumen Perdes No. 03 Tahun 2009;
33. Berita Acara Penyesuaian Tarif Rusunawa Tambaksawah;
34. Rekapitulasi Piutang Pemdes Tambaksawah;
35. Rekapitulasi Kas Tahun 2009 s/d 2023;
36. Resume Rusunawa Tambaksawah;
37. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran;
38. Mentoring dan Evaluasi Pengelolaan Rusunawa;
39. Undangan Rapat Koordinasi hasil temuan Inpektorat Kabupaten Sidoarjo;
40. Permintaan Desa Realisasi Pendapatan Sewa Rusun Tambaksawah;
41. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPK-RI bulan April-Mei 2017 di Kabupaten Sidoarjo;
107. 1 (satu) Bendel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-002358786-8 Periode 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 sampai 2 November 2023 kepada Pengelola Rusunawa Desa Tambaksawah;
108. 1 (satu) Bendel Foto Bukti Struk Transfer ATM sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 18 Agustus 2023 Kepada Pengelola Rusunawa D dengan Nomer Rekening 1410023587868
109. 1 (satu) Bendel Asli Buku Pembantu Rincian Pendapatan Pemerintah Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2018 Tanggal 9 November 2023 (Tanpa Tanda Tangan Diprint dengan Siskeudes)
110. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama Pemdes Tambaksawah Nomor Rekening 0831001518 Periode Januari 2018 sampai Desember 2018
111. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2018
112. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2019

Halaman 290 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



113. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2020
114. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2021;
115. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2022;
116. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – Juni 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
117. 1 (satu) Ordner Laporan II Bulan Juli – Desember 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
118. 1 (satu) Ordner Laporan Bulan Januari – Desember 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
119. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – Juli 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
120. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Agustus – Desember 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah;
121. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – September 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
122. 1 (satu) Ordner Laporan Bulan Oktober – Desember 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
123. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Kwitansi Pinjaman dan Pengembalian Uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah ke Rusunawa Tambaksawah untuk Penyelenggaraan Pildes Tambaksawah 2020
124. 1 (satu) Lembar Foto Rapat Pemerintah Desa Tambaksawah Tanggal 13 Januari 2000
125. 1 (satu) Bendel Fotokopi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2020 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor 0023 / SPP / 18.2006 / 2020 Tanggal 27 Maret 2020

Halaman 291 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Wani Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2020
127. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2021
128. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rakening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2022
129. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Agustus 2023;
130. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Tambak Sawah No. 2 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa Tambaksawah, tanggal 11 November 2002;
131. 1 (satu) bendel fotocopy Perdes Tambak sawah No. 3 tahun 2004;
132. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Tambak Sawah No. 4 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah kas Desa untuk Rusunawa, tanggal 30 April 2004;
133. 1 (satu) bendel fotocopy BA Hasil Rapat koordinasi program penataan lingkungan Rusunawa, tanggal 8 Maret 2004;
134. 1 (satu) bendel fotocopy Memorandum Kesepakatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan Rusunawa Nomor : 050 / 1900 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
135. 1 (satu) bendel fotocopy Surat pernyataan status Penguasaan Lahan untuk Rusunawa Nomor : 050 / 1898 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
136. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pernyataan Pelimpahan Kewenangan Pembangunan Rusunawa Tambak sawah Nomor : 050 / 1899 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
137. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Persetujuan Rencana Pemanfaatan TKD Tambak sawah untuk Pembangunan Rusunawa, tanggal 03 Agustus 2004;
138. 1 (satu) bendel fotocopy Surat penetapan Lokasi Rusunawa Nomor : 188 / 538 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 23 Mei 2006;
139. 1 (satu) bendel fotocopy SK Kepala Dinas Perijinan & Penanaman Modal tentang IMB Nomor : 675 Tahun 2006, tanggal 09 Agustus 2006;

Halaman 292 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Bandel fotocopy Nota Konsep Naskah Dinas PKS Rusunawa Nomor : 180 / 2900 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 14 Nopember 2006;
141. 1 (satu) Bandel asli Perjanjian Kerjasama Rusunawa Tambaksawah Nomor: 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 18 Desember 2006;
142. 1 (satu) Bandel fotocopy BA Serah terima Pengelolaan dari Dirjend Cipta Karya ke Bupati Sidoarjo Nomor : 13 / BA / DC / 2007, tanggal 25 Juni 2007;
143. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Rapat Nomor : 005 / / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 29 Mei 2006;
144. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Rapat Nomor : 645 / 1485 / 404.3.17 / 2006, 31 Agustus 2006;
145. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 645 / 1562 / 404.3.17 / 2006, tanggal 7 September 2006;
146. 1 (satu) Bandel fotocopy Permohonan Persetujuan Mou Nomor : 640 / 1666 / 404.3.17 / 2006, Tanggal 14 September 2006;
147. 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. Perubahan PKS tahun 2006 Nomor : 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006, (2006 Perubahan 2008);
148. 1 (satu) Bandel fotocopy Und. Rapat Nomor 005/ /404.1.1.2/2008 tanggal 27 Maret 2008
149. 1 (satu) Bandel fotocopy Und Rapat Nomor 005/903/404.1.1.2/2008 tanggal 16 April 2008
150. 1 (satu) Bandel fotocopy Siteplan;
151. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan rapat koordinasi Nomor : 005 / 708 / 404.3.17 / 2008, tanggal 27 Mei 2008;
152. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 005 / 2034 / 404.1.1.2 / 2008, tanggal 11 Juni 2008;
153. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 005 / 3398 / 404.1.1.2 / 2008, 14 Oktober 2008;
154. 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. PKS Nomor : 188 / / 404.1.1.3 / 2006, tahun 2006;
155. 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. PKS Nomor : 188 / / 404.1.1.2 / 2008, Perubahan tahun 2008;
156. 1 (satu) Bandel fotocopy Dokumen Pendukung Hibah Rusunawa Lokasi Tambak Sawah Sidoarjo Jawa Timur TA 2005/2006 Kode 28 yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman;

Halaman 293 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.** 1 (satu) Bendel Fotocopy Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Pemerintahan Desa Tambaksawah dengan Nomor Tabungan 0263015304;
- 158.** Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor 143 / 01 / 404.76.07 / 2012 tentang Revisi Pembentukan Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Tanggal 17 Februari 2012;
- 159.** 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 147 / 438.1.1.3 / 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tanggal 04 Februari 2021.
- 160.** Uang tunai senilai Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:
1. Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari Alm. Fatkhur Rohman selaku Mantan Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2016;
 2. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian uang dari Alm. Drs. Yani Darusman selaku Pj. Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2020 atas peminjaman uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah;
 3. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian uang dari Sdr. Imam Fauzi selaku Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2023 Yang disita dari Prijo Tjahjono, S.E.;
- 161.** 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo seluas 33.790 m2 berdasarkan gambar situasi Nomor 5086 /1993 Tanggal 12 Januari 1994;
- 162.** 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- 163.** Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022.
- 164.** Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022.

Halaman 294 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 165.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 020 / 404.4.5 / 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Sulaksono sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Januari 2006.
- 166.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 01 / 404.6.1 / 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Dwijo Prawito, M.MT. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 14 Maret 2011.
- 167.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 07 / 404.6.1 / 2014 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Dwijo Prawito, M.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 15 Januari 2014.
- 168.** 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 368 / 404.6.1 / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Sulaksono sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Desember 2016.
- 169.** 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nomor : 800 / 1775 / 438.6.4 / 2021 Tentang Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Atas Nama Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 01 Februari 2021.
- 170.** 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 / 3 / 438.1.1.3 / 2022 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- 171.** 1 (satu) bandel foto copy Hasil Pemeriksaan Tertentu Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor X.700 / 016 / 404.4 / 2014 tanggal 15 April 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan hibah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dibangun diatas lahan Tanah Kas Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dengan dibentuknya Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang persetujuan penggunaan/ pemanfaatan Tanah Kas Desa Tambaksawah hingga penetapan lokasi pembangunan Rusunawa Desa Tambaksawah berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 538/ 404.1.1.3/ 2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan hingga pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan pelaksanaan penyerahan Barang Milik Negara dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/ 2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4. Bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dan berdiri di atas tanah seluas 22.350 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kamar. Kamar-kamar tersebut tersebar dalam 8 (delapan) unit rumah susun, yakni Blok A sampai dengan Blok H. Adapun rincian pelaksanaan pembangunan beserta anggaran pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:
 - Tahap I : dibangun pada tahun 2005/2006 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) unit senilai Rp. 8.882.384.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tahap II : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 15.940.482.300,- (lima belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Tahap III : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 10.859.396.600,- (sepuluh miliar

Halaman 296 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Dengan Total Anggaran seluruhnya sebesar Rp. 35.682.262.900,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 648/2636/404.3.11/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Surat Nomor 648/404.3.11/2009 tentang tentang Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, dimana Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan barang milik Negara kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo yang diwakili Bupati Sidoarjo saksi Drs. H. Win Hendarso, Msi.
6. Bahwa status pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2007 dan dikelola sebagai Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan:
 - Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 Juni 2007;
 - Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 dari Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. Win Hendarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;
 - Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
 - Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
 - Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang

Halaman 297 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:

- a. Gedung Rusunawa Tambaksawah – Waru;
- b. Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen

Dan telah masuk dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah (KIB).

7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:
 - Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;
 - Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
 - Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;
8. Bahwa Perjanjian *a quo* antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Saksi Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah yang diwakili oleh Sdr. Tamudji (Alm) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa

Halaman 298 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

9. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 diatur bahwa sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan
10. Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan perjanjian kerjasama melalui perjanjian Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010, dimana pada pokoknya diatur bahwa besarnya biaya sewa dan ketentuan umum Penghuni Rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan, khusus yang terkait sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan ringan hanya sebesar maksimal 40 % (empat Puluh persen) dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun.
11. Bahwa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 s.d bulan Desember 2022.
12. Bahwa menurut pendapat ahli Hari Sundjaja, S.Sos, selaku Auditor Inspektorat dalam persidangan pada pokoknya bahwa hasil audit biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah

Halaman 299 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s/d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum secara menyeluruh dalam perkara *a quo*, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh

Halaman 300 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidanaidana.

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidanaidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dakwaan *a quo*, maka sejak tanggal 02 Januari 2026, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 301 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Bahwa kemudian sesuai Pasal 622 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan pada pokoknya bahwa dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
3. Bahwa demikian pula terdakwa telah didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *in casu* penyertaan, yang juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengalami perubahan norma pasal yaitu Pasal 20 huruf a, b dan c yang menegaskan bahwa Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. Melakukan sendiri Tindak Pidana; b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c Turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut, maka berdasarkan asas *lex favour reo* sebagaimana secara normatif mengacu pada ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan peralihan sesuai Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa".

Halaman 302 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dalam menerapkan ketentuan pidana sebagaimana unsur dalam Pasal yang menjadi dasar hukum Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal yang menguntungkan bagi terdakwa, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

- Bahwa dengan mempertimbangkan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika dibandingkan dengan norma dalam ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan bahwa ketentuan pidana Pasal 603 lebih menguntungkan bagi Terdakwa.
- Bahwa dengan mempertimbangkan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika dibandingkan dengan norma dalam ketentuan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan bahwa ketentuan pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih menguntungkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 303 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum diatas, maka dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, dimana yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” pada mulanya dalam ketentuan pidana ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu orang perseorangan yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan *addressaat norm* tindak pidana adalah “barang siapa”. (*Vide.* Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),



"Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan", Tahun 2008, halaman 19-20).

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang diawali dengan kata "barang siapa" yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*hij*" dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, "setiap orang" dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, "setiap orang" dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: "*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*" (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: "*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*" (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est*

Halaman 305 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



reus nisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan "*Geen straf zonder schuld*", atau dalam bahasa Jerman "*Keine straf ohne schuld*" (Moeljatno, 1985:5).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
 - b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
 - c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa 'setiap orang' ini yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana juga ditegaskan dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 635 K/Pid.Sus/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur "setiap orang" berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Hal mana pembuktiannya dilakukan dengan meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah

Halaman 306 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa.
- Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum di muka persidangan dimana Terdakwa yang bernama Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 307 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H. “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 halaman 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Perbuatan melawan Hukum*, cetakan ke-7, Sumur Bandung, 1990, hal. 7-8 memberikan pengertian “perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan, kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat.”

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pompe bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Edisi Revisi, 2014. Halaman 236).

Halaman 308 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H. (dalam bukunya "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Demikian pula menurut Prof. Dr. Topo Santoso, S.H.,M.H. (dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1 Februari 2023. halaman 172-173) menjelaskan bahwa pendapat Moeljatno terkait unsur sifat melawan hukum yang ditafsirkan sebagai syarat mutlak dari semua tindak pidana adalah jalan tengah, sehingga merupakan unsur konstitutif setiap tindak pidana. Jika unsur melawan hukum ada dalam rumusan delik, jaksa penuntut umum wajib membuktikannya dipengadilan. Jika unsur melawan hukum tidak tertulis dalam rumusan delik, unsur itu dianggap diam-diam dianggap ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. (dalam bukunya "*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana*", Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hattum bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (*Vide* Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006

Halaman 309 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi dalam konteks pengertian melawan hukum, terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut diatas sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu *".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat"*.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan:

"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan

Halaman 310 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pengacuannya diganti dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pengacuannya diganti dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum *a quo* inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 311 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., ditetapkan sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Periode Februari Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/1775/438.6.4/2021 Tanggal 01 Februari 2022.

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan hibah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dan berdiri di atas tanah seluas 22.350 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kamar. Kamar-kamar tersebut tersebar dalam 8 (delapan) unit rumah susun, yakni Blok A sampai dengan Blok H. Adapun rincian pelaksanaan pembangunan beserta anggaran pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

- Tahap I : dibangun pada tahun 2005/2006 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) unit senilai Rp8.882.384.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Tahap II : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp15.940.482.300,- (lima belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Tahap III : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp10.859.396.600,- (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Dengan Total Anggaran seluruhnya sebesar Rp35.682.262.900,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).

Halaman 312 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 648/2636/404.3.11/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Surat Nomor 648/404.3.11/2009 tentang tentang Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, dimana Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan barang milik Negara kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo yang diwakili Bupati Sidoarjo *in casu* saksi Drs. H. Win Hendarso, Msi.

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;
- Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
- Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Perjanjian *a quo* antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Saksi Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah yang diwakili oleh Sdr. Tamudji (Alm) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang

Halaman 313 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Periode Februari Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/1775/438.6.4/2021 Tanggal 01 Februari 2022 mempunyai cukup peran dalam kedudukannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang mempunyai fungsi diantaranya: a. perencanaan program kebijakan perumahan, permukiman, air limbah, air minum, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan pertanahan, serta kesekretariatan; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas; d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Terdakwa selaku Pelaksana Tugas sebagaimana uraian diatas, menunjukkan secara nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan perbuatan pidana (*het strafbaare feit*) tanpa adanya wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung Jawab sebagaimana telah diuraikan diatas, kewenangan yang telah diperoleh tersebut karena jabatan dan kedudukannya sehingga Terdakwa dapat menggunakannya berdasarkan jabatan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di muka persidangan, yang dihubungkan dengan inti delik (*delicts bestandelen*) sesuai Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “*memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara*”, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 314 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Tindak Pidana Korupsi yaitu *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sudut norma hukum-substantif yang menegaskan bahwa Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama melawan hukum meskipun secara kualifikasi perbuatan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan dengan menggunakan jabatan atau kedudukan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan"*.

Bahwa dengan demikian bahwa *"setiap orang"* yang dimaksud sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai *"kualitas"* pemangku jabatan, apakah statusnya pegawai negeri, atau dipersamakan yaitu meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan

Halaman 315 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebagaimana tersebut diatas, dalam prakteknya juga telah termuat dalam beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung, hal ini terlihat dalam putusan Nomor 5849 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *"setiap orang yang dimaksud Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya pegawai negeri, penyelenggara Negara atau dipersamakan. Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya..."*. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyatakan bahwa *"...ketentuan Pasal 3 UU Tipikor mengandung makna hanya dapat dilanggar oleh Pegawai Negeri, ASN atau yang dipersamakan dengan pegawai, pemangku jabatan, penyelenggara Negara yang mendapatkan pengangkatan melalui suatu Surat Keputusan dari Negara/Pemerintah yang berwenang untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggungjawab dalam jabatan yang diembannya"*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang melingkupi rangkaian perbuatan pidana Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena adanya kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas, sehingga pemenuhan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan rangkaian dan klasifikasi perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" yang termaktub dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, sebab dari rangkaian perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan bagian dari "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum yang di dalamnya tersirat adanya "kesengajaan", atau "niat"

Halaman 316 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa, hal mana sebelum terwujudnya perbuatan pidana, Terdakwa memiliki kedudukan hukum yang sah secara formil selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 317 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pada pokoknya mengandung pertimbangan hukum yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan “Unsur Setiap Orang” yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Vide* Drs. Adami Chazawi, S.H., “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Hal. 54). Dengan demikian lebih

Halaman 318 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mudah dibuktikan adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” daripada “memperkaya diri sendiri” karena yang pertama adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 423 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit Raja Grafindo PerSADHA, 2005, hal. 193).

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan” ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1977, hal.142).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H. bahwa tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/terdakwa itu. (*Vide* buku “Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, Hal.66);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H. (dalam buku “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, Hal. 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. (P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pionir Jaya, 1991, hal. 276). Konkretnya perbuatan “menguntungkan” ini membuat tersangka/terdakwa/ orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun imateriil. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di*

Halaman 319 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Penerbit Alumni Bandung, cet. ke-1 tahun 2007, hal. 91-92).

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta dalam persidangan maka dapat disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan hibah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dibangun diatas lahan Tanah Kas Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dengan dibentuknya Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang persetujuan penggunaan/ pemanfaatan Tanah Kas Desa Tambaksawah hingga penetapan lokasi pembangunan Rusunawa Desa Tambaksawah berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 538/ 404.1.1.3/ 2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan hingga pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan pelaksanaan penyerahan Barang Milik Negara dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 648/ 080/ 404.3.11/

Halaman 320 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dan berdiri di atas tanah seluas 22.350 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kamar. Kamar-kamar tersebut tersebar dalam 8 (delapan) unit rumah susun, yakni Blok A sampai dengan Blok H. Adapun rincian pelaksanaan pembangunan beserta anggaran pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

- Tahap I : dibangun pada tahun 2005/2006 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit senilai Rp8.882.384.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Tahap II : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp15.940.482.300,- (lima belas miliar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Tahap III : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp10.859.396.600,- (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Dengan Total Anggaran seluruhnya sebesar Rp35.682.262.900,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 648/2636/404.3.11/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Surat Nomor 648/404.3.11/2009 tentang tentang Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, dimana Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan barang milik Negara kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo yang diwakili Bupati Sidoarjo saksi Drs. H. Win Hendarso, Msi. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun

Halaman 321 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;

- Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
- Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Perjanjian *a quo* antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Saksi Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah yang diwakili oleh Sdr. Tamudji (Alm) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 diatur bahwa sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan. Bahwa selanjutnya

Halaman 322 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan perjanjian kerjasama melalui perjanjian Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010, dimana pada pokoknya diatur bahwa besarnya biaya sewa dan ketentuan umum Penghuni Rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan, khusus yang terkait sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan ringan hanya sebesar maksimal 40 % (empat Puluh persen) dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah seperti dalam hal pengelolaan Rusunawa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD dimana terkait Rusunawa Tambaksawah seharusnya dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Teknis Rumah Susun dan ditetapkan sewanya berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo namun terkait dengan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah justru dikelola oleh Desa Tambaksawah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama, dimana secara teknis pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 s.d bulan Desember 2022, dengan cara menunjuk secara langsung beberapa orang dari unsur masyarakat untuk mengelola Rusunawa Tambaksawah yang bukan berasal dari mitra kerjasama hasil pemilihan secara lelang/tender dan orang-orang yang dipilih tanpa dilakukan seleksi dan mempunyai kapasitas kemampuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku Pejabat Pengelola Barang, demikian pula halnya Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang, tidak pernah membuat regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif besaran sewa dan tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian tarif sewa serta membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh pengelola yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 s/d bulan Desember 2022, sehingga pengelola Rusunawa Tambaksawah menarik

Halaman 323 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen uang makan, parkir dan sebagainya secara sepihak tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerjasama, kemudian pengaturan hasil sewa juga tidak dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melainkan pengaturan dilakukan oleh pengelola Rusunawa Tambaksawah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, menunjukkan secara nyata bahwa Drs. Fatkhur Rohman selama menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah dalam masa jabatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, pada pokoknya menunjukkan bahwa tidak pernah ada peraturan/regulasi atau pula keputusan Bupati selaku yang mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, yang menetapkan Tarif Sewa Rusunawa Tambaksawah, sehingga Drs. Fatkhur Rohman dan Fatkhurohman menentukan Tarif Sewa Rusunawa Tambaksawah, dimana diantaranya dalam prosesnya terdapat Pengenaan Tarif Baru luran Rusunawa Tambaksawah berdasarkan Surat Edaran Nomor: 001/SE/RSNW/II/2014 tanggal 2 Januari 2014, yang tidak didasarkan dengan landasan hukum berupa Peraturan Bupati Sidoarjo maupun Peraturan Desa. Hal mana penetapan tarif tersebut merupakan pembahasan sepihak antara Drs. Fatkhur Rohman dengan Fatkhurohman;

Menimbang, bahwa selama Drs. Fatkhur Rohman menjabat sebagai Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 memang telah terjadi praktik pelaporan pengelolaan Rusunawa yang tidak konsisten, dimana laporan-laporan tersebut diserahkan tidak setiap bulan dan hanya melalui kepala desa yang sedang menjabat, seperti Fatkhurohman, Yani Darusman dan kemudian diserahkan kepada Imam Fauzi, S.E. yang mulai menjabat sebagai Kepala Desa Tambaksawah pada tahun 2021. Laporan juga kadang diserahkan melalui Sekretaris Desa Tambaksawah yaitu Komari;

Menimbang, bahwa Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, telah melakukan pengelolaan tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diragukan kebenarannya, dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah, yaitu: menggunakan pendapatan Rusunawa untuk operasional yang melebihi ketentuan 40 (empat puluh) persen dari total

Halaman 324 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan sehingga hal ini menyebabkan pembagian pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah menjadi berkurang, selanjutnya terdapat fakta penggunaan Dana Rusunawa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak jelas pertanggungjawaban penggunaannya yaitu pengeluaran uang Rusunawa:

- a. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Imam Fauzi, S.E. berdasarkan kuitansi tanggal 22 April 2022;
- b. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Alisa Khotruna Munawaroh selaku Bendahara Desa Tambaksawah berdasarkan kuitansi tanggal 17 Januari 2020;
- c. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Fatkhurohman berdasarkan kuitansi tanggal 14 Januari 2015;
- d. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Fatkhurohman berdasarkan kuitansi tanggal 22 Januari 2015;
- e. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Fatkhurohman berdasarkan kuitansi tanggal 7 Juli 2015;
- f. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Fatkhurohman berdasarkan kuitansi tanggal 3 Agustus 2015;
- g. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Fatkhurohman berdasarkan kuitansi tanggal 11 Januari 2016;
- h. Sebagai Pinjaman Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Tambaksawah Fatkhurohman berdasarkan kuitansi tanggal 1 Nopember 2013;

Halaman 325 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Hari Sundjaja, S.Sos, selaku Auditor Inspektorat dalam persidangan pada pokoknya bahwa dalam pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan didalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008-2022 antara lain:

1. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022, biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak bumi bangunan saja ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah;
2. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04 (tujuh puluh empat koma nol empat) persen sehingga lebih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) persen dari maksimal 40 (empat puluh) persen yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan dari bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50 (lima puluh) persen dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan dengan total kelebihan senilai Rp9.751.244.222,20 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut diatas, maka jika dihubungkan dengan masa

Halaman 326 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan termasuk didalamnya tidak melaksanakan keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp681.781.140,- (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan masa jabatan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang pada pokoknya bertanggungjawab atas pengelolaan Rusunawa yang tidak sesuai dengan peruntukan, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dalam kurun waktu 2021-2022 yang mengakibatkan kelebihan penggunaan biaya operasional senilai

Halaman 327 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.345.894.260,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menguntungkan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan tujuan menguntungkan orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hakikat dan dimensi unsur “menyalahgunakan kewenangan” pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 328 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Korupsi merupakan bagian inti delik (*bestanddel delict*). Perspektif substansial unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagai *bestanddel delict* dalam perkara tindak pidana korupsi terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Artinya, secara konkrit *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, menyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan dan lain sebagainya (*Vide* Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., “*Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara; Perspektif Teoritis, Normatif, Doktrina, dan Praktik*”, Penerbit Kencana, 2023. Hal.89 dan Hal.119).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;
(*Vide* Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam buku “*Korupsi dan Hukum Pidana*”, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal. 54-55);

Menimbang bahwa demikian pula menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., (dalam bukunya “*Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Jakarta:Kencana, 2023. Hal. 11) bahwa konkretnya “menyalahgunakan kesempatan” disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(Vide R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Hal. 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 memberikan pertimbangan bahwa sepanjang kata frasa “kedudukan” dalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono, S.H., Sinar Grafika, 2005, Hal.39).

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., (dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” Edisi Revisi, Depok:Rajawali Pers, 2017, Hal.73) bahwa apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih jauh dijelaskan oleh R. Wiyono, S.H. (dalam bukunya Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 hal 46,47,50) bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut,

Halaman 330 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka Jakarta 2003 hal 1272). Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 Hal. 63) ;

Halaman 331 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa alternatif yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan;
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan menilai, mempertimbangkan, dan menyimpulkan fakta hukum yang terkait secara langsung dengan pemenuhan unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas sebagai Kepala Dinas yang mempunyai fungsi : a. perencanaan program kebijakan perumahan, permukiman, air limbah, air minum, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan pertanahan, serta kesekretariatan; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas; d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya dalam ketentuan Pasal 6 menyatakan:

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.



2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka persidangan bahwa mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah yang mana dalam penetapan status penggunaan barang Bupati sudah menunjuk Kepala OPD selaku Pengguna Barang kemudian Bupati juga dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa secara garis besar, yang berkewajiban melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
- 3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022, mempunyai tugas dan tanggungjawab pengguna barang milik daerah dalam hal ini Rusunawa Tambaksawah selaku Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, terkait dengan tugas dan tanggungjawab pada Pasal 12 ayat 3 huruf I yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang

Halaman 333 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ada dalam penguasaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk terkait dengan pembinaan dilaksanakan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 481 menyatakan Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

- 1) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- 2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pada pasal 482 diatur:

- 1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- 3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH.,MH. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna barang dalam hal ini selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaan Bangunan Rusunawa Tambaksawah walaupun dalam hal ini telah dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam hal pengelolaan Rusunawa Tambaksawah.

Menimbang, bahwa demikian pula wewenang dan tanggungjawab pengguna barang milik daerah yang diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan pada prinsipnya bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang

Halaman 334 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka dapat disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 648/2636/404.3.11/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Surat Nomor 648/404.3.11/2009 tentang tentang Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan barang milik Negara kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo yang diwakili Bupati Sidoarjo saksi Drs. H. Win Hendarso, Msi.
- Bahwa status pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2007 dan dikeola sebagai Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan:
 1. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Hendarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjotertanggal 27 Juni 2007;
 2. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 darl Ir. Budi

Halaman 335 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. Win Hendarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;

3. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
4. Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
5. Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 terkait:
 - c. Gedung Rusunawa Tambaksawah – Waru;
 - d. Bangunan Flat/ Rumah Susun PermanenDan telah masuk dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah (KIB).
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:
 - 1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;
 - 2) Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;

Halaman 336 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;

- Bahwa Perjanjian *a quo* antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Saksi Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah yang diwakili oleh Sdr. Tamudji (Alm) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 diatur bahwa sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan
- Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan perjanjian kerjasama melalui perjanjian Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010, dimana pada pokoknya diatur bahwa besarnya biaya sewa dan ketentuan umum Penghuni Rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan, khusus yang terkait sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan

Halaman 337 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Tambaksawah masing-masing menerima pendapatan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari penghasilan setelah dikurangi biaya operasional dan Pemeliharaan dengan ketentuan biaya operasional dan pemeliharaan ringan hanya sebesar maksimal 40 % (empat Puluh persen) dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh Tim Pengelola Rusunawa Tambaksawah yang dibentuk oleh Kepala Desa Tambaksawah sejak periode 2008 s.d bulan Desember 2022.
- Bahwa menurut pendapat ahli Hari Sundjaja, S.Sos, selaku Auditor Inspektorat dalam persidangan pada pokoknya bahwa hasil audit biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 s/d bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04% (tujuh puluh empat koma nol empat persen) sehingga lebih 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari maksimal 40% (empat puluh persen) yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH.,M.S., pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 Permendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa : Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

Halaman 338 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bahwa tugas dan kewenangan selaku pengguna barang bagi Kepala OPD / Kepala Dinas/Badan atau pejabat setingkatnya selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adalah melekat sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan surat perintah sebagai pengguna barang. Bahwa jika pejabat OPD / Kepala Dinas berhalangan atau sedang kosong, maka ditunjuklah Pejabat Pelaksana Tugas, ruang lingkup dari pejabat pelaksana tugas sebagai pengguna barang adalah sama dengan pejabat difinitif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH.,M.S., pada pokoknya berpendapat bahwa dalam penyerahan pengelolaan rumah susun tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum, yaitu terdapat cacat prosedur maupun terdapat cacat kewenangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Penyerahan hak pengelolaan tersebut tidak dikenal/tidak diatur dalam pengelolaan barang milik daerah, baik berdasarkan Kepmendagri Nomor 152 Tahun 2004, maupun dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Dalam hal perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat kekurangan keuangan, maka sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, termasuk kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam uraian terpenuhinya unsur menguntungkan orang lain, yang pada pokoknya bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya

Halaman 339 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menguntungkan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakannya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo *in casu* untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bersesuaian dengan fakta hukum mengenai penggunaan pendapatan Rusunawa untuk biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04 (tujuh puluh empat koma nol empat) persen sehingga lebih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) persen dari maksimal 40 (empat puluh) persen yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan dari bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50 (lima puluh) persen dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan. Faktanya sistem pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Pemerintah Desa Tambaksawah hanya menerima 30 (tiga puluh) persen dari total pendapatan sewa bulanan, sementara 30 (tiga puluh) persen lainnya diklaim sebagai bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, mengenai bukti atau data transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tidak pernah ada transparansi, dan sejak

Halaman 340 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 hingga tahun 2022. Pengelola Rusunawa Tambaksawah tidak pernah menunjukkan atau menyampaikan bukti setoran ke pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian yang terkait dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini, jika dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, seharusnya Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk memastikan Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun Terdakwa justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas yang tidak dapat dilepaskan dari akibat adanya perbuatan materiil (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) antara perbuatan materiil dan tingkat pengetahuan dan kesadaran Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo diantaranya sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Halaman 341 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan materil Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam konteks relasi keuangan Negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan BUMN/BUMN, secara konstitusional,

Halaman 342 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tafsir dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ...Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. Bahwa kemudian pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Oleh karenanya pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis).

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Halaman 343 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa frasa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materil, dimana dalam konteks penafsiran hukum mengenai kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara bukan potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi, oleh karena itu kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa merujuk pada rumusan ketentuan yang diatur dalam perundangan yang jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah "kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya ". Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus

Halaman 344 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/badan yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus yang terkait dengan kewenangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 (Point 6), yang kemudian pada pokoknya ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang salah satu pointnya pada angka 3 (tiga) pada pokoknya mengubah hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian keuangan negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan materiil Terdakwa maka berdasarkan fakta dalam persidangan disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Hari Sundjaja, S.Sos, selaku Auditor Inspektorat dalam persidangan pada pokoknya bahwa dalam pemeriksaan didapatkan fakta beberapa penyimpangan di dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008-2022 antara lain:

1. Bahwa Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak tahun 2008 hingga tahun 2022, biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa tidak sesuai peruntukannya yang dalam hal ini biaya operasional yang seharusnya hanya dipergunakan untuk pembiayaan honor pengelola, petugas, pemeliharaan gedung, dan pajak

Halaman 345 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi bangunan saja ternyata dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diragukan kebenarannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah;

2. Bahwa biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah ternyata lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dari penerimaan pendapatan per tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/12/404.1.1.3/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 130/03/404.1.1.2/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Biaya operasional dan pemeliharaan ringan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mulai tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2022 yang digunakan oleh Pengelola Rusunawa sebesar 74,04 (tujuh puluh empat koma nol empat) persen sehingga lebih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) persen dari maksimal 40 (empat puluh) persen yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan dari bagi hasil pengelolaan Rusunawa Tambaksawah kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dari sistem bagi hasil keuntungan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sebesar 50 (lima puluh) persen dari penghasilan setelah dipotong biaya operasional dan pemeliharaan ringan dengan total kelebihan senilai Rp9.751.244.222,20 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut diatas, maka jika dihubungkan dengan masa jabatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru,

Halaman 346 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan termasuk didalamnya tidak melaksanakan keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp681.781.140, - (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah namun demikian Terdakwa justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp681.781.140, -** (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 347 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Ad. 5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa Pelaku tindak pidana dalam konteks penyertaan dibagi menjadi 3 macam, yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
- c. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain :

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :
“Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :
 - adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Halaman 348 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.*
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.*
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik*

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat : "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;



- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap *delict*” ; (*Vide* buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, menyatakan “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.” Selanjutnya *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan “jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.” Begitu pula *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juni 1936 menyatakan “turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai.”

Menimbang, bahwa demikian halnya *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 menyatakan “apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan”.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan penilaian dan kesimpulan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian penilaian fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian terpenuhinya unsur menguntungkan orang lain dan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang pada pokoknya bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Halaman 350 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, akan tetapi Terdakwa justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menguntungkan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menguntungkan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan ini, Majelis Hakim juga menilai fakta hukum mengenai adanya Surat Nomor: 648/2636/404.3.11/2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Surat Nomor 648/404.3.11/2009 tentang tentang Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, dimana Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan barang milik Negara kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo yang diwakili Bupati Sidoarjo saksi Drs. H. Win Hendarso, Msi. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan Rusunawa dengan Pemerintah Desa Tambaksawah dengan alasan oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Hasil

Halaman 351 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah melalui:

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006;
- Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 29 Januari 2010;
- Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 840/ 4068/ 438.5.4/ 2023 dan Nomor: 640/ 35/ 438.7.6.7/ 2023 tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Perjanjian *a quo* antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Saksi Win Hendarso selaku Bupati Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang berlokasi di Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tenggang waktu perjanjian kerjasama 20 (dua puluh) tahun kalender dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang pada prinsipnya bahwa yang berkewajiban melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Halaman 352 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
- Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah

Menimbang, bahwa oleh karenanya, majelis Hakim berpendapat bahwa sempurnanya delik penyertaan dalam konteks Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah tidak dapat dilepaskan dari peran Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (halaman 62 s/d 65) pada pokoknya mendalilkan dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diangkat dalam jabatan Plt Dinas P2CKTR tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena merupakan pejabat yang diberikan wewenang secara mandat; (Vide Pasal 14 ayat (8) UU Nomor 30/2014);
2. Bahwa saat menjadi Plt. Kadis P2CKTR tidak ada Rencana Kerja (Renja) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan tidak terdapat Rusunawa Tambaksawah menjadi indikator kinerja Dinas P2CKTR (IKD) untuk menentukan wewenang, tugas pokok dan fungsi serta penetapan perjanjian kinerja dan sasaran pegawai di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. (Vide Pasal 24 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) ;
3. Bahwa selaku pejabat pelaksana tugas telah menjalankan perintah Bupati dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai (Plt) berkoordinasi dengan

Halaman 353 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekda (di sampaikan di persidangan, yaitu Pelayanan IMB menjadi PBG, Probitry Audit Pengadaan Barang dan gugatan penyerahan fasum fasos Perumahan)

4. Bahwa terdapat *error in persona* dalam dakwaan jaksa karena saksi untuk mengungkap historikal, sebab-sebab atau peristiwa (*asbabun nuzul*) sejarah berdirinya Rusunawa Tambaksawah saksi kunci Mantan Kades an. Tamudji di sampaikan meninggal dunia (Alm), keterangan 6 (enam) saksi yang hadir (al. 1.Bambang Soemarsono, 2.Imam Fauzi, 3.Siti Aminah, 4.Rhieke, 5.Irma dan 6.Priyo Cahyono) menyatakan masih hidup dan masih sering kontak telepon ;

5. Bahwa Jaksa Penuntut bersikap diskriminatif dalam melaksanakan pemeriksaan saksi tidak menjunjung tinggi asas persamaan hukum (*equality before the law*) ada saksi masuk BAP tidak dihadirkan namun ada juga saksi

yang sangat penting dimintai keterangan tidak diperiksa, antara lain mantan Sekda (2004-2007) Sdr. Moch. Rochani, Mantan Pj. Bupati sidoarjo (2015-2016) rs. Ec. Jonathan Judianto, M.M.T, demikian pula saksi kunci pengelolaan barang di dinas P2CKTR tahun 2022, Sekretaris Dinas Sdr. Ir. Trisnanto Edy Wibowo, MT selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Sdri. Lilis Nuryani, S.H,M.A selaku Pengurus Barang Pengguna yang tercantum dalam SK. Bupati Nomor : 188/115/438.1.1.3/2022 tanggal 1 Maret 2022 tidak pernah diperiksa untuk dimintai keterangan demikian pula demikian para Plt dan Plh pada periode 2008-2021 semestinya juga di mintai pertanggungjawaban hukum.

6. Bahwa surat tuntutan halaman 468 penyitaan uang sebesar Rp. 350.000.000,- terdapat *error in objecto*, setoran atas nama Dr. Heri Soesanto S.H,M.H ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) tertanggal 3 September 2025, dengan demikian surat tuntutan menjadi obscur libel.
7. Bahwa fakta hukum penghitungan kerugian keuangan nyata (aktual) dan pasti jumlahnya (*certain amount*) pada penghitungan kerugian keuangan negara tidak akuntabel dan melanggar prinsip prinsip AAUPB, audit tertanggal 8 September 2025, Surat Nomor 700.1.2.2/2764/438.4/2025, sedangkan setoran atas nama Dr. Heri Soesanto S.H,M.H ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) terbayarkan tanggal

Halaman 354 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 September 2025, namun jumlah kerugian hasil audit tidak berkurang.
(*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa *a quo*,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil terkait Terdakwa diangkat dalam jabatan Plt Dinas P2CKTR tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena merupakan pejabat yang diberikan wewenang secara mandat. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya menilai dan mempertimbangkan fakta persidangan, baik yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Rumah Susun dan aturan terkait pengelolaan barang milik Negara/daerah, maupun keterangan saksi, dan pendapat ahli sehingga pada prinsipnya Majelis Hakim berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 berbunyi: (1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/ walikota. (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bahwa dengan berdasar pada ketentuan tersebut diatas, maka jika dihubungkan dengan ketentuan norma dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (*in casu* yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah daerah (*in casu* yang dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) sehingga secara sistematis Majelis berpandangan bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah yang dalam hal ini berarti penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) selaku Pejabat Pengguna Barang bersifat *ex-officio*. Hal mana juga disampaikan oleh ahli Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH.,M.S., dimuka persidangan yang berpendapat pada pokoknya bahwa secara jabatan (*ex-officio*), seorang Kepala Dinas sekaligus bertindak

Halaman 355 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebagai Pengguna Barang. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari jabatan Kepala Dinas, juga sekaligus memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara lain diantaranya bahwa selain dapat menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, juga bertanggungjawab dalam mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah *in casu* Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru yang diperoleh berdasarkan .

- Berita Acara Serah Terima Pengelolaan No: 13/ BA/ DC/ 2007 dari Ir. Agoes Widjanarko, MIP sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. H. Win Herdrarso, MSI. Sebagai Pihak Kedua dalam hal serah terima Rusunawa yang berlokasi di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjotertanggal 27 Juni 2007;
- Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 04/ BA/ DC/ 2009 dari Ir. Budi Yuwono Prawirosudirjo, Dipi., SE. sebagai Pihak Kesatu kepada Drs. Win Hendrarso, M.Si. sebagai Pihak Kedua tertanggal Sembilan Juli 2009;
- Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012;
- Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017;
- Penetapan sebagai Barang Milik Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018
- Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum mengenai masa jabatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto,

Halaman 356 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam hal Pejabat selaku Pengguna Barang berhalangan sementara/tetap, maka tugas dan kewenangan Pengguna barang dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melalui Surat penunjukan Pelaksana Tugas. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari jabatan Kepala Dinas, juga sekaligus memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara lain diantaranya mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya juga melekat dalam wewenang dan tanggungjawab Pelaksana Tugas.

- Bahwa terkait dalil saat menjadi Plt. Kadis P2CKTR tidak ada Rencana Kerja (Renja) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan tidak terdapat Rusunawa Tambaksawah menjadi indikator kinerja Dinas P2CKTR (IKD), Majelis Hakim menilai bahwa dalam konteks tugas dan wewenang dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas, juga melekat wewenang dan tanggungjawab selaku Pengguna Barang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan terkait lainnya, sehingga indikator untuk menguukur apakah terdapat kesengajaan dalam konteks perbuatan menyalahgunakan kewenangan tidak diukur berdasarkan ada atau tidaknya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *a quo*, akan tetapi apakah Terdakwa telah menggunakan kewenangan dan kedudukannya dalam jabatan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang berdasarkan

Halaman 357 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Ahli Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH.,M.S., pada pokoknya dimuka persidangan berpendapat bahwa jika pejabat OPD / Kepala Dinas berhalangan atau sedang kosong, maka ditunjuklah Pejabat Pelaksana Tugas, ruang lingkup dari pejabat pelaksana tugas sebagai pengguna barang adalah sama dengan pejabat definitif.

- Bahwa terkait dalil terdapat *error in persona* dalam dakwaan dan Jaksa Penuntut bersikap diskriminatif dalam melaksanakan pemeriksaan saksi tidak menjunjung tinggi asas persamaan hukum, maka Majelis Hakim berpandangan dalil tersebut tidak termasuk bagian dari pembuktian unsur-unsur dakwaan yang perlu ditanggapi lebih lanjut, oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan secara terang dan jelas dalam uraian pembuktian unsur setiap orang sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Lagi pula, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat membuktikan sebaliknya daripada dakwaan Penuntut Umum dan/atau saksi yang meringankan bagi terdakwa. Akan tetapi sampai dengan persidangan dinyatakan ditutup, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi sebagaimana dimaksud.
- Bahwa dalil terkait penyitaan uang sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang dititipkan dalam Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang menguntungkan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, akan tetapi tidak terdapat bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperoleh hasil/harta benda dari kerugian Negara *a quo*, sehingga sebagaimana akan Majelis Hakim pula pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai status barang bukti, yang pada pokoknya uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dan bukan merupakan hasil kejahatan sehingga sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait dalil mengenai perhitungan kerugian Negara yang menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa masih bersifat *potensial lost*, telah

Halaman 358 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur merugikan keuangan Negara tersebut diatas sehingga mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkannya sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, dan telah pula menanggapi dan mempertimbangkan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan ssatu persatu dalil Penasihat Hukum *a quo*, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan materi Nota Pembelaan(*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya mengenai kesimpulan dan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di muka persidangan telah secara terang dan jelas termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaan subsidair *a quo*, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif-alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap terdakwa

Halaman 359 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar”, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa”, dikarenakan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, proses pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. sedang berjalan dalam proses pembuktian, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, dikarenakan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1)

Halaman 360 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur

Halaman 361 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa

“...dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta hukum ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp681.781.140, - (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas khusus terkait dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Sidoarjo Nomor: 800/ 1775/ 438.6.4/ 2021 tanggal 01 Februari 2022 dalam periode pertengahan bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang menguntungkan Drs. Fatkhur Rohman selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 selaku Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan

Halaman 362 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Imam Fauzi, S.E. selaku Kepala Desa Tambaksawah periode tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. tidak dibebani untuk membayar uang pengganti, karena secara nyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota 1 (Athoillah, S.H.,)** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair dan unsur “Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” dan “menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” berdasarkan dalil dakwaan yang pada pokoknya adalah *pertama* adanya perjanjian yang menyimpang dari ketentuan (catat prosedur) dan ca cat kewenangan, *kedua* terdakwa sebagai pengguna barang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalil dakwaan mengenai adanya perjanjian yang menyimpang dari ketentuan (catat prosedur) dan cacat kewenangan pada pokoknya oleh karena penyerahan hak pengelolaan kepada pemerintah Desa Tambaksawah sebagaimana Perjanjian Kerjasama pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah Desa Tambaksawah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, hakim anggota 1 berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena adanya cacat prosedur dan cacat kewenangan dalam Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah Desa Tambaksawah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Abdul Aziem memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa perumusan rancangan perjanjian dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai OPD/SKPD dan saksi Win Hendarso yang memberikan keterangan bahwa draft usulan Perjanjian Kerjasama yang

Halaman 363 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



saksi tandatangan selaku Bupati Sidoarjo bersama dengan Tamudji selaku Kepala Desa Tambaksawah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta bukti surat nomor 640/1666/404.3.17/2006 tentang Persetujuan MoU Rusunawa Desa Tambaksawah – Kec. Waru kepada Bupati Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ir. Sulaksono, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo yang pada pokoknya mengirimkan draf MoU Rusunawa sebagai hasil rapat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa rancangan perjanjian tersebut merupakan hasil dari tim yang diserahkan kepada Bupati Sidoarjo. Selanjutnya mengenai apakah Bupati Sidoarjo menyetujui atau menolak rancangan perjanjian tersebut, sepenuhnya merupakan kewenangan dan pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo, sehingga dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa atas adanya perjanjian yang menyimpang dari ketentuan (catat prosedur) dan cacat kewenangan tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat pertentangan antara dalil perjanjian yang menyimpang dari ketentuan (catat prosedur) dan cacat kewenangan tersebut dengan dalil dan pembuktian dakwaan mengenai kerugian keuangan negara. Dalam perhitungan kerugian keuangan negara, penuntut umum merujuk kepada hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang dalam perhitungannya, auditor justru merujuk kepada ketentuan dalam Perjanjian yang oleh penuntut umum didalikan sebagai cacat prosedur tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil dakwaan bahwa terdakwa sebagai pengguna barang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pertama kali harus dibuktikan apakah Rusunawa Tambaksawah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) dan jika Rusunawa Tambaksawah tersebut merupakan Barang Milik Daerah, harus dibuktikan apakah Terdakwa merupakan pengguna barang atas Rusunawa Tambaksawah tersebut, dan selanjutnya, jika terbukti Terdakwa merupakan pengguna barang atas Rusunawa Tambaksawah, harus dibuktikan apakah terdapat perbuatan yang melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, secara kronologis terbukti hal-hal yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Tanggal 14 September 2006, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Ir. Sulaksono mengirimkan surat nomor 640/1666/404.3.17/2006 tentang Persetujuan MoU Rusunawa Desa Tambaksawah – Kec. Waru kepada Bupati Sidoarjo yang isinya mengenai:
 1. Draft MoU pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah (Hasil Rapat).
 2. Bahwa dalam rangka pengelolaan Rusunawa tersebut perlu dibentuk Lembaga Pengelola Setingkat UPTD.
- Tanggal 18 Desember 2006, Bupati Sidoarjo Win Hendarso dan Kepala Desa Tambak Sawah Tamudji menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006.
- Tanggal 27 Juni 2007, Direktur Jenderal Cipta Karya Ir. Agoes Widjanarko, MIP dan Bupati Sidoarjo Win Hendarso menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pekerjaan Selesai nomor: 13/BA/DC/2007.
- Pada tahun 2009, Bupati Sidoarjo Win Hendarso menandatangani surat nomor 648/080/404.3.11/2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Tanggal 28 Januari 2010, Bupati Sidoarjo Win Hendarso dan Kepala Desa Tambak Sawah Tamudji menandatangani Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010 tertanggal 28 Januari 2010.
- Tanggal 29 November 2012, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Ir. Agoes Widjanarko, MIP dan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menandatangani Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo nomor 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29

Halaman 365 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012.

- Tanggal 29 November 2012, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Ir. Sri Hartoyo dan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 berserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017.
- Tanggal 27 April 2018, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 yang salah satunya menetapkan Gedung Rusunawa Tambaksawah-Waru sebagai Barang Milik Daerah dan memasukkannya dalam Kartu Inventaris Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Rusunawa Tambak Sawah baru menjadi Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Bupati Sidoarjo menetapkan Rusunawa Tambak Sawah sebagai Barang Milik Daerah dan memasukkannya dalam Kartu Inventaris Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman. Pertimbangan tersebut berkesesuaian dengan ahli Emanuel Sudjatkomo yang menyampaikan pendapat dalam persidangan bahwa barang baru menjadi milik daerah jika telah disahkan dan setelah disahkan maka hak kewajiban berada di daerah.

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pekerjaan Selesai nomor: 13/BA/DC/2007 disebutkan dalam Berita Acara tersebut bahwa “kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan barang milik negara pada pekerjaan selesai tersebut, sesuai Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 48”, sehingga dengan demikian, untuk memahami Berita Acara tersebut, selain merujuk pada substansi yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut, juga harus merujuk

Halaman 366 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keppres Nomor 42 tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara khususnya pasal 48 yang relevan dengan perkara *aquo* yang pada pokoknya mengatur mengenai pembiayaan pengelolaan hasil proyek yang menjadi kewajiban pemerintah Daerah/Desa untuk mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Sehingga dengan demikian, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pekerjaan Selesai nomor: 13/BA/DC/2007 bukanlah penyerahan Barang Milik Negara dan beralih menjadi Barang Milik Daerah, namun semata terkait dengan kewajiban pembiayaan hasil proyek yang menjadi kewajiban pemerintah daerah/Desa. Hal demikian sesuai pula dengan pasal 4 ayat (1) Berita Acara yang mengatur “Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan biaya operasional dan Pemeliharaan serta melaksanakan pengelolaannya” dan pasal 6 Berita Acara yang mengatur “Pencatatan barang inventaris yang dikelola oleh PIHAK KEDUA tersebut tetap berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum pada unit kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum hingga ditetapkannya Alih Penggunaan dengan status tetap”.

Menimbang, bahwa mengenai surat yang ditandatangani Bupati Sidoarjo Win Hendarso nomor 648/080/404.3.11/2009 tentang Penyerahan Barang Milik Negara Berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bupati Sidoarjo menyatakan: “bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Departemen Pekerjaan umum c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berwujud Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ...”, dan selanjutnya dalam surat tersebut disebutkan bahwa “Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Rusunawa”, sehingga dengan demikian, maka surat Bupati Sidoarjo nomor 648/080/404.3.11/2009 tersebut merupakan proses administratif dalam usulan penetapan BMN Rusunawa dan bukan merupakan bukti bahwa Rusunawa tersebut menjadi Barang Milik Daerah..

Menimbang, bahwa oleh karena Rusunawa ditetapkan dan dicatat sebagai Barang Milik Daerah pada tahun 2018, maka dengan demikian Rusunawa Tambaksawah tersebut merupakan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman saat terdakwa Heri Soesanto menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 367 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/243/438.1.1.3/2022 Tanggal 21 April 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2022 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, terdakwa Heri Soesanto ditetapkan sebagai pengguna barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan apakah terdapat perbuatan melawan hukum Terdakwa kaitannya dengan terdakwa sebagai pengguna barang yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rusunawa Tambaksawah telah ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2017 tertanggal 17 April 2018 yang salah satunya menetapkan Gedung Rusunawa Tambaksawah-Waru sebagai Barang Milik Daerah dan memasukkannya dalam Kartu Inventaris Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman, maka penggunaan barang Gedung Rusunawa Tambaksawah tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban Dinas Perumahan dan Permukiman sejak ditetapkannya Surat Keputusan Bupati tersebut.

Menimbang, bahwa dasar pengaturan mengenai barang milik daerah yang berlaku pada waktu tersebut adalah Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur pejabat pengelola barang milik daerah terdiri dari: pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yakni Gubernur/Bupati/Walikota (pasal 9 Permendagri nomor 19 Tahun 2016), pengelola barang yakni Sekretaris Daerah (pasal 10 Permendagri nomor 19 Tahun 2016), pejabat penatausahaan barang yakni Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang (pasal 11 Permendagri nomor 19 Tahun 2016), pengguna barang/kuasa pengguna barang yakni Kepala SKPD dan Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang (pasal 12 dan pasal 13 Permendagri nomor 19 Tahun 2016), Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (pasal 14 Permendagri nomor 19 Tahun 2016), Pengurus Barang Pengelola (pasal 15 Permendagri nomor 19 Tahun 2016), Pengurus Barang Pengguna (pasal 16 Permendagri

Halaman 368 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 19 Tahun 2016), dan Pengurus Barang Pembantu (pasal 17 Permendagri nomor 19 Tahun 2016).

Menimbang, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab diantaranya sebagaimana pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c Permendagri nomor 19 Tahun 2016 yakni: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Menimbang, bahwa terkait dengan Rusunawa Tambaksawah, pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah *in casu* Bupati Sidoarjo Win Hendarso telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Desa Tambaksawah nomor 130/03/404.1.1.2/2010 yang mengatur mengenai kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, dan setelah Rusunawa Tambaksawah ditetapkan sebagai barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 305/ 438.1.1.3/ 2018, pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah *in casu* Bupati Sidoarjo saat itu Saiful Ilah tidak membuat kebijakan baru untuk mengubah kebijakan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Rusunawa Tambaksawah dengan melakukan perubahan perjanjian kerjasama, sehingga dengan demikian, secara hukum harus dinilai bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah *in casu* Bupati Sidoarjo saat itu Saiful Ilah melanjutkan kebijakan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan yang dibuat Bupati Sidoarjo sebelumnya, sehingga dengan demikian maka dalil dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Barang melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan Gedung Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah adalah dalil yang keliru karena tidak ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa karena pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah *in casu* Bupati Sidoarjo telah membuat kebijakan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Rusunawa Tambaksawah dikelola oleh Tim Pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah, sehingga dengan demikian maka dalil dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain itu, dalil dakwaan mengenai Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan

Halaman 369 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pengawasan, pembinaan dan pengendalian baik mengenai penentuan tarif sewa maupun kegiatan pengelolaan, harus dinilai dari hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah *in casu* Bupati Sidoarjo telah membuat kebijakan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Rusunawa Tambaksawah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan Pengguna Barang *in casu* Terdakwa, tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi kebijakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dalam pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Rusunawa Tambaksawah.

Kedua, pembinaan, pengendalian dan pengawasan tersebut harus dimaknai dan dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya bab XIV Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan yang mengatur mengenai pembinaan dilakukan oleh Menteri dan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengguna barang melalui: a. pemantauan dan penertiban dan/atau b. pemantauan dan investigasi.

Menimbang, bahwa pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh pengguna barang terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya (Pasal 482 ayat (1) Permendagri nomor 19 Tahun 2016), sedangkan pemantauan dan investigasi dilaksanakan oleh pengguna barang atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian, maka kewenangan pengendalian dan pengawasan yang dimiliki oleh pengguna barang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah tersebut harus dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan yang dibuat Bupati Sidoarjo yang telah membuat kebijakan dalam hal penentuan tarif sewa maupun kegiatan pengelolaan sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, sehingga dengan demikian, maka dalil dakwaan Penuntut Umum mengenai perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam pasal 2 (dakwaan primair) merupakan *genus*, sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 (dakwaan subsidair) merupakan *species*nya, maka dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian tidak terbukti pula unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 (dakwaan subsidair) sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam dakwaan subsidair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri” merupakan inti dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan sifat ketercelaan dari perbuatan dan unsur “merugikan negara” merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dengan demikian, maka ketiga unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membuktikan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, terdapat 2 (dua) pertanyaan yang harus dijawab, yakni: pertama, apa yang dimaksud dengan memperkaya? Dan kedua, siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri”.

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berarti membuat lebih kaya (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperkaya>).

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993)



Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 30 menyimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
- 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan: apa yang dimaksud dengan memperkaya. Selanjutnya, perlu ditemukan jawaban mengenai pertanyaan: siapa yang diperkaya?.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 603 sebagaimana dakwaan Primair ini bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian, harus dibuktikan siapa yang diperkaya oleh perbuatan Terdakwa? Apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi?. Apabila unsur memperkaya diri Terdakwa tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan memperkaya diri orang lain, dan apabila memperkaya diri orang lain tidak terbukti harus dilanjutkan dengan unsur memperkaya korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memperkaya diri” merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur “melawan hukum” dan unsur “merugikan keuangan negara” dan dengan tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka dengan sendirinya unsur “memperkaya diri” harus dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain itu, jika unsur “memperkaya diri” dihubungkan dengan hasil audit kerugian keuangan negara sebagaimana dakwaan dalam perkara aquo yang pada pokoknya kerugian keuangan negara karena penggunaan biaya operasional lebih dari 40% total penerimaan, maka harus dibuktikan siapa yang diperkaya dengan atas penggunaan biaya operasional lebih dari 40% total penerimaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa kelebihan penggunaan biaya operasional lebih dari 40% total penerimaan tersebut digunakan untuk perawatan gedung Rusunawa dan ada pula yang



digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Menimbang, bahwa mengenai kelebihan penggunaan biaya operasional lebih dari 40% total penerimaan yang digunakan untuk perawatan gedung Rusunawa, hakim anggota 1 berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai “memperkaya” karena penyediaan biaya operasional dan perawatan gedung Rusunawa tersebut justru merupakan kewajiban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo baik pada saat pengelolaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima tahun 2007 maupun setelah ditetapkan sebagai barang milik daerah pada tahun 2018, namun pada kenyataannya Pemerintah Sidoarjo tidak menganggarkan dan mengeluarkan biaya operasional dan perawatan gedung Rusunawa Tambaksawah yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa mengenai kelebihan penggunaan biaya operasional lebih dari 40% total penerimaan yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, Hakim anggota 1 berpendapat dalam persidangan tidak terdapat bukti siapa yang diperkaya dari hal tersebut dan berapa perolehan kekayaannya jika dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang didakwakan dalam perkara in casu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim anggota 1 berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi



adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46).

Menimbang, bahwa ahli Taufik Rachman dalam persidangan memberikan pendapat bahwa kesengajaan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah *willen en witten*, yakni seseorang dianggap sengaja bertindak jika ia menghendaki perbuatan tersebut berikut akibatnya dan mengetahui/menyadari apa yang dilakukannya serta akibat yang akan ditimbulkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti yang pada pokoknya bahwa Bupati Sidoarjo dan Kepala Desa Tambaksawah membuat perjanjian Kerjasama nomor 188/12/404.1.1.3/2006 dan diubah berdasarkan perubahan perjanjian kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2020. Selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut, pengelolaan Rusunawa Tambaksawah dilakukan oleh tim pengelola Rusunawa Tambaksawah yang pengelola dan personilnya ditetapkan oleh Kepala Desa Tambaksawah, sehingga dengan demikian, hakim anggota 1 berpendapat bahwa dalam pengelolaan maupun penggunaan pendapatan Rusunawa Tambaksawah tersebut tidak terdapat bukti bahwa terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga dengan demikian, hakim anggota 1 berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam dakwaan Primair dan Subsidaire.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp681.781.140,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) dari total kerugian sejumlah Rp9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh koma dua puluh rupiah) dan dalam persidangan telah hadir ahli Hari Sundjaja, S.Sos yang memberikan pendapatnya bahwa total kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp9.751.244.222,20 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh koma dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pada Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Dan Pemerintah Desa

Halaman 374 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2/ 3775/ 438.4/ 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Lanjutan atas Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama pada Pemanfaatan Aset Rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1.2.2 / 2764 / 438.4 / 2025 tanggal 8 September 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tabel berikut:

Nama & periode jabatan kepala rusunawa	TAHUN	PENERIMAAN	B. OPERASIONAL	Total Sharing pemkab dan pemdes	B. OPERASIONAL SESUAI PERJANJIAN	BAGI HASIL SEHARUSNYA Pemkab DAN Pemdes	Total Kerugian negara atas kekurangan bagi hasil	KN per periode jabatan kepala rusun
		a	b	e	f= 40% *(a)	i= (a) - (e)	l=j+1	
		(a)		(b)	(c)	(d)=(a)-(c)	(e)= (d) - (b)	
BAMBANG SOEMARSO NO (2008-April 2013)	2008	23.124.145,00	27.136.188,00	0	9.249.658,00	13.874.487,00	13.874.487,00	2.303.687.149,00
	2009	466.901.857,00	367.137.375,00	87.411.000,00	186.760.742,00	280.141.114,20	192.730.114,20	
	2010	637.188.501,00	482.060.900,00	137.454.200,00	254.875.400,00	382.313.100,00	244.858.900,60	
	2011	1.171.059.400,00	1.007.272.000,00	184.550.000,00	468.423.760,00	702.635.640,00	518.085.640,00	
	2012	2.324.858.312,00	1.287.734.400,00	208.000.000,00	929.943.324,80	1.394.914.987,20	1.186.914.987,20	
	Jan-Apr 2013	460.035.200,00	365.596.200,00	128.798.100,00	184.014.080,00	276.021.120,00	147.223.020,00	
SENTOT SOEBAGYO (MEI 2013-Desember 2022)	Mei-Des 2013	1.013.948.400,00	803.385.701,00	260.841.000,00	405.579.360,00	608.369.040,00	347.528.040,00	7.447.557.073,20
	2014	2.560.608.600,00	1.859.076.800,00	606.273.000,00	1.024.243.440,00	1.536.365.160,00	930.092.160,00	
	2015	2.422.264.050,00	1.886.101.150,00	631.432.500,00	968.905.620,00	1.453.358.430,00	821.925.930,00	
	2016	2.497.776.700,00	1.848.928.700,00	611.782.500,00	999.110.680,00	1.498.666.020,00	886.883.520,00	
	2017	2.182.329.400,00	1.559.344.900,00	628.190.000,00	872.931.760,00	1.309.397.640,00	681.207.640,00	
	2018	2.504.666.772,00	2.574.774.572,00	641.458.000,00	1.001.866.708,80	1.502.800.063,20	861.342.063,20	
	2019	2.437.695.600,00	1.746.695.300,00	640.245.000,00	975.078.240,00	1.462.617.360,00	822.372.360,00	
	2020	2.309.993.500,00	1.671.087.400,00	635.685.000,00	923.997.400,00	1.385.996.100,00	750.311.100,00	
	2021	2.142.730.200,00	1.374.858.700,00	621.525.000,00	857.092.080,00	1.285.638.120,00	664.113.120,00	
	2022	2.167.933.900,00	1.378.388.700,00	618.979.200,00	867.173.560,00	1.300.760.340,00	681.781.140,00	
	TOTAL	27.299.990.392,00	20.212.442.798,00	6.642.624.500,00	10.919.996.156,80	16.393.868.722,20	9.751.244.222,20	9.751.244.222,20
PERSENTASE PENGGUNAAN B. OPERASIONAL						(20.212.442.798,00/27.299.990.392,00)X100%		74,04%

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa hasil audit tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara aquo berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara aquo sebagaimana laporan audit adalah kerugian keuangan negara sejak tahun 2008 sampai

Halaman 375 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2022 dan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, auditor merujuk kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2010 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama nomor 188/12/404.1.1.1.3/2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2010 mengatur "Biaya operasional dan pemeliharaan ringan maksimal sebesar 40% dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun".

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2010 ditandatangani oleh Drs. H. Win Hendarso, M.Si, Bupati Sidoarjo dan Tarmudji, Kepala Desa Tambaksawah pada tanggal 28 Januari 2010, sehingga dengan demikian sudah seharusnya Perjanjian tersebut berlaku atau memiliki kekuatan mengikat setelah Perjanjian ditandatangani. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga tidak ditemukan klausul bahwa perjanjian tersebut berlaku mundur (retroaktif).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota 1 mencermati Perjanjian Kerjasama nomor 188/12/404.1.1.1.3/2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, klausul mengenai biaya operasional dan pemeliharaan ringan maksimal sebesar 40% dari total penerimaan selama 1 (satu) tahun atau dengan kalimat yang pada pokoknya mengatur mengenai biaya operasional dan pemeliharaan maksimal 40% dari total penerimaan, tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama nomor 188/12/404.1.1.1.3/2006, sehingga dengan demikian dalam rentang waktu tahun 2006 sampai dengan disepakatinya perubahan perjanjian pada tahun 2010, tidak terdapat ketentuan mengenai batas maksimal biaya operasional dan pemeliharaan ringan maksimal 40%.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo tersebut telah keliru karena

Halaman 376 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan rujukan batas maksimal biaya operasional dan pemeliharaan ringan maksimal 40% pada tahun 2008 dan 2009 padahal pada tahun tersebut ketentuan mengenai batas maksimal tersebut tidak diatur.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada ahli Hari Sundjaja, S.Sos mengapa auditor menggunakan dasar perjanjian tahun 2010 untuk menghitung kerugian negara pada tahun 2008 dan 2009? Terhadap hal tersebut, ahli Hari Sundjaja, S.Sos menjawab bahwa auditor menilai bahwa perjanjian kerjasama tersebut, baik perjanjian awal pada tahun 2006 maupun perubahan pada tahun 2010 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terhadap pendapat tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena suatu perjanjian hanya berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah disepakati oleh para pihak dan selain itu, dalam perjanjian perubahan tahun 2010 tidak terdapat klausul bahwa para pihak menyepakati bahwa perjanjian tersebut berlaku mundur (retroaktif).

2. Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, auditor merujuk kepada laporan keuangan pengelola Rusunawa Tambaksawah dimana dalam laporan tersebut tercampur laporan keuangan yang berasal dari pembayaran sewa, biaya listrik, biaya air, biaya air, denda, uang jaminan dan lain-lain, baik dalam laporan penerimaan maupun pengeluaran.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Rhike Krishawati memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pencatatan keuangan yang dilakukannya merupakan pencatatan keuangan yang masih kotor yakni tercampur seluruh pembayaran dan pengeluaran. Mengenai biaya listrik dan air setelah dibayarkan oleh penyewa Rusunawa selanjutnya akan dibayarkan untuk pembayaran listrik dan air, sedangkan uang jaminan akan dikembalikan kepada penyewa jika sudah tidak menyewa unit di Rusunawa Tambaksawah.

Menimbang, bahwa saksi Bayu Hadi Prasetyo memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa listrik dan air tidak dibukukan sebagai penerimaan di Rusunawa lain selain Rusunawa Tambaksawah.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa biaya-biaya yakni biaya air, biaya listrik dan jaminan seharusnya tidak dipertimbangkan dalam perhitungan audit kerugian keuangan

Halaman 377 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



negara karena pembayaran tersebut langsung dibayarkan oleh pengelola Rusunawa. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) dan (5) Perjanjian Kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2010 yang mengatur: “(4) Besarnya biaya listrik dan air adalah sebagaimana tarif dan aturan yang berlaku”; “(5) Biaya sebagaimana ayat (2), (3) dan (4) pasal ini menjadi beban penyewa diluar biaya sewa”. Selain itu, untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan merujuk kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2010, auditor seharusnya merujuk pula kepada pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama nomor 130/03/404.1.1.2/2010 yang mengatur “biaya operasional meliputi: honor pengelola, petugas, pemelihara gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan”, sehingga dengan demikian maka seharusnya perhitungan kerugian keuangan negara mengacu kepada ketentuan biaya operasional dan perawatan ringan maksimal 40% meliputi honor pengelola, petugas, pemelihara gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan serta perawatan ringan dan mengeluarkan perhitungan biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya air dan uang jaminan.

Menimbang, mengenai hal tersebut telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan ahli Hari Sundjaja, S.Sos membenarkan bahwa sudah seharusnya biaya listrik dan air dikeluarkan dari perhitungan, baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang dalam hal tersebut dilakukan akan berakibat kepada hasil perhitungan.

3. Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, auditor melakukan perhitungan terhadap seluruh laporan penerimaan dan pengeluaran tanpa mempertimbangkan laporan dan penerimaan gedung Rusunawa berdasarkan tahun anggaran pembangunan Rusunawa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait Rusunawa Tambaksawah dengan rincian pelaksanaan pembangunan beserta anggaran pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap I : dibangun pada tahun 2005/2006 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) unit senilai Rp. 8.882.384.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Tahap II : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 15.940.482.300,- (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar Sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah;

3. Tahap III : dibangun pada tahun 2006/2007 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) unit senilai Rp. 10.859.396.600,- (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Vide halaman 4 dakwaan Primair dan halaman 32 dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Sidoarjo Nomor: 34/ BA/ SJ/ 2012 dan Nomor: 1576/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012 berserta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 23/ BA/ DC/ 2012 dan Nomor: 1577/ BA/ DC/ 2012 tertanggal 29 November 2012, Rusunawa yang dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah Rusunawa dengan DIPA tahun 2005 sampai dengan 2007, dan berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 98/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1890/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017 beserta Berita Acara Serah Terima Nomor: 97/ BA/ DC/ 2017 dan Nomor: 645/ 1889/ 404.5.4.1/ 2017 tertanggal 12 April 2017, Rusunawa yang dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah Rusunawa dengan DIPA tahun anggaran 2008, sehingga dengan demikian, maka Rusunawa Tambaksawah terdiri dari Rusunawa yang dibangun dengan menggunakan DIPA tahun anggaran 2005 sampai dengan 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Rusunawa DIPA tahun anggaran 2005 sampai dengan 2007, maka sudah seharusnya perhitungan kerugian negara yang dihitung hanya terhadap Rusunawa yang dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2005 sampai dengan 2007 dan tidak memperhitungkan Rusunawa yang dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2008.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi Rhike Krisnawati memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pencatatan keuangan yang dilakukannya adalah pencatatan keuangan yang bersifat keseluruhan dan Ahli Hari Sundjaja, S.Sos dalam persidangan menjelaskan bahwa perhitungan yang dilakukan dalam audit merujuk kepada pencatatan keuangan pengelola Rusunawa sehingga dengan

Halaman 379 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, perhitungan tersebut meliputi seluruh bangunan Rusunawa dan tidak mengeluarkan perhitungan Rusunawa yang dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo tidak dapat digunakan dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan, hakim dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam Upaya hakim melakukan perhitungan keuangan negara harus dilakukan langkah-langkah pertama, mengeluarkan perhitungan kerugian tahun tahun 2008 dan 2009, *kedua*, mengeluarkan perhitungan biaya listik, biaya air uang jaminan dan biaya lainnya dan hanya menghitung honor pengelola, petugas, pemelihara gedung dan Pajak Bumi dan Bangunan serta perawatan ringan dalam menentukan batas maksimal 40% biaya pemeliharaan dan operasional, dan *ketiga* mengeluarkan perhitungan atas Rusunawa yang dibangun berdasarkan DIPA tahun anggaran 2008.

Menimbang, bahwa ahli Hari Sundjaja, S.Sos melalui Penuntut Umum telah menyerahkan 1 buah flashdisk berisi data awal perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*, yang terdiri dari 6 (enam) file, yang setelah Hakim Anggota 1 pelajari seluruh file tersebut, tidak terdapat data mengenai biaya listik, biaya air uang jaminan dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan dari perhitungan dan juga tidak terdapat data mengenai perhitungan atas Rusunawa yang dibangun berdasarkan DIPA tahun anggaran 2008, sehingga dengan demikian, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa hakim tidak dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa

Halaman 380 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara/Daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sehingga dengan tidak diketahuinya secara nyata dan pasti kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu Terdakwa Dr. Heri Soesanto, SH.,MH. harus dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire dan dipulihkan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jika dihubungkan dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam aspek kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori ringan;
- Bahwa dalam aspek tingkat kesalahan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang yaitu: peran Terdakwa signifikan;
- Bahwa dalam aspek dampak yang dihasilkan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu mengakibatkan perbuatan Terdakwa dalam aspek

Halaman 381 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dampak rendah dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian/dampak dalam skala wilayah Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam aspek keuntungan dan/atau nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori aspek rendah yaitu tidak ada harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan/atau tidak ada harta benda yang diperoleh dari kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada aspek tersebut diatas, dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengamanatkan bahwa *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"* Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ayat (1) berbunyi *"Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini"*;
- ayat (2) berbunyi *"Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan dimana kebijakan politik hukum pidana nasional terkandung semangat pemidanaan yang telah bergeser dari semula berparadigma retributive/pembalasan/lex talionis, menjadi berparadigma rehabilitative/restorative yang mengedepankan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Halaman 382 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

(Vide Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 1** sampai dengan barang bukti **nomor 26**, yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan, dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 27** sampai dengan barang bukti **nomor 36**, yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan, dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah melalui Saksi Bayu Hadi Prasetyo.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 37** sampai dengan barang bukti **nomor 156**, yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan, dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 157** sampai dengan barang bukti **nomor 159**, yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam

Halaman 383 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan, dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 160** berupa Uang tunai senilai Rp172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 161** yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan, Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 162** berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 163** berupa Uang tunai yang disita dari Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H. berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 September 2025 yang dititipkan berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 03 September 2025 dan disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sejumlah **Rp341.000.000,-** (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, oleh karenanya harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 164** berupa Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar **Rp350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022 hal mana merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagai pemulihan keuangan Negara atas nama Imam Fauzi, S.E

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 165** sampai dengan barang bukti **nomor 171**, yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan, dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Halaman 384 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari kerugian keuangan Negara.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 huruf a, b dan c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H.,M.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa uang sejumlah **Rp341.000.000,-** (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang dititipkan dan disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 385 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Bukti Rekening BCA Nomor: 5065018940 dan Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 atas nama Bambang Soemarsono, SE/ Irma Sulistyowati;
2. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor: 001/ SE/ RSNW/ I/ 2014 tertanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman dan Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman;
3. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji Rusunawa Tambaksawah Bulan Juni 2023 Periode Absen: 26 Mei s/d 25 Juni;
4. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 7.000.000 ,- tanggal 10 Juni 2009;
5. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening BCA Nomor: 5065018940 jumlah Rp. 2.000.000 ,tanggal 17 Desember 2008;
6. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening BCA Nomor: 5065018940 jumlah Rp. 500.000 ,- tanggal 14 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 5.000.000 ,- tanggal 22 Juli 2009;
8. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp. 5.000.000 ,- tanggal 11 Agustus 2009;
9. 1 (satu) lembar Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 1420006916778 jumlah Rp.10.000.000 ,- tanggal 4 Agustus 2009;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara peminjaman Bukti Pinjaman oleh Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi, SE. dan peminjaman Bukti Angsuran atas nama Mantan Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman hari Selasa tanggal 12 April 2023;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Nomor: 188/ 56/ 438.7.6.7/ 2022 tentang Penanggungjawab sementara Ketua Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022;
12. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo;
13. 1 (satu) bendel Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188/ 12/ 404.1.1.3/ 2006 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Desa Tambaksawah yang diganti dengan Nomor130/ 03/ 404.1.1.2/ 2010;

Halaman 386 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Daftar Harga Sewa Rusunawa Desa Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
15. 8 (delapan) lembar Daftar Jaminan Rusunawa Tambaksawah;
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo Nomor: 00020/ RTS/ 02/ 2014 beserta dokumen lengkap KTP An. R. Endik Tri. H dan Kartu Keluarga;
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pinjaman Sementara Pemerintah Desa Tambaksawah sejumlah Rp. 30.000.000 ,- dari Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Imam Fauzi tanggal 22 April 2022;
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pinjaman kepada Pemdes Tambaksawah untuk penyelenggaraan Pildes Tambaksawah Tahun 2022 sejumlah Rp. 60.000.000 ,- dari Kasir Pengelola Rusunawa Tambaksawah Sdr. Irma S. kepada Sdr. Alisa selaku Bendahara Pemerintah Desa Tambaksawah tanggal 17 Januari 2020;
19. 7 (tujuh) lembar Kwitansi Asli Peminjaman Pemerintah Desa Tambaksawah untuk keperluan biaya Pembangunan kantor Desa Tambaksawah dengan total nilai Rp. 207.000.000 ,- dari Pengelola Rusunawa Desa Tambaksawah kepada Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman;
20. 15 (lima belas) lembar asli Kwitansi Angsuran Pinjaman dari Kepala Desa Tambaksawah Sdr. Fatkhur Rohman kepada Kasir Pengelola Rusunawa Tambaksawah total senilai Rp. 82.000.000,- ;
21. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Rusunawa Per, 30 Juni 2012;
22. 1 (satu) Bandel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Unit Pengelola Rusunawa Periode: 1 Juni 2013 S/D 31 Desember 2013 (Lampiran);
23. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2015 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
24. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2016 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
25. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2020 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo;
26. 1 (satu) Bandel Laporan Keuangan Tahun 2022 Rumah Susun Sederhana Sewa Desa Tambak Sawah, Waru-Sidoarjo Periode Januari 2022 s/d Juni 2022;

Halaman 387 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



***Dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola
Rusunawa Tambaksawah saat ini***

27. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/52/438.1.1.3/2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
28. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/4/438.1.1.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
29. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/8/438.1.1.3/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/95/438.1.1.3/2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
31. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;
32. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/75/438.1.1.3/2018 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/35/438.1.1.3/2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara



Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;

34. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/13/438.1.1.3/2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/20/438.1.1.3/2015 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
36. 1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/3/438.1.1.3/2014 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;

Dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah melalui Saksi Bayu Hadi Prasetyo.

37. 1 (satu) Bendel Asli Surat Revisi dan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah-Waru Kab. Sidoarjo Nomor 640/242/438.5.4/2018 tanggal 1 Februari 2018;
38. 1 (satu) Bandel Asli Telaah Staf "Evaluasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kec. Waru" Nomor 640/006/404.5.4.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
39. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pemasangan Jaringan Wifi.id Nomor 640/0020/404.5.4.1/2017 tanggal 10 Mei 2017;
40. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Penyampaian Naskah Hibah BMN dan B.A.S.T Gedung Rusunawa Nomor 640/477/404.5.3.1/2017 tanggal 25 April 2017;
41. 1 (satu) Bandel Fotocopy Notulen Wawancara dengan tema Pengelolaan Rusunawa Desa Tambaksawah Waru pada tanggal 20 April 2017;
42. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Laporan Pengelolaan Rusunawa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 640/3104/404.3.11/2016 tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 389 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bandel Asli Surat Kuisioner Potensi Pendapatan Nomor 604/2991/404.3.11/2014 tanggal 29 September 2014;
44. 1 (satu) Lembar Asli Data Finalisasi Target Penerimaan PAD Untuk RAPBD T.A.2016 Nomor 640/2359/404.3.11/2015 tanggal 29 September 2015;
45. 1 (satu) Bandel Asli Surat Pemanfaatan Rusunawa bagi Penghuni Bangunan Liar di Kabupaten Sidoarjo Nomor 640/2584/404.3.1/2016 tanggal 25 April 2016;
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat Laporan Hunian, Realisasi Pendapatan Rusun Tambaksawah 2014 dan Target 2015 Nomor 640/00180/404.3.11/2015 tanggal 22 Januari 2015;
47. 1 (satu) Bandel Asli Terima Surat Pemindahan Objek Retribusi Sewa Rusunawa Tambaksawah Nomor 640/2989/404.3.11/2014 tanggal 29 September 2014;
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perekrutan Peserta Pelatihan Bina Karya Warga Rusunawa Nomor 640/009/404.3.11/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Data Realisasi Pendapatan Sewa Rusun Tambaksawah Nomor 640/007/404.3.11/2013 tanggal 12 September 2013;
50. 1 (satu) Bandel Asli Surat Kewajiban Pelaporan Pengelola Rusun Kepala UPTD Rusunawa Kepada UPTD Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo Nomor 640/1491/404.3.11/2013 tanggal 27 Juni 2013;
51. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Undangan dari Sekda Nomor Surat 005/1626/4021.1.1.3/06 tanggal 24 Mei 2006 Nomor Agenda 2118;
52. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/404.1.1.2/2008;
53. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/12/404.1.1.2/2006 antara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Desa Tambaksawah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/03/404.1.1.2/2010;

Halaman 390 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Pengiriman Perjanjian Kerjasama Rusunawa Nomor 180/3242/404.1.1.3/2006 tanggal 28 Desember 2006;
55. 1 (satu) Bandel Fotocopy Lembar Disposisi Surat dari DPU Cipta Karya perihal Kolokium Perencanaan dan Peremajaan KAW di Kota Besar dan Metropolitan Th. 08 Nomor UMI/02.06/CK/515 tanggal 9 Desember 2008;
56. 1 (satu) Bandel Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 April 2008;
57. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Siadoarjo tanggal 22 April 2008;
58. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Lokasi Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor 640/2636/404.3.11/2009 tanggal 9 Juli 2009;
59. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari DPU Cipta Karya Perihal Penghunian Rusunawa DPU Nomor BU0.01.09-DC/669 tanggal 02/12/2008 diterima tanggal 8 Desember 2009 Nomor Agenda 2481;
60. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi dari DPU Cipta Karya Nomor UM.02.06DC/640 tanggal 3/12/09 diterima tanggal 7 Desember 2009; 1 (satu);
61. 1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Asmanan Nomor 648/3659/404.3.11/2009 tanggal 23 Desember 2009;
62. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Sekda Nomor 005/113/404.1.1.2/2010 tanggal surat 13/01/2010 diterima Tanggal 13 Januari 2010;
63. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari Sekda Nomor 130/366/404.1.1.2.2010 tanggal surat 3 Februari 2010 Diterima Tanggal 3 Februari 2010 Nomor Agenda 159;
64. 1 (satu) Bandel Asli Surat Resalisasi Rencana Jadwal Penghunian Rusunawa Nomor 648/552/404.3.11/2010 tanggal 24 Maret 2010;
65. 65.1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Data dan Informasi Nomor 600/969/404.3.11/2010 tanggal 27 Mei 2010;
66. 1 (satu) Bandel Asli Surat Undangan Nomor 005/990/404.3.11.2010 tanggal 1 Juni 2010;

Halaman 391 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bandel Asli Surat Permohonan Asmanan Nomor 640/912/404.3.11/2009 tanggal 24 Juni 2009;
68. 1 (satu) Bandel Fotocopy Lembar Disposisi Surat Dari Dirjen Cipta Karya Nomor UM/02.06.CP/336 Diterima Tanggal 13 November 2009;
69. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Disposisi Bp. Sekda Rusunawa Tambaksawah Nomor 7870/2010 Perihal Pemberitahuan Lomba Rusunawa TK. Nasional Diterima Tanggal 26 Agustus 2010;
70. 1 (satu) Bandel Asli Surat Pernyataan Nomor 600/5114/404.3.11/2010 tanggal 23 Desember 2010;
71. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat dari Dirjen Cipta Karya Jakarta Nomor UM.02.06-DC/06 Perihal Undangan Diterima Tanggal 13 Januari 2011;
72. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor 005/1809/404.1.2.2/2011 tanggal 6 Mei 2011;
73. 1 (satu) Bandel Asli Lembar Disposisi Surat Dari Kementrian PU Dirjen Ciptakarya Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Nomor UM.0206-CB/3033 Diterima tanggal 3 Juli 2012;
74. 1 (satu) Bandel Bukti pembayaran Listrik dan Air Bulan Desember 2008;
75. 1 (satu) Bendel Bukti Pembayaran Operasional Rusunawa Bulan Juni, September, dan Desember 2008;
76. Kwitansi Pengeluaran Bulanan Bulan Oktober s/d Desember 2008;
77. Bukti pembayaran bukti Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2009;
78. Bukti Pembayaran Jaminan Huni Rusunawa Desa Tambaksawah Bulan Januari s/d Oktober dan Bulan Desember 2009;
79. 1 (satu) Bendel kwitansi pembayaran Listrik dan PDAM Rusunawa tahun 2009;
80. 1 (satu) Bendel Kas Bon Rusunawa Bulan April s/d Desember 2009;
81. Bukti pembayaran Pengelolaan Oprasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2010;
82. 1 (satu) Bendel kwitansi pembayaran Listrik dan PDAM Rusunawa tahun 2010;
83. 1 (satu) Bendel Kas Bon Rusunawa Bulan Januari s/d Agustus 2010;
84. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember DES 2011;
85. Bukti Pembayaran Jaminan Huni Rusunawa Desa Tambaksawah Bulan Maret, Oktober, Desember Tahun 2011.

Halaman 392 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Bukti pembayaran bukti Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d Desember 2012
87. Bukti Nota pengeluaran Belanja dari bulan Januari s/d Desember 2012
88. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2013
89. 1 (satu) Bandel Laporan Kas Bulanan Periode Bulan Juni s/d Desember 2013
90. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2014
91. Bukti setoran bank jatim dari bulan Januari s/d Desember 2014
92. Bukti pembayaran uang sewa bulanan dari bulan Januari s/d Desember 2015
93. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2016
94. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2017
95. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2018
96. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2019
97. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2020;
98. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2021
99. Bukti pembayaran uang sewa bulanan Januari s/d Desember 2022
100. Kwitansi bukti pengeluaran 2022
101. Bukti pembayaran Pengelolaan Operasional Rusunawa dari bulan Januari s/d September 2023;
102. Nota Bukti Pengeluaran Bulan Januari s/d September 2023;
103. Daftar gaji karyawan tahun 2009 s/d 2023;
104. 1 (satu) Bendel Dokumen Rincian Angsuran dan Setor Sharing beserta kwitansi;
105. Buku Laporan Keuangan Rusunawa 2009 s/d 2023;
106. 1 (satu) box besar yang terdiri dari 23 Plastik dan Kardus berisikan sebagai berikut:
 1. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2023;
 2. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2022;
 3. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2022;
 4. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 5. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
 6. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2020;
 7. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2014;
 8. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2017;



9. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2017;
10. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2021;
11. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2014;
12. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2018;
13. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2019;
14. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2010;
15. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2015;
16. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2015;
17. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2011;
18. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2013;
19. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2012;
20. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2010;
21. Nota (struk) pendapatan dan pengeluaran tahun 2016;
22. Rekap Gaji Karyawan dan Catatan beserta bukti angsuran Pemdes dan
23. Pemkab didalam map L bening;
24. Laporan Keuangan dari 2009 s/d 2023;
25. Dokumen "Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah";
26. Dokumen Perdes No. 07 Tahun 2008;
27. Fotocopy Dokumen Perdes No. 04 Tahun 2013;
28. Dokumen Perdes No. 188/56/438.7.67/2022;
29. Map berisikan permohonan peminjaman uang untuk kegiatan desa;
30. Fotocopy Dokumen Perdes No. 03 Tahun 2008;
31. Dokumen Perdes No. 02 Tahun 2009;
32. Dokumen Perdes No. 03 Tahun 2009;
33. Berita Acara Penyesuaian Tarif Rusunawa Tambaksawah;
34. Rekapitulasi Piutang Pemdes Tambaksawah;
35. Rekapitulasi Kas Tahun 2009 s/d 2023;
36. Resume Rusunawa Tambaksawah;
37. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran;
38. Mentoring dan Evaluasi Pengelolaan Rusunawa;
39. Undangan Rapat Koordinasi hasil temuan Inpektorat Kabupaten Sidoarjo;
40. Permintaan Desa Realisasi Pendapatan Sewa Rusun Tambaksawah;
41. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPK-RI bulan April-Mei 2017 di Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 394 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.** 1 (satu) Bendel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-002358786-8 Periode 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 sampai 2 November 2023 kepada Pengelola Rusunawa Desa Tambaksawah;
- 108.** 1 (satu) Bendel Foto Bukti Struk Transfer ATM sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 18 Agustus 2023 Kepada Pengelola Rusunawa D dengan Nomer Rekening 1410023587868
- 109.** 1 (satu) Bendel Asli Buku Pembantu Rincian Pendapatan Pemerintah Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2018 Tanggal 9 November 2023 (Tanpa Tanda Tangan Diprint dengan Siskeudes)
- 110.** 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama Pemdes Tambaksawah Nomor Rekening 0831001518 Periode Januari 2018 sampai Desember 2018
- 111.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2018
- 112.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2019
- 113.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2020
- 114.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2021;
- 115.** 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2022;
- 116.** 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – Juni 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
- 117.** 1 (satu) Ordner Laporan II Bulan Juli – Desember 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah

Halaman 395 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Ordner Laporan Bulan Januari – Desember 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
119. 1 (satu) Ordner Laporan | Bulan Januari – Juli 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
120. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Agustus – Desember 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah;
121. 1 (satu) Ordner Laporan I Bulan Januari – September 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
122. 1 (satu) Ordner Laporan Bulan Oktober – Desember 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Desa Tambaksawah
123. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Kwitansi Pinjaman dan Pengembalian Uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah ke Rusunawa Tambaksawah untuk Penyelenggaraan Pildes Tambaksawah 2020
124. 1 (satu) Lembar Foto Rapat Pemerintah Desa Tambaksawah Tanggal 13 Januari 2000
125. 1 (satu) Bendel Fotokopi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tambaksawah Tahun Anggaran 2020 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor 0023 / SPP / 18.2006 / 2020 Tanggal 27 Maret 2020
126. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Wani Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2020
127. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2021
128. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rakening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Desember 2022
129. 1 (satu) Bendel Fotokopi Rekening Koran Bank BPR Delta Artha atas nama RKD Tambaksawah Waru Nomor Rekening 10510000935 Periode Januari – Agustus 2023;

Halaman 396 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130.** 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Tambak Sawah No. 2 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa Tambaksawah, tanggal 11 November 2002;
- 131.** 1 (satu) bendel fotocopy Perdes Tambak sawah No. 3 tahun 2004;
- 132.** 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Tambak Sawah No. 4 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah kas Desa untuk Rusunawa, tanggal 30 April 2004;
- 133.** 1 (satu) bendel fotocopy BA Hasil Rapat koordinasi program penataan lingkungan Rusunawa, tanggal 8 Maret 2004;
- 134.** 1 (satu) bendel fotocopy Memorandum Kesepakatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan Rusunawa Nomor : 050 / 1900 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
- 135.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat pernyataan status Penguasaan Lahan untuk Rusunawa Nomor : 050 / 1898 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
- 136.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pernyataan Pelimpahan Kewenangan Pembangunan Rusunawa Tambak sawah Nomor : 050 / 1899 / 404.4.2 / 2004, tanggal 15 Juli 2004;
- 137.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Persetujuan Rencana Pemanfaatan TKD Tambak sawah untuk Pembangunan Rusunawa, tanggal 03 Agustus 2004;
- 138.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat penetapan Lokasi Rusunawa Nomor : 188 / 538 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 139.** 1 (satu) bendel fotocopy SK Kepala Dinas Perijinan & Penanaman Modal tentang IMB Nomor : 675 Tahun 2006, tanggal 09 Agustus 2006;
- 140.** 1 (satu) Bandel fotocopy Nota Konsep Naskah Dinas PKS Rusunawa Nomor : 180 / 2900 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 14 Nopember 2006;
- 141.** 1 (satu) Bandel asli Perjanjian Kerjasama Rusunawa Tambaksawah Nomor: 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 18 Desember 2006;
- 142.** 1 (satu) Bandel fotocopy BA Serah terima Pengelolaan dari Dirjend Cipta Karya ke Bupati Sidoarjo Nomor : 13 / BA / DC / 2007, tanggal 25 Juni 2007;
- 143.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Rapat Nomor : 005 / / 404.1.1.3 / 2006, tanggal 29 Mei 2006;
- 144.** 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Rapat Nomor : 645 / 1485 / 404.3.17 / 2006, 31 Agustus 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 645 / 1562 / 404.3.17 / 2006, tanggal 7 September 2006;
146. 1 (satu) Bandel fotocopy Permohonan Persetujuan Mou Nomor : 640 / 1666 / 404.3.17 / 2006, Tanggal 14 September 2006;
147. 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. Perubahan PKS tahun 2006 Nomor : 188 / 12 / 404.1.1.3 / 2006, (2006 Perubahan 2008);
148. 1 (satu) Bandel fotocopy Und. Rapat Nomor 005/ /404.1.1.2/2008 tanggal 27 Maret 2008
149. 1 (satu) Bandel fotocopy Und Rapat Nomor 005/903/404.1.1.2/2008 tanggal 16 April 2008
150. 1 (satu) Bandel fotocopy Siteplan;
151. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan rapat koordinasi Nomor : 005 / 708 / 404.3.17 / 2008, tanggal 27 Mei 2008;
152. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 005 / 2034 / 404.1.1.2 / 2008, tanggal 11 Juni 2008;
153. 1 (satu) Bandel fotocopy Undangan Nomor : 005 / 3398 / 404.1.1.2 / 2008, 14 Oktober 2008;
154. 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. PKS Nomor : 188 / / 404.1.1.3 / 2006, tahun 2006;
155. 1 (satu) Bandel fotocopy Draft. PKS Nomor : 188 / / 404.1.1.2 / 2008, Perubahan tahun 2008;
156. 1 (satu) Bandel fotocopy Dokumen Pendukung Hibah Rusunawa Lokasi Tambak Sawah Sidoarjo Jawa Timur TA 2005/2006 Kode 28 yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman;
- Dikembalikan kepada Pihak UPTD. Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Rusunawa Tambaksawah saat ini.**
157. 1 (satu) Bendel Fotocopy Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Pemerintahan Desa Tambaksawah dengan Nomor Tabungan 0263015304;
158. Surat Keputusan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor 143 / 01 / 404.76.07 / 2012 tentang Revisi Pembentukan Tim Penyelesaian Aset Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Tanggal 17 Februari 2012;
159. 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 147 / 438.1.1.3 / 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih

Halaman 398 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tanggal 04 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

160. Uang tunai senilai Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

1. Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari Alm. Fatkhur Rohman selaku Mantan Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2016;
2. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian uang dari Alm. Drs. Yani Darusman selaku Pj. Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2020 atas peminjaman uang kepada Ketua Pengelola Rusunawa Tambaksawah;
3. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang merupakan pengembalian uang dari Sdr. Imam Fauzi selaku Kepala Desa Tambaksawah Tahun 2023 Yang disita dari Prijo Tjahjono, S.E.;

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

161. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo seluas 33.790 m2 berdasarkan gambar situasi Nomor 5086 /1993 Tanggal 12 Januari 1994;

Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

162. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Terlampir dalam berkas perkara.

163. Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H

164. Uang tunai yang disetorkan ke Rekening RPL 165 Kejari Sidoarjo Bank BNI 9899490057902801 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna dipergunakan sebagai pengembalian Kerugian

Halaman 399 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam kegiatan pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah Tahun 2022.

Dirampas untuk Negara sebagai pemulihan keuangan Negara atas nama Imam Fauzi, S.E

165. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 020 / 404.4.5 / 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Sulaksono sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Januari 2006.

166. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 01 / 404.6.1 / 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Dwijo Prawito, M.MT. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 14 Maret 2011.

167. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 07 / 404.6.1 / 2014 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Dwijo Prawito, M.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 15 Januari 2014.

168. 1 (satu) bendel foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 368 / 404.6.1 / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Atas Nama Ir. Sulaksono sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Desember 2016.

169. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nomor : 800 / 1775 / 438.6.4 / 2021 Tentang Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Atas Nama Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tanggal 01 Februari 2021.

170. 1 (satu) bandel foto copy Dokumen Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 / 3 / 438.1.1.3 / 2022 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

171. 1 (satu) bandel foto copy Hasil Pemeriksaan Tertentu Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Kecamatan Waru Nomor X.700 / 016 / 404.4 / 2014 tanggal 15 April 2014.

Dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 400 dari 401 Putusan Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal **06 Maret 2026**, oleh Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, **tanggal 09 Maret 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.